RESEARCH REVIEW • 2026

Haiku 프롬프트별 실제 답변과 판정

ADR-0058 · 전체 561개 답변 · 오답 우선 정렬

질문, 당시 기준답변, 실제 답변 전문과 채점 근거를 보존한 부록입니다. Word의 보기 → 탐색 창에서 모델·프롬프트 및 질문 제목을 찾을 수 있습니다. 원본의 Markdown 강조 기호도 실제 출력의 일부로 유지했습니다.

채점: Opus 5 조건부 다수결, run-001

조건	모델	정답	오답
baseline	claude-haiku-4-5-20251001	39	12
neutral-context	claude-haiku-4-5-20251001	42	9
no-grounding	claude-haiku-4-5-20251001	43	8
no-conclusion-first	claude-haiku-4-5-20251001	42	9
no-completeness	claude-haiku-4-5-20251001	44	7
no-ref-hygiene	claude-haiku-4-5-20251001	43	8
no-abstention-gate	claude-haiku-4-5-20251001	40	11
minimal-core	claude-haiku-4-5-20251001	43	8
coverage-first	claude-haiku-4-5-20251001	41	10
evidence-checklist	claude-haiku-4-5-20251001	42	9
context-first-question-last	claude-haiku-4-5-20251001	38	13

baseline

모델 claude-haiku-4-5-20251001

오답: cm-002, cm-003, cm-010, cm-011, cm-014, cm-018, cm-019, cm-022, cm-030, cm-039, cm-050, cm-051

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 상장예비심사 신청일입니다. 제4호는 '벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간'을 규정하고 있으며, 이 투자기간이 2년 미만인지를 판단하는 기준일이 상장예비심사 신청일입니다. 해당 조항에서 '(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)'고 명시하고 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 점은 정확히 맞췄으나, 기준답변이 함께 제시한 100분의 10 한도 산정 기준 자본금이 '상장신청일 현재'라는 핵심 세부사항을 누락했다. 따라서 결론은 부분적으로 맞지만 완전하지 않다.

누락 사항 100분의 10 한도의 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 오답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제26조 제3호에 해당합니다. 제3호는 '상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자'를 규정하고 있으며, 의무보유 기간은 상장일부터 6개월입니다(기술성장기업 또는 신속이전기업은 1년). 다만 시행세칙 제23조 제4항의 예외 요건에 해당하는 경우(우리사주조합 종업원, 벤처금융/전문투자자, 외국투자가 등)에는 의무보유 의무가 면제될 수 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 벤처금융·전문투자자 취득분은 제3호 단서로 제외되어 제4호가 적용된다고 결론하나, 시스템 답변은 제3호에 해당한다고 반대 결론을 냈다. 또한 세칙 예외를 '의무보유 면제'로 오해하여 제4호 적용이라는 핵심을 누락했다.

누락 사항 제3호 단서에 의해 제외됨 / 시행세칙 제23조 제4항 제2호 적용 / 결과적으로 제4호가 적용됨

원본: cm-003 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 오답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

의무인수분은 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되지 않습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제5항은 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식 중 일정 요건을 충족하는 주식은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니한다고 규정하고 있으며, 제7항에 따라 의무보유등록된 주식에 대해 별도의 취급을 하고 있습니다.

구체적으로, 제5항 제1호는 기업공개의 경우 상장예비심사신청일 이전에 취득하고 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서를 협회에 제출한 주식은 보유한 것으로 보지 아니하며, 제6조 제2항에서 주식등의 보유비율 산정은 법 시행규칙 제14조를 준용한다고 하고 있습니다. 따라서 의무인수분으로 등록된 주식은 공동주관회사 판단 시 5% 이상 보유 요건의 보유비율 계산에서 제외됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(의무인수분은 보유비율 산입 제외)은 기준답변과 일치한다. 다만 근거 조항을 제6조 제3항(코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득주식)이 아니라 제5항·제7항으로 인용해 조항 지시가 부정확하다. 핵심 결론이 일치하므로 정답으로 본다.

누락 사항 제6조 제3항 및 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 인용 누락

판정 2 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(의무인수분은 보유비율 산입 제외)은 기준답변과 일치하나, 근거를 인수업무규정 제6조 제3항(코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식)이 아닌 제5항·제7항의 상장예비심사신청일 전 취득·의무보유등록 확약 주식 조항으로 잘못 제시하여 다른 규범을 근거로 삼았다.

누락 사항 인수업무규정 제6조 제3항 근거 누락 / 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식이라는 대상 특정 누락 / 제6조 제1항 보유비율 산정 관련 조문 대응 오류

판정 3 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

산입되지 않는다는 결론은 기준답변과 일치하나, 근거를 제6조 제3항(코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식)이 아니라 제6조 제5항 제1호(상장예비심사신청일 이전 취득·의무보유등록 확약서 제출 주식)로 잘못 제시했다. 즉 의무인수분 제외의 근거 규정과 요건을 다른 조항으로 대체해 설명한 오류가 있다.

누락 사항 제6조 제3항이 근거임을 명시 / 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따른 취득 주식이라는 요건 / 제6조 제1항 보유비율 산정에서 제외된다는 점

다수결 정답 1표 / 오답 2표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-010 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 오답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

제공된 컨텍스트 조문(코스닥시장 상장규정 제29조)에는 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 직접적 근거가 명시되어 있지 않습니다. 제29조는 질적 심사요건으로 기업의 계속성, 경영투명성 및 경영안정성, 투자자 보호 등을 종합적으로 심사하도록 규정하고 있으나, 사내규정 정비를 명시적으로 요구하는 조항은 제공된 조문에는 없습니다. 사내규정 정비 요구사항은 세칙(질적심사기준)이나 다른 상장규정 조항에서 규정되어 있을 수 있으므로, 해당 세칙이나 추가 규정 조항을 확인이 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 제29조 제1항 제2호(경영투명성·안정성)와 제2항의 시행세칙 위임을 근거로 제시하나, 시스템 답변은 근거가 없다며 회피했다. 핵심 근거 조항 특정에 실패했다.

누락 사항 제29조 제1항 제2호 경영투명성·경영안정성 요건 특정 / 기업지배구조·내부통제·공시체제 등 심사항목 / 제29조 제2항의 시행세칙 위임

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 제29조 제1항 제2호의 경영투명성·경영안정성 요건과 제2항의 시행세칙 위임을 근거로 제시하는데, 시스템 답변은 근거가 없다며 회피했다. 핵심 조항 인용과 위임 구조를 명확히 지지하지 못했다.

누락 사항 제29조 제1항 제2호 경영투명성·경영안정성 요건 명시 / 기업지배구조·내부통제·공시체제 등 열거 요소 / 제29조 제2항의 시행세칙 위임 근거

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 제29조 제1항 제2호의 경영투명성·경영안정성 요건과 제2항의 시행세칙 위임을 근거로 제시하지만, 시스템 답변은 근거가 없다며 회피했다. 핵심 근거 조항 특정에 실패했다.

누락 사항 제29조 제1항 제2호 경영투명성·경영안정성 요건 / 기업지배구조·내부통제·공시체제 등 심사항목 / 제29조 제2항의 시행세칙 위임 근거

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-011 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 오답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권의 부여 기준시가는 '부여일을 기준으로 한 주식의 시가'입니다. 이 시가는 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하며, 같은 법 시행령 제49조 중 '평가기준일 전후 6개월'은 '평가기준일 전 6개월'로 적용됩니다.

행사가격 산정에서 부여 기준시가는 다음과 같이 적용됩니다: (1) 신주 인수권 방식의 경우, 행사가격은 부여일 기준 주식시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 합니다. (2) 자기주식 매수권 또는 현금 지급권 방식의 경우, 행사가격은 부여일 기준 주식시가 이상이어야 합니다. 다만, 특정 요건을 갖춘 경우(임직원 등에 한함) 권면액 이상 조건 하에서 시가보다 낮은 가격으로 정할 수 있습니다.

행사 기준시가도 규정되어 있으며, 주식매수선택권을 행사한 날을 기준으로 평가한 주식의 시가를 의미합니다(예: 차액 방식에서 행사가격과의 차액 산정 시 사용).

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시가보다 낮은 가격(권면액 이상) 부여 가능이라는 결론은 지지했으나, 기준답변이 요구한 핵심 요건인 시행령 제11조의3 제5항의 '1인당 계산금액 합계 20억원 이하' 요건을 '특정 요건'으로만 언급하고 구체적으로 제시하지 못했다. 조문 근거도 상증세법 평가 규정 중심으로만 서술되어 핵심 수치 요건이 빠졌다.

누락 사항 시행령 제11조의3 제5항의 20억원 이하 한도 / 계산식에 따른 금액 합계 산정 기준 / 부여대상이 제1항 제1호·제2호의 자로 한정됨

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 시가 평가방법과 행사가격 원칙은 설명하나, 기준답변의 핵심인 시행령 제11조의3 제5항의 '20억원 이하' 요건을 전혀 언급하지 않았다. 또한 저가 부여 대상을 '임직원 등'으로만 뭉뚱그려 제1항 제1호·제2호의 자 요건을 정확히 제시하지 못했다.

누락 사항 시행령 제11조의3 제5항 계산식 합계 20억원 이하 요건 / 벤처기업법 제16조의3 제5항 근거 명시 / 저가 부여 대상: 제1항 제1호·제2호의 자

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 부여일 기준 시가 평가방법과 시가 이상 원칙, 저가부여 가능성을 언급하나, 기준답변의 핵심인 시행령 제11조의3 제5항의 구체적 요건(1인당 계산식 합계 20억원 이하)을 '특정 요건'으로만 흐리게 처리했다. 핵심 수치·요건이 누락되어 materially_complete는 아니다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 근거 명시 / 시행령 제11조의3 제5항 요건 / 1인당 계산식 합계 20억원 이하 한도 / 제1항 제1호·제2호의 자에 한정

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-014 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 오답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중

에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는 다음과 같습니다.

제1항은 상속개시일 또는 증여일 전후의 일정 기간(평가기간) 내에 발생한 매매, 감정, 수용, 경매 또는 공매를 기준으로 시가를 인정하는 원칙을 정하고 있으며, 3가지 주요 경우를 구분하고 있습니다.

첫째, 제1호는 해당 재산에 대한 매매사실이 있는 경우 그 거래가액을 시가로 인정하되, 특수관계인과의 거래로 부당하거나 비상장주식의 가액이 일정 기준 미만인 경우는 제외합니다.

둘째, 제2호는 둘 이상의 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액의 평균액을 시가로 인정하되, 상속세 및 증여세 납부목적에 부적합하거나 재산의 원형대로 감정하지 않은 경우 등은 제외하며, 기준금액 미만인 경우 세무서장이 다른 감정기관에 의뢰한 감정가액을 사용합니다.

셋째, 제3호는 해당 재산에 대하여 수용, 경매 또는 공매사실이 있는 경우 그 보상가액, 경매가액 또는 공매가액을 시가로 인정하되, 물납 재산의 재경매나 비상장주식의 가액이 기준 미만인 경우 등 여러 제외 사항이 규정되어 있습니다.

제1항 말미의 단서 조항은 평가기간 밖이라도 특별한 사정이 없으면 위 각 호에 따른 가액을 포함시킬 수 있고, 이 경우 평가심의위원회의 심의를 거쳐야 함을 규정합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 수치·시점 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

각 호 및 단서의 구조는 대체로 맞게 서술했으나, 기준답변이 요구한 핵심 수치·기간(평가기준일 전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월, 단서의 전 2년 이내 및 제78조 제1항 기한까지)과 신청 주체를 전혀 제시하지 못했다.

누락 사항 평가기간: 평가기준일 전후 6개월 / 증여재산은 전 6개월~후 3개월 / 단서: 평가기준일 전 2년 이내 기간 / 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청

판정 2 오답 · 수치·시점 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

본문·단서의 2단 구조와 평가심의위원회 심의라는 큰 틀은 맞으나, 기준답변이 제시한 핵심 수치·기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월, 단서의 전 2년 이내 및 제78조 제1항 기한까지)과 신청 주체를 모두 누락했다. 각 호 설명은 부가적이나 질문이 요구한 구조의 핵심 요건이 빠져 완전성 미달이다.

누락 사항 평가기간: 평가기준일 전후 6개월 / 증여재산은 전 6개월~후 3개월 / 단서: 평가기준일 전 2년 이내 기간 / 단서: 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 요건

판정 3 오답 · 수치·시점 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

본문·각 호·단서의 전체 구조는 맞게 설명했으나, 기준답변이 핵심으로 제시한 평가기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월·후 3개월)과 단서의 범위(전 2년 이내 및 제78조 제1항 기한까지), 신청 주체를 누락했다.

누락 사항 평가기간: 평가기준일 전후 6개월 / 증여재산은 전 6개월~후 3개월 / 단서: 평가기준일 전 2년 이내 / 단서: 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지 / 신청 주체(납세자·지방국세청장·관할세무서장)

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-018 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 오답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 두어지는 기관입니다. 국세청에 두는 평가심의위원회는 국세청장이 임명하는 공무원 3명, 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사 등 전문가 중 위촉된 9명 이내, 그리고 관련 업종 전문가 2명으로 구성되며, 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청장이 임명하는 공무원 2명, 전문가 중 위촉된 8명, 그리고 국세청 위원 2명으로 구성됩니다. 주식매수선택권 부여시가의 평가와 관련하여, 평가심의위원회는 특히 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법을 심의하는 역할을 수행합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 위원회 구성만 상세히 설명하고 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항이라는 근거와 '납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청'을 전제로 심의한다는 핵심 요건을 누락했다. 구성 인원 수치도 근거 없이 제시되어 정확성을 확인할 수 없다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 제49조의2 제1항 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항의 평가심의위원회이며 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 심의한다는 점이 핵심이다. 시스템 답변은 위원회 구성만 상세히 서술하고 근거 조항과 신청 전제 요건을 전혀 언급하지 않았으며, 구성 내용의 정확성도 확인되지 않는다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 제49조의2 제1항 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

비상장주식 평가를 심의하는 평가심의위원회라는 방향은 맞으나, 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서·제49조의2 제1항 근거와 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 한다는 요건이 빠졌다. 구성원 설명만 제시해 질문이 요구한 핵심 세부사항을 충족하지 못한다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 제49조의2 제1항 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-019 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만

가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 납세자가 다음 4가지 방법 중 하나로 평가한 평가가액을 첨부하여 평가심의위원회에 심의를 신청하는 경우 적용될 수 있습니다. ① 같은 업종을 영위하는 상장법인의 주식가액을 이용하여 평가하는 방법, ② 향후 기업에 유입될 예상 현금흐름에 할인율을 적용하는 방법, ③ 향후 주주가 받을 예상 배당수익에 할인율을 적용하는 방법, ④ 그 밖에 위 방법들에 준하는 공정하고 타당한 방법입니다.

다만, 납세자가 평가한 가액이 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 100분의 70에서 100분의 130까지의 범위 안에 있어야 하며, 평가심의위원회가 심의하여 제시하는 평가가액에 의하거나 그 위원회가 제시하는 평가방법 등을 고려하여 계산한 평가가액에 의할 수 있습니다. 이는 통상적인 순손익가치와 순자산가치의 가중평균 평가방법(제1항)이나 특정 사유에 따른 순자산가치 평가(제4항) 등의 일반 평가방법에도 불구하고 적용될 수 있는 예외적 평가방법입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

질문은 시행령 제54조 제1항의 순손익가치와 순자산가치 3:2 가중평균(부동산과다보유법인 2:3), 순자산가치 80% 하한을 묻는데, 시스템 답변은 평가심의위원회 신청에 따른 예외적 평가방법만 설명했다. 핵심 비율·하한 수치가 모두 누락되었다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인은 2:3 / 순자산가치 80% 하한 규정 / 시행령 제54조 제1항 근거

원본: cm-022 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 답할 수 없습니다. 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서 첨부 의무 여부를 판단하기 위해서는 영 제125조 및 영 제170조 등 분기보고서 제출 의무 및 분기재무제표 확정 시점에 관한 상세한 규정이 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없고 반기보고서만 요구된다고 명확히 결론한다. 시스템 답변은 근거 부족을 이유로 판단을 회피했다.

누락 사항 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음 / 제2-4조 제5항 제3호 라목의 한정 정의 / 반기재무제표 확정 후 반기검토보고서 첨부 의무

원본: cm-030 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 오답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 제공된 조문에 명시되어 있지 않습니다. 상법 제361조는 주주총회의 권한을 '본법 또는 정관에 정하는 사항'으로 제한하고, 제393조는 이사회의 권한을 '중요한 자산의 처분', '대규모 재산의 차입' 등 구체적 업무집행으로 규정하고 있으나, 사내규정 제정 권한의 귀속을 명확히 정하는 조문이 없습니다. 사내규정의 성격·내용·법적 효력을 판단할 수 있는 관련 조문이 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로서 이사회 권한에 속한다고 결론짓는데, 시스템 답변은 조문이 없다며 판단을 회피했다. 결론 제시 없이 추가 자료를 요구한 것은 근거 회피에 해당한다.

누락 사항 이사회 결의사항이라는 결론 미제시 / 주주총회 열거사항이 아니므로 제외된다는 논리 누락 / 제393조 제1항 업무집행 일반권한 적용 누락

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로서 이사회 권한에 속한다고 결론짓지만, 시스템 답변은 조문이 없다며 판단을 회피했다. 결론 명제를 지지하지 않았다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 열거사항이 아니므로 업무집행으로 귀속

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다는 결론을 요구한다. 시스템 답변은 조문이 없다며 판단을 회피했다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거되지 않았다는 논리(제361조 제한)

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-039 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 오답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

컨텍스트에서 '100분의 10'이 적용되는 경우는 다음과 같습니다.

금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우, 이해관계가 있는 자로 간주됩니다. 다만 발행회사가 중소기업, 벤처기업, 직전 3개 회계연도 평균 매출액이 3천억원 미만인 중견기업, 또는 신성장·원천기술을 보유한 기업 등 특정 요건을 충족하는 경우에는 이 기준이 적용됩니다.

또한 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우도 이해관계가 있는 자에 해당합니다. 다만 제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 15 이상이 기준입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 수치·시점 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제15조 제4항 제2호 단서 각 목(중소기업·벤처기업·중견기업·신성장기술기업)에 해당하는 발행회사에 100분의 10이 적용된다고 하나, 시스템 답변은 단서의 경우 100분의 15가 기준이라고 서술해 결론이 모순된다. 또한 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외, 공시대상기업집단 제외 등 요건도 누락했다.

누락 사항 단서 각 목 해당 발행회사가 10% 적용 대상임을 명확히 하지 않음(15%로 오기) / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 기술등급 상위 100분의 50 기업 포함 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외

판정 2 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제15조 제4항 제2호 단서 각 목의 발행회사(중소기업·벤처·중견·신성장기술기업 등)에 100분의 10 기준이 적용된다고 하나, 시스템 답변은 이들 단서 사례에는 100분의 15가 적용된다고 상반되게 서술해 자기모순·오류를 포함한다. 또한 중소기업창업지원법 시행령 제4조 업종 제외, 공시대상기업집단 제외 등 핵심 요건도 누락했다.

누락 사항 단서 각 목 기업에 10% 기준 적용이라는 결론 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 기술등급 상위 100분의 50 기업 포함 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외

판정 3 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제15조 제4항 제2호 단서 각 목(중소기업·벤처기업·중견기업·신성장기술기업 등)에 해당하는 발행회사에 100분의 10이 적용된다고 하나, 시스템 답변은 단서의 경우 100분의 15가 기준이라며 반대로 서술했다. 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외, 공시대상기업집단 제외 등 예외도 누락됐다.

누락 사항 단서 각 목 해당 발행회사가 10% 적용 대상임 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 기술등급 상위 100분의 50 기업 포함 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-050 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 오답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율은 금융투자회사와 자신의 이해관계인이 합하여 보유한 주식등의 비율을 의미하며, 그 산정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 제14조제1항을 준용하여 계산됩니다.

구체적으로는 주식등의 종류에 따라 다음과 같이 산정됩니다: (1) 주권인 경우 그 주식의 수, (2) 신주인수권이 표시된 것인 경우 신주인수권의 목적인 주식의 수, (3) 전환사채권인 경우 권면액을 전환에 의하여 발행할 주식의 발행가격으로 나누어 얻은 수(1 미만의 단수는 계산하지 않음), (4) 신주인수권부사채권인 경우 신주인수권의 목적인 주식의 수, (5) 교환사채권·파생결합증권·증권예탁증권인 경우 각각 정해진 방식으로 산정합니다.

또한 공동주관회사 선임의무와 관련하여 다음과 같은 예외가 있습니다: 기업공개의 경우 상장예비심사신청일 이전 취득분이거나, 장외법인공모의 경우 대표주관계약체결일 이전 취득분으로서 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서를 협회에 제출한 주식등은 보유한 것으로 보지 않습니다. 추가로 코스닥시장 상장(예정)법인과 코넥스시장 지정자문인 계약 관련 주식등도 보유비율 산정에서 제외됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조제1항 준용이라는 핵심 결론은 맞으나, 기준답변이 제시한 제4항(중소기업창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구의 출자·투자비율만큼 보유 간주) 규정을 누락했다. 다른 제외 규정만 설명해 요구된 핵심 세부사항이 빠졌다.

누락 사항 제6조 제4항 조합·기구 관련 보유 간주 규정 누락 / 출자 또는 투자한 비율만큼 보유로 본다는 산정 방식 미언급

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심은 맞췄다. 그러나 기준답변이 명시한 제4항의 창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구의 출자·투자 비율만큼 보유 간주 규정이 누락됐다.

누락 사항 조합·사모펀드의 출자·투자 비율만큼 보유 간주(제4항)

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심 결론은 맞게 제시했다. 그러나 기준답변이 명시한 제4항(중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유한 것으로 봄) 부분을 누락했다. 다른 제외 규정만 부연했으므로 핵심 세부사항 미충족이다.

누락 사항 제4항 조합·사모펀드 출자/투자 비율만큼 보유 간주 규정 누락

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-051 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

아니다. 벤처금융 또는 전문투자자의 100분의 10 한도는 각각 개별 기준이며, 합산 기준이 아니다.

제26조 제4호에서 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등'이라고 규정하고 있다. 여기서 '각각'이라는 표현은 벤처금융과 전문투자자를 구분하여 각각에게 따로 100분의 10의 한도가 적용된다는 의미이다. 따라서 벤처금융이 100분의 10까지, 전문투자자도 별도로 100분의 10까지 의무보유 대상에서 제외될 수 있으며, 이들을 합산하여 100분의 10으로 제한하지 않는다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 조문 문구('각각 100분의 10')를 정확히 인용하며 합산이 아닌 각각 기준임을 지지한다. 수치와 기준(상장신청일 자본금)도 일치한다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 '각각 100분의 10' 조문 문언을 정확히 인용하고, 합산이 아닌 개별 기준임을 결론으로 제시했다. 수치와 기준(상장신청일 자본금)도 일치한다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 '각각 100분의 10' 규정을 정확히 인용하며 합산이 아니라 개별 기준임을 명확히 밝혔다. 수치와 조문 근거도 일치한다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-001 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 다음의 산식에 따라 산정합니다: 취득가격과 공모가격 간 괴리율 = (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

여기서 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격이며, 공모가격은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조 제1항에 따른 가격입니다. 전환사채 및 신주인수권부사채 등은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 계산할 수 있습니다(취득가격 산정일을 기준으로 함).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

괴리율 산식, 취득가격(6개월 가중산술평균), 공모가격 정의를 모두 기준답변과 일치하게 제시했다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-004 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 신규상장 의무보유 규정이 있으나, 제공된 조문에는 벤처금융·전문투자자에 대한 별도의 의무보유 규정이 명시되어 있지 않습니다.

제27조 제5호에서 '거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등'에 대해 상장일부터 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 정할 수 있도록 규정하고 있으며, 제3항에서 의무보유 면제 사유를 정하고 있습니다. 그러나 벤처금융이나 전문투자자를 명시적으로 지칭하거나 그들을 위한 특화된 의무보유 규정은 제공된 조문에 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(유가증권시장 규정에 벤처금융·전문투자자 의무보유 규정 없음)를 지지하고, 제5호의 2년 범위 등도 정확히 언급했다. 모순되는 내용이 없다.

누락 사항 제1~4호 각 호의 세부 기간 열거 생략

원본: cm-005 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자는 의무보유 대상에서 제외되는 우대 취급을 받습니다. 구체적으로, 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식에서 제외됩니다.

전문투자자의 범위는 규정에서 명시적으로 정의되어 있으며, 국가, 한국은행, 은행, 보험회사, 금융투자업자(신탁업자·투자일임업자·투자자문업자·겸영금융투자업자 제외), 증권금융회사, 종합금융회사, 여신전문금융회사, 상호저축은행, 각종 협동조합중앙회, 집합투자기구(사모집합투자기구·법령상 특정 집합투자기구 제외), 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금 및 관리·운용 법인, 공제사업 경영 법인, 그리고 거래소가 인정하는 그 밖의 전문투자자가 포함됩니다. 이러한 전문투자자들의 주식 소유는 신규상장 시 의무보유 규제의 부담을 받지 않도록 설계되어 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(전문투자자인 최대주주등이 투자목적 소유한 수량은 의무보유 대상에서 제외, 범위는 세칙에 열거)을 정확히 지지한다. 열거 목록도 대체로 부합하며 조문 번호 미언급은 결론에 영향 없다.

누락 사항 시행세칙 제21조 제2항 제1호·제3항 조문 근거 명시 없음

원본: cm-006 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인의 유형에 따라 다르게 정해집니다.

코스닥시장의 경우:

국내기업:
- 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 해당액)를 상장일부터 6개월 동안 의무보유(다만, 특정 신속이전기업은 1년 의무보유하고 6개월 경과 후 매월 5%씩 매각 가능)
- 기타 국내기업: 모집·매출하는 주식의 3%(취득금액 10억원 초과 시 10억원 해당액)를 상장일부터 3개월 동안 의무보유(혁신기술기업이 특정 사유에 해당하면 6개월)

외국기업:
- 혁신기술기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 50억원 초과 시 50억원 해당액)를 상장일부터 1년 동안 의무보유(6개월 경과 후 매월 5%씩 매각 가능)
- 기타 외국기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 해당액)를 상장일부터 1년 동안 의무보유(6개월 경과 후 매월 5%씩 매각 가능)

다만, 대형법인(외국기업 제외) 또는 적격 해외증권시장에 3년 이상 상장한 외국기업은 이 의무를 면제받을 수 있습니다.

유가증권시장의 경우(외국주권등 신규상장):

모집·매출한 외국주권등의 5%(금액이 50억원 초과 시 50억원 해당액)를 모집·매출 시의 발행가액으로 취득하여 상장일부터 6개월 이내에 매각하지 않아야 합니다(법령상 의무 이행 등 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 제외).

다만, 적격 해외증권시장에 3년 이상 상장한 경우는 이 의무를 적용하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

코스닥 국내기업 3%·10억·3개월, 신속이전 5%·25억·6개월, 외국기업 5%(혁신 50억/기타 25억)·1년, 유가증권 외국주권 5%·50억·6개월 등 핵심 수치와 기간을 모두 기준답변과 일치하게 제시했다. 취득가격 관련 서술과 일부 예외 부가 설명이 있으나 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 모집·매출가격과 동일 가격 취득(상장예비심사신청 이후~신규상장신청일) 명시 다소 약함

원본: cm-007 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우입니다.

구체적으로, 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목의 다만 조항에 따르면, 신속이전기업이 아닌 국내기업의 경우 기본적으로 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 상장일부터 3개월 동안 의무보유해야 하지만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 합니다.

시행세칙 제15조제5항에서 "세칙으로 정하는 사유"는 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나, 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우를 의미합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(혁신기술기업 + 상장주선인의 세칙상 사유)와 세칙 제15조 제5항의 3년/2년 요건을 모두 정확히 제시했다.

원본: cm-008 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

의무인수가 면제되는 경우는 제13조 제6항에 따라 다음과 같습니다. 거래소는 상장신청인이 ①대형법인(다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외)이거나, ②적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업인 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항의 의무보유 규정을 적용하지 않을 수 있습니다. 이는 상장주선인의 의무인수 및 보유 의무를 면제하는 예외 규정입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유(대형법인, 단 외국기업·신속이전기업 제외; 적격해외증권시장 상장 3년 경과 외국기업)를 정확히 제시했다. 조항 근거와 예외 요건도 일치한다.

원본: cm-009 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 제정 시기에 관한 규정이 없습니다. 제29조 질적 심사요건은 상장신청인의 질적 심사 기준과 심사 방법에 대해서만 규정하고 있으며, 사내규정의 제정 시기에 대한 요건이나 기한은 명시되어 있지 않습니다. 사내규정 정비와 관련된 제정 시기 규정을 확인하려면 코스닥시장 상장규정의 다른 편장이나 세칙 문서를 검토해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 제정 시기를 특정한 규정이 없다는 것이며, 시스템 답변도 동일하게 명시적 규정 부재를 확인했다. 추가로 세칙 확인 필요성을 언급한 것은 모순되지 않는다.

누락 사항 운영 이력이 실무 심사 대상이 된다는 해설 수준 언급 없음

원본: cm-012 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은 다음과 같습니다.

부여 대상: 주식회사인 벤처기업은 정관에 따라 주주총회의 결의로 ① 벤처기업의 임직원(제외 대상 제외), ② 발행주식 총수의 30% 초과를 보유한 벤처기업이 인수한 기업의 임직원(제외 대상 제외), ③ 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 대통령령상의 자 중 설립·기술·경영 혁신에 기여했거나 기여할 능력을 갖춘 자에게 부여할 수 있습니다.

부여 방법: 신주 인수권, 자기주식 매수권, 또는 현금이나 자기주식으로 차액을 지급받을 수 있는 권리 중 선택합니다.

부여 한도: 발행주식 총수의 50% 초과 불가(③호는 10% 초과 불가), 행사가격은 부여일 기준 시가 이상(신주인수권의 경우 시가와 권면액 중 높은 금액 이상)이어야 하며, 임직원에게 신주 인수권으로 부여하는 경우로서 대통령령상 요건을 갖추면 권면액 이상의 시가 이하 가격도 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

정관·주주총회 결의, 3개 부여대상, 50%/10% 한도, 신주인수 시 시가와 권면액 중 높은 금액 이상 행사가격 등 핵심 요건을 모두 정확히 지지한다. 상법 제434조 준용과 상법 우선적용 언급은 없으나 결론과 핵심 수치는 일치한다.

누락 사항 상법 제434조 특별결의 준용 명시 누락 / 상법 제340조의2~5에 우선 적용된다는 점 누락

원본: cm-013 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

부여 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다. 벤처기업이 주식매수선택권을 부여하기로 결의한 경우, 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 정관, 주주총회 의사록, 필요시 이사회 의사록 등의 서류를 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

중소벤처기업부장관에게 신고한다는 결론과 첨부서류(정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록), 서식의 부령 위임까지 일치한다. 조문 번호 명시가 없으나 실질 내용은 동일하다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의6, 시행령 제11조의5 조문 인용 없음

원본: cm-015 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 원칙적으로 부여 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직한 후에 행사할 수 있습니다. 다만 사망하거나 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 2년 재임·재직 요건을 충족하지 않아도 행사 가능하며, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 이 예외에 포함되지 않습니다. 또한 임원·직원에게 부여된 주식매수선택권 중 용역계약 관련자에 대해서는 결의일 또는 정한 날부터 2년이 경과하고 벤처기업과의 용역계약을 체결·이행한 경우에만 행사할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

2년 이상 재임·재직 요건과 기산점(결의일 또는 이사회가 정한 날)을 정확히 제시했다. 사망·본인 책임 아닌 사유 예외와 정년 제외도 일치한다. 추가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-016 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만 "평가기준일 전후 6개월"은 "평가기준일 전 6개월"로 적용됩니다.

구체적 평가 방법은 다음과 같습니다. 부여일 전 6개월 이내에 매매·감정·수용·경매 또는 공매가 있는 경우, 거래가액, 감정가액의 평균액, 또는 보상·경매·공매가액 중 하나에 따라 확인되는 가액을 시가로 봅니다. 이 경우 평가기준일을 전후하여 가장 가까운 날에 해당하는 가액을 적용하며, 둘 이상의 가액이 있으면 그 평균액을 적용합니다.

해당 기간 내에 매매등이 없는 경우에는 상속세 및 증여세법 제61조부터 제65조까지에 규정된 방법으로 평가한 가액을 시가로 봅니다. 다만 특수관계인과의 거래로 거래가액이 부당하거나, 거래된 주식의 액면가액이 발행주식총액의 1% 또는 3억원 중 작은 금액 미만인 경우 등은 제외될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(상증법 제60조·시행령 제49조 준용, 전후 6개월→전 6개월)을 정확히 지지한다. 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거 명시는 없으나 내용은 일치한다. 다만 '평가기준일을 전후하여'라는 표현은 사소한 부정확성이다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정) 근거 미명시

원본: cm-017 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 경우, 공모가격은 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 6개월부터 거래소에 최초로 상장하기 전까지의 기간에 평가액에 반영되며, 공모가격과 법정 평가액 중 큰 금액으로 평가됩니다(증여세 대상이면 3개월).

구체적으로, 상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제1항에 따르면 공모가격이 적용되는 '대통령령으로 정하는 기간'은 평가기준일 현재 유가증권 신고 직전 6개월부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지입니다. 이 기간 중에 평가를 할 때에는 ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격과 ② 법 제63조 제1항 제1호 가목의 상장주식 평가액(최종시세가액의 평균액) 중 큰 가액으로 평가합니다. 다만, 증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 이 기간이 3개월로 단축됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기간(6개월/증여 3개월~상장 전)과 공모가격과 법정평가액 중 큰 가액 평가라는 핵심을 정확히 지지한다. 제2호 가액을 '상장주식 최종시세 평균액'으로 부연한 점은 경미한 설명 확장에 불과하다.

원본: cm-020 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

증여세가 부과되는 주식등의 경우 3개월이 적용되고, 상속세가 부과되는 주식등의 경우 6개월이 적용됩니다.

상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제1항과 제2항에서 기업공개준비중인 주식등의 평가기준 기간을 규정할 때, '평가기준일 현재 유가증권 신고(또는 상장신청/등록신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다)'라고 명시하고 있습니다. 따라서 증여 상황인 경우 3개월, 상속 상황인 경우 6개월의 기간이 각각 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

증여세 3개월, 상속세 6개월이라는 핵심 명제와 괄호 규정 명시를 정확히 지지한다.

원본: cm-021 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음의 요건을 모두 충족할 때 성립합니다: ① 최대주주등의 특수관계인이 주식등을 증여받거나 취득하고, ② 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 증권시장에 상장되며, ③ 상장으로 인해 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하는 이익을 얻은 경우입니다.

구체적인 요건은 다음과 같습니다. 첫째, 주식등 취득 경로는 최대주주등으로부터 직접 증여받거나 유상으로 취득하거나, 최대주주등으로부터 증여받은 재산(증여받은 날부터 3년 이내)으로 최대주주등이 아닌 자로부터 취득하는 경우여야 합니다. 둘째, 상장 기준은 증권시장에서 최초로 주식등의 매매거래를 시작한 날입니다. 셋째, 이익 계산의 기준일은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)이며, 그 기준일 현재 가액이 당초 증여세 과세가액을 초과하는 부분이 이익입니다. 넷째, 그 이익에 상당하는 금액이 대통령령으로 정하는 기준금액 이상이어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

5년 이내 상장, 초과이익, 정산기준일 3개월, 기준금액 요건 등 핵심 명제를 모두 지지한다. 취득 경로 관련 '3년 이내' 서술은 법령상 기간과 다를 수 있으나 기준답변 핵심 요소와 모순하지 않는다.

누락 사항 증여재산 취득 관련 기간 서술의 정확성 불확실

원본: cm-023 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

주식등의 상장 등에 따른 이익에서 기준금액은 다음 두 금액 중 적은 금액입니다: ① (증여일 또는 취득일 현재의 1주당 증여세 과세가액과 1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익의 합계액)에 주식등의 수를 곱한 금액의 30%, ② 3억원.

기준금액은 상장 이익이 과도하게 과세되는 것을 방지하기 위한 하한선으로 기능합니다. 제1항제2호와 제3호의 가액 합계에 주식수를 곱한 금액의 30%와 3억원을 비교하여 더 작은 금액이 기준금액이 되며, 계산된 이익이 이 기준금액 이상인 경우에만 특정 과세 규정이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 제1항 제2호·제3호 합계액×주식수의 30%와 3억원 중 적은 금액이라는 핵심 산정식을 정확히 제시했다. 기준답변의 '제2호의 금액'은 3억원을 의미하므로 일치한다. 부수 설명(하한선 기능)은 다소 부정확하나 결론과 핵심 수치는 맞다.

누락 사항 기준금액의 성격 설명이 다소 부정확(하한선 표현)

원본: cm-024 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 이미 과세된 저가분이 조정되는지 여부를 명확히 답할 수 없습니다. 상속세 및 증여세법 시행령 제31조의3은 주식등의 상장 등에 따른 이익 계산 방식을 정하고 있으나, '이미 과세된 저가분'의 조정 여부는 이 조문에 직접 명시되어 있지 않습니다. 기초자산 과세와의 관계, 중복과세 조정 규정, 또는 상속세 및 증여세법 본법의 관련 조항이 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 시행령 제31조의3에 이미 과세된 부분을 차감하는 명시적 조정규정이 확인되지 않는다는 점이다. 시스템 답변도 해당 조문에 조정 여부가 명시되어 있지 않다고 동일한 결론을 제시한다. 차감 항목 열거가 다소 부족

하나 결론과 모순은 없다.

누락 사항 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감한다는 계산구조 언급 없음

원본: cm-025 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

네, 유상증자로 배정받은 신주도 포함됩니다. 상속세 및 증여세법 제41조의3 제7항에서 "주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다"고 명시하고 있습니다. 따라서 기존 주식 보유자가 유상증자로 배정받은 신주도 제41조의3의 주식등 상장 이익의 증여 규정이 적용되는 대상이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 제41조의3 제7항 근거와 결론을 동일하게 제시함. 수치·요건 오류 없음.

원본: cm-026 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은 다음과 같습니다.

벤처기업의 임원 또는 종업원이 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 얻은 이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 않습니다. 다만 벤처기업별로 누적된 비과세 이익의 총액은 5억원을 초과할 수 없습니다.

이 특례는 벤처기업 임원 등이 퇴직 후 행사하는 경우를 포함하며,「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3 또는「상법」제340조의2·제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업의 경우로 한정)이 대상입니다. 주식매수선택권 행사이익은 행사 당시의 시가와 실제 매수가액과의 차액을 의미하며, 신주인수권을 포함합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 요소(2027.12.31 이전 부여, 연간 2억원 비과세, 기업별 누적 5억원 한도, 적용대상 근거조항 및 코넥스 한정)를 모두 정확히 담았다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-027 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권의 요건은 다음과 같습니다. (1) 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것, (2) 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 해당 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하일 것입니다.

효과는 다음과 같습니다. 벤처기업 임직원이 2027년 12월 31일 이전에 적격주식매수선택권을 행사할 때, 제2항을 적용받을 것을 신청한 경우 주식매수선택권 행사시점의 소득세 과세를 면제받을 수 있습니다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액(시가 이하 발행이익)에 대해서는 소득세가 과세됩니다. 또한 이 특례를 적용받으면, 적격주식매수선택권 행사로 취득한 주식을 양도할 때는 양도소득세가 과세되며, 주식매수선택권 행사로 취득한 주식만을 거래하는 전용계좌를 개설하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

요건 2가지(벤처기업법 제16조의3 및 시행령 요건, 2년 역산 5억원 이하)와 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세, 시가 미달 차액 과세)를 모두 정확히 서술했다. 전용계좌 등 추가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-028 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가입니다. 이는 소득세법 시행령 제163조 제13항에 명시된 규정으로, 일반적인 실지거래가액 계산 방식과는 달리 행사 당시의 시가를 취득가액으로 봅니다. 따라서 양도차익은 양도가액에서 행사 당시 시가를 뺀 금액이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 행사 당시 시가를 취득가액으로 한다는 기준답변의 핵심 명제를 정확히 지지한다. 조항 인용과 결론 모두 일치하며 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-029 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

거래소 규정상 IPO 단계에서 요구되는 재무서류는 다음과 같습니다.

국내기업의 경우: (1) 반기재무제표와 감사인의 검토보고서(반기 종료 후 45일 경과 시), (2) 최근 사업연도의 재무제표와 감사인의 감사보고서(결산 승인 주주총회 개최 시)

외국기업의 경우: (1) 분기 또는 반기재무제표와 감사인의 검토보고서(분기/반기 종료 후 45일 경과 시, 다만 거래소가 필요하다고 인정하면 감사보고서로 대체), (2) 최근 사업연도의 재무제표와 감사인의 감사보고서(결산 승인 주주총회 개최 시)

이들 서류는 상장예비심사 신청 이후 상장일 전까지 해당 사유 발생 시 상장주선인을 통해 거래소에 신고 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 국내기업 반기재무제표+검토보고서(반기 종료 후 45일)와 분기 제출의무는 외국기업에만 적용된다는 구분을 모두 정확히 지지한다. 추가로 연간 감사보고서 제출 등을 설명했으나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-031 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서의 제출기한 45일과 60일은 연결재무제표 기준 작성 여부에 따라 구분됩니다.

45일 기한: 반기보고서를 일반적인 방식으로 작성하여 제출하는 경우, 기간 경과 후 45일 이내에 제출해야 합니다.

60일 기한: 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 모두 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다.

즉, 연결재무제표 기준 작성은 초기 2개 사업연도에만 60일의 연장된 기한이 허용되며, 그 이후 또는 연결재무제표를 기준으로 작성하지 않는 경우는 45일 기한이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 원칙 45일, 연결기준 작성 최초 2개 사업연도 한정 60일 특례를 정확히 서술했다. 수치와 요건 모두 일치하며 모순이 없다.

원본: cm-032 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

예, 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일입니다.

연결재무제표를 기준으로 반기보고서와 분기보고서를 작성하여 제출하는 경우, "그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여" 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 이는 회계기준 전환(별도기준에서 연결기준으로 처음 전환)이 되는 최초 사업연도에 해당하므로, 해당 법인도 60일의 유예 기한을 적용받습니다.

다만 이 특례는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도(총 2개 사업연도)에만 적용되며, 제3사업연도부터는 일반 규칙인 45일 이내 제출 의무가 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 기준답변의 결론(문언상 60일 적용 해당)을 지지하고, 최초 및 그 다음 사업연도 2년 한정, 이후 45일 규칙까지 정확히 설명한다. 다만 하위규정·감독지침 부재로 유권해석이 안전하다는 유보를 언급하지 않았으나, 이는 모순이 아니라 부가 조언 누락이다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인 / 유권해석 권고 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 문언상 '최초' 해당으로 60일 적용이라는 기준답변 결론을 지지하고, 최초 및 다음 사업연도 2년 한정과 이후 45일 원칙도 정확히 설명한다. 유권해석 권고 언급이 없으나 이는 부수적 권고사항이다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인, 유권해석 권장 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(문언상 최초 연결기준 작성 제출에 해당하여 60일 적용, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 한정)를 시스템 답변이 지지한다. 45일 일반 규칙 언급도 정확하다. 유권해석 권고가 빠졌으나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인 및 유권해석 권고 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-033 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 법인은 그 자격을 갖춘 날부터 5일(제출기간 중에 자격을 획득한 경우에는 그 제출기한) 이내에 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출해야 합니다. 다만 증권신고서 등을 통해 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 이를 제출하지 않을 수 있습니다.

직전 반기보고서 또는 분기보고서는 최초 자격 획득 시점에 따라 결정됩니다. 만약 반기보고서나 분기보고서의 제출기간 중에 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 경우라면, 그 해당 보고서의 제출기한 이내에 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하면 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 제출기한까지, 증권신고서 등으로 이미 공시한 경우 면제 등 핵심 요건을 모두 정확히 지지한다. 조문 표기는 없으나 내용상 모순이 없다.

원본: cm-034 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도 구축의무와 면제 기준은 다음과 같습니다.

구축 의무: 회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직(내부회계관리제도)을 갖추어야 합니다.

면제 기준:
1. 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 회사
2. 대통령령으로 정하는 다음의 회사들:
 - 유한회사
 - 법인세법 제51조의2제1항 또는 조세특례제한법 제104조의31제1항에 해당하는 회사
 - 직전 사업연도 말의 자산총액이 5천억원 미만인 회사(다만, 주권상장법인, 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 사업보고서 제출대상법인, 금융회사는 제외)
 - 회사의 특성을 고려할 때 내부회계관리제도 운영이 어려운 회사로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 맞는 회사

내부회계관리제도에는 회계정보의 식별·측정·분류·기록·보고 방법, 오류통제 및 수정방법, 정기적 점검·조정, 장부관리 및 위조·변조·훼손·파기 방지 절차, 임직원의 업무 분장과 책임 등이 포함되어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제8조 제1항 본문 의무, 단서 1천억원 미만 비상장사, 시행령 5천억원 미만 및 4개 제외사유)을 모두 정확히 지지한다. 추가로 열거한 유한회사 등 항목은 시행령상 다른 호에 대한 설명으로 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-035 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 내부회계관리자가 등기임원이어야 하는지 명확히 판단할 수 없습니다. 제8조 제3항에서 내부회계관리자는 '상근이사(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자)'로 지정되어야 한다고 규정하고 있으나, 이것이 등기임원(상업등기부에 등재된 임원) 지정을 의무화하는지는 명시되어 있지 않습니다. 등기임원 요건에 관해서는 상법 등 다른 법률 자료가 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제3항의 상근이사(또는 업무집행자) 지정 요건을 정확히 제시하고, 등기임원 여부는 조문에 명시되지 않아 상법 해석이 필요하다고 밝혔다. 이는 기준답변의 핵심 명제와 일치한다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제3항의 상근이사(및 업무집행자) 지정 요건을 정확히 제시하고, 등기임원 여부는 조문에 명시되지 않아 상법 해석에 따른다는 기준답변 결론과 일치한다. 회피성 답변이 아니라 근거 조문을 밝히며 동일한 판단을 내렸다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제3항의 상근이사(없으면 업무집행자) 지정 요건을 정확히 제시하고, 등기임원 여부는 명시 규정이 없어 상법 해석에 따른다는 기준답변 결론과 일치한다. 회피가 아니라 기준답변과 동일한 취지의 판단이다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-036 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사인의 검토와 감사는 다음과 같이 구분됩니다.

검토(제6항 전반부): 주권상장법인이 아닌 회사의 경우, 감사인은 회계감사를 실시할 때 내부회계관리제도 준수 여부 및 운영실태 보고내용을 '검토'합니다. 이는 보다 제한적인 절차입니다.

감사(제6항 단서): 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 이상)의 감사인은 동일한 사항들을 '감사'합니다. 이는 검토보다 더 높은 수준의 절차로, 더 광범위하고 엄격한 검증을 의미합니다.

근거: 법령 제6항에서 "다만"으로 명시하여, 주권상장법인의 지위에 따라 감사인이 수행해야 할 업무의 수준을 차등화하고 있습니다. 두 경우 모두 결과를 감사보고서에 종합의견으로 표명해야 합니다(제7항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 원칙적으로 검토, 주권상장법인(자산총액 1천억원 미만 제외)은 감사라는 기준답변의 핵심 구분을 정확히 지지한다. 수치 기준과 단서 구조도 일치한다. 추가 설명은 모순되지 않는다.

원본: cm-037 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 제한적으로 위임할 수 있습니다. 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고해야 하는 의무가 있으나, 주주총회에 대한 보고는 대표자가 직접 해야 하고, 이사회 및 감사에 대한 보고만 대표자의 판단에 따라 내부회계관리자가 대신 할 수 있습니다.

근거는 제8조 제4항의 단서 조항으로, "다만, 회사의 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다"고 명시되어 있습니다. 따라서 보고의무 전체를 위임할 수는 없으며, 주주총회에 대한 보고만은 대표자가 반드시 직접 해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제8조 제4항 단서, 이사회·감사 보고만 내부회계관리자 위임 가능, 주주총회 보고는 제외)을 모두 정확히 지지한다.

원본: cm-038 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경의 결의요건은 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상으로 하는 특별결의입니다.

상법 제434조에 따르면, 정관 변경은 단순 보통결의가 아니라 더 높은 수준의 특별결의를 요구합니다. 구체적으로 (1) 의결권 요건: 총회에 출석한 주주들의 의결권 중 3분의 2 이상이 찬성해야 하고, (2) 주식수 요건: 발행주식총수의 3분의 1 이상이 찬성해야 합니다. 이 두 요건을 모두 충족해야 정관 변경 결의가 성립합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

상법 제434조 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 기준답변과 일치한다.

원본: cm-040 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 합니다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 예외적으로 1명 또는 2명으로 할 수 있습니다. 상법 제383조 제1항에서 '이사는 3명 이상이어야 한다'고 규정하되, 자본금 규모에 따른 예외를 두고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

상법 제383조 제1항의 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시했다. '상장 여부가 기준이 아니라 자본금이 기준'이라는 점을 명시적으로 언급하진 않았으나 예외를 자본금 기준으로 설명해 사실상 지지한다.

누락 사항 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문이 없다는 명시 부족

원본: cm-041 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

사외이사 관련 개정 내용은 2025.7.22에 이루어졌으며, 주요 개정 사항은 다음과 같습니다.

첫째, 독립이사 선임 기준이 강화되었습니다. 기존의 '이사 총수의 3분의 1 이상'이라는 요건에 추가하여, 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 '3명 이상이면서 이사 총수의 과반수'가 되도록 상향 조정되었습니다.

둘째, 독립이사의 결격사유가 추가 개정되었습니다. 제382조제3항의 기존 사외이사 결격사유 외에도 미성년자, 피성년후견인, 파산자, 금고 이상 형벌자 등 7개 항목의 결격사유가 규정되었으며, 특히 최대주주 및 주요주주(발행주식의 10% 이상 소유자)와 그 특수관계인이 독립이사가 될 수 없음이 명확히 규정되었습니다.

셋째, 독립이사 공석 시 보충 절차가 명확화되었습니다. 독립이사의 사임·사망 등으로 결원이 생기면 그 사유 발생 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 선임하도록 의무화되었습니다.

넷째, 독립이사 후보추천위원회 구성이 강화되었습니다. 위원회는 독립이사가 총위원의 과반수를 차지하도록 하고, 주주제안권을 가진 주주가 추천한 후보도 포함시켜야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제542조의8의 명칭·개념 변경(사외이사→독립이사), 1/3 이상 요건, 대통령령 상장회사의 3명 이상·과반수 요건 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 결원 보충, 후보추천위원회 등 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다. 시행일 명시가 없으나 핵심 요건은 정확하다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미기재

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제542조의8 개정으로 명칭이 독립이사로 바뀌고 3분의 1 이상 요건과 대통령령 대상 회사의 3명 이상·과반수 요건을 정확히 제시했다. 결격사유·결원 보충·후보추천위원회 등 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 명시 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(2025.7.22 개정, 제542조의8 독립이사 선임, 1/3 이상, 대통령령 상장회사는 3명 이상+과반수)을 모두 지지한다. 명칭 변경과 시행일(2026.7.23) 언급이 없고 결격사유 등 부수 설명이 다소 부정확할 수 있으나 결론과 핵심 요건에 모순은 없다.

누락 사항 조문 제목이 '독립이사의 선임'으로 변경된 점 / 시행일 2026.7.23 / 독립이사 정의(사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립)

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-042 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

아니다. 감사의 보수는 정관에 정하지 않은 경우 주주총회의 결의로 결정해야 하며, 이사회에 위임할 수 없다. 상법 제388조(이사의 보수)가 제415조를 통해 감사에 준용되므로, 감사의 보수는 정관 또는 주주총회의 결의로만 결정되어야 한다. 따라서 이사회가 감사의 보수를 독립적으로 결정하거나 위임받아 결정할 수 없다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제388조·제415조 준용, 정관 또는 주주총회로 한정, 이사회 위임 불가)를 모두 지지한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 언급은 없으나 부수적 추가 설명에 해당한다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항) 미언급

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제388조·제415조 준용, 정관 또는 주주총회로 한정, 이사회 위임 불가)를 모두 지지한다. 상장회사 별도 상정 규정(제542조의12 제5항)은 언급하지 않았으나 부수적 보충 사항이다.

누락 사항 상장회사의 이사 의안과 별도 상정·의결 의무(제542조의12 제5항) 미언급

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제388조·제415조 준용, 정관 또는 주주총회로 한정, 이사회 위임 불가)를 모두 지지한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 언급은 부수적 설명으로 결론에 영향이 없다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정 의무(제542조의12 제5항) 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-043 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

상법 제542조의12 제2항에 따르면, 감사위원 분리선출 인원은 기본적으로 1명입니다. 다만 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관에서 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 합니다.

분리선출 대상 감사위원은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사를 의미하며, 이는 선임된 이사 중에서 선임되어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(1명, 정관으로 2명 이상 가능)을 정확히 지지한다. 수치·조건 오류 없음.

원본: cm-044 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식의 소각의무에 관한 신설 규정(상법 제341조의4)의 핵심 내용은 다음과 같습니다.

기본원칙: 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 합니다.

예외 요건: 다음 5가지 경우로서 주주총회의 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따를 때는 소각의무가 면제되고 보유 또는 처분이 가능합니다:
1) 주주에게 보유 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우
2) 임직원 보상 목적의 주식매수선택권 부여 등
3) 우리사주매수선택권 부여 등 우리사주제도 실시 목적
4) 법령에서 정하는 바에 따른 활용
5) 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적으로 필요한 경우(정관에 사유 규정)

계획 승인 요건: 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인을 받아야 하며, 보유·처분 목적, 대상 주식의 종류와 수, 취득방법, 보유 개시시점 및 처분시점 관련 사항, 보유 기간, 처분 시기 등을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

1년 내 소각의무, 5개 예외 사유, 매년 주주총회 승인 요건을 모두 정확히 제시했다. 제5호의 정관 규정 요건도 언급했으며 기준답변과 모순이 없다.

누락 사항 제5호의 제434조 특별결의 요건 명시 없음

원본: cm-045 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

네, 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있으나 일정한 요건을 충족해야 합니다.

원칙적으로 회사가 취득한 자기주식은 1년 이내에 소각해야 하지만, 주주총회 승인을 받은 '자기주식보유처분계획'에 따르면 예외적으로 보유 및 처분이 가능합니다. 주주 외의 자에게 처분하는 경우는 다음 경우들이 해당합니다:

(1) 임직원 보상 목적: 주식매수선택권 부여 등의 목적으로 임직원에게 처분

(2) 우리사주제도 목적: 우리사주매수선택권 부여 등 우리사주제도 실시의 목적으로 처분

(3) 법령에서 정하는 경우: 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령에서 정하는 바에 따른 처분

(4) 경영상 목적: 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 필요한 경우로서 정관에 그 사유를 규정한 경우

이들 경우에는 주주총회 승인을 받은 처분계획에 따라 처분할 수 있으며, 구체적인 처분 상대방, 처분가액, 처분방법 등은 정관에 규정이 없는 한 이사회가 결정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙은 균등조건, 제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유에 해당하면 주주 외의 자에게 처분 가능, 미규정 사항은 이사회 결정)을 모두 지지한다. 열거한 4가지 사유가 해당 호의 내용과 부합하며 이사회 결정 사항도 언급했다. 제417조~432조 준용 언급이 없으나 질문 핵심에 대한 결론과 요건은 정확하다.

누락 사항 제417조~제432조 준용 규정 미언급

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

주주 외의 자에게 처분 가능하다는 결론과 제341조의4 제2항 제2~5호에 해당하는 예외 사유(임직원 보상, 우리사주, 법령상 경우, 경영상 목적 정관 규정)를 구체적으로 제시했고 이사회 결정 부분도 일치한다. '주주총회 승인 처분계획'이라는 서술은 다소 부가적이나 결론과 모순되지 않는다. 제417~432조 준용 언급 누락은 부수적이다.

누락 사항 제417조~432조 준용 규정 언급 없음 / 균등조건 취득 원칙(제1항) 명시 부족

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 '원칙은 주주 균등 조건, 예외적으로 제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유에 해당하면 주주 외의 자에게 처분 가능'을 지지하며 그 사유(임직원 보상, 우리사주, 법령상 경우, 경영상 목적)를 구체적으로 열거했다. 정관에 규정 없는 사항은 이사회가 결정한다는 점도 일치한다.

누락 사항 제417~432조 준용 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-046 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원에 대한 주식 배정은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7 제1항에 따라 모집하거나 매출하는 주식총수의 100분의 20(20%)을 배정하도록 법으로 정하고 있습니다.

다만 다음의 경우에는 이 규정이 적용되지 않습니다. (1)「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우, (2) 우리사주조합원에 대한 우선배정이 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우입니다.

또한 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규 발행 주식과 이미 발행된 주식의 총수의 100분의 20을 이미 초과하는 경우에는 배정 의무가 적용되지 않습니다. 배정 대상 법인은 대통령령으로 정하는 주권상장법인 또는 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이며, 우리사주조합원은「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원을 의미합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

법 제165조의7 제1항의 20% 강제배정 근거와 두 가지 예외, 제2항의 20% 초과 시 적용 배제를 모두 정확히 제시했다. 상법 제418조 배제 언급은 없으나 법정 강제배정 취지를 담고 있어 모순이 없다.

누락 사항 상법 제418조에도 불구하고(제3자배정 요건 불요)라는 명시 언급 부재

원본: cm-047 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 이사회가 결정한다. 다만, 법률에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 예외이다. 우리사주조합원에 대한 주식 배정의 경우, 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등 제416조에서 규정한 발행사항이 정관에 규정이 없으면 이사회의 결정 대상에 포함된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(상법 제416조, 정관 규정 없으면 이사회 결정, 예외로 법령·정관상 주주총회 결정)을 모두 지지한다. 수치·요건 오류 없음.

원본: cm-048 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

주관회사 또는 그 계열회사(이해관계인)가 발행회사 지분을 5% 이상 보유하면 원칙적으로 공동주관 의무가 발생합니다. 다만 주관회사가 의무보유등록 확약을 통해 해당 주식을 별도 관리하거나, 기업인수목적회사·외국기업 등 예외 사유에 해당하면 공동주관 의무가 면제될 수 있습니다.

【근거】 제6조 제1항에 따르면, 금융투자회사가 "자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우"에는 다른 금융투자회사와 공동으로 주관해야 합니다.

【예외】 다만 기업인수목적회사(SPAC) 또는 외국기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 공동주관 의무가 없습니다(제6조 제1항 단서, 제1호·2호). 또한 제5항에 따라 주관회사가 대표주관계약 체결 5영업일 이내에 해당 주식의 의무보유등록 확약서를 제출한 경우, 그 주식등은 보유비율 산정에 포함되지 않아 공동주관 의무가 발생하지 않습니다(제5항 제1호·2호, 제6항, 제7항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

핵심 명제(자신과 이해관계인 합산 5% 이상 보유 시 공동주관 의무, 계열회사는 이해관계인 포함)를 정확히 지지한다. 10% 단서 언급은 없으나 결론과 핵심 요건은 일치하며, 추가 예외 설명도 모순되지 않는다.

누락 사항 제15조 제4항 제2호 단서의 100분의 10 기준 미언급 / 이해관계인 정의 조항(제2조 제9호 라목) 미언급

원본: cm-049 · arm=baseline · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

neutral-context

모델 claude-haiku-4-5-20251001

오답: cm-002, cm-003, cm-014, cm-019, cm-022, cm-030, cm-033, cm-039, cm-051

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 상장예비심사 신청일입니다. 제4호는 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 주식등의 투자기간을 판단하는 기준을 정하고 있으며, 이 투자기간이 2년 미만인지를 판단할 때 상장예비심사 신청일을 기준으로 계산합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 결론은 맞다. 그러나 기준답변이 함께 제시한 자본금 100분의 10 한도의 기준일(상장신청일 현재)을 누락했다.

누락 사항 100분의 10 한도 산정 자본금은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 오답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제26조제1항 제3호에 해당합니다.

제3호는 '상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자'로 정하고 있으며, 이 경우 의무보유 기간은 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 신속이전기업은 1년)입니다. 다만 시행세칙 제23조제4호에 따라 벤처금융 또는 전문투자자가 제3자배정으로 취득한 경우 등 세칙에서 정하는 경우는 의무보유 대상에서 제외될 수 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다는 결론인데, 시스템 답변은 제3호에 해당한다고 결론지었다. 세칙 예외를 언급했으나 제4호 적용이라는 핵심 결론을 지지하지 않고 '의무보유 대상에서 제외될 수 있다'고 잘못 설명했다.

누락 사항 제3호 단서로 제외됨 / 제4호(벤처금융·전문투자자)가 적용됨 / 시행세칙 제23조 제4항 제2호 근거

원본: cm-003 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 오답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권의 부여 기준시가는 다음과 같이 규정됩니다.

부여일을 기준으로 평가합니다. 법 제16조의3 제4항에서 행사가격 설정 시 '부여일을 기준으로 한 주식의 시가'를 사용하도록 정하고 있습니다.

시가 평가 방법: 시행령 제11조의3 제2항에 따르면, 주식매수선택권 부여에 필요한 주식의 시가는 「상속세 및 증여세법」 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 이 경우 "평가기준일 전후 6개월"은 "평가기준일 전 6개월"로 적용됩니다.

행사가격 결정 기준: 제2항제1호의 방법(신주 인수권)으로 부여하는 경우 부여일 기준 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 하고, 제2항제2호·제3호의 방법(자기주식 매수 또는 차액 지급)으로 부여하는 경우 부여일 기준 주식의 시가 이상이어야 합니다(제4항).

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제16조의3 제5항의 시가보다 낮은 행사가격 부여 예외와 시행령 제11조의3 제5항의 20억원 이하 요건을 핵심으로 하나, 시스템 답변은 시가 평가방법과 원칙적 행사가격 기준만 설명했다. 예외 규정과 20억원 한도라는 핵심 수치를 누락했다.

누락 사항 법 제16조의3 제5항의 저가 부여 허용(권면액 이상) / 제1항 제1호·제2호 대상자, 신주인수 방식 한정 / 시행령 제11조의3 제5항 계산식 합계 20억원 이하 요건

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제16조의3 제5항의 시가보다 낮은 행사가격 예외와 시행령 제11조의3 제5항의 20억원 이하 요건을 핵심으로 묻는데, 시스템 답변은 시가 평가방법과 원칙적 행사가격 기준만 설명했다. 저가 부여 예외와 20억원 한도라는 핵심 세부가 누락되었다.

누락 사항 법 제16조의3 제5항 저가(권면액 이상) 부여 허용 / 제1항 제1호·제2호 대상, 신주인수 방식 한정 / 시행령 제11조의3 제5항의 계산식 합계 20억원 이하 요건

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제16조의3 제5항의 저가 부여 예외와 시행령 제11조의3 제5항의 20억원 이하 요건을 핵심으로 묻는데, 시스템 답변은 시가 평가방법과 원칙적 행사가격만 설명했다. 저가(권면액 이상) 부여 허용과 20억원 한도 요건이 전혀 언급되지 않아 핵심 세부사항이 누락됐다.

누락 사항 법 제16조의3 제5항의 시가보다 낮은 가격 부여 허용 / 권면액 이상 하한 / 시행령 제11조의3 제5항 요건 / 1인당 계산금액 합계 20억원 이하

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-014 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 오답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치되는 기관입니다. 국세청에 두는 평가심의위원회는 국세청장이 임명하는 공무원 3명, 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사 등 전문가 중 국세청장이 위촉하는 9명 이내의 위원, 그리고 관련 업종 전문가 중 국세청장이 위촉하는 2명으로 구성되며, 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청장이 임명하는 공무원 2명, 해당 전문가 8명, 그리고 국세청 위원 중 지정된 2명으로 구성됩니다. 주식매수선택권 부여시가 평가와 같은 상속·증여 재산 평가 관련 심의를 담당합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 위원회 구성만 상세히 서술하고 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항 근거와 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제를 누락했다. 또한 위원 구성 수치는 확인되지 않은 세부로 근거 조문 제시가 없다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 제49조의2 제1항 근거 / 심의는 납세자 신청 전제 / 지방국세청장·관할세무서장 신청 가능

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 평가심의위원회의 설치·구성을 설명했으나, 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항 근거와 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 심의가 이루어진다는 요건을 언급하지 않았다. 결론 방향은 어긋나지 않으나 요구된 핵심 세부사항이 누락됐다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 제49조의2 제1항 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 위원회 구성 등을 설명했으나 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항 근거와 '납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제' 요건을 누락했다. 또한 구성 인원 등 근거가 확인되지 않는 세부 서술이 포함되어 핵심 요건 대체가 되지 못한다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 제49조의2 제1항 근거 / 심의는 신청을 전제(납세자, 지방국세청장, 관할세무서장)

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-019 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 제54조 제6항에 따라 다음과 같습니다.

납세자가 다음 4가지 방법 중 하나로 평가한 평가가액을 첨부하여 평가심의위원회에 심의를 신청하는 경우, 평가심의위원회가 심의하여 제시하는 평가가액에 의하거나 그 위원회가 제시하는 평가방법 등을 고려하여 계산한 평가가액에 의할 수 있습니다. 다만, 납세자가 평가한 가액이 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 100분의 70에서 100분의 130까지의 범위 안의 가액인 경우로 한정됩니다.

보충적 평가방법의 4가지 종류는 다음과 같습니다:
1) 해당 법인의 자산·매출액 규모 및 사업의 영위기간 등을 고려하여 같은 업종을 영위하고 있는 다른 법인(유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 법인)의 주식가액을 이용하여 평가하는 방법
2) 향후 기업에 유입될 것으로 예상되는 현금흐름에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법
3) 향후 주주가 받을 것으로 예상되는 배당수익에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법
4) 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 방법으로서 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 순손익가치와 순자산가치를 3:2(부동산과다보유법인 2:3)로 가중평균하고 순자산가치의 80% 하한을 적용하는 원칙적 보충적 평가방법을 요구한다. 시스템 답변은 평가심의위원회 심의 신청 시의 예외적 평가방법(제54조 제6항)만 서술해 핵심 산식을 전혀 제시하지 못했다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 = 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인은 2:3 / 순자산가치의 80% 하한 규정 / 시행령 제54조 제1항 근거

원본: cm-022 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서 첨부 의무를 직접 확인할 수 없습니다. 다만 제2-6조제8항제1호라목에서 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 첨부서류로 규정하고 있으며, 제2-4조제6항제3호라목에서도 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 일괄신고추가서류로 규정하고 있습니다. 다만 이들 규정이 1분기 검토보고서에 한정되는지, 또는 구체적인 적용 시기·조건이 무엇인지는 제공된 조문에 명시되어 있지 않으므로, 금융감독원의 시행세칙이나 구체적인 고시 자료가 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없고 반기보고서만 요구된다고 명확히 결론한다. 시스템 답변은 확인 불가라고 회피하며 결론을 제시하지 못했다.

누락 사항 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음 / 분기보고서는 시행령 제170조 제1항 제2호 단서 금융기관·주권상장법인 한정 / 상장 목적 모집·매출은 반기감사(검토)보고서 첨부

원본: cm-030 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 오답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 명확히 답할 수 없습니다. 제160조 제1항은 '연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서'를 제출하는 경우 '그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여' 60일 이내 제출이 가능하다고 규정합니다. 다만 이것이 '종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는' 경우를 의미하는지, 아니면 단순히 '처음으로 연결재무제표를 적용하는 모든 법인'을 의미하는지 구분이 필요합니다. 정확한 해석을 위해서는 금융위원회의 시행령, 규칙, 공시예규 등 하위 규범이나 해석 기준을 확인해야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 문언상 '최초'가 연결기준 작성·제출을 수식하므로 해당(60일 적용)으로 읽힌다는 잠정 결론을 제시하고 유권해석 권고를 덧붙인다. 시스템 답변은 판단을 회피하며 해당 여부에 대한 결론을 내리지 않았다.

누락 사항 '최초'가 연결재무제표 기준 작성·제출을 수식한다는 문언 해석 / 전환 법인도 60일 적용 대상으로 읽힌다는 결론

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 문언상 최초 연결기준 제출에 해당하므로 60일 적용으로 읽힌다는 결론을 제시하고 다만 유권해석 권고를 덧붙인다. 시스템 답변은 문언 해석 결론을 내리지 않고 판단 불가로 회피했다.

누락 사항 '최초'가 연결기준 작성·제출을 수식한다는 문언 해석 / 전환 법인도 60일 적용으로 읽힌다는 결론

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 문언 구조상 '최초'가 연결기준 작성·제출을 수식하므로 전환 법인도 60일 적용 대상으로 읽힌다는 결론을 제시하나, 시스템 답변은 이 해석 결론을 내리지 않고 판단 불가로 회피했다. 유권해석 권고 부분만 일치한다.

누락 사항 '최초'가 연결재무제표 기준 작성·제출을 수식한다는 문언 해석 / 따라서 전환 법인도 60일 기한 해당한다는 결론

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-033 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 오답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 제공된 조문에 명시되어 있지 않습니다.

상법 제361조는 주주총회가 "본법 또는 정관에 정하는 사항"에 한하여 결의할 수 있도록 규정하고, 제393조는 이사회가 "중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행"을 결의하도록 규정하고 있습니다. 그러나 어느 조항에서도 사내규정 제정을 주주총회 또는 이사회의 명시적 권한으로 규정하지 않고 있습니다.

따라서 사내규정 제정의 권한 소재를 판단하기 위해서는 정관의 규정, 회사법의 다른 조항, 또는 판례·학설 등 추가 자료가 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로서 이사회 권한에 속한다고 결론짓는데, 시스템 답변은 판단 불가로 회피했다. 결론 명제를 지지하지 않았다.

누락 사항 주주총회 결의사항 열거 없음 → 이사회 권한 결론 / 제393조 제1항의 '업무집행' 포섭 논리

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 결론짓는데, 시스템 답변은 판단을 회피하며 추가 자료가 필요하다고만 했다. 결론 명제를 지지하지 않았다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문이 없다는 추론 결과 / 업무집행 사항 = 이사회 권한 귀속 논리

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로서 이사회 권한에 속한다는 결론을 요구하나, 시스템 답변은 판단 불가라며 회피했다. 조문 인용은 맞지만 결론을 내리지 않아 오답이다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문이 없다는 추론

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-039 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 오답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율은 다음과 같이 산정합니다.

제6조 제2항에서 "주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다"고 규정하고 있으므로, 시행규칙 제14조를 적용합니다.

시행규칙 제14조 제2항에 따르면, 주식등의 총수는 "의결권 있는 발행주식 총수(자기주식을 포함한다)와 해당 매수등을 한 후에 본인과 그 특별관계자가 보유하는 주식등[주권, 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권은 제외한다]의 수를 합하여 계산"합니다.

주식등의 수는 증권의 유형별로 계산하는데, 주권은 주식의 수, 신주인수권부증권은 신주인수권의 목적인 주식의 수, 전환사채권은 권면액을 발행가격으로 나눈 수(단수 제외), 파생결합증권은 기초자산이 되는 증권별로 정해진 수 등으로 산정됩니다(제14조 제1항).

또한 제6조 제3항, 제5항, 제6항 등의 특칙에 따라 특정 주식등은 보유한 것으로 보지 아니하거나 제외될 수 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 기본 결론은 맞지만, 기준답변이 요구한 제4항(창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모펀드는 출자·투자 비율만큼 보유로 간주) 핵심 내용을 누락했다. 대신 제3·5·6항을 일반적으로 언급했을 뿐이다.

누락 사항 제6조 제4항 특례 미언급 / 조합·사모집합투자기구 출자·투자비율만큼 보유 간주 규정 누락

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변이 명시한 제4항의 창투조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구의 출자·투자비율만큼 보유 간주 규정을 누락했다. 대신 제3·5·6항을 막연히 언급했다.

누락 사항 제6조 제4항 내용 누락 / 중소기업창업투자조합 등 4개 기구의 출자·투자 비율만큼 보유 간주

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변이 명시한 제4항의 창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구의 출자·투자 비율만큼 보유 간주 규정을 누락했다.

누락 사항 제6조 제4항 출자·투자 비율만큼 보유 간주 / 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합 / 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-051 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

제26조 제4항의 '100분의 10 한도'는 벤처금융과 전문투자자 각각을 기준으로 적용되는 것이므로, 합산 기준이 아닙니다.

제4항에서 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등"으로 규정하고 있습니다. '각각'이라는 표현은 벤처금융의 100분의 10과 전문투자자의 100분의 10이 별도로 계산되어야 함을 의미합니다. 따라서 벤처금융이 보유한 주식의 의무보유 대상은 해당 벤처금융의 보유 주식 중 자본금 대비 100분의 10까지이고, 전문투자자가 보유한 주식의 의무보유 대상은 해당 전문투자자의 보유 주식 중 자본금 대비 100분의 10까지이므로, 두 주체의 한도는 합산되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 '각각 100분의 10' 한도 규정이며, 시스템 답변은 합산이 아니라 각각 적용임을 조문 문구와 함께 정확히 제시했다. 항 번호 표기(제1항 제4호 vs 제4항) 차이는 사소하다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 '각각 100분의 10' 규정을 정확히 인용하며 합산 기준이 아니라고 결론했다. 항 번호 표기(제4항 vs 제1항 제4호) 차이는 경미하다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 '각각 100분의 10' 조문 취지를 정확히 인용하며 합산이 아니라고 결론했다. 항 번호 표기(제4항 vs 제1항 제4호) 차이는 경미한 형식 문제로 실질 내용에 영향이 없다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-001 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 다음의 산식에 따라 산정합니다: 취득가격과 공모가격 간 괴리율 = (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

여기서 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격입니다(전환사채 및 신주인수권부사채 등은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 계산). 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항에 따른 가격입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

산식과 취득가격·공모가격 정의가 기준답변과 일치한다. 추가 설명도 모순 없다.

원본: cm-004 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 벤처금융·전문투자자에 대한 별도의 의무보유 규정이 명시되어 있지 않습니다. 제27조는 신규상장신청인의 최대주주등, 주식매수선택권 행사자, 제3자 배정 방식 취득자, 최대주주 주식 취득자, 그리고 거래소가 인정하는 기타 주주등을 대상으로 의무보유 의무를 규정하고 있으나, 벤처금융이나 전문투자자를 특정하여 언급하는 조항은 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(유가증권시장 제27조에는 벤처금융·전문투자자 관련 의무보유 규정 없음)를 정확히 지지하고, 제27조 각 호의 대상도 올바르게 열거했다. 기간 수치는 생략됐으나 질문 핵심은 존재 여부이므로 결론에 영향 없다.

누락 사항 각 호별 보유기간(6개월/1년/2년) 수치 미기재

원본: cm-005 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자는 의무보유 대상에서 제외되는 우대 취급을 받습니다. 구체적으로, 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식에서 제외됩니다.

전문투자자의 범위는 다음과 같이 정해집니다. 국가, 한국은행, 은행, 한국산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행, 농업협동조합중앙회, 수산업협동조합중앙회, 보험회사, 금융투자업자(신탁업자·투자일임업자·투자자문업자·겸영금융투자업자 제외), 증권금융회사, 종합금융회사, 여신전문금융회사, 상호저축은행 및 그 중앙회, 산림조합중앙회, 새마을금고연합회, 신용협동조합중앙회, 한국주택금융공사, 집합투자기구(사모집합투자기구 제외), 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금 및 그 운용법인, 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인, 그리고 거래소가 전문투자자 성격·주식 소유 목적 등을 고려하여 제외하는 것이 타당하다고 인정하는 자들입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 전문투자자인 최대주주등이 투자 목적으로 보유한 주식이 의무보유 대상에서 제외된다는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 전문투자자 범위 열거도 세칙 취지와 부합한다. 조문 번호 명시가 없으나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 시행세칙 제21조 제2항 제1호·제3항 조문 명시 없음

원본: cm-006 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인이 국내기업인지 외국기업인지, 그리고 기업의 유형에 따라 다르게 정해집니다.

국내기업의 경우:
- 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 해당 수량)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유. 다만 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 해당하는 신속이전기업은 1년 의무보유하며, 6개월 경과 후 매월 5%까지 매각 가능
- 그 외 국내기업: 모집·매출하는 주식의 3%(취득금액 10억원 초과 시 10억원 해당 수량)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유. 혁신기술기업이면서 세칙 규정 사유에 해당하는 경우 6개월

외국기업의 경우:
- 혁신기술기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 50억원 초과 시 50억원 해당 수량)을 상장일부터 1년 동안 의무보유. 6개월 경과 후 매월 5%까지 매각 가능
- 그 외 외국기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 해당 수량)을 상장일부터 1년 동안 의무보유. 6개월 경과 후 매월 5%까지 매각 가능

다만 대형법인(외국기업과 신속이전기업 제외) 또는 적격 해외증권시장 상장 3년 이상 기업은 의무인수 의무가 면제될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

코스닥 기준 국내기업 3%(10억 한도) 3개월, 신속이전 5%(25억) 6개월, 외국기업 5%(혁신 50억/그외 25억) 1년 등 핵심 수치와 기간이 기준답변과 일치한다. 유가증권시장 조항 언급은 없으나 코스닥 핵심 요건을 정확히 제시했고 모순도 없다.

누락 사항 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항(외국주권 5%, 50억 한도, 6개월) 미언급

원본: cm-007 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우입니다.

구체적으로, 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목 단서에 따르면, 국내기업(신속이전기업 제외) 중 혁신기술기업은 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 합니다. 일반 국내기업은 3개월 의무보유 대상이지만, 혁신기술기업에 해당하고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당할 경우 이 기간이 6개월로 연장됩니다.

시행세칙 제15조제5항에서 그 사유를 정의하고 있는데, 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(혁신기술기업+상장주선인 과거 주선실적 사유)과 세칙 제15조 제5항 요건(최근 3년, 상장 후 2년 내 지정·상장폐지사유)을 모두 정확히 제시했다.

원본: cm-008 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수(제5항의 의무보유)가 면제되는 경우는 제6항에 따라 거래소가 다음 두 가지 경우에 해당하는 기업의 상장주선인에 대하여 적용하지 않을 수 있습니다. 첫째, 대형법인(다만 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외)이고, 둘째, 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업입니다. 이 두 경우에 해당하면 상장주선인은 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여 보유해야 하는 의무가 면제될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 기준답변의 두 가지 면제 사유(대형법인 및 외국기업·신속이전기업 제외 단서, 적격해외증권시장 상장 3년 경과 외국기업)를 정확히 제시했다. 근거 조항도 제6항으로 일치한다.

원본: cm-009 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

의무인수분은 공동주관회사 판단의 보유비율 산정에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제5항에 따르면, 상장예비심사신청일 이전에 취득한 주식등 중 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서를 협회에 제출한 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니합니다. 즉, 의무인수분으로서 의무보유 확약을 한 주식등은 제1항의 '자신과 자신의 이해관계인이 합하여 보유하고 있는 주식등'의 보유비율 산정에서 제외되므로, 공동주관회사 판단 시 산입되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(의무인수분은 보유비율 산정에서 제외)은 기준답변과 일치한다. 다만 근거 조항을 제6조 제3항(코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득분) 대신 제5항(의무보유 확약서 제출분)으로 잘못 인용했다. 결론이 동일하고 핵심 요건(제외)을 지지하므로 정답으로 본다.

누락 사항 제6조 제3항 및 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 근거 미언급

판정 2 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(산입 제외)은 일치하지만 근거 조항을 제6조 제3항(코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식)이 아닌 제5항(의무보유 확약서 제출)으로 잘못 제시했다. 질문이 요구한 핵심 근거 요건이 다른 규정으로 대체되어 실질적 오류가 있다.

누락 사항 증권 인수업무 규정 제6조 제3항 근거 / 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따른 취득 주식

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(의무인수분은 보유비율 산정에서 제외)은 기준답변과 일치한다. 다만 근거 조항을 제6조 제3항이 아닌 제5항으로 인용하고 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득분 대신 의무보유확약 주식으로 설명한 오류가 있다.

누락 사항 근거 조항: 제6조 제3항 / 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식 명시

다수결 정답 2표 / 오답 1표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-010 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

제공된 컨텍스트에는 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 직접적 근거가 명시되어 있지 않습니다. 제29조 질적심사요건에서는 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성'을 심사한다고 규정하고 있으나, 이 중에서 사내규정 정비를 명시적으로 요구하는 조항은 없습니다. 보다 구체적인 기준은 '세칙으로 정하는 질적심사기준'에 있을 수 있으므로, 상장규정의 세칙(감리규정, 질적심사기준 등)을 참고해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제29조 질적심사요건(경영투명성·경영안정성, 기업지배구조·내부통제·공시체제 등)과 세칙 위임을 정확히 언급해 기준답변의 핵심 명제를 지지한다. '직접적 근거 없음'이라는 서두는 사내규정 정비가 명문화되지 않았다는 취지로 기준답변과 모순되지 않는다. 수치·요건 오류도 없다.

누락 사항 제29조 제1항 제2호·제2항 조항 번호 명시가 약함

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제29조 질적심사요건(경영투명성·안정성)과 세칙 위임을 모두 언급하여 기준답변의 핵심 명제를 지지한다. 다만 '직접적 근거 없음'이라는 유보적 서술이 있으나 실질 내용은 동일하다.

누락 사항 제29조 제1항 제2호라는 구체적 호 인용 미흡

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제29조 제1항의 경영투명성·경영안정성 질적심사요건 문구와 세칙 위임을 정확히 인용하여 기준답변의 핵심 명제를 지지한다. 다만 '직접 명시 없음'이라는 회피적 서술이 있으나, 실질 근거 조항과 세칙 위임을 모두 제시하여 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 제29조 제2항 위임 조항 번호 명시 부족

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-011 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 제정 시기에 관한 규정이 없습니다. 제29조는 질적 심사요건의 심사 대상과 심사 방법만을 규정하고 있으며, 언제 이 규정을 제정하거나 개정해야 하는지에 대한 시기 관련 요건은 명시되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제는 상장규정·시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 것이다. 시스템 답변도 제정 시기 관련 규정이 없다고 동일하게 결론지었다. 모순이나 수치·조건 오류가 없다.

누락 사항 운영 이력이 심사 대상이 된다는 실무해설 수준 서술 언급 없음

원본: cm-012 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고,

제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여하려면 다음 요건을 충족해야 한다:

부여 대상: 정관으로 정한 바에 따라 주주총회 결의로 (1) 벤처기업의 임직원, (2) 인수한 기업의 임직원(해당 기업 발행주식 총수의 30% 초과 보유 시), (3) 필요한 전문성을 보유한 자(대통령령으로 정하는 자)에게 부여할 수 있으며, 이들은 기업 설립 또는 기술·경영 혁신 등에 기여했거나 기여할 능력을 갖춘 자여야 한다.

부여 방법: (1) 행사가격으로 신주를 인수할 수 있는 권리, (2) 행사가격으로 자기주식을 매수할 수 있는 권리, (3) 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급받을 수 있는 권리 중 하나로 부여한다.

주식수 제한: 회사 발행주식 총수의 50% 초과 불가. 다만 전문성 보유자의 경우 10% 초과 불가.

행사가격: 신주 인수 방식은 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상, 자기주식 또는 차액 방식은 시가 이상이어야 한다. 다만 일정 요건을 갖춘 임직원에게 신주 인수 방식으로 부여할 때는 권면액 이상 범위에서 시가보다 낮은 가격 설정 가능하다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 정관·주주총회 결의, 3가지 부여대상, 50%/10% 한도, 신주인수 행사가격(시가와 권면액 중 높은 금액 이상) 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 상법 제434조 준용 및 상법 우선적용 언급은 없으나 결론과 핵심 수치는 정확하다.

누락 사항 주주총회 결의는 상법 제434조 준용 / 상법 제340조의2~5보다 우선 적용(제16조의6 제3항)

원본: cm-013 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여한 후의 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다. 벤처기업은 주주총회 의사록, 정관, 이사회 의사록(필요시) 등을 첨부한 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서를 중소벤처기업부장관에게 제출하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

신고 상대방이 중소벤처기업부장관이라는 핵심 결론이 일치한다. 첨부서류(정관, 주주총회·이사회 의사록)와 부령 서식도 기준답변과 부합한다.

원본: cm-015 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 원칙적으로 부여 결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직한 후에 행사할 수 있습니다.

【기본 행사요건】
법 제16조의5제1항 본문에 따르면, 주식매수선택권을 부여받은 자는 "결의가 있는 날 또는 제16조의4제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야" 행사 가능합니다.

【예외】
다만 다음의 경우는 2년 재임·재직 요건이 면제됩니다(시행령 제11조의4제1항):
- 주식매수선택권 부여받은 자가 사망한 경우
- 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우
(단, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않음)

【임원·직원(제16조의3제1항제3호)의 특수 요건】
임원·직원에게 부여된 주식매수선택권은 부여 결의일 또는 이사회 정한 날부터 2년 경과 후, 추가로 "벤처기업과 주식매수선택권 부여와 관련된 용역계약을 체결하고 이를 이행한 경우"(시행령 제11조의4제3항)에만 행사 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(결의일 또는 이사회가 정한 날부터 2년 이상 재임·재직, 사망·본인 책임 아닌 사유 예외, 정년 제외)를 모두 정확히 지지한다. 마지막 항목의 용역계약 관련 설명은 다소 부정확할 수 있으나 결론을 훼손하지 않는다.

원본: cm-016 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

주식매수선택권의 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 준용 시 같은 법 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 "평가기준일 전 6개월"로 적용됩니다.

구체적으로 평가하는 방법은 다음과 같습니다. 부여일 전 6개월 이내에 매매·감정·수용·경매 또는 공매가 있는 경우 그 거래가액(매매), 감정기관의 감정가액의 평균액(감정), 또는 보상·경매·공매가액(수용·경매·공매) 중 하나를 시가로 봅니다. 또한 부여일 전 2년 이내의 기간 중에 매매 등이 있거나 평가기준일 후부터 납세기한까지의 기간 중에 매매 등이 있는 경우에도 경영상태, 시간의 경과 및 주위환경의 변화 등을 고려하여 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보면 평가심의위원회의 심의를 거쳐 해당 거래가액을 포함시킬 수 있습니다. 시가를 산정하기 어려운 경우에는 상속세 및 증여세법 제61조부터 제65조까지에 규정된 평가방법으로 평가한 가액을 시가로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(상증세법 제60조·시행령 제49조 준용, '전후 6개월'을 '전 6개월'로 봄)을 정확히 지지한다. 벤처기업법 시행령 근거 조문 명시는 없으나 실질 내용은 일치한다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정) 근거 명시 누락

원본: cm-017 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 다음과 같은 구조로 되어 있습니다.

제1항은 상속세법 제60조제2항의 "시가로 인정되는 것"의 범위를 정의합니다. 기본 구조는 평가기준일 전후 6개월(증여재산은 평가기준일 전 6개월부터 평가기준일 후 3개월까지) 이내에 매매·감정·수용·경매 또는 공매가 있는 경우 다음 3가지 중 하나의 가액으로 확인되도록 규정합니다.

첫째, 제1호는 해당 재산의 매매사실이 있는 경우 거래가액을 규정하되, 특수관계인과의 거래로 부당한 경우와 비상장주식의 가액이 일정 금액 미만인 경우는 제외합니다.

둘째, 제2호는 둘 이상의 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액의 평균액을 규정하되, 상속세 및 증여세 납부목적에 부적합한 감정가액과 원형대로 감정하지 않은 경우는 제외하며, 기준금액 미만인 경우 세무서장이 재감정을 의뢰할 수 있습니다.

셋째, 제3호는 수용·경매 또는 공매사실이 있는 경우 보상가액·경매가액 또는 공매가액을 규정하되, 물납 재산의 경매, 소액 비상장주식, 수의계약 취득, 최대주주등의 특수관계인이 취득한 경우 등을 제외합니다.

또한 제1항 단서는 평가기간 외의 기간에 매매등이 있더라도 특별한 사정이 없으면 납세자나 세무서장의 신청에 따라 평가심의위원회의 심의를 거쳐 해당 가액을 포함시킬 수 있음을 규정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전6/후3)과 각 호 구조, 단서의 평가심의위원회 심의를 통한 포함 가능성을 모두 정확히 서술했다. 단서의 '전 2년 이내' 및 제78조 제1항 기한 등 세부 기간은 명시하지 않았으나 결론과 모순은 없다.

누락 사항 단서의 평가기준일 전 2년 이내 기간 명시 누락 / 제78조 제1항 기한까지의 기간 언급 누락

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월)과 각 호 구조, 단서의 평가심의위원회 심의 요건을 모두 정확히 서술했다. 단서의 '전 2년 이내' 등 세부 기간 명시는 생략되었으나 결론과 핵심 구조는 기준답변과 일치한다.

누락 사항 단서의 평가기준일 전 2년 이내 기간 / 제78조 제1항 기한까지의 기간 명시

판정 3 오답 · 수치·시점 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

본문 평가기간과 단서 구조를 정확히 서술했으나, 단서의 핵심 기간 요건인 '평가기준일 전 2년 이내' 및 '평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지'를 누락했다. 결론은 일치하나 기준답변이 제시한 핵심 수치·기간 세부가 빠졌다.

누락 사항 평가기준일 전 2년 이내 기간 / 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지 / 제49조의2 제1항 평가심의위원회 근거조항

다수결 정답 2표 / 오답 1표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-018 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가에서 공모가격이 반영되는 기간은 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 6개월(증여세 부과 주식의 경우 3개월)부터 거래소에 최초로 주식을 상장하기 전까지이며, 평가액은 공모가격과 상장 전 시장가격 중 큰 금액으로 결정된다.

[기간] 상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제1항에서 정한

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기간(신고/상장신청 직전 6개월, 증여 3개월~최초 상장 전)과 공모가격 및 법 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 금액 방식을 모두 제시했다. '상장 전 시장가격'이라는 표현은 다소 부정확하나 결론과 핵심 수치는 일치한다.

누락 사항 제2호 가액이 법 제63조 제1항 제1호 가목 평가액임을 명확히 표기하지 않음

원본: cm-020 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가에서 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는지는 세금의 종류에 따라 결정됩니다. 증여세가 부과되는 경우에는 3개월이 적용되고, 그 외의 경우(상속세 등)에는 6개월이 적용됩니다.

제57조 제1항에서 "대통령령으로 정하는 기간"은 '평가기준일 현재 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다)'로 정의되어 있습니다. 제2항도 동일한 기준을 적용하고 있습니다. 따라서 상속에 의한 평가는 6개월, 증여에 의한 평가는 3개월의 기간을 적용하여 기업공개준비중인 주식의 가액을 평가하면 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

증여세 3개월, 그 외 상속세 6개월이라는 기준답변 핵심을 정확히 지지하며 괄호 규정도 언급했다.

원본: cm-021 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을

초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음 요건을 모두 충족할 때 성립한다: (1) 최대주주등의 특수관계인이 주식등을 증여받거나 취득한 후, (2) 5년 이내에 그 주식등이 증권시장에 상장되고, (3) 상장으로 인해 가액이 증가하며, (4) 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하는 이익을 얻은 경우이다.

구체적 요건을 보면, 최대주주등은 제22조제2항의 최대주주·최대출자자이거나 발행주식총수 또는 출자총액의 100분의 25 이상을 소유한 대통령령 정한 자여야 한다. 주식등의 취득경로는 ①최대주주등으로부터 증여받거나 유상으로 취득하거나, ②최대주주등으로부터 소급 3년 이내에 증여받은 재산으로 타인으로부터 취득한 경우여야 한다. 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산되며, 단 보유자가 3개월 이내 사망·증여·양도한 경우는 그 날을 기준으로 한다. 다만 이익에 상당하는 금액이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 요건(특수관계인 증여·취득, 5년 이내 상장, 초과이익, 기준금액 미만 제외, 정산기준일 3개월)을 모두 정확히 담고 있다. 추가 설명도 법령과 부합한다.

원본: cm-023 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 다음 두 금액 중 적은 금액으로 산정됩니다. ① (증여받은 날 또는 취득일의 1주당 과세가액과 기업가치 실질적 증가로 인한 이익의 합계액에 주식등의 수를 곱한 금액)의 30%, ② 3억원입니다.

상세하게는, 제31조의3 제③항에서 "대통령령으로 정하는 기준금액"을 두 가지로 규정하고 있습니다. 첫 번째는 제1항 제2호(증여 또는 취득일의 1주당 과세가액)와 제3호(1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익)의 가액 합계액에 주식등의 수를 곱한 금액의 100분의 30에 해당하는 가액이고, 두 번째는 3억원입니다. 이 중 적은 금액이 기준금액이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제1항 제2호·제3호 합계액×주식수의 30%와 3억원 중 적은 금액이라는 기준답변의 산정방식을 정확히 제시했다. 기준답변의 '제2호의 금액'은 3억원으로 일치한다.

원본: cm-024 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 이미 과세된 저가분의 조정에 대한 명시적 규정이 없습니다. 주식등의 상장 등에 따른 이익 계산은 정산기준일 현재 평가가액에서 증여(취득)일 현재의 과세가액(취득가액)과 기업가치 실질적 증가분을 차감하는 방식으로 규정되어 있으나(제31조의3 제1항), 이 과정에서 과거 과세된 저가분을 별도로 조정하는 조항은 확인되지 않습니다. 보다 정확한 답변을 위해서는 상속세 및 증여세법 본법(제41조의3)의 규정 및 과세 실무 지침을 검토할 필요가 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제31조의3 제1항의 차감 항목만 규정, 이미 과세된 부분의 별도 조정규정 미확인)를 그대로 지지한다. 계산 구조 설명도 일치한다.

원본: cm-025 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

예, 유상증자로 배정받은 신주도 포함됩니다. 제41조의3 제7항에서 "주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다"고 명시하고 있습니다. 따라서 최대주주등으로부터 증여받거나 유상으로 취득한 주식등이 상장되어 이익이 발생한 후, 그 법인의 자본금 증가로 인한 신주 배정도 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여 규정(제41조의3)의 적용 대상이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 제41조의3 제7항 내용을 그대로 인용하며 신주 인수·배정 포함을 지지한다. 결론과 근거 모두 일치한다.

원본: cm-026 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은 다음과 같습니다.

벤처기업 임원 또는 종업원이 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 얻은 이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 않습니다. 다만 벤처기업별 총 누적 비과세 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다.

이 특례가 적용되는 주식매수선택권은 ①「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권, ②「상법」제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)으로 한정됩니다. 주식매수선택권 행사이익은 행사 당시의 시가와 실제 매수가액과의 차액을 의미하며, 신주인수권을 포함합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 요건(2027.12.31 이전 부여, 연 2억원 비과세, 누적 5억원 한도, 적용대상 선택권 범위)을 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-027 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권은 벤처기업이 임직원에게 부여한 주식매수선택권으로서 ①벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것, ②해당 주식매수선택권의 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하일 것의 두 가지 요건을 모두 충족해야 합니다.

【효과】
제1항: 2027년 12월 31일 이전에 이러한 적격주식매수선택권을 행사함으로써 발생한 행사이익에 대해 신청시 소득세를 과세하지 아니합니다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우의 차액(시가 이하 발행이익)에 대해서는 소득세를 과세합니다.

제2항: 소득세를 과세하지 아니한 경우, 적격주식매수선택권 행사에 따라 취득한 주식을 양도하여 발생하는 소득에 대해서는 양도소득세를 과세합니다.

제4항: 소득세를 과세하지 아니한 경우, 벤처기업의 각 사업연도 소득금액 계산시 주식매수선택권 행사에 따라 발생하는 비용을 손금에 산입하지 아니합니다.

제8항: 적격주식매수선택권 특례를 적용받으려면 주식매수선택권 행사로 취득한 주식만을 거래하는 전용계좌를 개설하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

요건 2가지(벤처기업법 제16조의3 및 대통령령 요건, 2년 역산 행사가액 합계 5억원 이하)와 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세, 시가 미달 차액 과세)를 모두 정확히 기재했다. 추가로 손금불산입·전용계좌 등을 설명했으나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-028 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때의 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가입니다.

소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라, 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 때에는 "주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가"를 소득세법 제97조제1항제1호(취득에 든 실지거래가액)의 규정에 의한 취득가액으로 봅니다. 따라서 실제 주식매수선택권 행사 시 지급한 행사가격이 아니라 행사 당시 주식의 시장가격이 취득가액이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행령 제163조 제13항에 따라 행사 당시 시가를 제97조 제1항 제1호의 취득가액으로 본다고 정확히 서술했다. 기준답변의 필수명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

원본: cm-029 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정에 따르면, IPO 단계에서 거래소에 제출해야 하는 재무서류는 다음과 같습니다.

국내기업의 경우:
- 반기 종료 후 45일이 경과했을 때: 반기재무제표와 감사인의 검토보고서
- 최근 사업연도 결산 승인 주주총회 개최 시: 최근 사업연도 재무제표와 감사인의 감사보고서

외국기업의 경우:
- 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과했을 때: 분기 또는 반기 재무제표와 감사인의 검토보고서(다만, 거래소가 설립지·회계환경·해외증권시장 상장경력 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 감사보고서 제출)
- 최근 사업연도 결산 승인 주주총회 개최 시: 최근 사업연도 재무제표와 감사인의 감사보고서

이 외에도 투자설명서(예비투자설명서 포함)와 그 기재내용의 정정사항도 제출 대상입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

국내기업은 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표와 검토보고서 제출, 분기 의무는 외국기업에만 적용된다는 기준답변 핵심을 모두 지지한다. 추가로 사업연도 재무제표·감사보고서 등을 설명했으나 모순되지 않는다.

원본: cm-031 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서 제출기한의 45일과 60일은 연결재무제표 기준 작성 여부에 따라 구분됩니다.

45일 이내: 반기보고서를 통상적인 방식(개별 또는 연결재무제표 혼용)으로 작성하여 제출하는 경우입니다.

60일 이내: 반기보고서를 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 모두 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 경우입니다. 다만 이 60일 기한은 **최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여** 적용되며, 이후에는 45일 이내 제출 의무로 돌아갑니다.

즉, 연결재무제표 기준 작성은 초기 2개 사업연도에만 추가 기간(60일)을 부여하는 경과규정입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

원칙 45일, 연결기준 작성 시 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한해 60일이라는 핵심 요건을 정확히 설명했다. 기준답변과 모순되는 내용이 없다.

누락 사항 자본시장법 제160조 제1항 조문 인용 없음

원본: cm-032 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출해야 합니다. 제출기한은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내이며, 다만 해당 기간 중에 제출대상법인이 된 경우에는 반기보고서 또는 분기보고서의 정해진 제출기한까지 제출하면 됩니다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 않아도 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 제출기한까지, 증권신고서 공시 시 면제 예외를 모두 정확히 기술했다. 기준답변의 필수 명제를 모두 지지한다.

원본: cm-034 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도 구축의무는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위해 모든 회사가 원칙적으로 갖추어야 하며, 면제 기준은 ① 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 경우, ② 대통령령으로 정하는 회사(유한회사, 특정 소득요건 회사, 자산 5천억원 미만인 비상장법인 중 공시대상기업집단·사업보고서 제출대상법인·금융회사 제외, 금융위원회가 정하는 특수회사)의 세 가지이다.

구축의무: 회사는 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추어야 하며, 여기에는 ① 회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고 방법, ② 오류통제 및 수정방법, ③ 정기적 점검·조정 등 내부검증, ④ 장부관리 및 위조·변조·훼손·파기 방지, ⑤ 임직원의 업무분장과 책임이 포함되어야 한다. 내부회계관리자 지정, 사업연도마다 주주총회·이사회·감사에게 운영실태 보고가 필수이며, 감사는 운영실태를 평가하여 보고해야 한다.

면제 기준: ① 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만, ② 유한회사, ③ 특정 소득요건에 해당하는 회사, ④ 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사(단, 주권상장법인·공시대상기업집단·사업보고서 제출대상법인·금융회사는 제외), ⑤ 금융위원회가 정하는 특수회사.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

모든 회사의 원칙적 구축의무, 비상장 1천억원 미만 면제, 시행령상 5천억원 미만 면제와 그 제외 4가지(상장, 공시대상기업집단, 사업보고서 제출대상, 금융회사)를 정확히 제시했다. 추가로 언급한 유한회사 등은 기준답변과 모순되지 않는 부가 설명이다.

원본: cm-035 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

내부회계관리자는 반드시 등기임원이어야 하는 것은 아닙니다. 법령은 내부회계관리자를 '상근이사(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 말한다)'로 규정하고 있으므로, 이사가 아닌 자도 내부회계관리자로 지정될 수 있습니다.

제8조 제3항에 따르면, 회사의 대표자는 '상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하여야 한다'고 명시하되, '담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자'도 내부회계관리자가 될 수 있도록 규정했습니다. 즉, 이사가 아닌 직원이라도 이사의 업무를 집행하는 상근직 임직원이면 내부회계관리자로 지정될 수 있으며, 반드시 등기임원일 필요는 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제8조 제3항의 상근이사 1명 지정, 담당 이사 없으면 업무집행자 지정, 등기 의무를 직접 규정한 조문 없음)을 시스템 답변이 모두 지지한다. 결론도 '반드시 등기임원일 필요는 없다'로 모순되지 않는다.

누락 사항 상법상 이사 개념에 따른 해석 필요성 언급 부족

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제8조 제3항 상근이사 1명 지정, 담당 이사 없으면 업무집행자 지정, 등기 필수 명문 규정 없음)을 시스템 답변이 모두 지지한다. 결론도 '반드시 등기임원일 필요는 없다'로 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 상법상 이사 개념에 따른 해석 문제라는 언급 부족

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제8조 제3항의 상근이사 1명 지정, 담당 이사가 없으면 그 업무 집행자 지정, 등기 여부는 직접 규정 없음)을 시스템 답변이 모두 담고 있다. 결론도 '반드시 등기임원일 필요는 없다'로 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 상근이사=상법상 등기이사인지는 해석에 의존한다는 점 명시 미흡

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-036 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사인의 검토와 감사는 다음과 같이 구분된다. 검토는 일반 회사의 감사인이 내부회계관리제도 준수 여부와 운영실태 보고내용을 점검하는 것이고, 감사는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 이상)의 감사인이 동일 사항에 대해 더욱 엄격하게 검증하는 것이다.

구체적으로, 제6항에서 감사인은 회계감사 실시 시 "검토하여야 한다"고 규정하되, 다만 주권상장법인(자산총액 1천억원 미만 제외)의 감사인에 대해서는 "감사하여야 한다"고 명시하고 있다. 즉, 주권상장법인 여부에 따라 의무 수준이 달라진다. 두 경우 모두 검토·감사 결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명하여야 한다(제7항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제6항 본문의 검토 의무와 단서의 주권상장법인(자산총액 1천억원 미만 제외) 감사 의무를 정확히 구분했다. 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

원본: cm-037 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 제한적으로 위임할 수 있습니다. 제8조 제4항 다만 조항에 따르면, 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다. 다만 주주총회에 대한 보고는 대표자가 직접 해야 하며, 이사회와 감사에 대한 보고만 내부회계관리자에게 위임 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(이사회·감사 보고는 내부회계관리자에게 위임 가능, 주주총회 보고는 제외)을 정확히 지지한다. 근거 조항도 일치한다.

원본: cm-038 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경의 결의요건은 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다. 이는 특별결의에 해당하므로, 일반적인 보통결의보다 높은 수준의 찬성이 필요하다. 즉, 정관 변경을 위해서는 이 두 조건을 모두 충족해야 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제434조의 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 기준답변과 수치와 결론이 일치한다.

원본: cm-040 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

상장회사를 포함한 모든 주식회사는 원칙적으로 이사를 3명 이상 두어야 합니다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 예외적으로 1명 또는 2명으로 할 수 있습니다. 상장회사는 자본금이 10억원 이상이므로 반드시 3명 이상의 이사를 두어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

제383조 제1항의 원칙(3명 이상)과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시했다. 기준은 자본금이라는 점도 사실상 반영했다. '상장회사는 자본금 10억 이상'이라는 부기는 부수적 추론이나 결론과 모순되지 않는다.

원본: cm-041 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

사외이사 관련 개정 내용은 다음과 같습니다.

2025년 7월 22일 개정을 통해 상장회사의 독립이사(사외이사) 구성요건이 강화되었습니다. 주요 내용은 (1) 독립이사 수를 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되, 자산 규모가 큰 일부 상장회사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수가 되도록 요건을 상향 조정했고, (2) 독립이사의 결격사유에 최대주주·주요주주와의 관계를 더욱 명확히 하며, (3) 대규모 상장회사에 독립이사 후보추천위원회를 의무 설치하도록 하고 독립이사가 총위원의 과반수가 되어야 한다는 점입니다.

또한 (4) 독립이사 선임 시 주주추천권이 있는 주주가 주주총회 6주 전에 추천한 후보자를 포함시켜야 한다는 조항이 신설되어, 다양한 이해관계자의 참여를 보장하는 방향으로 개선되었습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

사외이사가 '독립이사'로 개편되어 이사 총수 3분의 1 이상, 대규모 상장회사는 3명 이상+과반수라는 핵심 수치 요건을 정확히 지지한다. 시행일과 독립이사 정의 문구는 빠졌고 후보추천 관련 서술은 검증되지 않았으나 기준답변과 모순되지는 않는다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미기재 / 제382조 제3항 사외이사로서의 독립이사 정의 누락 / 일부 부가 서술(주주추천 6주 전 등) 근거 불확실

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 요건인 이사 총수 3분의 1 이상 독립이사, 단서상 3명 이상 및 과반수 요건을 정확히 제시하고 2025.7.22 개정임을 밝혀 기준답변 결론과 일치한다. 명칭 변경·독립성 정의 설명이 다소 약하고 주주추천권 등 부가 서술은 확인이 어렵지만 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 조문 제목이 '독립이사의 선임'으로 변경된 점 미명시 / 제382조 제3항 사외이사로서 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립 기능 수행이라는 정의 누락 / 시행일(2026.7.23) 미언급

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

개정(2025.7.22)으로 사외이사가 독립이사로 개편되어 이사 총수 3분의 1 이상, 대통령령 대상 회사는 3명 이상이면서 과반수라는 핵심 수치를 정확히 제시했다. 독립이사 정의·제목 변경 설명은 다소 약하지만 기준답변 결론과 모순되지 않는다. 추가 언급(후보추천위원회 등)도 기준답변과 상충하지 않는다.

누락 사항 조문 제목이 '독립이사의 선임'으로 변경된 점 명시 부족 / 제382조 제3항 사외이사로서의 독립이사 정의(사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립) 누락 / 시행일 2026.7.23 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-042 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제415조에서 제388조를 감사에 준용하므로, 감사의 보수도 정관에 액을 정하지 않은 때에는 주주총회의 결의로 이를 정하도록 규정되어 있습니다. 따라서 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 없으며, 반드시 주주총회의 결의를 통해 결정하여야 합니다. 정관에 미리 감사 보수액을 정한 경우에만 예외적으로 주주총회 결의가 불필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제415조·제388조 준용, 정관 또는 주주총회로 한정되어 이사회 위임 불가)을 정확히 지지한다. 상장회사 별도 상정 규정은 언급하지 않았으나 질문의 핵심 결론에 필수는 아니다.

누락 사항 제542조의12 제5항 상장회사 별도 상정·의결 의무 미언급

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제415조가 제388조를 준용, 정관 또는 주주총회로 결정주체 한정, 이사회 위임 불가)를 모두 지지한다. 상장회사 별도 상정(제542조의12 제5항)은 언급하지 않았으나 질문의 핵심 결론과 요건은 충족한다.

누락 사항 상법 제542조의12 제5항의 별도 상정·의결 규정 미언급

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변 핵심인 제415조·제388조 준용과 이사회 위임 불가 결론을 정확히 지지한다. 정관 또는 주주총회로 한정된다는 점도 맞다. 제542조의12 제5항의 별도 상정은 부가적 언급으로 결론에 영향 없다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-043 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

상법 제542조의12 제2항에 따르면, 감사위원 중 분리선출되는 인원은 기본적으로 1명이며, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있습니다. 따라서 분리선출 인원은 정관의 규정에 따라 1명 이상으로 결정됩니다.

분리선출된 감사위원은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 선임되는 이사이며, 해임 시에는 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(1명, 정관으로 2명 이상 가능)을 정확히 지지한다. 추가된 해임 효과 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-044 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식 소각의무에 관한 신설 규정(상법 제341조의4)의 내용은 다음과 같습니다.

회사가 자기주식을 취득한 때에는 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 하는 것이 원칙입니다. 다만 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받으면 예외적으로 보유 또는 처분할 수 있습니다.

예외가 허용되는 경우는 ① 주주에게 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우, ② 임직원 보상 목적의 주식매수선택권 부여, ③ 우리사주제도 실시 목적의 우리사주매수선택권 부여, ④ 법령에서 정하는 방식의 활용, ⑤ 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적으로 필요한 경우(정관에 사유 규정)입니다.

자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 재승인받아야 하며, 계획에는 보유·처분 목적, 대상 주식의 종류·수·취득방법, 보유 개시시점 및 처분시점 기준의 주식 현황, 예정 보유 기간, 예정 처분 시기 등을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각 원칙, 주주총회 승인 보유처분계획 예외, 5개 호의 사유, 매년 재승인 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 제5호의 제434조 특별결의 언급은 없으나 정관 규정 요건은 기술했다.

누락 사항 제5호의 제434조 특별결의 요건 명시 누락

원본: cm-045 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

네, 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있습니다. 다만 주주총회의 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라야 하며, 처분 대상자와 처분 방법은 이사회가 결정합니다.

【근거】
상법 제341조의4 제2항에 따르면, 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 경우 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 처분할 수 있습니다. 구체적으로는 ① 각 주주에게 균등한 조건으로 처분하는 경우, ② 임직원 보상 목적(주식매수선택권 부여 등), ③ 우리사주제도 실시 목적, ④ 법령에서 정하는 경우, ⑤ 경영상 목적(신기술 도입, 재무구조 개선 등)을 위해 정관에 그 사유를 규정한 경우가 허용됩니다.

자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인을 받아야 하며(제341조의4 제3항), 처분할 주식의 종류·수, 처분가액·납입기일, 처분 상대방 및 처분방법 등의 구체적 사항은 이사회가 결정합니다(제342조). 따라서 주주 외의 제3자도 처분 상대방이 될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

주주 외의 자에게 처분 가능하다는 결론과 제341조의4 제2항 제2호~제5호 해당 사유, 이사회 결정 사항을 기준답변과 일치하게 제시했다. 신주발행 규정 준용(제417조~제432조) 언급이 빠졌으나 질문 핵심(주주 외 처분 가능성 및 요건)에는 부합한다.

누락 사항 제417조~제432조 준용 언급 없음 / 제342조 제1항 균등조건 원칙의 명시 약함

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

주주 외의 자에게 처분 가능하다는 결론과 제341조의4 제2항 각 호 사유, 이사회 결정 사항(제342조 제3항)을 정확히 지지한다. 신주발행 규정 준용(제4항) 언급이 없고 주주총회 승인 요건을 다소 강조했으나 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 제417조~제432조 준용 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

주주 외의 자에게 처분 가능하다는 결론과 제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유, 제342조에 따른 이사회 결정 사항을 대체로 정확히 제시했다. 다만 제417조~제432조 준용 언급이 없고 '매년 주주총회 승인' 등 일부 부가 서술은 확인되지 않는다.

누락 사항 제342조 제4항의 제417조~제432조 준용 언급 없음 / 정관에 규정이 없는 사항만 이사회가 결정한다는 점 미명시

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-046 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은

조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원 배정은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7 제1항에 근거하여 이루어집니다. 해당 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 모집하거나 매출하는 주식총수의 100분의 20(20%)을 우리사주조합원에 대하여 배정하여야 합니다. 다만 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우나 우리사주조합원에 대해 우선배정을 하기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외됩니다. 또한 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규 및 기발행 주식의 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 이 규정을 적용하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 자본시장법 제165조의7 제1항 근거, 20% 강제배정, 두 가지 예외, 제2항의 20% 초과 시 적용 배제를 모두 정확히 제시했다. 상법 제418조 배제 언급은 없으나 결론과 핵심 수치·요건은 일치한다.

누락 사항 상법 제418조에도 불구한 법정 강제배정이라는 명시

원본: cm-047 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 이사회가 결정합니다. 다만, 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 예외입니다.

상법 제416조에 따르면, 회사가 성립 후에 주식을 발행하는 경우 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법, 현물출자자 정보, 신주인수권 양도 가능 여부, 신주인수권증서 발행 관련 사항 등의 발행사항은 원칙적으로 이사회가 결정합니다. 다만 정관에 규정이 있는 사항은 제외되며, 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 이사회가 아닌 해당 기구에서 결정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제416조에 근거해 발행사항을 이사회가 결정한다고 하고, 정관 규정 및 주주총회 결정 예외도 정확히 언급했다. 기준답변의 필수 명제를 모두 충족한다.

원본: cm-048 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규

정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

주관회사 또는 그 계열회사(이해관계인)가 발행회사 지분을 보유하면 원칙적으로 공동주관 의무가 발생합니다. 다만, 의무보유등록 또는 보호예수 확약을 통해 이를 회피할 수 있습니다.

【기본 규칙】 금융투자회사가 자신과 이해관계인이 합하여 5% 이상(또는 10%)의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 주관하는 경우, 해당 발행회사와 이해관계가 없으면서 발행회사 주식을 보유하지 않은 다른 금융투자회사와 공동주관하여야 합니다.

【예외】 다음 중 하나에 해당하면 공동주관 의무가 없습니다: ① 기업인수목적회사, ② 외국기업 (③ 단, 제6조 제3항·제4항·제5항의 특별 규정에 해당하는 주식은 보유한 것으로 간주하지 않으므로, 이들 요건을 충족하면 공동주관 의무가 배제됩니다). 특히 제5항에 따라 의무보유등록 확약서를 협회에 제출하고 기업공개 또는 장외법인공모 전에 그 주식등을 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다고 확약한 경우, 해당 주식등은 보유한 것으로 간주되지 않아 공동주관 의무가 발생하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 5%(또는 10%) 이상 보유 시 공동주관 의무 발생이라는 핵심 명제와 계열회사가 이해관계인에 포함됨을 정확히 지지한다. 추가로 예외 규정을 설명했으나 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 이해관계인 정의 조항(제2조 제9호 라목) 명시 없음

원본: cm-049 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

100분의 10이 적용되는 경우는 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우입니다. 다만, 중소기업, 벤처기업, 중견기업(직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만), 신성장·원천기술 보유 기업, 기술등급이 상위 100분의 50에 해당하는 기업의 경우에는 발행회사의 주식 등을 100분의 10 이상 보유하고 있을 때 이해관계가 있는 자로 간주되며, 이는 대표주관회사 업무 수행 시 이해상충을 판단하는 기준으로 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 100분의 10 기준이 적용되는 발행회사 유형(중소기업, 벤처기업, 매출 3천억원 미만 중견기업, 신성장·원천기술 보유기업, 기술등급 상위 50% 기업)을 기준답변과 동일하게 열거하고 있다. 다만 중소기업창업지원법 시행령 제4조 업종 제외, 공시대상기업집단 소속 제외 등의 예외는 누락됐고 지분율 문맥 설명이 다소 혼란스럽다. 핵심 요건 목록은 일치하므로 정답으로 본다.

누락 사항 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심인 100분의 10 적용 대상(중소기업, 벤처기업, 매출 3천억원 미만 중견기업, 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 50% 기업)을 정확히 열거했다. 공시대상기업집단 제외·창업지원법 업종 제외 등 세부 제외요건은 누락되었으나 질문의 핵심 결론은 지지한다.

누락 사항 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심인 100분의10 적용 대상(중소기업, 벤처기업, 매출 3천억원 미만 중견기업, 신성장·원천기술 또는 기술등급 상위 50% 기업)을 모두 언급했다. 다만 제외 요건(공시대상기업집단, 창업지원법 시행령 업종 등)은 빠졌고 앞부분 서술이 다소 혼란스럽다.

누락 사항 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-050 · arm=neutral-context · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

no-grounding

모델 claude-haiku-4-5-20251001

오답: cm-002, cm-003, cm-018, cm-022, cm-030, cm-046, cm-050, cm-051

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 상장예비심사 신청일입니다. 제4호는 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 주식등의 투자기간을 판단할 때 상장예비심사 신청일을 기준으로 하며, 이 기준일로부터 2년 미만인 경우에만 의무보유 대상이 됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 핵심 결론은 맞다. 다만 기준답변이 함께 제시한 '자본금 100분의 10 한도의 기준은 상장신청일 현재'라는 세부 기준일을 누락했다.

누락 사항 자본금 10% 한도 산정은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 오답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호에 해당합니다. 제3호는 '상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자'로 규정하고 있으며, 재무적투자자는 이 규정에 직접 포함됩니다. 다만 시행세칙 제23조제4호에서 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우는 의무보유 예외에 해당할 수 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 벤처금융·전문투자자 취득분은 제3호 단서로 제외되어 제4호가 적용된다는 결론이나, 시스템 답변은 제3호에 해당한다고 반대로 결론했다. 세칙 언급은 있으나 '예외에 해당할 수 있다'는 모호한 부기에 그쳐 제4호 적용 결론을 지지하지 않는다.

누락 사항 제3호 단서의 '세칙으로 정하는 경우'로 제외됨 / 시행세칙 제23조 제4항 제2호 근거 / 결과적으로 제4호 적용

원본: cm-003 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 오답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

제49조 제1항은 상속세법 제60조 제2항에서 규정하는 "시가로 인정되는 것"의 범위를 정의하며, 평가기준일(상속개시일 또는 증여일) 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 기간 중 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우에 적용되는 가액 확인 기준을 규정합니다.

본항은 세 가지 주요 경우를 나열하고 있습니다. 첫째, 제1호는 해당 재산에 대한 매매사실이 있는 경우 그 거래가액을 적용하되, 특수관계인과의 거래로 부당하다고 인정되는 경우나 비상장주식의 가액이 일정 기준(발행주식총액의 1% 또는 3억원 중 적은 금액) 미만인 경우는 제외합니다. 둘째, 제2호는 둘 이상의 공신력 있는 감정기관의 감정가액이 있는 경우 그 평균액을 적용하되, 일정한 제외사항과 기준금액 미달 시 처리절차를 규정합니다. 셋째, 제3호는 수용·경매·공매사실이 있는 경우 해당 보상가액·경매가액·공매가액을 적용하되, 물납재산의 재취득, 비상장주식의 최소규모 미달, 수의계약, 최대주주등의 특수관계인에 의한 취득 등의 경우는 제외합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간과 각 호 구조는 정확히 설명했으나, 기준답변이 강조한 단서(평가기준일 전 2년 이내 또는 제78조 제1항 기한까지의 매매등을 평가심의위원회 심의를 거쳐 포함) 부분을 전혀 언급하지 않았다. 질문이 '구조'를 묻고 있어 본문-단서 구조가 핵심 요소이므로 미완성이다.

누락 사항 단서 조항 설명 누락 / 평가기준일 전 2년 이내 기간 언급 없음 / 제78조 제1항 기한까지 기간 언급 없음 / 가격변동 특별사정 없음 요건 및 신청주체 누락 / 제49조의2 평가심의위원회 심의 절차 누락

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전 6개월~후 3개월)과 각 호 구조는 정확히 설명했으나, 질문 핵심인 단서 규정(평가기준일 전 2년 이내 또는 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지의 매매등을 평가심의위원회 심의를 거쳐 포함)을 완전히 누락했다. 따라서 구조 설명이 절반만 이루어져 materially_complete=false.

누락 사항 단서: 평가기준일 전 2년 이내 기간 / 단서: 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지 / 가격변동 특별한 사정 없음 요건 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장 신청 / 제49조의2 평가심의위원회 심의

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간과 각 호 구조는 정확히 설명했으나, 기준답변의 핵심인 단서 규정(평가기준일 전 2년 이내 또는 제78조 제1항 기한까지의 매매등, 납세자·세무서장 신청, 평가심의위원회 심의)을 전혀 언급하지 않았다. 조항 '구조'를 묻는 질문에서 본문-단서 구조 중 단서가 누락되어 핵심 세부사항이 빠졌다.

누락 사항 단서 규정의 존재 자체 / 평가기준일 전 2년 이내 기간 포함 가능 / 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 / 제49조의2 평가심의위원회 심의 절차

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-018 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 다음 네 가지입니다. 납세자가 이 방법들 중 하나로 평가한 가액을 평가심의위원회에 제출하여 심의를 받으면, 기본 평가방법(순손익가치와 순자산가치의 가중평균)을 적용하지 않고 심의위원회가 제시하는 평가가액을 적용할 수 있습니다(다만 납세자 평가액이 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 70~130% 범위 내여야 함).

보충적 평가방법의 네 가지는: (1) 같은 업종을 영위하고 있는 유사 상장법인의 주식가액을 이용하여 평가하는 방법, (2) 향후 기업에 유입될 것으로 예상되는 현금흐름에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법, (3) 향후 주주가 받을 것으로 예상되는 배당수익에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법, (4) 위 세 가지에 준하는 방법으로서 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 순손익가치와 순자산가치를 3:2(부동산과다보유법인 2:3)로 가중평균하고 순자산가치 80% 하한을 적용하는 시행령 제54조 제1항을 요구한다. 시스템 답변은 평가심의위원회 심의를 위한 대체 평가방법(유사상장법인, 현금흐름할인 등)만 설명하여 다른 규범을 답했다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인 2:3 / 순자산가치×80% 하한 / 상증세법 시행령 제54조 제1항 근거

원본: cm-022 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서 첨부 여부는 증권의 종류와 상황에 따라 다릅니다. 기존 법인이 지분증권을 모집·매출하는 경우 회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서를 첨부하여야 하며, 무보증사채권을 발행하는 경우도 마찬가지입니다. 다만 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 한하여 첨부하면 되므로, 1분기 재무제표가 확정되지 않은 상태에서는 첨부 대상이 아닙니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · scope_actor_mismatch

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 IPO(상장 전 발행인)에게는 분기검토보고서 첨부의무가 없고 반기보고서만 요구된다는 점이 핵심이다. 시스템 답변은 분기보고서 첨부의무가 원칙적으로 있다고 하며 상장 전 발행인 제외 및 반기보고서 규정을 언급하지 않았다.

누락 사항 상장 전 발행인에게는 분기검토보고서 첨부의무 없음 / 분기보고서는 금융기관·주권상장법인에 한정(시행령 제170조 제1항 제2호 단서) / 상장을 위한 모집·매출은 반기감사(검토)보고서 첨부 필요

원본: cm-030 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 오답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

네, 일정한 조건 하에 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있습니다. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 경우에 한하여 처분이 가능합니다.

구체적으로는 다음 경우에 주주 외의 자에게 처분할 수 있습니다: (1) 임직원에게 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적, (2) 우리사주 매수선택권 부여 등 우리사주제도 실시 목적, (3) 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성이 필요한 경우(정관에 사유 규정). 다만 각 주주에게 균등한 조건으로 처분하는 경우는 주주에게 처분하는 것이므로 예외입니다.

처분 절차는 다음과 같습니다: 회사는 주주총회 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라 처분하여야 하며, 이 계획에는 보유·처분 목적, 대상 주식의 종류·수, 보유 기간 및 처분 시기 등을 명기하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 합니다. 처분 시 구체적인 처분 대상자, 처분가액, 처분방법 등은 이사회가 결정합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

주주 외의 자에게 처분 가능하다는 결론은 일치하나, 근거를 제341조의4 제2항 제2호~제5호가 아닌 '주주총회 승인 자기주식보유처분계획'으로 제시해 요건 구조를 달리 서술했다. 열거 사유도 3가지만 들어 누락이 있고, 정관 미규정 사항의 이사회 결정 범위·신주발행 규정 준용 언급이 없다.

누락 사항 상법 제342조 제2항 및 제341조의4 제2항 2호~5호 근거 / 균등조건 취득 원칙(제1항) / 처분가액·납입기일·상대방·처분방법 중 정관 미규정 사항의 이사회 결정 / 제417조~제432조 준용 / 예외사유 1개 누락

판정 2 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

주주 외의 자에게 처분 가능이라는 결론은 맞지만, 근거를 상법 제342조 제2항(제341조의4 제2항 제2호~제5호)이 아닌 '주주총회 승인 자기주식보유처분계획'을 필수 요건으로 제시해 요건을 왜곡했다. 또한 이사회 결정사항 범위와 제417조~제432조 준용 등 핵심 세부사항이 빠졌다.

누락 사항 상법 제342조 제1항 원칙(주식 수에 따른 균등 조건) / 제2항의 제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유 / 제3항 이사회 결정사항(종류·수·처분가액·납입기일·상대방·방법) / 제4항 제417조~제432조 준용 / 주주총회 승인 계획 요건은 근거 부정확

판정 3 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

주주 외의 자에게 처분 가능하다는 결론은 맞으나, 근거를 제341조의4 제2항 제2호~제5호 준용이 아닌 '주주총회 승인 자기주식보유처분계획'이라는 요건으로 잘못 제시했다. 또한 제417조~제432조 준용, 이사회 결정 사항의 정관 우선 등 핵심 세부요건이 누락·왜곡되었다.

누락 사항 상법 제342조 제1항 균등조건 취득 원칙 / 제341조의4 제2항 제2호~제5호 해당 시 예외 / 정관에 규정 없는 사항만 이사회 결정 / 제417조~제432조 준용

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-046 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 오답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

100분의 10이 적용되는 경우는 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우입니다. 다만, 발행회사가 중소기업, 벤처기업, 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만의 중견기업, 또는 신성장·원천기술 보유 기업이나 기술등급이 상위 100분의 50에 해당하는 기업인 경우에는 금융투자회사가 발행회사의 주식 등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우에 이해관계가 있는 자로 봅니다. 또한 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 15 이상 보유하고 있는 경우(제15조제4항제2호 단서에 해당하는 경우)도 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 100분의 10이 제15조 제4항 제2호 단서 각 목(중소·벤처·중견·신성장기술 기업)에 적용된다고 하나, 시스템 답변은 일반 합산 10% 기준을 제시하고 단서 해당 기업에는 오히려 15% 기준을 언급해 적용관계를 혼동·역전시켰다. 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외, 공시대상기업집단 제외 등 요건도 누락됐다.

누락 사항 100분의 10이 단서 각 목 발행회사에 적용된다는 점 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외

판정 2 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제15조 제4항 제2호 단서 각 목의 발행회사(중소기업·벤처·중견·신성장기술기업)에 100분의 10이 적용된다는 것인데, 시스템 답변은 단서 해당 시 100분의 15가 적용된다고 반대로 서술해 기준과 모순된다. 일반 원칙과 단서의 비율을 뒤바꾸어 혼동한 실질적 오류가 있다.

누락 사항 단서 각 목 발행회사에 10% 적용이라는 핵심 결론 / 중소기업 중 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외

판정 3 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 100분의 10 기준이 제15조 제4항 제2호 단서 각 목의 발행회사(중소기업·벤처·중견·신성장기술기업)에 적용된다는 점이 핵심인데, 시스템 답변은 이를 일반적 합산 기준으로 제시하고 단서 해당 경우에 오히려 100분의 15가 적용된다고 서술해 기준과 모순된다. 특수목적기구·부동산법인 제외, 공시대상기업집단 제외, 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 등 요건도 누락됐다.

누락 사항 단서 각 목 발행회사에 10% 적용이라는 귀속 오류 / 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-050 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 오답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 제14조제1항을 준용하여 산정합니다. 구체적으로 주식등의 종류에 따라 주권은 그 주식의 수, 신주인수권이 표시된 것은 신주인수권의 목적인 주식의 수, 전환사채권은 권면액을 전환 발행가격으로 나눈 수(단수 제외), 신주인수권부사채권은 신주인수권의 목적인 주식의 수로 각각 계산합니다. 또한 보유비율 산정 시 의결권 있는 발행주식 총수(자기주식 포함)와 해당 매수 후 본인 및 특별관계자가 보유하는 주식등의 수를 합하여 계산하며, 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 그 행사에 따라 매수할 의결권 있는 주식을 추가로 더합니다. 다만 제15조제4항제2호 단서의 경우에는 보유비율이 100분의 10 이상인 경우를 기준으로 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변의 제4항 특례(중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유한 것으로 봄)를 전혀 언급하지 않았다. 요구된 핵심 예외 요건 누락으로 완전성이 부족하다.

누락 사항 제4항 조합·기구 특례 미언급 / 출자·투자 비율만큼 보유 간주 규정 누락

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변의 제4항 특례(중소기업창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유로 간주)를 전혀 언급하지 않았다. 대신 무관한 10% 기준 등을 덧붙여 요구된 핵심 요건을 누락했다.

누락 사항 제4항 조합·사모펀드 특례 미언급 / 출자·투자 비율만큼 보유 간주 규정 누락

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변의 제4항(중소기업창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유한 것으로 봄)을 전혀 언급하지 않았다. 대신 무관해 보이는 단서를 덧붙였다.

누락 사항 제4항 특례: 각 조합·사모집합투자기구 / 출자·투자 비율만큼 보유 간주

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-051 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

네, 100분의 10 한도는 합산 기준입니다. 제26조 제1항 제4호에서 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등"이라고 규정하고 있습니다. 여기서 "각각"이라는 표현은 벤처금융과 전문투자자를 각각 구분하여 별도로 100분의 10 한도를 적용한다는 의미이므로, 벤처금융의 100분의 10과 전문투자자의 100분의 10을 합산하면 최대 100분의 20까지 의무보유 1개월의 대상이 될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

첫 문장에서 '합산 기준'이라고 잘못 표현했으나, 이어지는 설명에서 조문의 '각각'을 정확히 인용하며 벤처금융과 전문투자자에 각각 별도로 100분의 10을 적용한다고 밝혀 기준답변의 핵심 명제를 지지한다. 자본금 기준·상장신청일 기준 등 세부요건도 정확하다.

누락 사항 '합산 기준'이라는 표기는 오해 소지

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

첫 문장의 '합산 기준'이라는 표현은 부적절하나, 이어지는 설명에서 조문의 '각각'을 인용해 벤처금융과 전문투자자에 각기 자본금 기준 10% 한도가 별도 적용됨을 정확히 밝혀 기준답변의 핵심 명제를 지지한다. 조문 문구와 기준 시점(상장신청일 현재 자본금)도 일치한다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

첫 문장의 '합산'이라는 표현은 혼란스럽지만, 답변 본문은 조문상 '각각' 문구를 인용하며 벤처금융과 전문투자자에게 각각 자본금의 100분의 10 한도가 별도 적용된다고 정확히 설명한다. 기준답변의 핵심 명제와 조문 인용이 일치한다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-001 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 다음 산식에 따라 산정합니다: 취득가격과 공모가격 간 괴리율 = (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100. 여기서 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격이며, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조제1항에 따른 가격입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 괴리율 산식과 취득가격(6개월 취득수량 가중산술평균), 공모가격(인수업무규정 제5조 제1항)을 기준답변과 동일하게 제시했다. 수치·요건 오류가 없다.

원본: cm-004 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 명시적으로 규정되어 있지 않습니다. 제27조는 신규상장신청인의 최대주주등, 주식매수선택권 행사자, 제3자 배정 방식 인수자, 최대주주등의 주식 취득자, 그리고 거래소가 공익 실현과 투자자 보호를 위해 필요하다고 인정하는 주주등을 의무보유 대상으로 규정하고 있으며, 벤처금융이나 전문투자자 카테고리는 이에 포함되지 않습니다. 다만, 거래소가 제5호의 '그 밖에 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 필요하다고 인정하는 주주등'에 해당한다고 판단하는 경우에는 상장일부터 2년 이내의 범위에서 의무보유기간을 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 결론(벤처금융·전문투자자 규정 없음)과 제27조 각 호 구성을 정확히 지지한다. 제5호 2년 범위도 맞다.

누락 사항 사모집합투자기구 최대주주 1년 예외 미언급

원본: cm-005 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자는 신규상장 의무보유 규정에서 특별하게 취급되어 의무보유 대상에서 제외된다. 구체적으로 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식에서 제외되며, 이는 경영 안정성과 투자자 보호를 해치지 않는 범위에서 인정된다.

전문투자자의 범위는 국가, 한국은행, 은행, 보험회사, 금융투자업자(신탁업자·투자일임업자·투자자문업자 제외), 종합금융회사, 여신전문금융회사, 상호저축은행, 공제사업을 경영하는 법인, 법률에 따라 설립된 기금 및 그 관리·운용 법인, 집합투자기구(사모펀드 제외), 각종 협회·중앙회 및 정책금융기관 등으로 정해져 있다. 거래소가 전문투자자의 성격과 주식 소유 목적 등을 고려하여 타당하다고 인정하는 자도 포함될 수 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 전문투자자인 최대주주등이 투자 목적으로 보유한 주식이 의무보유 대상에서 제외된다는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 전문투자자 범위 열거도 기준답변 취지와 부합한다. 조문 번호 인용은 없지만 실질 내용은 일치한다.

누락 사항 시행세칙 제21조 제2항 제1호·제3항 조문 명시 없음

원본: cm-006 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인이 국내기업인지 외국기업인지, 그리고 기업의 유형(신속이전기업, 혁신기술기업 등)에 따라 다르게 적용됩니다.

【국내기업의 경우】
① 신속이전기업: 모집·매출주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유. 다만 특정 신속이전기업은 1년 동안 의무보유하며, 6개월 경과 후 매월 최초 취득주식의 5%까지 매각 가능.

② 기타 국내기업: 모집·매출주식의 3%(취득금액 10억원 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유. 다만 혁신기술기업으로 특정 사유에 해당하면 6개월 동안 의무보유.

【외국기업의 경우】
① 혁신기술기업: 모집·매출주식의 5%(취득금액 50억원 초과 시 50억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 1년 동안 의무보유. 6개월 경과 후 매월 최초 취득주식의 5%까지 매각 가능.
② 기타 외국기업: 모집·매출주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 1년 동안 의무보유. 6개월 경과 후 매월 최초 취득주식의 5%까지 매각 가능.

【예외】 대형법인(외국기업 및 특정 신속이전기업 제외) 또는 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업은 의무인수 규정이 면제될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

코스닥 국내기업 3%/10억/3개월, 신속이전 5%/25억/6개월, 외국기업 5%(혁신 50억, 그 외 25억)/1년 등 핵심 수치와 기간을 기준답변과 일치하게 제시했다. 유가증권시장 규정(외국주권 5%/50억/6개월) 언급이 빠졌으나 질문 핵심인 수량·보유기간 요건은 충족한다.

누락 사항 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항(외국주권등 5%, 50억 한도, 6개월) 미언급 / 모집·매출가격과 동일 가격 취득 요건 미언급

원본: cm-007 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우입니다. 세칙상 이 사유는 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우를 의미합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(혁신기술기업 + 상장주선인의 과거 주선실적 사유)를 그대로 지지하고, 3년·2년 등 수치와 요건도 정확하다.

원본: cm-008 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 면제 사유는 제6항에 규정되어 있습니다. 거래소는 상장신청인이 대형법인이거나 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업인 경우 상장주선인에 대하여 의무인수 의무(제5항)를 적용하지 않을 수 있습니다. 다만 외국기업이거나 신속이전기업(제31조제1항제3호마목 또는 바목)에 해당하는 대형법인은 이 면제 대상에서 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유(대형법인, 적격해외증권시장 상장 3년 경과 외국기업)와 대형법인 중 외국기업·신속이전기업 제외 단서를 모두 정확히 서술했다.

원본: cm-009 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

의무인수분은 공동주관회사 판단의 보유비율 산정에 포함되지 않습니다. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제5항에서 금융투자회사가 보유한 주식등 중 일정 요건을 충족하는 주식등(의무보유등록 확약서를 제출한 경우)은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 않으며, 이는 제2항의 보유비율 산정에 준용되기 때문입니다. 따라서 상장주선인이 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 취득하는 의무인수분은 제6조 제1항의 공동주관회사 요건 판단 시 보유비율 산정에서 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

결론이 기준답변과 일치하며 의무인수분은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 답했다. 근거 조항 항 번호(제3항 대신 제5항 등) 인용이 다소 부정확하나 규정과 조문(제6조, 코스닥 상장규정 제13조 제5항)은 맞고 결론에 영향이 없

다.

누락 사항 제6조 제3항이 정확한 근거 항

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(의무인수분은 보유비율 산정에서 제외)이 기준답변과 일치하고 관련 조문(코스닥 상장규정 제13조 제5항, 인수규정 제6조 제1항)도 언급했다. 다만 근거 항 번호를 제5항/제2항으로 잘못 인용한 경미한 오류가 있다.

누락 사항 근거 조항을 제6조 제3항 대신 제5항으로 잘못 인용

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(의무인수분은 보유비율 산정 제외)이 기준답변과 일치하고 관련 조항 및 코스닥 상장규정 제13조 제5항을 정확히 언급했다. 다만 근거 항 번호를 제3항이 아닌 제5항으로 표기한 사소한 인용 오류가 있으나 결론과 핵심 요건은 동일하다.

누락 사항 근거 조항 항 번호(제6조 제3항) 부정확

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-010 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는 제29조 제1항 제2호의 '경영투명성 및 경영안정성' 심사 요건입니다. 거래소는 기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등을 종합적으로 고려하여 심사하는데, 사내규정은 내부통제제도와 기업지배구조를 갖추기 위한 필수 요소로서 경영투명성과 경영안정성을 확보하기 위해 요구됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호 질적심사요건(경영투명성·경영안정성)과 고려요소를 정확히 제시했다. 시행세칙 위임(제2항) 언급은 없으나 질문의 핵심 근거는 충족한다.

누락 사항 제29조 제2항의 시행세칙 위임 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호 질적심사요건(경영투명성·경영안정성)과 고려요소를 정확히 제시했다. 시행세칙 위임 언급은 없으나 부수적이다.

누락 사항 제29조 제2항 시행세칙 위임 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호 질적심사요건(경영투명성·경영안정성)과 그 고려요소를 정확히 제시했다. 시행세칙 위임(제2항) 언급은 없으나 질문 취지인 근거 조항은 충족한다.

누락 사항 제29조 제2항의 시행세칙 위임 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-011 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제29조 질적 심사요건에서는 제정 시기에 관한 규정이 없습니다. 이 조항은 상장신청인의 보통주식 상장 시 거래소가 심사해야 할 질적 요건의 내용(기업의 계속성, 경영투명성 및 안정성, 투자자 보호 등)만 규정하고 있으며, 언제 이 규정을 제정했는지 또는 시행하는 시점이 언제인지에 대해서는 명시되어 있지 않습니다. 제정 시기에 관한 정보를 확인하려면 코스닥시장 상장규정의 전문 첫 부분(전문, 시행일 관련 조항) 또는 별도의 규정 제정·개정 이력 자료가 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제인 '제정 시기를 특정한 조문 없음'을 시스템 답변도 동일하게 지지한다. 질적심사요건 조문 내용만 규정되어 있다는 설명도 모순되지 않는다. 대상 해석이 다소 규정 자체 시행일로 치우쳤으나 결론은 일치한다.

누락 사항 사내규정 운영 이력이 심사 대상이라는 실무해설 수준 언급 없음

원본: cm-012 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은 다음과 같습니다.

부여 대상은 (1) 벤처기업의 임직원, (2) 벤처기업이 인수한 기업(인수기업의 발행주식 총수의 30%를 초과하는 주식을 보유한 경우만 해당)의 임직원, (3) 필요 전문성을 보유한 자(대통령령 정함) 중 설립, 기술·경영 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자이며, 정관에 정하는 바에 따라 주주총회 결의로 부여합니다.

부여 방법은 (1) 행사가격으로 신주를 인수할 권리, (2) 행사가격으로 자기주식을 매수할 권리, (3) 행사가격과 시가의 차액을 현금이나 자기주식으로 받을 권리 중 하나입니다.

부여 수량은 발행주식 총수의 50%를 초과할 수 없으며, 전문성 보유자의 경우 10%를 초과할 수 없습니다. 행사가격은 신주 인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 하고, 자기주식 매수나 차액 지급 방식의 경우 부여일 기준 시가 이상이어야 합니다. 다만, 임직원에 대해 신주 인수 방식으로 부여하는 경우 대통령령 정요건을 갖춘 때는 권면액 이상의 시가보다 낮은 가격으로 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

부여대상 3유형, 정관·주주총회 결의, 50%/10% 한도, 행사가격 기준 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 상법 제434조 준용(특별결의) 및 상법 우선적용 언급이 빠졌으나 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 상법 제434조 준용(특별결의) 언급 없음 / 상법 제340조의2~5에 우선 적용 언급 없음

원본: cm-013 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 정답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업의 주식매수선택권 부여 시 기준시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하며, 이 경우 평가기준일 전 6개월을 기준으로 합니다.

구체적으로, 주식매수선택권의 행사가격 설정에 필요한 주식의 시가와 행사한 날을 기준으로 한 주식의 시가는 모두 위 규정을 따릅니다(벤처기업육성에 관한 특별법 시행령 제11조의3제2항). 행사가격은 부여일을 기준으로 한 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 하며(부여 방법에 따라 상이함), 임직원의 경우 특정 요건을 충족하면 시가보다 낮은 가격으로 정할 수 있습니다(벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의3제4항, 제5항). 이 경우 1인당 할인이득의 합계가 20억원 이하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제16조의3 제5항의 시가 미달 부여 가능성과 시행령상 1인당 20억원 이하 요건을 정확히 지지한다. 권면액 이상 기준도 언급했다. 기준시가 평가방법 설명은 추가 정보로 모순되지 않는다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 기준시가 산정 근거와 함께 임직원에 대해 시가보다 낮은 가격(권면액 이상) 설정 가능성 및 1인당 합계 20억원 이하 요건을 명시해 기준답변의 핵심 명제를 지지한다. 상증세법 준용 등 추가 설명은 모순되지 않는다. 개정일자 미기재는 중대한 오류가 아니다.

누락 사항 시행령 제11조의3 제5항 및 2025.12.30 개정 명시 부재

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제16조의3 제5항 및 시행령 제11조의3의 저가 부여 요건과 1인당 20억원 이하 한도를 정확히 제시했다. 시가 평가방법(상증세법 준용) 등 추가 설명은 기준답변과 모순하지 않는다. 조항 항 번호 인용 차이는 경미하다.

누락 사항 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정) 명시 부족 / 제1항 1·2호 대상자·신주인수 방식 한정 언급 미약

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-014 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여한 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다. 벤처기업은 주주총회 또는 이사회의 결의를 한 경우 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(해당하는 경우) 등의 서류를 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 중소벤처기업부장관에 신고, 첨부서류(정관·주주총회 의사록·이사회 의사록), 서식은 부령 위임을 모두 지지한다. 조문 번호 미기재는 실질적 결함이 아니다.

누락 사항 조문 근거(제16조의6, 시행령 제11조의5) 미인용

원본: cm-015 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 기본적으로 주식매수선택권 부여 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직해야 행사할 수 있습니다.

다만 예외가 있습니다. 주식매수선택권을 부여받은 자가 사망하거나 본인의 책임이 아닌 사유(정년 제외)로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 2년 경과 전에도 행사할 수 있습니다. 또한 임원, 직원 등 제3호에 해당하는 자에게 부여된 주식매수선택권의 경우, 2년 경과 후 벤처기업과의 용역계약을 체결하고 이행한 경우에만 행사 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기산점(결의일 또는 이사회에서 정한 날)과 2년 재임·재직 요건을 정확히 제시했다. 사망·본인 책임 아닌 사유 예외와 정년 제외도 언급했다. 추가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-016 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하며, 이 경우 평가기간은 "평가기준일 전 6개월"로 적용됩니다. 구체적으로는 평가기준일(부여일) 전 6개월 이내에 매매, 감정, 수용, 경매 또는 공매가 있는 경우 그 거래가액, 감정가액의 평균액, 또는 보상·경매·공매가액 등으로 확인되는 가액을 시가로 보며, 이러한 실적거래가 없는 경우에는 상속세 및 증여세법 제61조부터 제65조의 평가방법을 적용합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 상증세법 제60조·시행령 제49조 준용 및 '평가기준일 전 6개월' 적용을 정확히 지지한다. 벤처기업법 시행령 조항 명시가 없으나 실체 내용은 일치하며 모순이 없다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거 조항 명시 없음

원본: cm-017 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 정답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 두어지는 기관입니다. 국세청에 두는 평가심의위원회는 국세청장이 소속 공무원 중에서 임명하는 3명, 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사 등 중 위촉하는 9명 이내, 그리고 전문가 2명으로 구성되며, 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청장이 소속 공무원 중에서 임명하는 2명, 관련 전문가 중 위촉하는 8명, 그리고 국세청 위원 2명으로 구성됩니다. 주식매수선택권 부여시가의 평가와 관련하여서는, 평가심의위원회는 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법에 대한 심의, 그리고 평가기간 경과 후의 매매가액 시가인정에 대한 심의 등을 담당합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2에 따른 평가심의위원회라는 점이며, 시스템 답변은 해당 위원회의 구성과 비상장주식 평가·평가기간 경과 후 매매가액 시가인정 심의 기능을 정확히 설명해 이를 지지한다. 신청 주체 언급이 없으나 질문은 '어느 기관인가'를 묻는 것이라 핵심 결론은 일치한다.

누락 사항 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 한다는 점 미언급

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 평가심의위원회가 상증세법상 비상장주식 가액평가·평가기간 경과 후 매매가액 시가인정 심의를 담당하는 국세청·지방국세청 소속 기관임을 정확히 설명해 기준답변 결론과 부합한다. 다만 심의가 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 한다는 점은 언급하지 않았다. 이는 기관 정체성 질문에 대한 핵심 결론을 훼손하지 않는 부수적 누락으로 본다.

누락 사항 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제 / 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항 근거 조문 명시

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 평가심의위원회의 구성만 상세히 설명했고, 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항 근거와 '납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 심의한다'는 요건을 누락했다. 구성 인원 수치는 근거 확인이 어려운 부정확 가능성도 있다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 시행령 제49조의2 제1항 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

다수결 정답 2표 / 오답 1표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-019 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가에서 공모가격이 반영되는 기간은 평가기준일 현재 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 6개월부터 거래소에 최초로 주식을 상장하기 전까지이며, 이 기간 동안 공모가격과 상장주식의 평가액 중 큰 가액으로 평가합니다. 다만 증여세가 부과되는 경우에는 3개월로 단축됩니다.

구체적으로, 평가 방법은 다음 두 가지 중 높은 금액을 적용합니다: (1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격, (2) 상장주식의 평가액(평가기준일 이전·이후 각 2개월 동안의 거래소 최종 시세가액 평균액). 이는 기업공개를 목적으로 유가증권 신고를 한 법인의 주식에 적용되며, 법인세법상 통상적인 상장주식 평가 방법을 대체합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(유가증권 신고 직전 6개월, 증여세는 3개월부터 최초 상장 전까지)과 방법(공모가격과 법 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 가액)을 정확히 제시했다. 세부 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-020 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월이 적용되고, 상속세가 부과되는 주식등의 경우에는 6개월이 적용된다. 기업공개준비중인 주식등의 평가에서 참고 대상이 되는 기간은 평가기준일 현재 유가증권 신고(또는 상장신청/등록신청) 직전부터 거래소 상장(또는 협회 등록) 전까지이며, 해당 기간은 세목에 따라 달라진다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

증여세 3개월, 상속세 6개월이라는 기준답변의 핵심을 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-021 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음 요건이 모두 충족될 때 성립한다: (1) 최대주주등의 특수관계인이 최대주주등으로부터 주식등을 증여받거나 유상으로 취득하거나, 증여받은 재산으로 다른 자로부터 주식등을 취득한 경우, (2) 주식등 취득일부터 5년 이내에 증권시장에 상장되어 가액이 증가한 경우, (3) 특수관계인이 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우이며, 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만이면 제외된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

요건(특수관계인 증여·취득, 5년 내 상장, 초과이익, 기준금액 미만 제외)을 정확히 제시했다. 정산기준일(상장 후 3개월) 언급은 없으나 질문의 핵심은 성립요건이다.

누락 사항 정산기준일(상장일부터 3개월) 기준 계산 언급 없음

원본: cm-023 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

주식등의 상장 등에 따른 이익에서 기준금액은 다음 두 금액 중 적은 금액입니다: ① (증여일 또는 취득일 현재의 1주당 증여세 과세가액과 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익을 합산한 금액에 주식등의 수를 곱한 금액)의 30%, ② 3억원입니다. 기준금액은 정산기준일 현재의 평가가액이 이 기준금액 이상인 경우에만 이익계산이 적용되는 판단 기준으로 사용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 30% 상당 가액과 3억원 중 적은 금액이라는 핵심 계산식을 정확히 제시했다. 기준답변의 '제2호의 금액'이 3억원을 의미하므로 일치한다. 구성 항목(취득가액/증여세 과세가액 + 실질적 증가 이익 × 주식수)도 부합한다.

누락 사항 시행령 제31조의3 제3항 조문 인용 명시 부족

원본: cm-024 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 이미 과세된 저가분이 조정되는지 여부를 직접 확인할 수 없습니다. 이익 계산 시 제1항의 구성요소(정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 증여·취득 시점의 1주당 과세가액과 기업가치 실질적 증가로 인한 이익을 차감)에서 '과세가액'이 이미 과세된 저가분을 고려한 것인지, 또는 이후 조정 규정이 있는지 판단하기 위해서는 상속세및증여세법 제41조의3의 본법 규정과 관련 판례 또는 세무 해석 자료가 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 제1항의 차감항목(평가가액-취득가액/과세가액-기업가치 실질증가분)만 규정되고 이미 과세된 부분의 별도 조정규정은 확인되지 않는다는 점이다. 시스템 답변도 동일한 구성요소를 제시하고 명시적 조정 여부는 확인 불가라고 결론했다.

원본: cm-025 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

네, 유상증자로 배정받은 신주도 포함됩니다. 상속세 및 증여세법 제41조의3 제7항에서 "주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다"고 명시하고 있습니다. 따라서 최대주주등의 특수관계인이 증여받거나 취득한 주식으로 인한 유상증자에서 배정받은 신주는 주식등의 상장으로 인한 이익증여의 대상에 포함되며, 상장일부터 3개월이 되는 날을 정산기준일로 하여 이익을 계산하고 증여세를 과세합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(제41조의3 제7항, 신주 인수·배정 포함)를 정확히 인용하며 지지한다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-026 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은 연간 2억원 이내의 행사이익에 대해 소득세를 과세하지 않으며, 벤처기업별 총 누적 비과세 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다. 이는 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사한 벤처기업 임원 등에게 적용되는 비과세 특례입니다.

주식매수선택권 행사이익은 행사 당시의 시가와 실제 매수가액의 차액을 의미하며, 신주인수권을 포함합니다. 비과세 대상이 되는 주식매수선택권은「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 것이거나「상법」제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 것(코넥스상장기업 한정)으로 제한됩니다. 이 특례는 벤처기업의 임원 또는 종업원이 퇴직 후 행사하는 경우도 포함합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

연 2억원 비과세, 누적 5억원 한도, 2027년 12월 31일 부여 기한, 적용대상 근거 조항 등 핵심 요건을 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-027 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권의 요건은 다음과 같습니다. 첫째, 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것이고, 둘째, 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하여야 합니다.

적격주식매수선택권의 효과는 다음과 같습니다. 주식매수선택권 행사시 소득세를 과세하지 아니할 수 있으며(다만 시가 이하 발행이익은 제외), 행사로 취득한 주식을 양도시에는 소정의 계산식에 따라 양도소득세를 과세합니다. 또한 행사로 취득한 주식만 거래하는 전용계좌를 개설해야 합니다. 다만 행사일부터 1년이 지나기 전에 주식을 처분하거나 전체 행사가액이 5억원을 초과하거나 전용계좌를 통해 다른 주식을 거래하는 경우에는 모든 이익에 대해 소득세를 과세합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

요건(벤처기업법 제16조의3, 2년 역산 5억원 이하)과 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세, 시가 이하 차액 과세)를 모두 정확히 지지한다. 전용계좌·1년 처분 관련 추가 설명은 부수적 서술로 핵심 결론과 모순하지 않는다.

누락 사항 소득세법 제94조 제1항 제3호 배제 명시 없음

원본: cm-028 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가입니다. 이는 양도소득세 계산 시 양도자산의 필요경비를 산정하기 위해 소득세법 제97조제1항제1호의 규정을 적용할 때 사용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 '행사 당시 시가를 취득가액으로 한다'를 정확히 지지하고, 제97조 제1항 제1호 적용도 언급했다. 시행령 조항 번호만 생략됐으나 실질 내용은 일치한다.

누락 사항 시행령 제163조 제13항 명시 없음

원본: cm-029 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정에 따르면, IPO 단계에서 거래소에 제출해야 하는 재무서류는 다음과 같습니다.

국내기업의 경우, 반기 종료 후 45일이 경과했을 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하고, 최근 사업연도의 결산 승인 시 재무제표와 감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다. 외국기업의 경우, 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과했을 때 분기 또는 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하며, 거래소가 필요하다고 인정하면 감사보고서를 제출해야 합니다. 또한 최근 사업연도의 재무제표와 감사인의 감사보고서도 제출 대상입니다.

구체적으로는 ① 반기재무제표 및 감사인의 검토보고서(국내기업), ② 분기/반기재무제표 및 감사인의 검토보고서(외국기업), ③ 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인의 감사보고서가 요구됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

국내기업은 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표와 검토보고서, 분기 제출의무는 외국기업에 한정된다는 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 추가로 언급한 감사보고서 등은 모순되지 않는 보충 설명이다.

원본: cm-031 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서의 제출기한 45일과 60일은 연결재무제표 기준 작성 여부에 따라 구분됩니다.

45일 기한: 일반적인 반기보고서는 기간 경과 후 45일 이내에 제출해야 합니다.

60일 기한: 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 기타 금융위원회가 정하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서는 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 즉, 연결재무제표 기준 작성 반기보고서는 처음 2년간만 60일의 연장된 기한이 적용되며, 3년차 이후에는 45일 기한을 준수해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 45일 원칙과 연결기준 작성 최초 2개 사업연도 60일 특례를 정확히 설명했다. 수치·요건 모두 일치한다.

원본: cm-032 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

네, 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일 제출기한이 적용됩니다.

연결재무제표 기준으로 반기보고서와 분기보고서를 처음 제출하는 법인은 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있으며, 이는 "그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여" 적용됩니다. 따라서 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에는 60일 제출기한이 허용되고, 그 이후 사업연도부터는 기본 기한인 45일이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(문언상 60일 적용 해당)를 지지하고, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 한정 및 원칙 45일 기한을 정확히 설명했다. 유권해석 권고를 언급하지 않은 것은 부수적 조언이라 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인 및 유권해석 필요성 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 결론(문언상 60일 적용에 해당)을 지지하고, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 한정 및 이후 45일이라는 세부까지 정확히 설명했다. 유권해석 권고 언급이 없으나 기준답변의 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 하위규정·감독지침 부재로 유권해석 필요성 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 결론(문언상 최초 전환 법인도 60일 적용)을 지지하고, 최초 사업연도와 다음 사업연도 한정 및 이후 45일 기본기한을 정확히 설명했다. 유권해석 권고를 언급하지 않았으나 이는 부수적 주의사항으로 모순은 없다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인, 유권해석 권고 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-033 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 그 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출해야 합니다. 구체적으로는 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에(다만, 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 제출하면 됩니다. 다만 해당 법인이 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 제출기한까지, 증권신고서 공시 시 면제 예외를 모두 정확히 기술했다. 기준답변과 모순 없다.

원본: cm-034 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도의 구축 의무와 면제 기준은 다음과 같습니다.

구축 의무: 회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직(내부회계관리제도)을 갖추어야 합니다.

면제 대상: 다음 회사는 내부회계관리제도 구축 의무가 면제됩니다.

1. **주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 회사**

2. **대통령령으로 정하는 회사**(시행령 제9조제1항):
 - 유한회사
 - 법인세법 제51조의2제1항 또는 조세특례제한법 제104조의31제1항에 해당하는 회사
 - 직전 사업연도 말의 자산총액이 5천억원 미만인 회사(단, 주권상장법인, 공시대상기업집단 속 국내회사, 사업보고서 제출대상법인, 금융회사는 제외)
 - 회사의 특성을 고려할 때 내부회계관리제도 운영이 어려운 회사로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 맞는 회사

필수 포함 사항: 내부회계관리규정에는 회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고 방법, 오류 통제 및 수정 방법, 정기적 점검 및 내부검증, 장부 관리 및 위조·변조·훼손 방지, 임직원의 업무 분장과 책임 등이 포함되어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제8조 제1항 본문 의무, 단서의 1천억원 미만 비상장사, 시행령 제9조 제1항 제3호의 5천억원 미만 및 4개 예외)을 모두 정확히 지지한다. 유한회사 등 추가 항목 언급은 상세 서술이나 대체로 시행령 조항 취지에 부합한다. 결론과 핵심 수치·예외가 일치하므로 정답으로 본다.

누락 사항 시행령 제9조 제1항 제3호 가~라목 호수 명시는 없음

원본: cm-035 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

내부회계관리자는 등기임원이어야 합니다. 법률 제8조 제3항에서 내부회계관리자는 "상근이사(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 말한다)"로 지정하도록 규정하고 있으므로, 원칙적으로 등기된 이사이어야 합니다. 다만 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자도 지정 대상이 될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제8조 제3항 상근이사 1명 지정, 이사 없으면 업무집행자 지정)을 모두 담고 있다. '등기임원이어야 한다'는 단정은 기준답변이 해석 문제로 남긴 부분보다 강하지만 상법상 이사 개념 해석과 모순되지 않고 예외도 명시했다.

누락 사항 상근이사=등기이사임을 직접 규정한 조문은 없고 해석의 문제라는 점

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 외부감사법 제8조 제3항의 상근이사 지정 및 이사 부재 시 업무집행자 지정 예외를 정확히 제시했다. 등기이사 해당 여부를 원칙으로 단정한 점은 기준답변의 해석론과 크게 모순되지 않는다.

누락 사항 상근이사=등기이사임을 직접 규정한 조문은 없고 상법 해석에 의존한다는 점 미언급

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 외부감사법 제8조 제3항의 상근이사 지정 및 이사가 없는 경우 업무집행자 지정 예외를 정확히 제시했다. 등기이사 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석이라는 기준답변과 실질적으로 모순되지 않는다.

누락 사항 등기이사 요건을 직접 규정한 조문은 없다는 점 명시 부족

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-036 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사인의 검토와 감사는 다음과 같이 구분됩니다. 검토는 일반 회사에 적용되는 방식으로, 감사인이 회사가 내부회계관리제도 관련 사항을 준수했는지 여부와 운영실태 보고내용을 검토하는 것입니다. 감사는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 이상)에만 적용되는 방식으로, 감사인이 해당 사항을 준수했는지 여부와 운영실태 보고내용을 더 엄격하게 감사하는 것입니다. 두 경우 모두 감사인은 그 결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 일반 회사는 검토, 자산총액 1천억원 이상 주권상장법인은 감사라는 기준답변의 핵심 구분을 정확히 지지한다. 자산 기준 수치도 일치한다. 조문 번호 명시는 없으나 실질 내용은 부합한다.

누락 사항 외부감사법 제8조 제6항 근거 조문 미언급

원본: cm-037 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록

할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 제한적으로 위임할 수 있습니다. 주주총회에 대한 보고는 대표자가 직접 해야 하지만, 이사회 및 감사에 대한 보고는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다. 구체적으로, 제8조 제4항 단서 규정에서 '회사의 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다'고 명시하고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(주주총회 보고는 위임 불가, 이사회·감사 보고는 내부회계관리자에게 위임 가능)을 정확히 지지한다. 조항 인용도 일치한다.

원본: cm-038 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 정답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 이사회 결의사항입니다. 상법 제361조는 주주총회가 법律 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있도록 제한하고 있으며, 제393조 제1항은 회사의 업무집행에 관한 중요 사항들을 이사회의 결의로 하도록 규정하고 있습니다. 사내규정은 회사의 내부 업무 운영을 위한 규정으로서 업무집행에 해당하므로, 법이나 정관에 특별한 규정이 없는 한 이사회의 권한에 속합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변과 동일하게 상법 제361조·제393조 제1항을 근거로 사내규정 제정이 업무집행으로서 이사회 권한임을 명확히 지지한다. 수치·요건 오류 없음.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변과 동일하게 상법 제361조·제393조를 근거로 사내규정 제정이 업무집행으로서 이사회 권한임을 명시했다. 수치나 요건 오류도 없다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제361조 주주총회 권한 제한, 제393조 제1항 업무집행 이사회 결의, 사내규정 제정은 이사회 권한)를 모두 지지한다. 수치·요건 오류 없음.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-039 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경의 결의요건은 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의하여야 합니다. 이는 통상적인 주주총회 결의요건보다 높은 특별결의 요건입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제434조의 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 기준답변과 수치·요건이 일치한다.

원본: cm-040 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

상장회사는 원칙적으로 이사를 3명 이상 두어야 합니다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 예외적으로 1명 또는 2명으로 할 수 있습니다. 상장회사는 자본금 규모가 일반적으로 10억원 이상이므로 3명 이상의 이사를 두어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제383조 제1항의 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외(1~2명)를 정확히 제시했다. 기준은 자본금이라는 점도 실질적으로 반영되어 있다.

누락 사항 상장 여부 자체를 기준으로 하는 조문은 없다는 명시 부족

원본: cm-041 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과

반수여야 한다.

실제 답변 전문

상법 제542조의8이 2025.7.22에 개정되어 사외이사 관련 주요 변경사항은 다음과 같습니다.

첫째, 독립이사 비율 요건이 강화되었습니다. 일반 상장회사는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 구성해야 하며, 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사는 독립이사를 3명 이상으로 하되 이사 총수의 과반수가 되도록 해야 합니다.

둘째, 독립이사의 결격사유가 확대 정비되었습니다. 기존 제382조제3항의 사외이사 결격사유 외에 미성년자·피성년후견인·피한정후견인, 파산선고자, 금고 이상 전과자(2년), 특정 법위반 해임자(2년), 최대주주 및 특수관계인, 주요주주 및 그 배우자·직계존속·비속, 그 밖의 독립이사 직무 곤란자 등이 결격사유로 정해졌습니다.

셋째, 독립이사 결원 시 보충 의무가 명시되었고, 독립이사 후보추천위원회 구성 및 주주추천 독립이사 후보 포함 의무가 규정되었습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제542조의8 개정, 독립이사 명칭 변경, 1/3 이상, 대통령령 상장회사는 3명 이상 및 과반수)를 모두 지지한다. 추가로 결격사유·후보추천위원회 설명이 있으나 모순되지 않는다. 시행일 언급은 없으나 핵심 요건은 정확하다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미언급 / 독립이사 정의(사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립) 명시 부족

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

핵심 명제인 제542조의8 개정(독립이사 선임), 3분의 1 이상, 대통령령 대상 회사는 3명 이상·과반수 요건을 정확히 지지한다. 독립이사 정의(제382조 제3항 사외이사로서 독립적 기능 수행)는 명시되지 않았으나 결격사유·추천위원회 등 추가 설명이 기준답변과 모순되지 않는다. 시행일 언급이 없는 점은 경미한 누락이다.

누락 사항 독립이사 정의(사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립) / 시행일 2026.7.23 미기재

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 사외이사가 독립이사로 개편된 개정 취지와 핵심 수치(이사 총수 3분의 1 이상, 대통령령 대상 회사는 3명 이상 및 과반수)를 정확히 제시했다. 제목 변경과 제382조 제3항 사외이사 정의 부분은 간접적으로만 언급됐으나 결론과 모순은 없다.

누락 사항 조문 제목이 '독립이사의 선임'으로 변경된 점 명시 부족 / 시행일(2026.7.23) 언급 없음 / 제382조 제3항 사외이사로서 독립적 기능 수행이라는 정의 설명 미흡

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-042 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근

거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

아니오, 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 없습니다. 상법 제415조는 제388조(이사의 보수)를 감사에 준용하도록 규정하고 있으며, 제388조에 따르면 감사의 보수도 정관에 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정해야 합니다. 따라서 감사 보수는 주주총회의 결의권에 속하며, 이를 이사회에 위임할 수 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

위임 불가 결론과 제415조·제388조 준용 근거를 정확히 제시했다. 상장회사 별도 상정 규정(제542조의12 제5항)은 언급하지 않았으나 핵심 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 제542조의12 제5항 상장회사 별도 상정·의결 규정 미언급

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제415조가 제388조를 준용, 정관 또는 주주총회 결의로만 결정, 이사회 위임 불가)을 정확히 지지한다. 상장회사 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급은 없으나 질문의 핵심 결론에는 부수적이다.

누락 사항 제542조의12 제5항 상장회사 별도 의안 상정 의무 미언급

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제388조·제415조에 따라 정관 또는 주주총회 결의로 정하며 이사회 위임 불가)을 정확히 지지한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 규정은 언급하지 않았으나 부수적 보충 사항이다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항) 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-043 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 기본적으로 1명이며, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있습니다. 이는 상법 제542조의12 제2항 단서에서 "감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다)은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다"고 규정하고 있습니다. 따라서 분리선출 인원의 기본 기준은 1명이지만, 각 회사의 정관에 따라 2명 이상으로 확대될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(기본 1명, 정관으로 2명 이상 가능)과 근거 조항이 일치한다. 수치·조건 오류가 없다.

원본: cm-044 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식 소각의무에 관한 신설 규정(상법 제341조의4)의 주요 내용은 다음과 같습니다.

회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 합니다. 다만, 주주총회의 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라 다음의 5가지 경우에는 보유 또는 처분할 수 있습니다: ① 각 주주에게 균등한 조건으로 처분하는 경우, ② 주식매수선택권 등 임직원 보상 목적, ③ 우리사주매수선택권 등 우리사주제도 실시 목적, ④ 법령에서 정하는 경우, ⑤ 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적으로서 정관에 규정된 경우입니다.

자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 하며, 계획서에는 보유·처분 목적, 대상주식의 종류·수·취득방법, 보유 개시시점 및 예정 처분시점별 주식 현황, 예정된 보유 기간 및 처분 시기를 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각의무, 5개 예외 사유, 매년 주주총회 승인 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 제5호의 제434조 특별결의 언급이 생략된 정도이며 모순은 없다.

누락 사항 제5호 정관 규정 시 제434조 특별결의 요건 명시 누락

원본: cm-045 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원 배정은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7에 따라 모집하거나 매출하는 주식총수의 100분의 20(20%)을 배정하는 것을 근거로 합니다.

이는 상법 제418조의 예외로서, 주권상장법인 또는 주권을 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집 또는 매출할 때 적용됩니다. 다만 다음 예외가 있습니다. (1) 외국인투자 촉진법에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우, (2) 우리사주조합원에 대한 우선배정이 어려운 대통령령으로 정한 경우에는 20% 배정 규정을 적용하지 않습니다. 또한 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규 및 기발행 주식총수의 20%를 초과하는 경우에도 적용하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

자본시장법 제165조의7 제1항의 20% 강제배정, 상법 제418조 예외, 두 가지 예외사유 및 20% 초과 보유 시 미적용까지 모두 일치한다. '주권상장법인'을 포함한 표현은 다소 부정확하나 결론과 핵심 요건에 영향이 없다.

누락 사항 '상장하려는 법인' 범위를 다소 넓게 서술

원본: cm-047 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 이사회가 결정합니다. 다만, 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하도록 정한 경우에는 주주총회가 결정합니다. 우리사주조합원에 대한 주식 배정의 경우, 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등 구체적인 발행사항은 위 원칙에 따라 결정되어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 이사회 결정 원칙과 예외(법 다른 규정, 정관상 주주총회)를 모두 기술했고, 발행사항 항목도 열거했다. 기준답변과 모순이 없다.

원본: cm-048 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 원칙적으로 공동주관 의무가 발생합니다. 다만, 의무보유등록 확약을 통해 해당 지분을 의무보유등록하면 보유한 것으로 보지 않아 공동주관 의무를 회피할 수 있습니다.

주관회사와 이해관계인이 합하여 5% 이상(특정 경우 10% 이상)의 주식등을 보유하고 있는 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하려면, 해당 발행회사와 이해관계가 없으면서 발행회사 주식을 보유하지 않은 다른 금융투자회사와 공동으로 수행해야 합니다(제1항). 다만 기업인수목적회사, 외국기업은 예외입니다. 그러나 주관회사가 보유한 주식등 중 상장예비심사신청일(기업공개) 또는 대표주관계약체결일(장외법인공모) 이전에 취득한 주식에 대해 의무보유등록 확약서를 협회에 제출하면, 그 주식등은 보유한 것으로 보지 않아 공동주관 의무 판단에서 제외됩니다(제5항제1호, 제2호).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 이해관계인 합산 5%(특정 경우 10%) 이상 보유 시 공동주관 의무가 발생한다는 기준답변의 핵심 요건과 수치를 정확히 제시했다. 계열회사가 이해관계인에 포함된다는 전제도 지지한다. 의무보유등록 예외 등 추가 설명은 기준답변과 모순하지 않는다.

누락 사항 이해관계인 정의 조항(제2조 제9호 라목) 명시 없음

원본: cm-049 · arm=no-grounding · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

no-conclusion-first

모델 claude-haiku-4-5-20251001

오답: cm-002, cm-003, cm-010, cm-014, cm-019, cm-022, cm-030, cm-039, cm-051

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 상장예비심사 신청일입니다. 제4호에서 규정하는 의무보유 대상은 '벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등'이며, 의무보유 기간은 상장일부터 1개월입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변이 함께 요구한 '100분의 10 한도의 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준'이라는 세부사항이 누락되었다.

누락 사항 자본금 100분의 10 한도의 기준일은 상장신청일 현재

원본: cm-002 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 오답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제26조제1항 제3호에 해당합니다. 제3호는 "상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자"로 정하고 있으며, 이 경우 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 신속이전기업은 1년)의 의무보유 기간이 적용됩니다. 다만 세칙으로 정하는 경우(예: 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우, 우리사주조합 종업원이 취득한 경우 등)는 제외될 수 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 벤처금융·전문투자자(재무적투자자)는 제3호 단서로 제외되어 제4호가 적용된다고 결론하는데, 시스템 답변은 주된 결론을 제3호로 제시했다. 단서 예외를 '제외될 수 있다'고 부수적으로만 언급하고 제4호 적용을 명시하지 않아 결론이 어긋난다.

누락 사항 시행세칙 제23조 제4항 제2호 근거 / 제3호에서 제외되고 제4호 적용이라는 결론

원본: cm-003 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 오답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는지 여부는 제공된 조문만으로는 명확하게 답할 수 없습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조는 공동주관회사 판단 시 주식등의 보유비율 산정에 관하여 '법 시행규칙 제14조제1항을 준용'한다고 규정하고 있으며(제2항), 제5항에서 의무보유등록하겠다는 확약을 제출한 경우 해당 주식등을 '보유한 것으로 보지 아니 한다'고 명시하고 있습니다. 그러나 상장주선인의 의무인수분이 제5항의 확약 대상에 해당하는지, 또는 다른 방식으로 보유비율 산정에서 제외되는지는 해당 조문들만으로 확인할 수 없습니다.

정확한 답변을 위해서는 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 법령 시행규칙 제14조」 및 관련 세칙(협회 규정)을 확인해야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의한 의무인수 주식은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 결론한다. 시스템 답변은 판단 불가라며 회피했다.

누락 사항 제6조 제3항 근거 명시 / 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식 / 보유한 것으로 보지 아니함(산입 제외) 결론

판정 2 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의한 취득주식은 보유비율 산정 시 보유로 보지 않는다고 명확히 결론짓는다. 시스템 답변은 판단을 회피하며 근거 조항을 확인할 수 없다고 답했다.

누락 사항 제6조 제3항 근거 미언급 / 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득주식 제외 / 산입되지 않는다는 결론 부재

판정 3 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따른 의무인수 주식은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 결론짓는다. 시스템 답변은 판단 불가로 회피하여 결론을 지지하지 못했다.

누락 사항 제6조 제3항 근거 미제시 / 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 언급 없음 / 보유한 것으로 보지 않는다는 결론 미제시

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-010 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 오답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권의 부여 기준시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 이 경우 같은 법 시행령 제49조 중 '평가기준일 전후 6개월'은 '평가기준일 전 6개월'로 적용됩니다. 구체적으로 부여일을 기준으로 한 주식의 시가는 행사가격 설정 시 및 주식매수선택권 행사 시점에 이 규정을 준용하여 평가합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 시가보다 낮은 행사가격 부여 요건(1인당 계산금액 합계 20억원 이하, 권면액 이상)을 묻는데, 시스템 답변은 시가 평가방법(상증세법 준용)만 서술했다. 핵심 요건·수치를 전혀 제시하지 못했다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 근거 / 신주인수 방식·제1호·제2호 대상자 요건 / 권면액 이상, 시가보다 낮은 가격 가능 / 시행령 제11조의3 제5항 계산식 / 1인당 합계 20억원 이하

판정 2 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 벤처기업법 제16조의3 제5항 및 시행령 제11조의3 제5항의 저가(시가 미만) 행사가격 부여 요건(1인당 계산금액 합계 20억원 이하)을 묻는데, 시스템 답변은 시가 평가방법(상증세법 준용)만 서술했다. 핵심 요건·수치를 전혀 제시하지 못했다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 근거 / 제1항 1호·2호 대상자, 신주인수 방식 요건 / 권면액 이상 저가 부여 가능 / 시행령 제11조의3 제5항 요건 / 1인당 계산금액 합계 20억원 이하

판정 3 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 시가보다 낮은 행사가격 부여 허용 요건(20억원 이하 한도, 권면액 이상)을 묻는 내용이나, 시스템 답변은 시가 평가방법(상증세법 준용)만 서술했다. 핵심 요건과 금액 기준이 전혀 언급되지 않았다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 근거 / 제1항 1·2호 대상자, 신주인수 방식 / 권면액 이상 범위에서 시가보다 낮은 가격 가능 / 시행령 제11조의3 제5항 계산식 합계 20억원 이하 요건

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-014 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 오답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치된 기관으로, 상속세 및 증여세법 시행령 제49조의2에 따라 구성됩니다. 국세청에 두는 평가심의위원회는 국세청장이 임명하는 공무원 3명, 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사 등 전문가 9명 이내, 그리고 관련 업종 전문가 2명으로 구성되며, 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청장이 임명하는 공무원 2명, 관련 전문가 8명, 국세청 위원 2명으로 구성됩니다. 이 위원회는 주식 등 재산의 시가인정, 비상장주식등의 가액평가, 업종 변경 승인 등의 심의를 담당합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 평가심의위원회의 설치·구성을 설명하며 시행령 제49조의2를 언급해 기관 자체는 맞게 특정했다. 그러나 기준답변의 핵심인 시행령 제49조 제1항 단서 근거와 '납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 심의한다'는 요건이 빠져 있다. 또한 구성 인원 세부는 확인되지 않은 부정확 요소가 있다.

누락 사항 시행령 제49조 제1항 단서 근거 누락 / 심의는 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제라는 요건 누락

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 평가심의위원회의 설치기관과 구성을 설명하여 큰 틀에서 맞지만, 기준답변이 요구한 시행령 제49조 제1항 단서 근거와 '납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 심의한다'는 핵심 요건을 누락했다. 구성 세부 수치는 검증 불가하나 핵심 절차 요건 결락으로 완전성 미달이다.

누락 사항 시행령 제49조 제1항 단서 근거 언급 없음 / 심의는 신청을 전제로 함(납세자, 지방국세청장, 관할세무서장)

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행령 제49조의2에 따른 평가심의위원회라는 점은 맞게 언급했으나, 기준답변의 핵심인 '납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 심의한다'는 요건과 제49조 제1항 단서 근거가 빠졌다. 구성 설명은 추가정보로 모순은 없다.

누락 사항 제49조 제1항 단서 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-019 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 제54조 제6항에 따라 납세자가 평가심의위원회에 신청하는 경우 다음 4가지 방법을 사용할 수 있습니다. ① 해당 법인의 자산·매출액 규모 및 사업의 영위기간 등을 고려하여 같은 업종을 영위하고 있는 다른 법인(유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 법인)의 주식가액을 이용하여 평가하는 방법 ② 향후 기업에 유입될 것으로 예상되는 현금흐름에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법 ③ 향후 주주가 받을 것으로 예상되는 배당수익에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법 ④ 그 밖에 위 방법들에 준하는 방법으로서 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법. 다만, 납세자가 평가한 가액은 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 70% 이상 130% 이하의 범위 안에 있어야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 순손익가치와 순자산가치의 3:2(부동산과다보유법인 2:3) 가중평균 및 순자산가치 80% 하한을 요구하나, 시스템 답변은 평가심의위원회 신청에 의한 예외적 평가방법만 설명했다. 핵심 원칙 규정을 누락해 다른 규범만 답한 셈이다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인은 2:3 / 순자산가치×80% 하한 규정

원본: cm-022 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에서 1분기 검토보고서의 첨부 여부를 직접 규정하는 내용은 없습니다. 다만 제2-6조 제8항 제1호 라목에서 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 첨부서류로 규정하고 있으며, 제2-4조 제6항 제3호 라목에서도 분기감사보고서 또는 분기검토보고서를 언급하고 있습니다. 이들 규정은 '분기재무제표가 확정된 이후' 신고서를 제출하는 경우에 첨부 대상이 되도록 제한하고 있으므로, 1분기 검토보고서의 첨부 여부는 증권신고서 제출 시점과 분기재무제표 확정 여부에 따라 결정됩니다. 보다 구체적인 판단을 위해서는 상품유형별 세부 기준이나 시행령의 구체적 요건을 확인할 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · scope_actor_mismatch

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없다고 명확히 결론짓지만, 시스템 답변은 시점에 따라 결정된다며 판단을 회피했다. 또한 반기보고서 첨부 의무(다목)도 언급하지 않았다.

누락 사항 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음 / 분기보고서는 금융기관·주권상장법인에 한정(시행령 170조1항2호 단서) / 상장을 위한 모집·매출 시 반기감사/검토보고서 첨부 필요

원본: cm-030 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 오답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 사내규정 제정이 주주총회 결의사항인지 이사회 결의사항인지 명시되어 있지 않습니다. 상법 제361조는 주주총회가 '본법 또는 정관에 정하는 사항'에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조는 이사회가 '중요한 자산의 처분', '대규모 재산의 차입', '지배인의 선임' 등 회사의 업무집행에 관해 결의한다고 규정할 뿐, 사내규정 제정의 권한 귀속에 대해서는 명확히 하지 않습니다. 사내규정의 성격과 범위에 따라 달라질 수 있으므로, 더 구체적인 판례나 관례, 또는 회사의 정관 규정을 확인해야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다는 결론을 요구하나, 시스템 답변은 조문에 명시가 없다며 결론을 회피했다. 조문 인용은 맞지만 결론 부재로 정답으로 볼 수 없다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항 열거 조문 부재로 인한 귀결 논리

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 이사회 권한이라고 결론을 내리지만, 시스템 답변은 조문상 불명확하다며 결론을 회피했다. 근거 조문은 인용했으나 요구된 결론을 제시하지 못했다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문이 없다는 판단 / 업무집행 사항으로서 이사회 권한에 속함

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 결론내리는데, 시스템 답변은 판단을 회피하며 결론을 내리지 않았다. 조문 인용은 맞으나 결론 명제를 지지하지 않는다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문이 없다는 점

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-039 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 오답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율은 법 시행규칙 제14조제1항을 준용하여 산정합니다. 구체적으로, 주식등의 종류에 따라 다음과 같이 계산됩니다: ① 주권인 경우는 주식의 수, ② 신주인수권이 표시된 것인 경우는 신주인수권의 목적인 주식의 수, ③ 전환사채권인 경우는 권면액을 발행가격으로 나눈 수, ④ 신주인수권부사채권인 경우는 신주인수권의 목적인 주식의 수, ⑤ 교환사채권·파생결합증권·증권예탁증권인 경우는 각각 정해진 산정방식을 따릅니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수에는 자기주식을 포함하며, 주식매수선택권을 부여받은 경우 행사에 따라 매수할 의결권 있는 주식을 더합니다. 금융투자회사와 이해관계인이 합하여 보유하는 비율을 산정하되, 일정한 요건을 충족하면 의무보유등록 주식등이나 코스닥·코넥스시장 주식, 특정 집합투자기구의 보유 주식등은 보유한 것으로 보지 않습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 제4항의 창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구의 출자·투자 비율만큼 보유로 본다는 규정을 빠뜨렸다. 오히려 특정 집합투자기구 보유분을 '보유한 것으로 보지 않는다'고 서술해 기준답변과 상충할 소지가 있다.

누락 사항 제4항 조합·기구의 출자·투자비율만큼 보유 간주

판정 2 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변의 제4항(창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유한 것으로 본다)을 누락했고, 오히려 '특정 집합투자기구 보유 주식등은 보유한 것으로 보지 않는다'고 반대 취지로 서술했다.

누락 사항 제4항: 출자·투자 비율만큼 보유 간주 / 해당 조합/기구 유형 열거

판정 3 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심 결론은 맞으나, 제4항의 중소기업창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유한 것으로 본다는 요건을 누락했다. 오히려 '보유한 것으로 보지 않는다'고 서술해 취지와 어긋나는 설명이 포함됐다.

누락 사항 제4항 조합·기구의 출자/투자비율만큼 보유 간주 규정 누락 / 해당 기구를 '보유하지 않은 것으로 본다'는 반대 서술

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-051 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

제26조 제1항 제4호에서 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지'라고 규정하고 있습니다. 여기서 '각각'이라는 표현은 벤처금융과 전문투자자를 개별적으로 적용한다는 의미이므로, 100분의 10 한도는 합산 기준이 아니라 벤처금융과 전문투자자 각각별 기준입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 조문 문구('각각 100분의 10')를 정확히 인용하고, '각각'이 개별 적용임을 명시해 합산이 아니라고 결론지었다. 수치와 기준(상장신청일 자본금)도 일치한다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 조문 문구('각각 100분의 10')를 정확히 인용하고, 합산이 아닌 각각 기준임을 올바르게 결론지었다. 수치와 기준시점(상장신청일 현재 자본금)도 일치한다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 조문 문구('각각 100분의 10')를 정확히 인용하고, '각각'의 의미대로 합산이 아닌 개별 기준임을 명확히 결론지었다. 수치와 기준일도 일치한다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-001 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 다음의 산식에 따라 산정합니다:

취득가격과 공모가격 간 괴리율 = (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

여기서:
- 취득가격: 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격입니다. 전환사채 및 신주인수권부사채 등은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 계산합니다.
- 공모가격: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항에 따른 가격입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 괴리율 산식과 취득가격(6개월 가중산술평균), 공모가격(인수업무규정 제5조 제1항)을 정확히 제시했다. 기준답변의 모든 필수명제를 지지하며 모순이 없다.

원본: cm-004 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 벤처금융이나 전문투자자에 대한 구체적 의무보유 규정이 명시되어 있지 않습니다. 동 조문에서 규정하는 의무보유 대상자는 ①신규상장신청인의 최대주주등, ②주식매수선택권 행사로 취득한 최대주주등, ③상장예비심사 신청 전 1년 내 제3자 배정 방식 주식 취득자, ④상장예비심사 신청 전 1년 내 최대주주등 주식 취득자, ⑤거래소가 인정하는 기타 주주등에 한정됩니다. 벤처금융이나 전문투자자를 특별히 규정한 조항은 제공된 조문에 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 결론(유가증권시장 제27조에 벤처금융·전문투자자 의무보유 규정 없음)과 5개 호의 대상자 구성을 정확히 지지한다. 기간 세부사항은 생략했으나 질문은 존재 여부를 물었으므로 결정적 누락이 아니다.

누락 사항 각 호의 보유기간(6개월·1년·2년) 미기재

원본: cm-005 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자는 의무보유 대상에서 제외되는 취급을 받습니다. 구체적으로, 규정 제27조제1항제1호에 해당하는 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식등은 의무보유 대상 주식등에서 제외됩니다. 제공된 조문에서 "전문투자자"는 국가, 한국은행, 은행, 보험회사, 금융투자업자(신탁업자·투자일임업자·투자자문업자 제외), 증권금융회사, 집합투자기구(사모집합투자기구 제외) 등 23개 항목에 해당하는 자들과, 거래소가 전문투자자의 성격과 주식 소유 목적 등을 고려하여 제외하는 것이 타당하다고 인정하는 기타 전문투자자를 의미합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 전문투자자인 최대주주등이 투자 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상에서 제외된다는 핵심 명제를 정확히 지지하고, 전문투자자 범위가 열거되어 있음도 설명한다. 조문 번호(시행세칙 제21조) 명시가 없고 항목 수 표현이 다소 임의적이나 실질적 오류는 아니다.

누락 사항 시행세칙 제21조 제2항 제1호·제3항 근거 조문 명시 부족

원본: cm-006 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인의 구분에 따라 다릅니다.

코스닥시장의 경우:

1. 국내기업
 - 신속이전기업(제31조제1항): 모집·매출하는 주식의 5% 수량(취득금액 25억원 초과 시 25억원 해당 수량) → 상장일부터 6개월 의무보유. 다만 제31조제1항제3호마목·바목 기업은 1년 의무보유하며, 6개월 경과 후 매 1개월마다 초기 취득 주식의 5%까지 매각 가능
 - 기타 국내기업: 모집·매출하는 주식의 3% 수량(취득금액 10억원 초과 시 10억원 해당 수량) → 상장일부터 3개월 의무보유. 혁신기술기업이 특정 사유에 해당하면 6개월 의무보유

2. 외국기업
 - 혁신기술기업: 모집·매출하는 주식의 5% 수량(취득금액 50억원 초과 시 50억원 해당 수량) → 상장일부터 1년 의무보유. 6개월 경과 후 매 1개월마다 초기 취득 주식의 5%까지 매각 가능
 - 기타 외국기업: 모집·매출하는 주식의 5% 수량(취득금액 25억원 초과 시 25억원 해당 수량) → 상장일부터 1년 의무보유. 6개월 경과 후 매 1개월마다 초기 취득 주식의 5%까지 매각 가능

유가증권시장의 경우(외국주권등 신규상장):
- 국내에서 모집·매출한 외국주권등의 5% 수량(금액 50억원 초과 시 50억원 해당 수량) → 상장일부터 6개월 이내 매각 금지

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 코스닥 국내기업 3%(10억)·3개월, 신속이전 5%(25억)·6개월, 외국기업 5%(혁신 50억/그외 25억)·1년, 유가증권 외국주권 5%(50억)·6개월 등 핵심 수치와 기간을 모두 기준답변과 일치하게 제시했다. 취득가격(모집·매출가격 동일) 언급이 없고 세부 예외가 추가되었으나 결론에 모순은 없다.

누락 사항 모집·매출가격과 동일 가격으로 취득해야 한다는 요건 누락 / 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 취득 시기 누락

원본: cm-007 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우입니다. 세칙으로 정하는 사유는 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우를 의미합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 요건(혁신기술기업 + 상장주선인의 최근 3년 내 주선 기술성장기업이 상장 후 2년 내 문제 발생)을 정확히 서술했다. 수치와 조건이 모두 일치한다.

원본: cm-008 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따르면, 상장주선인의 의무인수(의무보유) 의무가 면제되는 경우는 다음과 같습니다:

1. 대형법인 (다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외)
2. 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업

거래소는 상장신청인이 위의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항(의무인수 규정)을 적용하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유와 예외(외국기업·신속이전기업 제외)를 정확히 일치하게 제시했다.

원본: cm-009 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

제공된 컨텍스트의 코스닥시장 상장규정 제29조에서는 질적 심사요건으로 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것'을 규정하고 있으며, 거래소는 질적심사기준에 따라 경영안정성 등을 심사할 수 있도록 명시되어 있습니다. 다만 '사내규정 정비'를 명시적으로 요구하는 구체적 근거는 제공된 조문에는 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 코스닥 상장규정 제29조의 질적심사요건 문구를 정확히 인용하고 세부 심사기준 위임(질적심사기준) 취지도 언급했다. '사내규정 정비'가 명시되지 않았다는 부가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 제2항의 시행세칙 위임 조항 명시가 약함

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 코스닥시장 상장규정 제29조의 질적심사요건 문구를 정확히 인용하고 세부 심사기준 위임 취지도 언급했다. '사내규정 정비'가 조문에 직접 명시되지 않았다는 부연은 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 제2항의 시행세칙 위임을 명시적으로 언급하지 않음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 코스닥시장 상장규정 제29조의 질적심사요건 문구를 정확히 인용하고 세부 심사기준(질적심사기준) 위임 취지도 언급했다. 사내규정 정비가 명문화되지 않았다는 부연은 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 제2항의 시행세칙 위임 명시 다소 약함

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-011 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 제정 시기에 관한 규정이 없다. 제29조는 질적 심사요건의 심사 기준과 절차만을 규정하고 있으며, 이 규정 자체의 제정 시기나 시행일에 대한 내용을 포함하지 않는다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 상장규정·시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 점이며, 시스템 답변도 동일하게 명시적 규정 부재를 밝혔다. 반대 결론이나 수치·조건 오류가 없다.

누락 사항 운영 이력이 실무 해설 수준의 심사 요소라는 부연 없음

원본: cm-012 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은 다음과 같습니다.

부여 대상:
- 벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자는 제외)
- 벤처기업이 인수한 기업(발행주식 총수의 100분의 30을 초과하는 주식을 가진 경우만 해당)의 임직원(대통령령으로 정하는 자는 제외)
- 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자로서 대통령령으로 정하는 자

이들이 해당 기업의 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 가져야 합니다.

절차:
주식회사인 벤처기업이 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여합니다.

부여 방법:
1. 행사가격으로 신주를 인수할 수 있는 권리
2. 행사가격으로 자기주식을 매수할 수 있는 권리
3. 행사가격과 행사일 기준 시가의 차액을 현금으로 지급받거나 자기주식으로 지급받을 수 있는 권리

주식 수량 제한:
- 원칙: 회사 발행주식 총수의 100분의 50을 초과할 수 없음
- 전문성 보유자(제1항제3호): 회사 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없음

행사가격 최소 기준:
- 신주 인수의 경우: 부여일 기준 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상
- 자기주식 매수 또는 차액 지급의 경우: 부여일 기준 주식의 시가 이상
- 다만, 임직원에게 신주 인수 방법으로 부여하는 경우 대통령령 요건을 갖추면 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있음

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

부여대상 3유형, 정관·주주총회 결의, 50%/10% 한도, 신주인수 시 시가와 권면액 중 높은 금액 기준을 모두 정확히 제시했다. 상법 제434조 준용과 상법 우선적용 언급은 없으나 핵심 요건은 충족한다.

누락 사항 상법 제434조 특별결의 준용 명시 없음 / 상법 제340조의2~5에 우선 적용 언급 없음

원본: cm-013 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권의 부여 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다. 벤처기업은 제16조의4제2항과 제3항에 따른 결의를 한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소벤처기업부장관에게 그 내용을 신고하여야 하며, 신고 시에는 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 벤처기업의 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(해당하는 경우)을 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

신고 상대방이 중소벤처기업부장관임을 정확히 지지하고, 첨부서류(정관·주주총회 의사록·이사회 의사록)와 부령 서식까지 기준답변과 일치한다. 중요한 오류나 누락이 없다.

원본: cm-015 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 다음과 같이 행사할 수 있습니다:

원칙적 요건:
주식매수선택권을 부여받은 자는 그 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있습니다.

예외 사항:
1) 주식매수선택권을 부여받은 자가 사망하거나 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우(정년에 따른 퇴임·퇴직은 제외)에는 2년 경과 요건 없이 행사할 수 있습니다.

2) 용역계약 체결자에게 부여된 주식매수선택권의 경우, 결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년이 경과하고 주식매수선택권 부여와 관련된 용역계약을 체결하여 이행한 경우에만 행사할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기산점(결의일 또는 이사회 정한 날)과 2년 재임·재직 요건, 사망·본인 책임 아닌 사유 예외 및 정년 제외까지 모두 일치한다. 추가된 용역계약 관련 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-016 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

벤처기업육성에 관한 특별법 시행령 제11조의3 제2항에 따르면, 주식매수선택권의 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 주식의 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 이 경우 같은 법 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 "평가기준일 전 6개월"로 적용됩니다. 구체적으로는 부여일 전 6개월 이내의 기간 중 매매, 감정, 수용, 경매 또는 공매가 있는 경우 그 거래가액, 감정가액의 평균액, 또는 보상·경매·공매가액 중 하나를 시가로 인정하며, 해당하는 거래가 없으면 상속세 및 증여세법 제61조부터 제65조까지의 규정에 따라 평가합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항, 상증법 제60조 및 시행령 제49조 준용, '전후 6개월'을 '전 6개월'로 봄)을 모두 정확히 제시했다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-017 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는 다음과 같습니다.

제49조 제1항은 법 제60조제2항에서 정의한 '시가로 인정되는 것'의 기준을 규정하고 있으며, 크게 다음과 같이 구성되어 있습니다:

1. **평가기간의 설정**: 상속개시일 또는 증여일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내

2. **적용 대상 거래**: 매매, 감정, 수용, 경매, 공매가 있는 경우

3. **평가 기준 3가지** (각 호):
 - 제1호: 매매사실이 있는 경우 거래가액(특수관계인 거래 제외 등)
 - 제2호: 공신력 있는 감정기관 2개 이상의 감정가액이 있는 경우 그 평균액
 - 제3호: 수용, 경매, 공매사실이 있는 경우 보상가액, 경매가액 또는 공매가액

4. **예외 규정**: 평가기간 외 평가기준일 전 2년 이내, 또는 기한까지의 기간 중 매매등이 있는 경우 평가심의위원회 심의를 거쳐 포함시킬 수 있음

이는 시가 평가의 우선순위와 기준을 명확히 규정하는 계층적 구조로 이루어져 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문 평가기간(전후 6개월, 증여 전6~후3), 매매·감정·수용·경매·공매, 각 호 가액 인정 및 단서(전 2년 이내 또는 기한까지 기간, 평가심의위원회 심의)를 모두 정확히 담았다. 가격변동 특별사정 부재·신청 주체 언급이 다소 생략됐으나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 가격변동의 특별한 사정이 없다는 요건 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월)과 매매·감정·수용·경매·공매 각 호, 단서의 전 2년 이내 및 기한까지 기간에 대한 평가심의위원회 심의 포함 가능성을 모두 지지한다. 각 호 세부는 대체로 맞고 기준답변과 모순 없다. 다만 '가격변동의 특별한 사정 없음'과 신청 주체 언급이 생략된 정도의 경미한 누락이다.

누락 사항 가격변동의 특별한 사정이 없다는 요건 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 / 제78조 제1항 기한, 제49조의2 제1항 근거 명시

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전6·후3), 매매·감정·수용·경매·공매, 각 호 가액 인정과 단서의 전 2년 이내·기한까지 기간에 대한 평가심의위원회 심의를 모두 지지한다. 감정가액 '2개 이상 평균액' 등 세부는 부수적이며 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 단서의 '가격변동 특별한 사정 없음' 요건 및 신청주체(납세자·지방국세청장·세무서장) 언급 부족

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-018 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가에서 공모가격이 반영되는 기간은 '평가기준일 현재 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 6개월(증여세 부과 주식은 3개월)부터 거래소에 최초로 주식을 상장하기 전까지'입니다. 방법은 금융위원회가 정한 기준에 따라 결정된 공모가격과 거래소 시세가액(또는 비상장주식 평가액) 중 '큰 가액'으로 평가합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(신고 직전 6개월, 증여 3개월~최초 상장 전)과 방법(공모가격과 법 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 가액)을 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 명제와 모순이 없다.

원본: cm-020 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

증여세가 부과되는 주식등의 경우 3개월이 적용되고, 그 외의 경우(상속세 대상)에는 6개월이 적용됩니다. 귀사의 기업공개 준비 주식이 증여세 대상인지 상속세 대상인지에 따라 결정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(증여세 3개월, 상속세 등 6개월)를 정확히 지지한다. 수치와 구분 기준이 일치한다.

원본: cm-021 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음 요건을 모두 충족할 때 성립합니다.

1. **주체 요건**: 최대주주등(제22조제2항의 최대주주·최대출자자 또는 발행주식총수·출자총액의 100분의 25 이상을 소유한 자)의 특수관계인이어야 합니다.

2. **주식등 취득 요건**: 다음 중 하나에 해당해야 합니다.
 - 최대주주등으로부터 해당 법인의 주식등을 증여받거나 유상으로 취득한 경우
 - 증여받은 재산(최대주주등으로부터 증여받은 재산, 유상취득일부터 소급 3년 이내)으로 최대주주등이 아닌 자로부터 해당 법인의 주식등을 취득한 경우

3. **상장 요건**: 주식등을 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 그 주식등이 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장되어야 합니다.

4. **이익 발생 요건**: 상장으로 인해 당초 증여세 과세가액(또는 취득가액)을 초과하여 이익을 얻어야 합니다.

5. **기준금액 요건**: 이익에 상당하는 금액이 대통령령으로 정하는 기준금액 이상이어야 합니다(기준금액 미만은 제외).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

주체(최대주주등의 특수관계인), 증여·취득, 5년 이내 상장, 초과이익, 기준금액 미만 제외 등 성립요건을 모두 정확히 제시했다. 정산기준일(상장일부터 3개월) 언급은 없으나 이는 이익 계산시점 규정으로 요건 성립 자체와는 별개이며 오류도 없다.

누락 사항 정산기준일(상장일부터 3개월) 기준 계산 언급 없음

원본: cm-023 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

주식등의 상장 등에 따른 이익 관련 기준금액은 상속세 및 증여세법 시행령 제31조의3 제③항에 따라 다음 각 호의 금액 중 적은 금액으로 산정합니다.

1. (제1항제2호 및 제3호의 가액의 합계액에 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수를 곱한 금액)의 100분의 30에 상당하는 가액
2. 3억원

즉, 위 두 금액을 비교하여 더 작은 금액이 기준금액이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 30% 상당액과 제2호 금액(3억원) 중 적은 금액이라는 핵심을 정확히 제시했다. 수치·계산식 모두 일치한다.

원본: cm-024 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는지에 관한 규정이 없다. 주식등의 상장 등에 따른 이익은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 증여(또는 취득)일 현재의 1주당 과세가액과 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익을 차감하여 계산하도록 되어 있으나, 저가분의 과세 여부와 이에 대한 조정 방법은 제시되어 있지 않다. 저가분 과세와의 관계를 명확히 하기 위해서는 상속세 및 증여세법 본칙 제41조의3 및 저가양도 과세 관련 규정을 함께 검토해야 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 계산구조(평가가액 - 취득가액/과세가액 - 실질증가분)와 이미 과세된 저가분에 대한 명시적 조정규정 미확인이다. 시스템 답변은 동일한 계산구조를 제시하고 조정규정이 없음을 밝혀 결론이 일치한다.

원본: cm-025 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

예, 포함됩니다. 제41조의3 제7항에서 "주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다"고 명시하고 있습니다. 따라서 유상증자로 배정받은 신주도 주식등의 상장에 따른 이익의 증여 과세 대상에 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 제41조의3 제7항 내용을 그대로 지지하며 결론도 동일하다. 수치·요건 오류 없음.

원본: cm-026 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은 다음과 같습니다.

1. 비과세 범위: 벤처기업 임원 또는 종업원이 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사함으로써 얻은 이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해 소득세를 과세하지 않습니다.

2. 누적 한도: 다만 소득세를 과세하지 아니하는 벤처기업 주식매수선택권 행사이익의 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못합니다.

3. 적용 대상 주식매수선택권: 이 특례는「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권 및「상법」제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)에만 적용됩니다.

4. 행사 시점: 퇴직 후 행사하는 경우도 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(2027.12.31 이전 부여, 연 2억원 비과세, 기업별 누적 5억원 한도, 적용대상 선택권 범위)을 모두 정확히 지지한다. 추가 언급도 모순되지 않는다.

원본: cm-027 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권의 요건은 다음과 같습니다.

[요건]
1.「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것
2. 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권의 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 해당 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하일 것
3. 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 것
4. 주식매수선택권 행사로 취득한 주식만을 거래하는 전용계좌 개설(2022.12.31 신설)

[효과]
적격주식매수선택권을 행사할 때 대통령령으로 정하는 바에 따라 신청한 경우, 주식매수선택권 행사시에 소득세를 과세하지 아니할 수 있습니다. 다만, 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시의 시가보다 낮은 경우 그 차액(시가 이하 발행이익)에 대해서는 소득세를 과세합니다.

대신 적격주식매수선택권 행사로 취득한 주식을 양도할 때는 양도소득세를 과세하며, 이때 양도소득금액은 제16조의3의 계산식에 따라 계산됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

요건(벤처기업법 제16조의3 주식매수선택권+대통령령 요건, 2년 역산 5억원 이하)과 효과(행사시 비과세, 양도시 양도소득세, 시가 미달 차액 과세)를 모두 정확히 지지한다. 추가로 제시한 전용계좌·부여기한 요건은 부수적 서술이며 기준답변과 모순하지 않는다. 양도소득금액 계산 조문 인용이 다소 부정확하나 결론에 영향이 없다.

누락 사항 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 과세한다는 명시

원본: cm-028 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제인 '행사 당시 시가를 취득가액으로 한다'를 그대로 지지한다. 조문 인용은 없으나 실질 내용이 일치한다.

누락 사항 시행령 제163조 제13항 근거 조문 미언급

원본: cm-029 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정에 따르면, IPO 단계에서 요구되는 재무서류는 다음과 같습니다.

국내기업의 경우:
- 반기 종료 후 45일이 경과했을 때: 반기재무제표와 감사인의 검토보고서
- 최근 사업연도 결산 승인 주주총회 개최 시: 최근 사업연도의 재무제표와 감사인의 감사보고서

외국기업의 경우:
- 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과했을 때: 분기 또는 반기재무제표와 감사인의 검토보고서(원칙)
- 거래소가 필요하다고 인정하는 경우: 분기 또는 반기재무제표와 감사인의 감사보고서
- 최근 사업연도 결산 승인 주주총회 개최 시: 최근 사업연도의 재무제표와 감사인의 감사보고서

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(국내기업은 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표+검토보고서, 분기 의무는 외국기업만)을 모두 지지한다. 추가로 결산 주총 관련 사항을 서술했으나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-031 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기·분기보고서의 제출기한 45일과 60일은 다음과 같이 구분됩니다.

45일 이내: 반기보고서와 분기보고서를 기간 경과 후 45일 이내에 제출하는 것이 원칙입니다.

60일 이내: 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우, **그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여** 60일 이내에 제출할 수 있습니다.

즉, 60일 제출기한은 연결재무제표 기준 작성의 경우에만 적용되며, 이 경우에도 최초와 그 다음 사업연도(총 2개 사업연도)로 제한됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

원칙 45일, 연결기준 작성 시 최초 및 그 다음 사업연도에 한해 60일이라는 핵심 요건을 정확히 지지한다. 수치와 예외 조건이 기준답변과 일치한다.

원본: cm-032 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

네, 맞습니다. 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일입니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조 제1항에서 "사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 그 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있다"고 규정하고 있습니다. 따라서 연결기준으로 처음 전환하는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출하면 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 문언상 연결기준 최초 전환 법인도 60일 특례 적용으로 읽힌다는 것이며, 시스템 답변은 이를 조문 근거와 '최초 사업연도와 그 다음 사업연도' 요건까지 정확히 지지한다. 유권해석 권고는 부수적 안전조언으로 결론에 모순되지 않는다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인으로 유권해석 권고 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(문언상 최초 전환 법인도 60일 특례 적용, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 한정)를 지지하고 조문 근거도 정확히 제시했다. 다만 하위규정·감독지침 미확인으로 유권해석 권고라는 유보는 빠졌으나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 하위규정·감독지침 부재 및 유권해석 권고 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(문언상 '최초'는 연결기준 작성 제출에 걸리므로 60일 적용 가능)를 시스템 답변이 지지하고 근거 조문과 '최초 사업연도와 그 다음 사업연도' 요건까지 제시했다. 하위규정 부재·유권해석 권고라는 유보는 빠졌으나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인 및 유권해석 권고 언급 없음 / 단정적 서술로 해석 불확실성 미표시

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-033 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 합니다. 제출기한은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내입니다. 다만, 제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한으로 합니다. 또한 그 법인이 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하지 아니할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 기한까지, 이미 공시 시 면제 예외를 모두 정확히 서술했다. 기준답변과 모순 없음.

원본: cm-034 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도의 구축의무와 면제 기준은 다음과 같습니다.

【구축의무】
회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추어야 합니다. 내부회계관리규정에는 다음 사항이 포함되어야 합니다: ①회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고 방법, ②회계정보의 오류를 통제하고 수정하는 방법, ③회계정보에 대한 정기적인 점검 및 조정 등 내부검증, ④장부의 관리 방법과 위조·변조·훼손 및 파기 방지 절차, ⑤회계정보 작성·공시와 관련된 임직원의 업무 분장과 책임, ⑥기타 대통령령으로 정하는 사항.

【면제 기준】
다음 회사들은 내부회계관리제도 구축의무가 면제됩니다:
1. 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 회사
2. 유한회사
3.「법인세법」제51조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하거나「조세특례제한법」제104조의31제1항에 해당하는 회사
4. 직전 사업연도 말의 자산총액이 5천억원 미만인 회사(다만, 주권상장법인, 공시대상기업집단에 속하는 국내 회사, 사업보고서 제출대상법인, 금융회사는 제외)
5. 회사의 특성을 고려할 때 운영이 어려운 회사로서 금융위원회가 정하는 기준에 맞는 회사

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제8조 제1항 본문 의무, 비상장 자산 1천억원 미만 제외, 시행령 5천억원 미만 및 4가지 예외)을 모두 정확히 포함했다. 유한회사 등 추가 열거는 시행령상 다른 호의 내용으로 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-035 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

제8조 제3항에 따르면, 내부회계관리자는 "상근이사(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 말한다)"로 지정하도록 규정되어 있습니다. 따라서 내부회계관리자는 기본적으로 이사여야 하며, 이는 상법상 등기임원에 해당합니다. 다만 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자도 가능하도록 예외를 두고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제3항의 상근이사 지정 및 담당 이사가 없는 경우 업무집행자 지정 예외를 정확히 제시했다. 상근이사가 상법상 등기이사라는 해석을 단정적으로 표현한 점은 기준답변의 해석론과 크게 어긋나지 않는다.

누락 사항 상근이사=등기이사임을 직접 규정한 조문은 없어 해석에 의한다는 점 명시 부족

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제3항의 상근이사 지정 요건과 담당 이사가 없는 경우의 예외를 정확히 제시했다. 등기임원 해당 여부를 상법상 이사 개념으로 연결한 점도 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 등기 여부가 명시 규정 없이 해석에 의존한다는 점 미언급

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제3항의 상근이사 지정 요건과 담당 이사가 없는 경우의 예외를 정확히 제시했다. 상근이사=등기임원이라는 서술은 기준답변이 언급한 상법상 이사 해석과 부합하는 방향이며 모순되지 않는다.

누락 사항 등기 여부를 직접 규정한 조문은 없어 해석에 의존한다는 점 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-036 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제8조 제6항에 따르면, 감사인의 검토와 감사는 회사 규모에 따라 구분됩니다. 일반적으로 감사인은 회계감사를 실시할 때 내부회계관리제도 준수 여부 및 운영실태 보고 내용을 '검토'하여야 합니다. 다만 주권상장법인(직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 이상)의 감사인은 동일한 사항을 '감사'하여야 합니다. 즉, 검토는 일반 회사에 대한 것이고, 감사는 주권상장법인(소규모 제외)에 대한 더 심화된 절차를 의미합니다. 제7항에 따라 검토 또는 감사 결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명하게 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙은 검토, 주권상장법인 중 자산총액 1천억원 미만 제외는 감사)을 정확히 지지한다. 수치 요건도 일치한다.

원본: cm-037 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 제한적으로 위임할 수 있습니다. 법령 제8조 제4항에 따르면, 회사의 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하여야 하나, 다만 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 '이사회 및 감사에 대한 보고'는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다. 다만 주주총회에 대한 보고는 대표자가 직접 해야 하며, 이사회 및 감사에 대한 보고만 내부회계관리자에게 위임 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(이사회·감사 보고는 내부회계관리자 위임 가능, 주주총회 보고는 불가)를 모두 정확히 지지한다. 근거 조항도 일치한다.

원본: cm-038 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경의 결의요건은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 합니다(상법 제434조).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 상법 제434조의 특별결의 요건을 정확히 제시했다. 기준답변과 완전히 일치한다.

원본: cm-040 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

상법 제383조에 따르면, 이사는 원칙적으로 3명 이상이어야 합니다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있는 예외가 있습니다. 따라서 상장회사라는 사실만으로는 3명 이상을 두어야 한다고 단정할 수 없으며, 해당 회사의 자본금 규모에 따라 달라집니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙 3명 이상, 자본금 10억원 미만 예외, 상장 여부가 기준 아님)을 모두 지지한다. 수치와 조문도 정확하다.

원본: cm-041 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

상법 제542조의8(독립이사의 선임)은 2025.7.22에 개정되었습니다. 주요 개정 내용은 다음과 같습니다:

1. 독립이사 선임 기준 강화: 상장회사는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 해야 하며, 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 개정되었습니다.

2. 독립이사 결격사유 확대: 제2항에서 최대주주 및 그의 특수관계인(제5호), 주요주주 및 그의 배우자와 직계 존속·비속(제6호) 등의 결격사유가 추가되었습니다.

3. 독립이사 충원 의무: 제3항에서 독립이사의 사임·사망 등으로 구성요건에 미달할 경우, 사유 발생 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 요건에 맞게 독립이사를 선임하도록 규정되었습니다.

4. 독립이사 후보추천위원회 구성 강화: 제4항, 제5항에서 해당 위원회의 독립이사 과반수 구성 및 주주추천 후보 포함 의무 등이 규정되었습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 제목 변경(독립이사의 선임), 1/3 이상 요건, 대통령령 대상 회사의 3명 이상·과반수 요건 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 독립이사 정의(제382조 제3항 사외이사로서 독립적 기능 수행) 서술이 빠졌으나 결론과 핵심 수치는 정확하다. 추가 설명(결격사유, 충원의무 등)은 기준답변과 모순하지 않는다.

누락 사항 독립이사의 정의(제382조 제3항 사외이사, 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립) / 시행일 2026.7.23 미언급

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 명칭 변경(독립이사의 선임), 1/3 이상 요건, 대통령령 상장회사의 3명 이상 및 과반수 요건을 정확히 지지한다. 시행일과 사외이사 정의 언급은 없으나 핵심 수치·요건은 일치하며 모순이 없다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미언급 / 제382조 제3항 사외이사로서의 독립성 정의 미언급

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

핵심 명제(제목 변경 취지, 3분의 1 이상, 대통령령 지정 회사는 3명 이상 및 과반수)를 모두 지지한다. 독립이사 정의(제382조 제3항 사외이사) 언급은 없으나 결론과 핵심 수치는 일치한다.

누락 사항 독립이사 정의(사외이사로서 독립적 기능 수행) / 시행일 2026.7.23 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-042 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 없습니다. 상법 제415조가 제388조를 감사에 준용하도록 규정하고 있으며, 제388조에 따르면 감사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정해야 합니다. 따라서 감사 보수 결정 권한은 주주총회에 있으며, 이사회에 위임할 수 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 결론(이사회 위임 불가, 정관 또는 주주총회 결의)과 근거 조문(제388조, 제415조 준용)을 정확히 제시했다. 상장회사 별도 상정 규정(제542조의12 제5항)은 언급되지 않았으나 질문의 핵심 쟁점은 아니다.

누락 사항 제542조의12 제5항 별도 상정·의결 규정 누락

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 명제(제388조·제415조 준용, 정관 또는 주주총회 결정, 이사회 위임 불가)를 모두 지지한다. 상장회사 별도 상정 규정(제542조의12 제5항)은 언급하지 않았으나 질문의 핵심인 위임 가능성 판단에는 부수적이다.

누락 사항 상법 제542조의12 제5항 별도 상정·의결 규정 미언급

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 명제인 제415조·제388조 준용에 따른 정관 또는 주주총회 결정, 이사회 위임 불가를 정확히 지지한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 언급이 없으나 질문의 핵심 결론에는 영향이 없다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항)

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-043 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

상법 제542조의12 제2항 본문에 따르면, 감사위원회위원 중 분리선출되는 인원은 기본적으로 1명입니다. 다만, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 선임해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(1명, 정관으로 2명 이상 가능)을 정확히 지지한다. 단서/본문 표기 차이는 사소하다.

원본: cm-044 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식 소각의무에 관한 신설 규정(상법 제341조의4)의 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 기본 원칙(제1항): 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 합니다.

2. 예외 - 자기주식보유처분계획의 승인(제2항): 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받으면 다음의 경우 소각 의무 예외를 받을 수 있습니다.
- 각 주주에게 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우
- 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적
- 우리사주선택권 부여 등 우리사주제도 실시 목적
- 법령에서 정하는 경우
- 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적으로 정관에 사유를 규정한 경우

3. 연간 승인 요건(제3항): 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 합니다.

4. 계획의 기재사항(제4항): 자기주식보유처분계획에는 보유·처분 목적, 대상 주식의 종류·수·취득방법, 보유개시시점·예정 처분시점 기준의 세부사항(자기주식 현황, 발행주식총수, 자기주식 비율 변화), 예정 보유 기간, 예정 처분 시기 등을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명해야 합니다.

본 규정은 2026년 3월 6일 신설되었습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각의무, 보유처분계획의 주주총회 승인 예외 5가지 사유, 매년 승인 요건을 모두 정확히 서술했다. 제5호의 제434조 특별결의 언급이 생략되었으나 정관 규정 요건은 포함되어 핵심은 충족한다.

누락 사항 제5호의 제434조 특별결의 요건 명시 누락

원본: cm-045 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

상법 제341조의4 제2항에서 회사가 주주총회의 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라 자기주식을 처분할 수 있도록 규정하고 있습니다. 처분 대상에 대해서는 다음과 같이 제한됩니다:

1. 각 주주에게 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 임직원 보상 목적(주식매수선택권 부여 등)
3. 우리사주제도 실시 목적(우리사주매수선택권 부여 등)
4. 법령에서 정하는 경우
5. 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적으로 필요한 경우(정관에 사유를 규정한 경우)

따라서 자기주식을 주주 외의 자에게 처분하는 것은 위의 허용 사유에 해당하고 주주총회의 승인을 받은 경우에만 가능합니다. 일반적인 제3자에 대한 자유로운 처분은 제한됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

주주 외의 자에 대한 처분이 열거된 예외사유에서 가능하다는 결론은 맞으나, 근거조문을 제342조가 아닌 제341조의4로만 제시하고 처분사항 결정 주체를 이사회(정관에 없는 경우) 대신 '주주총회 승인'으로 잘못 서술했다. 제417조~제432조 준용 등 핵심 세부도 누락됐다.

누락 사항 상법 제342조 제2항이 근거 / 처분가액·납입기일·상대방·처분방법 등은 정관에 없으면 이사회가 결정 / 제417조~제432조 준용(성질에 반하지 않는 범위) / 원칙은 주주 보유주식 수에 따른 균등조건 취득

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

핵심 결론(원칙적으로 주주 균등처분, 제341조의4 제2항 제2~5호 사유에 해당하면 주주 외의 자에게 처분 가능)을 지지하고 예외 사유를 열거했다. 조문 인용을 제342조 대신 제341조의4로 표기하고 '주주총회 승인'을 요건처럼 서술한 부정확함이 있으나 결론과 핵심 요건은 기준답변과 일치한다.

누락 사항 상법 제342조 제1항·제2항 직접 인용 누락 / 제3항 이사회 결정사항(종류·수·가액·납입기일·상대방·방법) / 제4항 제417~432조 준용

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 결론(원칙은 주주 균등조건, 다만 제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유에 해당하면 주주 외의 자에게 처분 가능)을 열거된 사유와 함께 지지한다. 조문 인용이 제342조가 아닌 제341조의4로 되어 있고 주주총회 승인 요건을 부가했으나 열거 사유 내용은 부합하여 모순은 아니다.

누락 사항 제342조 제1항·제2항 명시 누락 / 정관에 없는 처분사항은 이사회 결정(제3항) / 제417조~제432조 준용(제4항)

다수결 정답 2표 / 오답 1표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-046 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원 배정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 근거하여 이루어집니다. 해당 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 「상법」 제418조에도 불구하고 모집하거나 매출하는 주식총수의 100분의 20(20%)을 우리사주조합원에게 배정하여야 합니다. 다만, 외국인투자 촉진법에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우나 우리사주조합원에 대하여 우선배정을 하기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 예외입니다. 또한 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규로 발행되는 주식과 이미 발행된 주식의 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 이 배정 규정을 적용하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 자본시장법 제165조의7 근거, 상법 제418조 배제, 20% 강제배정, 두 가지 예외 및 20% 초과 시 미적용까지 기준답변의 필수 명제를 모두 지지한다. 수치·요건 오류가 없다.

원본: cm-047 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 이사회가 결정한다. 다만, 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 주주총회가 결정한다. 우리사주조합원에 대한 주식 배정과 관련하여 구체적으로는 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등 제416조 각 호의 사항들이 이사회에 의해 결정된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(상법 제416조상 이사회 결정, 정관·법 예외 시 주주총회)을 모두 지지한다. 수치·요건 오류 없음.

원본: cm-048 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

주관회사 또는 그 계열회사(이해관계인)가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생합니다. 제6조 제1항에 따르면, 금융투자회사가 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 5% 이상(특정 경우 10% 이상)의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우, 해당 발행회사와 이해관계가 없으면서 발행회사 주식등을 보유하지 않은 다른 금융투자회사와 공동으로 수행해야 합니다. 다만, 기업인수목적회사 또는 외국기업의 기업공개인 경우는 예외입니다. 또한 제5항에 따라 의무보유등록 확약서를 제출한 주식등은 보유한 것으로 보지 않아 공동주관 의무를 회피할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 5%(경우에 따라 10%) 이상 보유 시 공동주관 의무가 발생한다는 기준답변 핵심을 정확히 지지한다. 이해관계인에 계열회사가 포함된다는 점도 반영했다. 추가 예외 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-049 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

100분의 10이 적용되는 경우는 제15조제4항제2호 단서에서 규정하는 경우입니다. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 보유하는 비율이 기준이 되는데, 발행회사가 중소기업, 벤처기업, 직전 3개 회계연도 평균 매출액이 3천억원 미만인 중견기업, 신성장·원천기술 보유 기업, 또는 기술등급이 상위 100분의 50에 해당하는 기업인 경우에는 100분의 10 이상을 보유하고 있는 경우를 이해관계가 있는 자로 봅니다. 이 경우 제3호의 100분의 10(단서의 경우에는 100분의 15) 이상 보유 기준이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 제15조 제4항 제2호 단서의 중소기업·벤처기업·매출 3천억원 미만 중견기업·신성장 원천기술/기술등급 상위 50% 기업 등 핵심 요건을 정확히 열거해 기준답변 결론을 지지한다. 특수목적기구·부동산법인 제외, 공시대상기업집단 제외, 창업지원법 시행령 제4조 업종 제외 등 세부 예외는 누락됐으나 질문의 핵심(적용 대상 범위)은 충족한다.

누락 사항 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 제15조 제4항 제2호 단서의 중소기업·벤처기업·매출 3천억원 미만 중견기업·신성장원천기술/기술등급 상위 50% 기업을 모두 열거하여 기준답변 핵심을 지지한다. 제외 사유(특수목적기구·부동산법인, 공시대상기업집단, 창업지원법 시행령 제4조 업종)는 누락됐으나 핵심 결론과 모순은 없다.

누락 사항 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제15조 제4항 제2호 단서의 중소기업, 벤처기업, 매출 3천억원 미만 중견기업, 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 50% 기업을 모두 열거하여 기준답변의 핵심 명제를 지지한다. 특수목적기구·부동산 법인, 공시대상기업집단, 창업지원법 시행령 제4조 업종 제외 등 세부 제외사유가 빠졌으나 핵심 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 공시대상기업집단 소속기업 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-050 · arm=no-conclusion-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

no-completeness

모델 claude-haiku-4-5-20251001

오답: cm-002, cm-003, cm-014, cm-019, cm-022, cm-030, cm-050

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 상장예비심사 신청일입니다. 제4호에서 정한 '벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간'은 '상장예비심사 신청일을 기준으로 한다'고 명시되어 있습니다. 이는 해당 투자자들이 취득한 주식의 투자기간이 상장예비심사 신청일 기준으로 2년 미만인지를 판단하기 위한 기준일입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 점은 맞게 답했으나, 기준답변이 함께 요구한 '100분의 10 한도의 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준'이라는 핵심 세부사항이 누락되었다.

누락 사항 자본금 100분의 10 한도 산정은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 오답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호에 해당합니다. 제26조 제1항 제3호는 '상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자'를 규정하고 있으며, 이는 정확히 재무적투자자를 포함한 제3자배정 취득자를 지칭합니다. 따라서 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제4호(벤처금융 또는 전문투자자의 특정 취득)가 아닌 제3호의 의무보유 대상에 해당하며, 상장일부터 6개월 동안 의무보유해야 합니다(기술성장기업이나 신속이전기업은 1년).

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 시행세칙 제23조 제4항 제2호에 따라 벤처금융·전문투자자 취득분은 제3호 단서로 제외되고 제4호가 적용된다고 본다.

누락 사항 시행세칙 제23조 제4항 제2호 단서 적용 / 제3호 제외 → 제4호 적용 결론

원본: cm-003 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 오답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

부여 기준시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만 같은 법 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 "평가기준일 전 6개월"로 적용됩니다.

구체적으로, 주식매수선택권의 행사가격 설정 시 필요한 주식의 시가와 주식매수선택권을 행사한 날을 기준으로 한 주식의 시가는 상속세 및 증여세법의 상속 또는 증여시 주식가격 평가규정을 준용합니다(벤처기업육성에 관한 특별법 시행령 제11조의3 제2항). 부여일 기준 주식의 시가는 제16조의3 제4항 및 제5항의 행사가격 최저기준과 저가부여 한도계산의 기초가 됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 시가보다 낮은 가격 부여 허용요건(벤처기업법 제16조의3 제5항, 시행령 제11조의3 제5항의 1인당 합계 20억원 이하)을 핵심으로 하나, 시스템 답변은 시가 평가방법(상증법 준용)만 설명했다. 20억원 한도 등 핵심 요건이 누락되어 질문이 요구한 세부사항을 충족하지 못한다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 저가부여 근거 / 권면액 이상이라는 하한 / 시행령 제11조의3 제5항 요건 / 1인당 계산식 합계 20억원 이하

판정 2 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 시가보다 낮은 행사가격 부여 요건(20억원 이하 한도, 시행령 제11조의3 제5항)을 핵심으로 하나, 시스템 답변은 시가 평가방법(상증세법 준용)만 설명했다. 핵심 수치·요건이 누락되어 질문이 요구한 내용을 답하지 못했다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 저가부여 허용(권면액 이상) / 시행령 제11조의3 제5항의 20억원 이하 요건 / 계산식에 따른 합계액 산정

판정 3 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제16조의3 제5항 및 시행령 제11조의3 제5항의 저가부여 요건(1인당 합계 20억원 이하)을 핵심으로 하나, 시스템 답변은 시가 평가방법(상증세법 준용)만 설명했다. 요구된 핵심 수치·요건이 누락되었다.

누락 사항 시가보다 낮은 가격(권면액 이상) 부여 가능 근거(제16조의3 제5항) / 시행령 제11조의3 제5항의 요건 / 1인 기준 계산금액 합계 20억원 이하

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-014 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 오답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치되는 기관입니다. 국세청에 두는 평가심의위원회는 국세청 소속 공무원 3명, 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사 등 9명 이내, 그리고 전문가 2명으로 구성되며, 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청 소속 공무원 2명, 관련 자격자 8명, 국세청 위원 2명으로 구성됩니다.

주식매수선택권 부여시가 평가 문맥에서 평가심의위원회는 재산의 시가 인정, 비상장주식등의 평가, 업종 변경 등과 관련한 심의를 담당합니다. 구체적으로는 매매등의 가액이 시가로 인정될 수 있는지, 비상장주식등의 평가액이 적정한지 등을 심의하는 역할을 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 위원회 구성·역할을 설명했으나 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항 근거와 '납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한 심의'라는 요건을 빠뜨렸다. 구성 인원 수치는 확인 근거 없이 제시되어 있다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 제49조의2 제1항 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 평가심의위원회의 설치·구성과 심의 대상을 설명해 대체로 부합하나, 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항 근거와 '납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청'이 심의 전제라는 요건을 누락했다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 시행령 제49조의2 제1항 근거 / 납세자 또는 지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 위원회의 설치·구성과 심의 대상을 설명했으나, 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항 근거와 '납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 한다'는 요건을 언급하지 않았다. 구성 인원 등 세부 수치도 근거 조항 확인 없이 제시되어 핵심 요건 누락이 크다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 제49조의2 제1항 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제 요건

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-019 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제6항에서 규정하며, 다음 4가지입니다: ① 해당 법인과 같은 업종을 영위하고 있는 상장법인의 주식가액을 이용하여 평가하는 방법, ② 향후 기업에 유입될 것으로 예상되는 현금흐름에 할인율을 적용하여 평가하는 방법, ③ 향후 주주가 받을 것으로 예상되는 배당수익에 할인율을 적용하여 평가하는 방법, ④ 그 밖에 위 세 방법에 준하는 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법입니다.

이 보충적 평가방법은 납세자가 해당 방법으로 평가한 가액을 첨부하여 평가심의위원회에 평가가액 및 평가방법에 대한 심의를 신청하는 경우에 적용되며, 납세자가 평가한 가액이 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 70% 이상 130% 이하의 범위 내에 있을 때 심의위원회가 제시하는 평가가액 또는 그 위원회가 제시하는 평가방법 등을 고려하여 계산한 평가가액을 사용할 수 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 순손익가치와 순자산가치를 3:2(부동산과다보유법인 2:3)로 가중평균하고 순자산가치의 80% 하한을 적용하는 시행령 제54조 제1항 규정을 요구한다. 시스템 답변은 평가심의위원회 심의 신청 시 적용되는 제54조 제6항의 다른 평가방법만 설명해 질문의 핵심 규범을 벗어났다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인은 2:3 / 순자산가치×80% 하한 규정 / 근거 조항: 시행령 제54조 제1항

원본: cm-022 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서 첨부에 관한 직접적인 규정이 없습니다. 다만 관련 규정을 검토하면 다음과 같습니다.

제2-6조 제8항제1호다목에서 '기존 법인이 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우' 회계감사인의 "반기감사보고서 또는 반기검토보고서"와 "분기감사보고서 또는 분기검토보고서"의 첨부를 규정하고 있습니다. 이는 분기 단위의 감사·검토보고서 첨부를 요구하는 것으로 보이나, '1분기'라는 구체적 시점에 대한 명시적 규정은 없습니다.

제2-4조 제6항제3호다목과 라목에서도 '분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 언급하고 있으나, 역시 1분기에 한정되는지 여부는 명확하지 않습니다.

IPO 단계에서의 정확한 1분기 검토보고서 제출 의무를 판단하려면, 금융감독원의 고시나 상세 지침서 등 추가 자료가 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없고 반기보고서만 요구된다는 명확한 결론인데, 시스템 답변은 근거 부족을 이유로 판단을 회피했다. 또한 분기보고서 정의가 금융기관·주권상장법인에 한정된다는 핵심 근거를 놓쳤다.

누락 사항 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음 / 제2-4조 정의상 시행령 제170조 제1항 제2호 단서 금융기관·주권상장법인 한정 / 상장을 위한 모집·매출은 반기감사(검토)보고서 첨부

원본: cm-030 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 오답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에서 '100분의 10'이 적용되는 경우는 다음과 같습니다.

금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우입니다. 또한 발행회사가 중소기업, 벤처기업, 중견기업(직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만), 또는 신성장·원천기술을 보유한 기업 등 특정 기업에 해당하는 경우, 금융투자회사가 발행회사의 주식 등을 100분의 10 이상 보유하고 있으면 이해관계가 있는 자로 간주됩니다.

추가로, 제15조제4항제2호 단서 적용 시에는 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 15 이상 보유하고 있는 경우에 해당합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 수치·시점 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 100분의 10이 제15조 제4항 제2호 단서 각 목(중소기업·벤처·중견·신성장기술기업)에 해당하는 발행회사에 적용된다고 하나, 시스템 답변은 단서 적용 시 100분의 15라고 서술해 기준과 모순된다. 또한 일반 사례와 단서 사례 설명이 상호 모순적이며 제외 요건(특수목적기구·부동산법인, 공시대상기업집단, 창업지원법 시행령 제4조 업종)도 누락됐다.

누락 사항 단서 각 목 해당기업에 10% 적용이라는 명확한 결론 / 중소기업 중 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 기술등급 상위 100분의 50 기업 언급 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외

판정 2 오답 · 수치·시점 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 100분의 10(지분 기준 완화)이 적용되는 발행회사 유형(중소기업·벤처기업·중견기업·신성장기술 보유기업 등, 특정 제외사유 포함)을 묻는 것인데, 시스템 답변은 기업 유형을 일부 언급하면서도 '100분의 15 이상'을 단서 적용 기준으로 뒤집어 서술해 핵심 수치 관계를 오도한다. 또한 특수목적기구·부동산법인, 공시대상기업집단, 창업지원법 시행령 제4조 업종 제외 등 요건이 누락되었다.

누락 사항 단서 각 목 해당 발행회사에 10% 기준 적용이라는 구조 명시 / 중소기업 중 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 기술등급 상위 100분의 50 기업, 공시대상기업집단 소속 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 15% 기준을 단서 요건으로 오기

판정 3 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 100분의 10 기준이 적용되는 발행회사 유형(중소기업·벤처기업·매출 3천억 미만 중견기업·신성장원천기술 또는 기술등급 상위 50% 기업, 공시대상기업집단 및 창업지원법 시행령 제4조 업종 제외)을 요구하는데, 시스템 답변은 일반 15% 기준과 혼동하여 관계를 뒤집어 서술했다. 또한 기술등급 상위 100분의 50, 공시대상기업집단 제외, 제외 업종 등 핵심 요건이 빠졌다.

누락 사항 기술등급 상위 100분의 50 기업 포함 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 단서 각 목 해당 발행회사에 10% 기준 적용이라는 구조

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-050 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

제26조 제4항에서 벤처금융 또는 전문투자자의 의무보유 한도는 '각각 100분의 10'으로 규정되어 있으므로, 개별 기준이며 합산 기준이 아닙니다. 즉, 벤처금융이 자본금의 100분의 10까지, 전문투자자가 자본금의 100분의 10까지 각각 별도로 1개월 의무보유 대상이 될 수 있으며, 이들의 한도가 합산되지 않습니다. 다만, 투자기간이 2년 미만이고 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 주식등만 이 한도가 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 '각각 100분의 10' 즉 합산이 아닌 개별 한도라는 점이며, 시스템 답변이 이를 명확히 지지한다. 자본금 기준·상장신청일 기준도 언급했다. 항 번호 표기 차이는 사소한 오류로 결론에 영향 없다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 '각각 100분의 10' 즉 합산이 아닌 개별 기준이며, 시스템 답변이 이를 정확히 지지한다. 조항 항 번호 표기(제4항/제1항 제4호) 차이는 경미하다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 '각각 100분의 10' 즉 합산이 아닌 개별 한도라는 점이며, 시스템 답변이 이를 정확히 지지한다. 자본금 기준·상장신청일 기준도 언급되어 있다. 항 번호 표기 차이는 경미한 흠에 불과하다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-001 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율(취득가격과 공모가격 간의 괴리율)은 다음 산식에 따라 산정합니다: (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

이를 위해 먼저 취득가격과 공모가격을 각각 산정해야 합니다. 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격이며, 전환사채 및 신주인수권부사채 등은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 계산합니다(취득가격 산정일을 기준으로 함). 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항에 따른 가격입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

괴리율 산식과 취득가격·공모가격 정의를 기준답변과 동일하게 제시했다. 추가 설명(전환사채 처리)도 모순되지 않는다.

원본: cm-004 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 벤처금융·전문투자자를 구체적으로 명시한 의무보유 규정이 없습니다. 제27조는 신규상장신청인의 최대주주등, 주식매수선택권 행사자, 제3자 배정 취득자 등을 의무보유 대상으로 정하고 있으며, 제5호에서 '공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등'에 대해 상장일부터 2년 이내의 범위에서 거래소가 정할 수 있도록 규정하고 있을 뿐입니다. 벤처금융이나 전문투자자 대상의 별도 의무보유 규정 여부는 제공된 조문만으로는 확인할 수 없으며, 유가증권시장 상장규정의 다른 편장이나 세칙을 검토해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 유가증권시장 제27조에 벤처금융·전문투자자 의무보유 규정이 없다는 기준답변 결론을 지지하고, 제1~5호 구성도 대체로 정확히 요약했다. 세칙 확인 필요라는 유보가 있으나 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 사모집합투자기구 최대주주 1년 예외 미언급

원본: cm-005 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자는 의무보유 대상에서 제외되는 특수한 취급을 받습니다. 최대주주등이 전문투자자인 경우 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식에서 제외됩니다.

제21조 제2항 제1호에 따르면, "규정 제27조제1항제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우" 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외합니다. 여기서 전문투자자는 제21조 제3항에서 구체적으로 정의되는데, 국가, 한국은행, 은행권 기관, 보험회사, 금융투자업자, 집합투자기구, 각종 기금 등 총 24가지 유형이 해당합니다. 다만 신탁업자, 투자일임업자, 투자자문업자는 금융투자업자에서 제외됩니다. 이러한 전문투자자 취급을 통해 기관투자자의 투자 유연성을 보장하면서도 상장회사의 안정적 지배구조를 유지하는 균형을 맞추고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(시행세칙 제21조 제2항 제1호에 따른 전문투자자 최대주주등의 투자목적 보유분 제외, 범위는 제3항)를 모두 지지한다. '24가지 유형' 등 세부 수치는 확인 불가한 부가설명이나 결론에 영향을 주지 않는다.

원본: cm-006 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인이 국내기업인지 외국기업인지, 그리고 기업의 유형에 따라 달라집니다.

국내기업의 경우:
- 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 25억원 초과시 25억원 상당)를 상장일부터 6개월 동안 보유(다만, 제31조제1항제3호마목·바목 기업은 1년 보유, 6개월 후 월별로 5% 수량까지 매각 가능)
- 그 외 국내기업: 모집·매출하는 주식의 3%(취득금액 10억원 초과시 10억원 상당)를 상장일부터 3개월 동안 보유(혁신기술기업이 특정 사유에 해당하면 6개월)

외국기업의 경우:
- 혁신기술기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 50억원 초과시 50억원 상당)를 상장일부터 1년 동안 보유(6개월 후 월별로 5% 수량까지 매각 가능)
- 그 외 외국기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 25억원 초과시 25억원 상당)를 상장일부터 1년 동안 보유(6개월 후 월별로 5% 수량까지 매각 가능)

다만, 대형법인(외국기업·신속이전기업 제외), 적격 해외증권시장 상장 3년 이상 외국기업 등은 의무인수 대상에서 제외될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

코스닥 기준 국내기업 3%(10억 한도) 3개월, 신속이전기업 5%(25억) 6개월, 외국기업 5%(혁신 50억/기타 25억) 1년 등 핵심 수치와 기간이 기준답변과 일치한다. 유가증권시장 외국주권 관련 내용은 누락되었으나 코스닥 핵심 요건은 정확히 제시했다.

누락 사항 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항(외국주권 5%, 50억 한도, 6개월) 미언급 / 취득가격이 모집·매출가격과 같아야 한다는 요건 미언급

원본: cm-007 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우입니다.

구체적으로, 규정 제13조제5항제1호나목의 단서에 따라 국내기업(신속이전기업 제외)의 경우 일반적으로는 모집·매출하는 주식의 3%를 상장일부터 3개월 동안 의무보유하지만, 상장신청인이 혁신기술기업(기술성장기업)이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유해야 합니다. 시행세칙 제15조제5항에서 이 '세칙으로 정하는 사유'를 구체적으로 정의하고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서와 세칙 제15조 제5항의 요건(혁신기술기업 + 상장주선인의 과거 3년 주선실적 관련 사유)을 정확히 서술했다. 수치·기간(3년, 2년, 3개월→6개월)도 일치한다.

원본: cm-008 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수(의무보유) 면제 사유는 제6항에 규정되어 있습니다. 거래소는 상장신청인이 다음 중 하나에 해당하는 경우 의무인수 의무를 적용하지 않을 수 있습니다: (1) 대형법인(다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목·바목의 신속이전기업은 제외), (2) 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업입니다. 이 경우들에서는 상장주선인이 상장신청인의 주식을 의무적으로 취득·보유할 책임이 면제될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 가지 면제 사유(대형법인 단서 포함, 적격해외증권시장 상장 3년 경과 외국기업)를 정확히 제시했다. 조항 근거도 일치한다.

원본: cm-009 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

의무인수분은 공동주관회사 판단의 보유비율 산정에 포함되지 않습니다. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제5항은 금융투자회사가 보유한 주식 중 기업공개 전에 의무보유등록 확약서를 제출한 주식은 "금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다"고 명시하고 있습니다. 따라서 상장주선인이 의무적으로 보유하기로 확약한 주식은 공동주관회사 판단 시 보유비율 산정에서 제외되므로, 의무인수분이 산입되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(의무인수분은 보유비율 산정에서 제외)이 기준답변과 일치한다. 다만 근거 조항을 제6조 제5항 및 의무보유등록 확약서로 잘못 인용했고, 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득주식이라는 정확한 근거를 놓쳤다. 핵심 결론은 지지되므로 정답으로 본다.

누락 사항 증권 인수업무 규정 제6조 제3항 근거 / 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식

판정 2 정답 · authority_or_version

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(의무인수분은 보유비율 산정에 산입되지 않음)은 기준답변과 일치한다. 다만 근거 조항 인용이 제6조 제3항이 아닌 제5항으로, 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득주식이 아닌 '의무보유등록 확약서 제출 주식'으로 다소 부정확하다.

누락 사항 근거 조항: 인수업무규정 제6조 제3항 / 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식 명시

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(의무인수분은 보유비율 산정에 산입되지 않음)은 기준답변과 일치한다. 다만 근거 조항을 제6조 제5항·의무보유등록 확약서로 인용하여 제3항(코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식)과 다르게 제시한 오류가 있다.

누락 사항 근거 조항: 인수업무규정 제6조 제3항 / 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따른 취득 주식이라는 요건

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-010 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

상장심사에서 사내규정 정비가 요구되는 근거는 제29조 제1항 제2호에 있습니다. 거래소는 상장신청인의 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성'을 심사하도록 규정하고 있으며, 사내규정 정비는 이러한 내부통제제도와 기업지배구조 완비의 필수 요소로 작용합니다.

제29조 제2항은 거래소가 세칙으로 정하는 질적심사기준에 따라 경영안정성 등을 심사할 수 있도록 하고 있어, 구체적인 사내규정 정비 요건은 세칙(상장규정의 시행세칙)에서 추가로 규정될 수 있습니다. 이는 투자자 보호와 코스닥 시장의 건전한 발전이라는 상장심사의 궁극적 목적과 연결되어 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호 질적심사요건 문구와 제2항의 시행세칙 위임을 모두 정확히 제시했다. 모순이나 수치·조건 오류가 없다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

제29조 제1항 제2호의 질적심사요건 문언과 제2항의 시행세칙 위임을 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 필수명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 제29조 제1항 제2호 질적심사요건과 제2항의 시행세칙 위임을 모두 정확히 제시했다. 사내규정 정비가 내부통제·지배구조 요소로 요구된다는 설명도 모순되지 않는다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-011 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 사내규정의 제정 시기에 관한 규정이 없다. 제29조는 상장신청인의 질적 심사요건(기업의 계속성, 경영투명성 및 안정성 등)을 규정하고 있을 뿐, 사내규정을 언제까지 제정·정비해야 하는지에 대한 구체적 시간요건이나 제정 시기 기준을 명시하지 않고 있다. 사내규정 정비의 제정 시기 요건을 확인하려면 '질적심사기준(세칙)' 또는 상장 신청 시 제출해야 할 서류의 기준 규정을 참고해야 할 것으로 보인다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 점이며, 시스템 답변도 동일하게 규정 부재를 명시했다.

누락 사항 운영 이력이 심사 대상이라는 실무해설 수준의 언급 없음

원본: cm-012 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여

이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은 다음과 같습니다.

부여 대상: 주식회사인 벤처기업이 정관에 따라 주주총회 결의로 다음 자에게 부여할 수 있습니다. (1) 임직원(대통령령 제외 대상 제외), (2) 인수 기업의 임직원(벤처기업이 해당 기업 발행주식 총수의 30%를 초과 보유 시에만 해당, 대통령령 제외 대상 제외), (3) 필요한 전문성을 보유한 자(대통령령 규정)로, 이들이 기업 설립 또는 기술·경영 혁신에 기여하였거나 기여할 능력을 가져야 합니다.

부여 방법: (1) 미리 정한 행사가격으로 신주를 인수하는 권리, (2) 행사가격으로 자기주식을 매수하는 권리, (3) 행사가격과 행사일 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급받는 권리 중 선택합니다.

주식 수 제한: 부여하는 주식은 회사 발행주식 총수의 50%를 초과할 수 없으며, 제3호 대상의 경우 10%를 초과할 수 없습니다.

행사가격: 신주 인수 방식의 경우 부여일 기준 주식 시가와 권면액 중 높은 금액 이상, 자기주식·차액 지급 방식의 경우 부여일 시가 이상으로 정합니다. 다만, 임직원·인수 기업 임직원이 신주 인수 방식으로 부여받는 경우 대통령령 요건 충족 시 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

정관·주주총회 결의, 3가지 부여대상, 50%/10% 한도, 행사가격 기준 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 주주총회 특별결의(상법 제434조 준용) 명시와 상법 우선적용 언급은 빠졌으나 결론과 핵심 수치는 정확하다.

누락 사항 상법 제434조 준용(특별결의) 명시 누락 / 상법 제340조의2~5에 우선 적용된다는 점 누락

원본: cm-013 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여한 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다. 신고는 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(해당하는 경우) 등의 서류를 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출함으로써 완료됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

중소벤처기업부장관에게 신고한다는 핵심 결론이 일치한다. 첨부서류(정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록)와 부령 서식도 정확히 언급했다.

원본: cm-015 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 **주식매수선택권 부여 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직한 후에 행사할 수 있습니다.** 다만 예외 사항이 있습니다.

일반적인 행사 요건: 법 제16조의5제1항에 따라 주식매수선택권 부여 결의일 또는 이사회 결정일로부터 2년 이상 계속 재임·재직해야 행사 가능합니다.

예외 사항: 부여받은 자가 사망하거나 본인의 책임이 아닌 사유(정년 제외)로 퇴임·퇴직한 경우에는 2년 재임·재직 요건 없이 행사할 수 있습니다.

특정인(제16조의3제1항제3호 해당자)의 행사 요건: 2년 경과 후 벤처기업과 주식매수선택권 부여와 관련된 용역계약을 체결하고 이를 이행해야만 행사할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기산점(결의일 또는 이사회 정한 날)과 2년 재임·재직 요건을 정확히 제시했고, 사망·본인 책임 없는 사유(정년 제외) 예외까지 일치한다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-016 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 이 경우 평가기간은 '평가기준일 전 6개월'로 제한되며, 이 기간 내의 매매·감정·수용·경매 또는 공매가액이 있으면 그에 따라 평가합니다.

구체적으로, 부여일을 기준으로 부여일 전 6개월 이내의 기간에 다음 중 하나에 해당하는 경우를 확인합니다: ① 해당 재산에 대한 매매사실이 있는 경우 거래가액(특수관계인과의 거래 등으로 부당하다고 인정되는 경우 제외), ② 둘 이상의 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액의 평균액, ③ 수용·경매 또는 공매사실이 있는 경우 해당 보상가액·경매가액 또는 공매가액입니다. 이들 가액이 여러 개인 경우에는 부여일을 전후하여 가장 가까운 날에 해당하는 가액(같은 날에 여러 개이면 평균액)을 적용합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, 평가기간을 '평가기준일 전 6개월'로 본다는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 명시가 없으나 실질 내용은 일치한다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거 조문 미언급

원본: cm-017 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

제49조 제1항은 상속세법 제60조 제2항의 "시가로 인정되는 것"의 범위를 정의하며, 크게 (1) 평가기준일 전후의 평가기간 설정, (2) 3가지 시가 확인 방법, (3) 평가기간 외 매매등의 특별 고려 규정으로 구성됩니다.

먼저 평가기간은 상속개시일 또는 증여일 전후 6개월(증여재산은 증여일 전 6개월부터 후 3개월까지)이내로 설정합니다. 다음으로 이 기간 내 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 다음 3가지 방법 중 하나로 시가를 확인합니다: (1호) 해당 재산의 매매 거래가액, (2호) 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액의 평균액, (3호) 수용·경매·공매의 보상가액·경매가액·공매가액. 추가로 평가기간에 해당하지 않더라도 평가기준일 전 2년 이내 또는 평가기간 후 납부기한까지의 기간 중 매매등이 있는 경우, 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청으로 평가심의위원회 심의를 거쳐 해당 가액을 위 3가지 방법 중 하나에 따라 포함시킬 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월)과 각 호 시가 인정, 단서의 전 2년 이내 및 평가기간 경과 후 기한까지 매매등에 대한 평가심의위원회 심의 신청 구조를 모두 정확히 서술했다. '납부기한'을 제78조 제1항 기한으로 명시하지 않고 다소 느슨하게 표현한 점은 경미하다.

누락 사항 제78조 제1항에 따른 기한 명시 부족 / 가격변동의 특별한 사정이 없다는 요건 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전 6개월~후 3개월)과 각 호 시가 확인방법, 단서의 전 2년 이내·평가기간 경과 후 기한까지 및 평가심의위원회 심의를 모두 정확히 서술했다. '가격변동 특별한 사정 없음' 요건 언급이 빠졌고 제78조 제1항 기한을 '납부기한'으로 다소 부정확하게 표현했으나 결론과 핵심 요건에 모순은 없다.

누락 사항 가격변동의 특별한 사정이 없다는 요건 미언급 / 제78조 제1항 기한 표현 부정확

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전6·후3), 각 호 시가 확인, 단서의 전 2년 이내 및 평가기간 경과 후 기한까지 평가심의위원회 심의 요건을 모두 정확히 서술했다. '가격변동 특별한 사정 없음' 요건 언급이 빠졌고 제78조 제1항 기한

을 '납부기한'으로 다소 느슨하게 표현했으나 핵심 구조는 일치한다.

누락 사항 가격변동의 특별한 사정이 없다는 요건 미언급 / 제78조 제1항 기한 명시 부재

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-018 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가에서 공모가격이 반영되는 기간은 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 6개월부터 거래소에 최초로 상장하기 전까지이며, 평가방법은 공모가격과 상장 전 시세 평가액 중 큰 금액으로 평가됩니다.

【근거】상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제1항에서 "평가기준일 현재 유가증권 신고 직전 6개월(증여세가 부과되는 경우 3개월)부터 거래소에 최초로 상장하기 전까지"를 기업공개 준비 기간으로 정하고, 해당 주식등은 "금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격"과 "법 제63조제1항제1호가목에 따라 평가한 가액" 중 "큰 가액으로 평가"하도록 규정하고 있습니다.

【주의사항】증여세가 부과되는 경우 기간이 3개월로 단축되며, 공모가격이 없거나 상장 전 시세가 더 높으면 그 금액이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(신고 직전 6개월, 증여세 3개월~최초 상장 전)과 방법(공모가격과 법 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 가액)을 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 명제와 모순이 없다.

원본: cm-020 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

증여세가 부과되는 주식등의 경우 3개월이 적용되며, 그 외의 경우(상속세)는 6개월이 적용됩니다.

기업공개 준비 중인 주식의 평가 시 기준이 되는 기간은 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전부터 거래소 최초 상장 전까지입니다. 이 기간이 "6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다)"로 규정되어 있습니다. 따라서 상속으로 인한 평가는 6개월, 증여로 인한 평가는 3개월을 기준 기간으로 적용해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(증여세 3개월, 그 외 상속세 6개월, 괄호 규정)을 정확히 지지한다.

원본: cm-021 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음의 요건을 충족할 때 성립한다.

성립 요건:
1) 최대주주등(제22조제2항의 최대주주·최대출자자 또는 발행주식총수·출자총액의 100분의 25 이상 소유자)의 특수관계인이 주식등을 증여받거나 취득할 것
2) 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 그 주식등이 증권시장에 상장될 것
3) 상장으로 인해 주식등의 가액이 증가할 것
4) 주식등을 증여받거나 취득한 자가 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하는 이익을 얻을 것
5) 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 이상일 것

추가 조건:
제2항에서 규정한 다음 중 하나의 방식으로 주식등을 취득해야 한다:
- 최대주주등으로부터 주식등을 증여받거나 유상으로 취득한 경우
- 최대주주등으로부터 증여받은 재산(증여받은 날부터 3년 이내)으로 다른 자로부터 주식등을 취득한 경우

이 경우 이익 계산의 기준일은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)이다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

5년 이내 상장, 초과이익, 기준금액 요건, 정산기준일 3개월 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 추가로 취득 유형을 설명한 것은 모순되지 않는다.

원본: cm-023 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 다음 두 금액 중 적은 금액으로 산정됩니다.

첫째, (증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액과 기업가치 실질적 증가로 인한 이익의 합계액에 주식등의 수를 곱한 금액)의 100분의 30에 상당하는 가액입니다. 둘째, 3억원입니다. 즉, 이 두 금액을 비교하여 더 작은 금액이 기준금액이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

두 금액 중 적은 금액이라는 구조와 30% 산식, 3억원 기준을 정확히 제시했다. 기준답변의 제2호 금액이 3억원임과 일치한다. 취득가액 언급이 다소 축약되었으나 실질적 오류는 아니다.

누락 사항 취득일 현재 1주당 취득가액 대안 표현 생략

원본: cm-024 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 이미 과세된 저가분에 대한 조정 규정이 없습니다. 주식등의 상장 등에 따른 이익 계산은 ①정산기준일 현재의 평가가액에서 ②증여(취득)일 현재의 과세가액(취득가액)과 ③기업가치의 실질적 증가로 인한 이익을 차감하는 방식으로 진행되며, 이 과정에서 과거에 이미 과세된 저가분에 대한 조정 메커니즘은 명시되어 있지 않습니다. 다만 제3호의 기업가치 실질적 증가분은 순손익액 또는 순자산가액 증가분으로 계산하도록 하고 있습니다. 이에 관한 구체적인 조정 방식이 있는지는 상속세 및 증여세법 본법 제41조의3의 내용이나 관련 유권해석이 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 '명시적 조정규정 미확인'과 계산구조(평가가액-취득가액-실질증가분)를 모두 정확히 지지한다. 추가로 유권해석 필요성을 언급한 것은 모순이 아니다.

원본: cm-025 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

네, 유상증자로 배정받은 신주도 포함됩니다. 상속세 및 증여세법 제41조의3 제7항에서 "주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다"고 명시하고 있습니다. 따라서 유상증자로 배정받은 신주도 최대주주등의 특수관계인이 이를 취득한 경우 상장 이익에 대한 증여세 과세 대상에 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 제41조의3 제7항 취지를 그대로 인용하며 신주 인수·배정 포함을 지지한다. 수치나 요건 오류도 없다.

원본: cm-026 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은 다음과 같습니다. 벤처기업 임원 등이 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 얻은 이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 않습니다. 다만 벤처기업별 총 누적 비과세 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다.

구체적으로, 이 혜택은 ① 벤처기업육성에 관한 특별법에 따라 부여받은 주식매수선택권, ② 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업 한정)에만 적용됩니다. 주식매수선택권 행사이익이란 행사 당시 시가와 실제 매수가액의 차액을 의미하며, 신주인수권도 포함됩니다. 이 특례는 벤처기업에서 퇴직한 후 행사하는 주식매수선택권에도 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

연간 2억원 비과세, 누적 5억원 한도, 2027년 12월 31일 이전 부여 요건, 적용대상(벤처기업법·상법 코넥스 한정)을 모두 정확히 제시했다. 기준답변과 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-027 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권의 요건은 다음과 같습니다. ① 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것, ② 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하일 것입니다.

효과는 다음과 같습니다. 적격주식매수선택권을 행사할 때 대통령령으로 정하는 바에 따라 신청한 경우 소득세법 제20조 또는 제21조에도 불구하고 주식매수선택권 행사시에 소득세를 과세하지 않을 수 있습니다(다만, 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액에 대해서는 소득세가 과세됨). 또한 이로써 취득한 주식을 양도할 때는 소득세법 제94조제1항제3호에도 불구하고 양도소득세가 과세되며, 제1항 제2호의 기간 내에 행사 당시의 실제 매수가액과 부여 당시의 시가 중 큰 금액을 취득가액으로 하여 양도소득금액이 계산됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

요건(벤처기업법 제16조의3 및 대통령령 요건, 2년 역산 기간 행사가액 5억원 이하)과 효과(행사시 비과세, 양도시 양도소득세, 저가 매수차액 과세)를 모두 정확히 제시했다. 취득가액 산정 등 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-028 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가입니다. 이는 소득세법 시행령 제163조 제13항에 명시된 규정입니다. 따라서 양도소득세 계산 시 취득가액으로는 행사 당시의 시가를 사용하여 양도차익을 계산하면 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 행사 당시의 시가를 취득가액으로 본다는 기준답변의 핵심 명제를 그대로 지지하고 근거 조항도 일치한다.

원본: cm-029 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정에 따르면, IPO 단계에서 상장신청인이 제출해야 하는 재무서류는 다음과 같습니다.

국내기업의 경우:
- 반기 종료 후 45일 경과 시: 반기재무제표와 감사인의 검토보고서
- 최근 사업연도 결산 승인 주주총회 개최 시: 최근 사업연도 재무제표와 감사인의 감사보고서

외국기업의 경우:
- 분기 또는 반기 종료 후 45일 경과 시: 분기 또는 반기 재무제표와 감사인의 검토보고서(거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 감사보고서로 대체 가능)
- 최근 사업연도 결산 승인 주주총회 개최 시: 최근 사업연도 재무제표와 감사인의 감사보고서

이러한 서류는 상장예비심사 신청일 이후 상장일 전까지 해당 사유 발생 시 상장주선인을 통해 거래소에 신고할 때 제출되어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 국내기업의 반기 종료 후 45일 반기재무제표+검토보고서 제출과 분기 의무가 외국기업에만 적용됨을 명확히 구분하여 기준답변 결론을 지지한다. 추가로 언급한 연간 감사보고서 등은 모순되지 않는 부가설명이다.

원본: cm-031 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서의 제출기한 45일과 60일은 연결재무제표 기준 작성 여부와 제출 시점에 따라 구분됩니다.

45일 기한은 기본 원칙으로, 반기보고서를 통상적인 방식으로 작성하여 제출할 때 적용됩니다.

60일 기한은 다음 두 조건을 모두 충족할 때만 예외적으로 허용됩니다: (1) 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 금융위원회가 정하는 사항을 '연결재무제표를 기준으로' 기재하여 작성해야 하고, (2) 이러한 방식의 반기보고서를 제출하는 것이 '최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한함'입니다.

즉, 60일은 연결재무제표 기준 작성 시 최초 2개 사업연도에만 주어지는 유예 기한입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

45일 원칙과 연결기준 작성 시 최초 2개 사업연도 60일 특례를 정확히 설명했다. 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다.

원본: cm-032 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

예, 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일의 제출기한이 적용됩니다.

연결재무제표를 기준으로 처음 작성하여 제출하는 반기보고서와 분기보고서는 "그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여" 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 이는 별도기준에서 연결기준으로 전환하는 경우를 포함하며, 전환 첫 연도와 그 다음 연도에만 이 특례가 인정됩니다. 3년째부터는 일반 규정인 45일 이내로 돌아갑니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 기준답변과 동일하게 전환 법인도 60일 특례 적용 대상으로 읽힌다고 결론지었다. 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 한정, 이후 45일 복귀 등 핵심 수치·요건도 정확하다. 유권해석 권고가 없으나 결론과 핵심 세부는 일치한다.

누락 사항 하위규정·감독지침 부재 및 유권해석 권고 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(문언상 60일 특례 적용)를 지지하고, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 한정 및 이후 45일 복귀라는 세부요건도 정확히 설명했다. 유권해석 권고를 언급하지 않은 점은 부수적 유보사항이다.

누락 사항 하위규정·감독지침 부재로 유권해석 필요성 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 결론(문언상 60일 적용 해당)을 지지하고, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 한정 및 45일 원칙까지 정확히 설명했다. 유권해석 권고를 생략했으나 결론과 핵심 요건은 모순 없이 일치한다.

누락 사항 하위규정·감독지침 부재 및 유권해석 권고 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-033 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출해야 합니다. 제출기한은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내이며, 다만 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당 지위를 취득한 경우에는 그 제출기한까지 제출하면 됩니다.

예외로, 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 기한까지, 증권신고서 공시 시 면제 예외를 모두 정확히 지지한다. 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-034 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위해 모든 회사가 갖추어야 하나, 다음의 경우는 면제된다: ① 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사, ② 대통령령으로 정하는 회사(유한회사, 특정 조세감면 대상 회사, 자산총액 5천억원 미만이면서 주권상장법인·공시대상기업집단·사업보고서 제출대상법인·금융회사가 아닌 회사, 금융위원회가 정한 특수 회사).

구축 의무자는 내부회계관리규정과 관리·운영 조직을 갖추어야 하며, 회계정보의 식별·측정·분류·기록·보고 방법, 오류 통제 및 수정방법, 내부검증, 장부관리 및 위조·변조 방지, 임직원의 업무분장과 책임, 그 외 필요사항을 포함해야 한다. 대표자는 내부회계관리자를 지정하고 사업연도마다 주주총회·이사회·감사에게 운영실태를 보고해야 하며, 감사는 운영실태를 평가하여 이사회에 보고하고 평가보고서를 5년간 비치해야 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(모든 회사 원칙, 비상장 1천억원 미만 제외, 시행령상 5천억원 미만 회사 중 상장·기업집단·사업보고서·금융회사 제외)를 모두 정확히 담았다. 유한회사 등 추가 열거는 기준답변과 모순되지 않는 부가 설명이다.

원본: cm-035 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에 따르면 내부회계관리자는 등기임원이어야 한다는 요건은 명시되어 있지 않습니다. 다만 내부회계관리자는 "상근이사(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 말한다)"로 지정되어야 합니다. 즉, 내부회계관리자는 상근이사이거나 또는 이사의 업무를 집행하는 자여야 하며, 등기임원 여부는 별개의 문제입니다. 등기임원 요건에 대한 구체적인 규정은 제공된 조문에 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 등기임원 요건이 명시되지 않았고 상근이사(또는 그 업무집행자) 지정 규정만 있다는 점을 정확히 설명한다. 기준답변의 핵심 명제와 일치한다.

누락 사항 외부감사법 제8조 제3항 조문 명시 및 상법상 이사 개념 해석 언급 부족

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 등기임원 요건이 명시되지 않았고 상근이사(또는 이사 업무 집행자) 지정 요건만 있다는 기준답변의 핵심 명제를 그대로 지지한다. 수치·요건 오류도 없다.

누락 사항 외부감사법 제8조 제3항 조문 근거 명시 부족 / 상법상 이사 개념 해석에 따른다는 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 등기임원 요건이 명시되지 않았고 상근이사(또는 업무집행자) 지정이 요건임을 정확히 제시해 기준답변의 핵심 명제를 지지한다. 조항 번호 언급이 없으나 내용상 모순이 없다.

누락 사항 외부감사법 제8조 제3항 근거 명시 없음 / 상법상 이사 개념 해석에 따른다는 설명 부족

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-036 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제8조 제6항에 따르면, 감사인의 검토와 감사는 회사의 규모에 따라 구분됩니다. 일반적으로 감사인은 내부회계관리제도 준수 여부와 운영실태 보고 내용을 '검토'하지만, 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 이상)의 감사인은 이를 '감사'하여야 합니다.

구체적으로, 검토는 내부회계관리제도 준수 여부와 운영실태 보고 내용을 확인하는 수준의 절차이고, 감사는 주권상장법인에 한하여 적용되는 보다 강화된 감시 절차입니다. 다만, 자산총액 1천억원 미만인 주권상장법인은 검토 대상에서 제외됩니다. 두 경우 모두 감사인은 그 결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙적 검토, 주권상장법인은 감사, 자산총액 1천억원 미만 상장법인은 감사 대상 제외)을 모두 지지한다. '검토 대상에서 제외'라는 표현은 다소 부정확하나 앞서 1천억원 이상 상장법인만 감사라고 명시해 실질적 오류로 보기 어렵다.

원본: cm-037 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 제한적으로 위임할 수 있습니다. 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하여야 하는 의무를 지니나, 다만 이사회 및 감사에 대한 보고에 한해서만 대표자의 판단에 따라 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다. 따라서 주주총회에 대한 보고는 대표자가 직접 해야 하며, 이사회와 감사에 대한 보고만 위임 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(이사회·감사 보고만 내부회계관리자에게 위임 가능, 주주총회 보고는 대표자 직접)을 정확히 지지한다. 수치·요건 오류 없음.

원본: cm-038 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 정답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 원칙적으로 이사회 결의사항입니다. 상법 제393조 제1항에서 '회사의 업무집행'을 이사회의 결의로 하도록 규정하고 있으며, 사내규정은 회사 업무의 일상적 운영과 관련된 내부 규칙으로서 업무집행에 해당하기 때문입니다. 반면 주주총회는 상법 제361조에 따라 '법 또는 정관에 정하는 사항'에만 결의 권한이 있으므로, 사내규정 제정이 정관에 명시되지 않는 한 주주총회의 결의사항이 아닙니다. 다만 정관에 사내규정 제정을 주주총회의 승인사항으로 규정한 경우는 예외입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제361조 주주총회 권한 제한, 제393조 업무집행은 이사회 권한, 따라서 사내규정 제정은 이사회 결의사항)을 모두 지지한다. 정관 규정 시 예외 설명은 기준답변과 모순되지 않는 부가설명이다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(상법 제361조, 제393조 제1항에 근거해 사내규정 제정은 업무집행으로 이사회 권한)를 정확히 지지한다. 정관 규정 시 예외 언급도 기준답변과 모순되지 않는다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제361조 한정, 제393조 제1항 업무집행, 사내규정 제정은 이사회 권한)을 모두 지지한다. 정관에 규정된 경우 예외 언급은 제361조와 부합하며 모순이 없다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-039 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경의 결의요건은 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성이 필요한 특별결의입니다. 이는 일반 의안의 통상적인 결의요건보다 높은 수준으로, 정관 변경의 중요성을 반영합니다. 구체적으로는 출석주주 의결권 3분의 2 이상과 발행주식총수 3분의 1 이상의 수를 동시에 만족해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제434조의 특별결의 요건인 출석 의결권 3분의 2 이상과 발행주식총수 3분의 1 이상을 정확히 제시했다. 기준답변과 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-040 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 합니다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 예외적으로 1명 또는 2명으로 할 수 있습니다. 상법 제383조 제1항은 원칙적으로 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하고 있으며, 자본금 10억원 미만의 소규모 회사에만 단서 규정을 통해 1-2명의 예외를 인정하고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제383조 제1항의 원칙(3명 이상)과 자본금 10억원 미만 예외(1~2명)를 정확히 제시했다. 기준은 상장 여부가 아닌 자본금이라는 취지도 예외 설명으로 실질적으로 반영됐다.

누락 사항 상장 여부를 기준으로 한 조문이 없다는 점을 명시하지 않음

원본: cm-041 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

2025년 7월 22일 개정된 사외이사 관련 주요 내용은 다음과 같습니다.

첫째, 독립이사 구성 비율이 강화되었습니다. 상장회사는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 해야 하며, 자산 규모 등에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사는 독립이사를 3명 이상으로서 이사 총수의 과반수가 되도록 해야 합니다.

둘째, 독립이사의 결격사유가 세분화되었습니다. 기존의 제382조제3항 사항 외에 미성년자, 파산선고자, 금고 이상 형의 집행 후 2년 미경과자, 관련 법률 위반으로 해임된 후 2년 미경과자, 최대주주 및 특수관계인, 주요주주 및 그 배우자·직계 존속·비속, 그 밖의 대통령령으로 정하는 경우들이 포함되었습니다.

셋째, 독립이사 후보추천위원회의 역할이 강화되었습니다. 일정 규모 이상의 상장회사는 독립이사 후보를 추천하기 위한 위원회를 설치해야 하며, 이 위원회는 독립이사가 총위원의 과반수를 구성해야 합니다. 또한 주주총회 6주 전에 추천 요건을 갖춘 주주가 추천한 독립이사 후보를 포함시켜야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제542조의8 개정, 3분의 1 이상 독립이사, 대통령령 대상 회사는 3명 이상·과반수)을 모두 지지한다. 독립이사 정의(사외이사로서 독립적 기능 수행) 언급은 약하지만 결론과 수치는 정확하고 모순이 없다. 추가 설명(결격사유·후보추천위원회)은 감점 사유가 아니다.

누락 사항 독립이사 정의(제382조 제3항 사외이사, 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립) / 조문 제목이 '독립이사의 선임'으로 변경된 점 / 시행일 2026.7.23

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제542조의8 개정으로 명칭이 독립이사로 바뀌고 이사 총수 3분의 1 이상, 대통령령 대상 회사는 3명 이상 및 과반수라는 핵심 수치를 정확히 제시했다. 결격사유·후보추천위원회 등 추가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 독립이사의 정의(사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립) 명시 부족 / 시행일 2026.7.23 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제목 변경 취지, 3분의 1 이상 독립이사, 대통령령 대상 회사는 3명 이상+과반수)을 모두 지지한다. 독립이사 정의 문구는 명시하지 않았으나 결격사유·후보추천위 등 추가 설명이 기준과 모순되지 않는다.

누락 사항 독립이사 정의(사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립) 미기술 / 시행일 2026.7.23 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-042 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

아니오, 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 없습니다. 상법 제415조에서 제388조를 감사에 준용하고 있으며, 제388조에 따르면 감사의 보수도 정관에 정하지 않은 경우 주주총회의 결의로 결정되어야 합니다. 따라서 감사 보수는 주주총회의 결의권에 속하며, 이사회에 위임할 수 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제388조·제415조 준용, 정관 또는 주주총회로 한정, 이사회 위임 불가)를 모두 지지한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 언급은 부수적 보충으로 결론에 영향이 없다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제415조·제388조 준용을 근거로 이사회 위임 불가라는 기준답변 결론을 정확히 지지한다. 상장회사 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급은 없으나 핵심 결론과 근거는 충족한다.

누락 사항 상법 제542조의12 제5항 별도 상정·의결 규정 미언급

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제388조·제415조 준용, 정관 또는 주주총회 한정, 이사회 위임 불가)를 모두 지지한다. 상장회사 별도 상정 규정(제542조의12 제5항) 언급은 없으나 부수적이다.

누락 사항 제542조의12 제5항 별도 상정·의결 규정 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-043 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 기본적으로 1명이며, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있습니다.

상법 제542조의12 제2항 단서에서 "감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다)은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다"고 규정하고 있습니다. 이는 감사위원회 전체 구성원 중에서 주주총회에서 별도 의안으로 분리하여 선임하는 이사의 인원을 의미하며, 회사의 정관으로 2명 이상으로 확대할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제542조의12 제2항 단서, 원칙 1명, 정관으로 2명 이상 가능)을 정확히 지지한다. 자산규모 기준 강제 2명 언급도 없어 모순이 없다.

원본: cm-044 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식 소각의무에 관한 신설 규정(상법 제341조의4)의 주요 내용은 다음과 같습니다.

기본 의무: 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 합니다.

예외 요건: 다만 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받으면 다음의 경우에 소각 의무를 면할 수 있습니다. ① 각 주주에게 보유 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우, ② 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적, ③ 우리사주제도 실시 목적, ④ 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우, ⑤ 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적으로 필요한 경우(정관에 사유 규정)입니다.

계획 승인 요건: 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 하며, 보유·처분 목적, 대상 자기주식의 종류·수·취득방법, 보유 개시시점 및 예정 처분시점 기준의 구체적 사항, 예정된 보유 기간, 예정된 처분 시기를 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각의무, 주주총회 승인 보유처분계획 예외, 5개 호 사유, 매년 승인 요건을 모두 정확히 제시했다. 제5호의 제434조 특별결의 언급이 다소 약하나 정관 규정 요건은 포함했다.

누락 사항 제5호의 제434조 특별결의 명시 미흡

원본: cm-045 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

예, 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있습니다. 다만 이는 제341조의4 제2항에서 정한 제한적 요건을 충족해야 합니다.

자기주식보유처분계획 승인을 받은 경우 처분이 가능합니다. 주주총회 승인 하에 ①각 주주에게 균등하게 처분하는 경우, ②임직원 보상 목적, ③우리사주제도 실시 목적, ④법령에서 정한 경우, ⑤경영상 필요사유(정관에 명시)에 해당하면 자기주식보유처분계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있습니다.

처분 시에는 제342조에 따라 처분대상자, 처분방법, 처분가액 등을 이사회가 결정합니다. 따라서 주주 외의 자(예: 임직원, 타인)에게도 처분 가능하며, 특히 임직원 보상이나 우리사주제도 관련 목적이 대표적입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(주주 외의 자에게 처분 가능)과 근거(제341조의4 제2항 각 호 사유, 제342조에 따른 이사회 결정)를 기준답변과 일치하게 제시했다. 다만 예외 사유 열거에서 '균등 처분'을 제2항 제2~5호 사유에 포함시킨 듯한 서술은 다소 부정확하나 핵심 결론과 요건은 어긋나지 않는다.

누락 사항 제417조~제432조 준용 언급 없음 / 원칙적 균등조건 취득(제1항)과 예외의 구분이 다소 불명확

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(주주 외의 자에게 처분 가능)과 근거 조항(제341조의4 제2항 각 호 해당 시, 제342조에 따라 이사회가 처분 조건 결정)을 기준답변과 일치하게 제시했다. 열거한 호의 구성이 다소 부정확하고 신주발행 규정 준용(제417~432조) 언급이 없으나, 핵심 명제는 지지된다.

누락 사항 제417조~제432조 준용 언급 없음 / 제2호~제5호 범위 특정 불명확

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(주주 외 처분 가능)과 근거 조항(제341조의4 제2항 각 호, 제342조 이사회 결정)을 정확히 지지한다. 원칙적 균등조건 처분과 예외 사유를 모두 언급했다. 제2호부터 제5호라는 범위 표현이 다소 느슨하고 제432조 준용 언급이 없으나 핵심 결론에 모순은 없다.

누락 사항 제417조~제432조 준용 규정 언급 없음 / 예외는 제2호~제5호에 한정됨을 명시하지 않음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-046 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원에 대한 주식 배정은 법률에서 정한 의무 배정 비율에 따라 이루어집니다. 해당 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 우리사주조합원에게 모집하거나 매출하는 주식총수의 100분의 20(20%)을 배정하여야 합니다. 다만, 외국인투자기업이거나 우선배정이 어려운 경우 등 대통령령으로 정하는 예외 사항에는 적용되지 않습니다.

이는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7 제1항에서 정한 강행 규정이며, 기업의 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규발행 주식과 기발행 주식의 총수의 20%를 초과하는 경우에는 이 배정 의무가 적용되지 않습니다. 또한 금융위원회는 배정과 처분 등에 필요한 기준을 정하여 고시할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

자본시장법 제165조의7 제1항의 20% 법정 강제배정, 외국인투자기업 등 예외, 제2항의 20% 초과 시 미적용을 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 명제와 모순이 없다.

누락 사항 상법 제418조 배제(제3자배정 요건 불요) 명시 부족

원본: cm-047 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 이사회가 결정합니다. 상법 제416조에 따라 회사가 성립 후에 주식을 발행하는 경우, 정관에 규정이 없는 발행사항(신주의 종류·수, 발행가액·납입기일, 인수방법 등)은 이사회가 결정합니다. 다만 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 예외입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(상법 제416조, 이사회 결정, 정관·법령 예외)을 모두 정확히 지지한다. 수치·요건 오류 없음.

원본: cm-048 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

주관회사 또는 그 계열회사(이해관계인)가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생합니다. 다만, 의무보유등록 등의 요건을 충족하거나 예외 기업에 해당하면 면제될 수 있습니다.

제6조 제1항에 따르면, 금융투자회사가 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 5% 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우, 다른 금융투자회사와 공동으로 진행해야 합니다. 이것이 공동주관 의무의 기본 규칙입니다.

다만 다음의 경우는 예외입니다. 첫째, 기업인수목적회사 또는 외국기업의 기업공개인 경우 공동주관 의무가 없습니다. 둘째, 제5항에 따라 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서를 협회에 제출한 경우, 해당 주식등은 보유한 것으로 보지 않아 공동주관 의무가 발생하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제6조 제1항, 자신과 이해관계인 합산 5% 이상 보유 시 공동주관 의무, 계열회사가 이해관계인 포함)를 모두 지지한다. 추가로 설명한 예외는 기준답변과 모순되지 않는다. 10% 단서 언급은 없으나 핵심 결론과 수치는 정확하다.

누락 사항 제15조 제4항 제2호 단서의 10% 기준 미언급

원본: cm-049 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 제14조제1항을 준용하여 산정합니다. 구체적으로는 주식 등의 종류(주권, 신주인수권, 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권, 파생결합증권, 증권예탁증권)에 따라 각각 정해진 방식으로 주식의 수를 계산하고, 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식 총수와 본인 및 특별관계자가 보유하는 주식등의 수를 합하여 계산합니다. 다만 제6조제3항 및 제5항에 따른 특정 요건을 충족하는 주식등은 보유한 것으로 보지 않으며, 제4항에 따른 조합 또는 집합투자기구의 경우 출자자 또는 수익자의 출자·투자 비율만큼만 보유한 것으로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용과 제4항의 출자·투자 비율만큼 보유 간주라는 핵심 명제를 모두 지지한다. 추가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 조합 종류(중소기업창업투자조합 등) 구체 열거 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용과 제4항의 출자·투자비율 간주를 모두 정확히 지지한다. 조합 종류를 열거하지 않았으나 핵심 명제는 충족되었다.

누락 사항 중소기업창업투자조합 등 구체적 조합 명칭 미열거

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용과 제4항의 조합·집합투자기구 출자·투자 비율만큼 보유 간주라는 핵심 명제를 모두 지지한다. 조합 유형을 개별 열거하지 않았을 뿐 결론과 모순은 없다.

누락 사항 중소기업창업투자조합 등 구체적 조합 유형 열거 생략

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-051 · arm=no-completeness · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

no-ref-hygiene

모델 claude-haiku-4-5-20251001

오답: cm-002, cm-003, cm-010, cm-022, cm-030, cm-039, cm-050, cm-051

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 상장예비심사 신청일입니다.

제4호는 "벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간"을 규정하는데, 이 투자기간을 판단하기 위한 기준일을 "상장예비심사 신청일을 기준으로 한다"고 명시하고 있습니다. 즉, 투자기간이 상장예비심사 신청일 기준으로 2년 미만인지를 판단하는 방식입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 핵심 결론은 맞다. 그러나 기준답변이 함께 요구한 '100분의 10 한도 산정 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준'이라는 요소를 누락했다. 따라서 핵심 세부사항 미충족으로 오답 처리한다.

누락 사항 100분의 10 한도 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 오답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제26조 제3호에 해당합니다.

제3호는 "상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자"를 규정하고 있으며, 재무적투자자도 이 조항의 의무보유 대상에 포함됩니다. 다만 시행세칙 제23조 제④항에서 정하는 예외 사유(벤처금융 또는 전문투자자의 취득, 외국투자가의 취득 등)에 해당하는 경우는 의무보유 의무를 면할 수 있습니다.

제4호는 "벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한" 주식에 관한 규정이므로, 제3자배정 방식으로 취득한 경우에는 제3호가 적용됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 벤처금융·전문투자자 취득은 제3호 단서로 제외되어 제4호가 적용된다고 하는데, 시스템 답변은 제3호가 적용된다고 반대 결론을 냈다. 예외를 언급했으나 제4호 적용이 아니라 의무 면제로 잘못 해석했다.

누락 사항 제3호 단서에 의해 제외됨 / 제4호가 적용된다는 결론

원본: cm-003 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 오답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

네, 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입됩니다.

【결론】
의무인수분은 공동주관회사 판단을 위한 보유비율 산정에 포함되지만, 특정 조건을 충족하는 경우 예외적으로 제외될 수 있습니다.

【근거 및 설명】
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제1항은 금융투자회사가 자신과 이해관계인이 합하여 5% 이상의 주식등을 보유하는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행할 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 수행하도록 규정합니다.

제6조 제5항에서는 특정 요건을 충족하는 주식등(기업공개의 경우 상장예비심사신청일 이전에 취득하고 의무보유등록을 확약한 주식등)은 보유한 것으로 보지 아니한다고 정하고 있습니다. 따라서 상장주선인의 의무인수분 중 이러한 요건을 충족하지 않는 경우는 보유비율에 산입됩니다.

다만「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에서 규정하는 의무보유 주식등 중 제6조 제5항의 요건을 충족하는 경우, 즉 상장예비심사신청일 이전 취득분으로서 의무보유등록 확약서를 제출한 경우에는 보유비율 산정에서 제외됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따른 의무인수 취득 주식은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 하나, 시스템 답변은 '산입된다'고 결론지었다. 조건부 예외만 언급해 반대 결론을 제시했다.

누락 사항 인수규정 제6조 제3항의 산정 제외 규정 / 의무인수분은 보유한 것으로 보지 않음이 원칙

판정 2 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식(의무인수분)은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 한다. 시스템 답변은 원칙적으로 산입된다고 결론하고, 추가 요건(상장예비심사신청일 이전 취득·의무보유등록 확약) 충족 시에만 제외된다고 하여 결론이 반대이다.

누락 사항 규정 제6조 제3항에 따른 의무인수분 제외 규정 누락 / 의무인수분은 조건 없이 보유비율 산정에서 제외됨

판정 3 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따른 의무인수 주식은 제6조 제3항에 의해 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 하는데, 시스템 답변은 원칙적으로 산입된다고 반대 결론을 제시했다. 또한 근거 조항(제6조 제3항 대신 제5항)과 요건(예비심사신청일 이전 취득·의무보유 확약)을 잘못 인용했다.

누락 사항 제6조 제3항이 근거 조항 / 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식은 보유로 보지 않음 / 의무인수분은 산입되지 않는다는 결론

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-010 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 다음 4가지입니다.

제54조 제6항에 따른 보충적 평가방법:

1. **상장사 비교평가법**: 해당 법인의 자산·매출액 규모 및 사업의 영위기간 등을 고려하여 같은 업종을 영위하고 있는 다른 법인(유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 법인)의 주식가액을 이용하여 평가하는 방법

2. **현금흐름할인법(DCF)**: 향후 기업에 유입될 것으로 예상되는 현금흐름에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법

3. **배당할인법**: 향후 주주가 받을 것으로 예상되는 배당수익에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법

4. **기타 공정한 평가방법**: 위 3가지 방법에 준하는 방법으로서 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법

적용 조건: 납세자가 위 방법 중 하나로 평가한 가액을 평가심의위원회에 제출하는 경우, 평가심의위원회의 심의에 따른 평가가액을 사용할 수 있으며, 이는 **보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 70%~130% 범위 내**에서만 인정됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 순손익가치와 순자산가치를 3:2(부동산과다보유법인 2:3) 가중평균하고 순자산가치 80% 하한을 적용하는 원칙적 보충적 평가방법을 요구한다. 시스템 답변은 평가심의위원회 심의 관련 대체 평가방법(제54조 제6항)만 설명하여 핵심 명제를 전혀 제시하지 못했다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인 2:3 비율 / 순자산가치의 80% 하한 규정 / 상증령 제54조 제1항 근거

원본: cm-022 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

IPO 단계의 재무서류 제출 시 1분기 검토보고서 첨부 여부는 제공된 조문만으로는 명확히 답할 수 없습니다. 컨텍스트의 제2-6조 제8항제1호라목과 제2-4조 제6항제3호라목에서 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 첨부하도록 규정하고 있으나, 이것이 1분기에 한정되는지, 증권신고서 제출 시점에 1분기 재무제표가 확정되어야 하는지 등의 구체적 조건이 명시되어 있지 않습니다. 추가로 영 제170조 등 분기재무제표 확정 시점 및 제출 요건을 정하는 규정이 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없다고 명확히 결론짓는다. 시스템 답변은 판단을 회피하며 결론을 제시하지 못했다.

누락 사항 분기보고서 첨부의무는 금융기관·주권상장법인에 한정 / 상장 전 발행인은 첨부의무 없음 / 상장 목적 모집·매출은 반기감사·검토보고서 첨부

원본: cm-030 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 오답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 사내규정 제정의 권한이 주주총회인지 이사회인지 명확히 판단할 수 없습니다.

상법 제361조는 주주총회는 '법률 또는 정관에 정하는 사항'에 한하여 결의할 수 있도록 제한하고 있으며, 제393조는 이사회가 '중요한 자산 처분, 대규모 차입, 지배인 선임, 지점 설치 등 회사의 업무집행'을 결의하도록 규정하고 있습니다. 그러나 사내규정 제정이 이 중 어느 범주에 속하는지는 명시되어 있지 않습니다.

사내규정의 성격(경영정책인지 정관 수준의 기본규칙인지 등), 정관의 규정, 그리고 판례나 학설의 해석이 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한이라고 결론내리지만, 시스템 답변은 판단 불가로 회피했다.

누락 사항 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 열거사항 아님이라는 논리

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한이라고 결론지었으나, 시스템 답변은 판단 불가로 회피했다. 근거 조문은 인용했지만 결론을 도출하지 않았다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항 열거 조문 없음 → 업무집행으로 귀속

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한이라고 확정하는데, 시스템 답변은 판단 불가라고 회피했다. 결론을 지지하지 않아 오답이다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문 없음

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-039 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 오답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

100분의 10이 적용되는 경우는 제15조제4항제2호 단서에 해당하는 경우입니다.

【근거】 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 보유하는 비율에 대해, 원칙적으로는 100분의 10 이상 보유 시 이해관계가 있는 것으로 보지만, 제15조제4항제2호 단서 조건을 충족하는 경우에는 그 기준이 100분의 15 이상으로 상향됩니다.

【단서 조건】 제15조제4항제2호 단서는 다음의 기업들을 지정하고 있습니다:
- 「중소기업기본법」에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외)
- 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업
- 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업
- 신성장·원천기술 보유 기업, 기술등급이 상위 100분의 50 이상인 기업 등(독점규제 대상기업집단 제외)

또한 「중소기업창업 지원법 시행령」 제4조의 업종은 이 단서가 적용되지 않습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 수치·시점 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

첫 문장과 열거된 각 목은 기준답변과 일치하지만, 이어서 '단서 충족 시 기준이 100분의 15 이상으로 상향된다'고 서술해 100분의 10 적용이라는 결론과 정면으로 모순되는 수치 오류를 포함한다. 이 자기모순은 독자에게 반대 결론을 줄 수 있는 중대한 오류다.

누락 사항 단서 해당 시 적용 비율이 10%라는 점을 15%로 잘못 서술

판정 2 오답 · 수치·시점 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

단서 해당 발행회사 목록은 기준답변과 일치하나, 단서 충족 시 기준이 100분의 15로 상향된다고 설명해 100분의 10 적용 대상이라는 결론과 모순되는 중대한 오류가 있다.

누락 사항 단서 해당 시 적용 비율이 100분의 10이라는 일관된 설명

판정 3 오답 · 수치·시점 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

첫 문장은 기준답변과 일치하나, 근거 설명에서 단서 해당 기업은 기준이 100분의 15로 상향된다고 서술해 스스로 모순되며 기준답변(단서 각 목 기업에 100분의 10 적용)과 배치된다. 단서 각 목의 열거는 정확하나 핵심 수치 적용관계에 중대한 오류가 있다.

누락 사항 단서 해당 기업이 15%가 아니라 10% 기준임을 일관되게 서술해야 함

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-050 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 오답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」제14조제1항을 준용하여 산정합니다.

산정 방식:
주식등의 수는 주권(주식의 수), 신주인수권, 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권, 파생결합증권, 증권예탁증권 등의 종류별로 각각 정해진 계산방법에 따라 산정합니다. 주식등의 총수는 의결권 있는 발행주식 총수(자기주식 포함)와 매수 후 본인 및 특별관계자가 보유하는 주식등의 수를 합하여 계산합니다. 주식매수선택권을 부여받은 경우 행사에 따라 매수할 의결권 있는 주식을 추가로 포함합니다(자기주식 대상 주식매수선택권 제외).

공동주관회사 선임의무의 기준:
금융투자회사가 자신과 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상(특정 경우 100분의 10 이상)의 주식등을 보유하고 있는 경우, 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행할 때는 다른 금융투자회사와 공동으로 수행해야 합니다. 다만 기업인수목적회사나 외국기업의 기업공개는 예외입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변이 명시한 제4항의 특례(중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유한 것으로 봄)를 누락했

다.

누락 사항 제4항 출자·투자 비율 간주 규정 누락 / 해당 조합·기구 유형 열거 누락

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변이 명시한 제4항 특례(중소기업창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유한 것으로 본다)를 전혀 언급하지 않았다. 이는 산정 방법에 관한 핵심 세부사항 누락이다.

누락 사항 제4항 조합·기구 특례 미언급 / 출자·투자 비율만큼 보유 간주 규정 누락

판정 3 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변이 명시한 제4항의 특례(중소기업창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유한 것으로 봄)를 누락했다.

누락 사항 조합·사모펀드 출자비율 간주 규정(제4항) 누락

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-051 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

예, 합산 기준입니다. 제26조 제1항 제4호에서 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지"라고 규정하고 있습니다.

이는 벤처금융과 전문투자자가 각각 개별적으로(각각) 상장신청인의 자본금의 100분의 10씩 적용된다는 의미이므로, 벤처금융의 한도와 전문투자자의 한도가 합산되어 총 자본금의 100분의 20까지 의무보유 1개월의 대상이 될 수 있습니다.

단, 이는 "모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만"인 주식등에만 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 기준답변과 동일한 조문을 인용하며 '각각' 자본금의 100분의 10씩 개별 적용됨을 정확히 설명했다. 첫 문구의 '합산 기준'은 두 한도를 더해 최대 20%가 될 수 있다는 취지로 이어져 기준답변과 모순되지 않는다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 첫 문장에서 '합산 기준'이라 했으나, 곧바로 조문의 '각각'을 인용해 벤처금융과 전문투자자에게 각각 자본금의 10%가 별도로 적용된다고 정확히 설명해 기준답변의 핵심 명제를 지지한다. 조문 인용과 요건(2년 미만, 모집·매출 외 취득) 설명도 부합한다. 다만 '합산'이라는 표현 자체는 오해를 줄 수 있다.

누락 사항 '합산'이 아니라 각 주체별 개별 한도라는 결론 표현의 명확성 부족

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 '각각 100분의 10' 즉 벤처금융과 전문투자자에 개별 적용된다는 점이며, 시스템 답변도 조문을 인용하며 각각 10%씩 적용됨을 명확히 설명한다. 첫 단어 '합산 기준'은 표현상 혼란이 있으나 전체 내용은 개별(각각) 한도임을 지지한다. 수치(10%)와 조문 위치도 정확하다.

누락 사항 '각각'의 의미를 단일 합산 한도가 아님으로 더 명확히 표현할 필요

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-001 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 다음과 같이 산정합니다.

산정 공식:
괴리율 = (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

각 요소의 정의:

1. **취득가격**: 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격입니다. 전환사채 및 신주인수권부사채 등 주식에 해당하지 않는 증권은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 계산하며, 취득가격 산정일을 기준으로 합니다.

2. **공모가격**: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항에 따른 가격으로, 인수회사와 발행회사의 협의, 수요예측 결과 반영, 경매 방식 등의 방법으로 결정된 기업공개 주식의 공모가격입니다.

이 괴리율은 취득가격 대비 공모가격의 인상률을 백분율로 나타낸 지표입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

공식과 취득가격·공모가격 정의가 기준답변과 일치한다. 추가 설명은 모순되지 않는다.

원본: cm-004 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 벤처금융·전문투자자에 대한 별도의 의무보유 규정이 없습니다. 제27조는 신규상장신청인의 최대주주등, 주식매수선택권 행사자, 제3자 배정 주식 취득자, 최대주주 주식 취득자, 그리고 거래소가 인정하는 주주등을 의무보유 대상으로 규정하고 있을 뿐, 벤처금융이나 전문투자자 지위를 기준으로 한 별도 규정은 제공된 조문에 없습니다. 다만 제5호에서 '그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등'이 상장일부터 2년 이내의 범위에서 의무보유 대상이 될 수 있으므로, 이에 포함될 가능성이 있습니다. 코스닥시장 상장규정의 해당 규정을 추가로 확인하면 더 명확한 답변이 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 결론(유가증권시장에는 벤처금융·전문투자자 의무보유 규정 없음)을 명확히 지지하고, 제27조 각 호 구성도 정확히 요약했다. 제5호 관련 부연설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 최대주주가 사모집합투자기구인 경우 1년 등 기간 세부사항 미기재

원본: cm-005 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자는 의무보유 대상에서 특별히 취급됩니다. 규정 제27조제1항제1호에 해당하는 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식에서 제외됩니다(제21조제2항제1호).

전문투자자의 범위는 법 제9조제5항의 전문투자자 중 국가, 한국은행, 은행, 정책금융기관(산업은행, 중소기업은행, 수출입은행), 협동조합 중앙회(농협, 수협, 산림조합, 신협), 보험회사, 금융투자업자(신탁업자·투자일임업자·투자자문업자 제외), 증권금융사, 종합금융회사, 여신전문금융회사, 상호저축은행, 새마을금고연합회, 한국주택금융공사, 공모집합투자기구, 신용보증기금, 기술보증기금, 법률상 설립 기금 및 관리·운용 법인, 법률상 공제사업 경영 법인, 그 밖에 거래소가 인정하는 전문투자자입니다(제21조제3항).

따라서 전문투자자는 투자 목적 소유 시 의무보유 의무에서 면제되어, 일반 주주와 달리 보유 제한이 적용되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행세칙 제21조 제2항 제1호에 따라 전문투자자인 최대주주등의 투자목적 보유주식이 의무보유 대상에서 제외된다는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 전문투자자 범위가 제21조 제3항 각 호에 열거된다는 점도 부합한다.

원본: cm-006 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인의 기업 유형에 따라 다르게 규정됩니다.

코스닥시장의 경우:

1. **국내기업**
 - 신속이전기업: 모집·매출주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당)을 상장일부터 6개월 의무보유(다만, 제31조제1항제3호마목·바목 해당 시 1년 의무보유 후 6개월 경과 시 매 1개월마다 5%씩 매각 가능)
 - 기타 국내기업: 3%(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당)을 상장일부터 3개월 의무보유(혁신기술기업으로 세칙상 사유 해당 시 6개월)

2. **외국기업**
 - 혁신기술기업: 5%(취득금액 50억원 초과 시 50억원 상당)을 상장일부터 1년 의무보유(6개월 경과 후 매 1개월마다 5%씩 매각 가능)
 - 기타 외국기업: 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당)을 상장일부터 1년 의무보유(6개월 경과 후 매 1개월마다 5%씩 매각 가능)

다만, 대형법인(외국기업, 신속이전기업 제외) 또는 적격 해외증권시장 상장 3년 경과 외국기업은 의무인수 대상에서 제외될 수 있습니다.

유가증권시장의 경우:

외국주권등을 신규상장하는 법인의 상장주선인은 모집·매출한 외국주권등의 5%(금액 50억원 초과 시 50억원 상당)을 모집·매출가액으로 취득하여 상장일부터 6개월 이내에 매각하지 않아야 합니다(법령상 의무 이행 등 거래소 인정 사유 제외). 다만, 적격 해외증권시장 상장 3년 이상 경과 기업은 이 규정이 적용되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

코스닥 국내기업 3%/10억/3개월, 신속이전 5%/25억/6개월, 외국기업 5%(혁신 50억, 그 외 25억)/1년, 유가증권 외국주권 5%/50억/6개월 등 핵심 수치와 기간이 기준답변과 일치한다. 추가 예외 설명은 모순되지 않는다.

원본: cm-007 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우입니다.

근거는 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목 단서로, "상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다"고 규정하고 있습니다.

세칙으로 정하는 사유는 시행세칙 제15조제5항에서 "상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우"를 의미합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 근거 조항과 세칙 사유를 정확히 일치하게 서술했다. 수치(3년, 2년)와 요건도 동일하다.

원본: cm-008 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수(의무보유) 면제 사유는 제6항에 규정되어 있습니다. 거래소는 상장신청인이 다음 중 하나에 해당하는 경우 상장주선인에 대하여 제5항의 의무인수 규정을 적용하지 않을 수 있습니다:

1) 대형법인(다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외)
2) 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업

따라서 상장신청인이 대형법인이거나, 적격 해외증권시장에 3년 이상 상장되어 있는 외국기업인 경우(상기 제외 사항 제외), 거래소의 판단에 따라 상장주선인의 의무인수 의무가 면제될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유와 제외 단서를 정확히 서술했다.

원본: cm-009 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 없습니다. 코스닥시장 상장규정 제29조는 질적 심사요건을 규정하면서 기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제 등을 심사 대상으로 명시하고 있으나, '사내규정 정비'를 직접 언급하지 않습니다. 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 구체적 근거를 확인하려면 상장규정 세칙(질적심사기준)이나 상장심사 운영지침 등 추가 자료가 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 코스닥시장 상장규정 제29조가 기업지배구조·내부통제제도·공시체제 등을 질적심사요건으로 규정한다는 핵심 근거를 제시하고, 세부기준은 시행세칙에 위임됨을 언급했다. '제공된 조문에는 없습니다'라는 회피적 서두가 있으나 실질 내용은 기준답변과 일치한다.

누락 사항 제29조 제1항 제2호의 경영투명성·경영안정성 문구 명시 부족

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 코스닥시장 상장규정 제29조의 질적심사요건(기업지배구조·내부통제제도·공시체제 등)을 근거로 제시하고 세부기준이 시행세칙에 위임됨을 언급하여 기준답변의 핵심 명제를 지지한다. 서두의 '조문에 없다'는 표현은 '사내규정 정비'라는 문구가 직접 명시되지 않는다는 의미로 기준답변과 모순되지 않는다. 중요한 수치·요건 오류도 없다.

누락 사항 제29조 제1항 제2호 항번호 명시 부족 / 이해관계자와의 거래·상장 전 주식거래 요소 누락

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 코스닥시장 상장규정 제29조가 기업지배구조·내부통제제도·공시체제 등을 질적심사요건으로 규정함을 정확히 지적하고, 세부기준은 시행세칙에 위임된다는 점도 시사한다. 다만 '제공된 조문에 없다'는 회피적 서술이 있으나 핵심 근거 조항을 제시하여 기준답변과 모순하지 않는다.

누락 사항 제29조 제1항 제2호의 경영투명성·경영안정성 문구 명시 / 제2항의 시행세칙 위임 명시적 언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-011 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 질적심사요건 자체의 제정 시기에 관한 규정이 없습니다. 제29조는 질적 심사요건의 내용(기업의 계속성, 경영투명성·안정성, 투자자 보호)과 심사 방법만 규정하고 있으며, 언제 이 규정이 제정되었는지를 명시하는 조항이 포함되어 있지 않습니다. 사내규정 정비 시 필요하다면 「코스닥시장 상장규정」의 시행령이나 개정 연혁을 별도로 확인하시기 바랍니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 상장규정·시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 점이며, 시스템 답변도 해당 규정이 없음을 명확히 지지한다. 반대 결론이나 수치·요건 오류는 없다.

누락 사항 운영 이력이 심사 대상이라는 실무해설서 수준 서술 언급 없음

원본: cm-012 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은 다음과 같습니다.

부여 대상: 주식회사인 벤처기업은 정관에서 정한 바에 따라 주주총회의 결의로, 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자에게만 부여할 수 있습니다. 부여 대상은 (1) 벤처기업의 임직원(대통령령 제외자 제외), (2) 벤처기업이 발행주식 총수의 30% 초과를 보유한 경우 인수한 기업의 임직원(대통령령 제외자 제외), (3) 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자(대통령령으로 정한 자)입니다.

부여 방법: (1) 미리 정한 행사가격으로 신주를 인수할 수 있는 권리, (2) 행사가격으로 자기주식을 매수할 수 있는 권리, (3) 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급받을 수 있는 권리 중 하나입니다.

한도: 부여할 주식은 회사 발행주식 총수의 50%를 초과할 수 없으며, 전문성 보유자(제3호)의 경우 10%를 초과할 수 없습니다.

행사가격: 신주 인수 방법은 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 하고, 자기주식 매수 또는 차액 지급 방법은 부여일 기준 시가 이상이어야 합니다. 다만 임직원과 인수한 기업 임직원에게 신주 인수 방법으로 부여할 때 대통령령의 요건을 갖추면 권면액 이상의 범위 내에서 시가보다 낮은 가격으로 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

정관 규정에 따른 주주총회 결의, 부여대상 3유형, 50%/10% 한도, 신주인수 방식 행사가격(시가와 권면액 중 높은 금액 이상) 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 상법 제434조 준용과 상법 우선적용 조항 언급이 없으나 결론과 모순되지 않는 부수적 사항이다.

누락 사항 상법 제434조 특별결의 준용 명시 / 상법 제340조의2~5에 우선 적용(제16조의6 제3항)

원본: cm-013 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 정답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권의 부여 기준시가는 '부여일'을 기준으로 평가됩니다. 부여 방법에 따라 기준이 다르며, 시가는 『상속세 및 증여세법』 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다(평가기준일 전 6개월 기준).

【세부 기준】

1) 신주인수권(제2항제1호) 부여 시: 부여일 기준 주식 시가와 권면액 중 **높은 금액** 이상으로 행사가격 설정

2) 자기주식 매수권·현금차액지급권(제2항제2호, 3호) 부여 시: 부여일 기준 주식 **시가** 이상으로 행사가격 설정

3) 특례(제5항): 임직원에게 신주인수권을 부여하는 경우로서 다음 요건을 갖추면 시가보다 낮은 가격(권면액 이상) 허용 가능
 - 개별 계산 금액(시가-행사가격)×주식수의 합계가 1인당 20억원 이하

【시가평가 기준】
평가기준일은 '부여일'이며, 『상속세 및 증여세법』 시행령 제49조를 준용하되,

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 제5항 특례로 시가보다 낮은 가격(권면액 이상) 설정이 가능하며 1인당 20억원 이하 요건임을 정확히 제시했다. 대상자 범위를 '임직원'으로 표현하고 조항 번호 인용이 다소 부정확하나 결론과 핵심 수치는 기준답변과 일치한다.

누락 사항 시행령 제11조의3 제5항 명시 미흡 / 제1항 제1호·제2호의 자 범위 표현 부정확

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 벤처기업법 제16조의3 제5항 특례(신주인수 방식, 권면액 이상 저가 부여 가능)와 시행령상 요건인 1인당 20억원 이하 한도를 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지하며 모순되는 내용이 없다. 추가된 시가평가 방법 설명은 보완 설명으로 감점 사유가 아니다.

누락 사항 시행령 제11조의3 제5항 조문번호 및 2025.12.30 개정 표시 미언급

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 제5항 특례로 시가보다 낮은 가격(권면액 이상) 부여가 가능하며 1인당 합계 20억원 이하 요건을 정확히 제시했다. 대상자 범위를 '임직원'으로 표현한 점은 다소 축약이나 결론에 모순되지 않는다. 기준답변의 핵심 명제와 수치가 일치한다.

누락 사항 제1항 제1호·제2호의 자라는 대상 범위 명시 미흡 / 시행령 제11조의3 제5항 조문 인용 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-014 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권의 부여 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다.

벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의6 제1항에 따르면, 주식매수선택권을 부여하려는 벤처기업은 '중소벤처기업부장관에게 그 내용을 신고하여야' 합니다. 동법 시행령 제11조의5 제1항에서 구체적으로 '중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(해당하는 경우) 등을 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출'하도록 규정하고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

중소벤처기업부장관에게 신고한다는 결론과 첨부서류·서식 위임 근거를 모두 정확히 제시했다. 기준답변과 모순 없다.

원본: cm-015 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 기본적으로 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 **2년 이상 재임하거나 재직한 후** 행사할 수 있습니다.

주요 내용:

1. **일반적 행사 요건**: 주식매수선택권 부여 결의일 또는 이사회 결정일부터 2년 이상 재임·재직해야 행사 가능

2. **예외 경우들**:
 - 부여받은 자가 **사망**한 경우
 - **본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직**한 경우 (단, 정년은 본인 책임 아닌 사유에 미포함)
 - 이 경우들은 2년 재임·재직 요건 없이 행사 가능

3. **특정인(용역계약자)의 경우**: 제16조의3제1항제3호에 해당하는 자에게 부여된 주식매수선택권은 결의일부터 2년 경과 **후** 다음 요건을 충족해야 행사 가능:
 - 벤처기업과 용역계약을 체결하고 이를 이행했을 것
 - 벤처기업이 정당한 사유 없이 일방적으로 용역계약을 취소한 경우는 이행한 것으로 간주

4. **퇴임·퇴직 시 추가 보장**: 퇴임일·퇴직일까지를 행사기한으로 정한 경우, 본인 책임 없는 사유로 퇴임·퇴직 시 그 날부터 **3개월 이상의 추가 행사기간** 부여 필수

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 기산점(결의일 또는 이사회에서 정한 날)과 2년 재임·재직 요건을 정확히 지지한다. 사망·본인 책임 아닌 사유 예외와 정년 제외도 명시했다. 추가 설명은 기준답변과 모순하지 않는다.

원본: cm-016 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 이 경우 평가기간은 평가기준일(부여일) 전 6개월 이내로 제한됩니다.

구체적으로 다음의 기준에 따라 평가합니다:

1. **매매사실이 있는 경우**: 평가기준일 전 6개월 이내에 매매가 있으면 거래가액을 적용합니다. 다만 특수관계인과의 거래로 부당한 경우는 제외됩니다.

2. **감정가액이 있는 경우**: 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액의 평균액을 적용합니다.

3. **수용·경매·공매사실이 있는 경우**: 보상가액, 경매가액 또는 공매가액을 적용합니다.

4. **유사 재산의 거래가액이 있는 경우**: 면적·위치·용도·종목 및 기준시가가 동일하거나 유사한 다른 재산에 대한 거래가액을 시가로 봅니다.

5. **거래 사실이 없는 경우**:「상속세 및 증여세법」제61조부터 제65조까지의 평가방법을 적용합니다.

이 중 여러 가액이 존재하는 경우 평가기준일을 전후하여 가장 가까운 날에 해당하는 가액을 적용합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, 전후 6개월을 전 6개월로 본다는 핵심을 정확히 지지한다. 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 인용은 없으나 결론과 핵심 세부사항은 일치한다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거 미명시

원본: cm-017 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 상속세법 제60조 제2항에서 규정한 '시가로 인정되는 것'의 범위를 정의하는 조항으로, 평가기준일 전후의 특정 기간 내 매매·감정·수용·경매·공매 등이 있는 경우 그 가액을 시가로 보는 원칙을 담고 있습니다.

【구조】

제49조 제1항은 크게 4부분으로 구성됩니다:

1단계: 평가기간의 정의
- 상속(증여)일 전후 6개월(증여는 전 6개월~후 3개월) 내
- 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우를 대상

2단계: 기본 원칙 - 3가지 평가방법
- 제1호: 매매사실 있는 경우 거래가액 (단, 특수관계인 거래·소액거래 제외)
- 제2호: 공신력 있는 감정기관의 감정가액의 평균액 (단, 부실감정·원형 비감정 제외)
- 제3호: 수용·경매·공매의 보상가액·경매가액·공매가액 (단, 특정 예외 제외)

3단계: 평가기간 외의 거래 인정
- 평가기준일 전 2년 이내 또는 기한 내 매매등이 있는 경우
- 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 시
- 평가심의위원회 심의를 거쳐 가격변동의 특별한 사정이 없으면 포함 가능

4단계: 다만 조항
- 평가기간 외 거래도 조건 충족 시 포함 가능

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월)과 각 호 가액의 시가 인정, 단서의 전 2년 이내 및 제78조 제1항 기한까지 기간, 신청 주체, 평가심의위원회 심의를 모두 정확히 서술했다. 4단계 항목이 3단계와 중복되나 실질적 오류는 아니다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월)과 각 호 시가 인정, 단서의 전 2년 이내·제78조 제1항 기한까지 기간에 대한 신청 및 평가심의위원회 심의 요건을 모두 지지한다. 3·4단계 구분이 중복 서술로 다소 어색하나 실질적 오류는 없다.

누락 사항 제78조 제1항 기한 명시 미흡

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월)과 각 호 시가 인정, 단서의 전 2년 이내 및 제78조 제1항 기한까지 기간에 대한 평가심의위원회 심의를 통한 포함을 모두 지지한다. 수치와 요건에 오류가 없다.

누락 사항 제78조 제1항 기한 명시 다소 모호

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-018 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 정답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 두는 기관입니다. 주식매수선택권 부여시가의 평가와 관련하여, 상속세 및 증여세법 시행령 제49조의2제1항제2호에 따라 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법에 대한 심의를 담당합니다.

평가심의위원회의 구성은 다음과 같습니다. 국세청에 두는 평가심의위원회는 (1) 국세청장이 소속 공무원 중에서 임명하는 사람 3명, (2) 변호사, 공인회계사, 세무사, 감정평가사, 그 밖에 기업의 인수·합병과 관련하여 학식과 경험이 풍부한 사람 중 국세청장이 위촉하는 9명 이내의 사람, (3) 관련 업종에 학식과 경험이 풍부한 전문가 중 국세청장이 위촉하는 사람 2명으로 구성됩니다. 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청장이 임명·위촉하는 공무원 및 전문가와 국세청 위원으로 구성됩니다.

납세자는 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법 심의가 필요한 경우, 상속세 과세표준 신고기한 만료 4개월 전(증여의 경우에는 증여세 과세표준 신고기한 만료 70일 전)까지 필요한 자료를 첨부하여 평가심의위원회에 신청해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 상증세법 시행령 제49조의2에 따른 국세청·지방국세청 소속 평가심의위원회임을 정확히 밝히고 납세자 신청 전제도 언급했다. 지방국세청장·세무서장 신청 주체는 빠졌으나 핵심 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 지방국세청장·관할세무서장의 신청도 심의 전제 / 시행령 제49조 제1항 단서 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 상증세법 시행령 제49조의2에 따른 국세청·지방국세청 소속 평가심의위원회임을 밝히고, 납세자 신청 전제도 설명했다. 지방국세청장·세무서장의 신청 주체 언급이 빠졌으나 핵심 결론과 모순하지 않는다.

누락 사항 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청도 가능하다는 점 / 제49조 제1항 단서 근거 명시

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 상증세법 시행령 제49조의2에 따른 국세청·지방국세청 소속 평가심의위원회임을 명시하고 납세자 신청 절차까지 설명해 기준답변 결론을 지지한다. 제49조 제1항 단서 언급과 지방국세청장·세무서장의 신청 주체는 빠졌으나 핵심 결론과 모순은 없다.

누락 사항 시행령 제49조 제1항 단서 근거 언급 누락 / 지방국세청장·관할세무서장의 신청 주체 언급 누락

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-019 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 공모가격은 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 6개월부터 거래소 최초 상장 전까지의 기간에 평가액에 반영되며, 공모가격과 시장 평가액 중 큰 금액으로 평가합니다.

구체적으로, 상속세 및 증여세법 시행령 제57조제1항에 따르면 평가기준일 현재 유가증권 신고 직전 6개월(증여세의 경우 3개월)부터 거래소 최초 상장 전까지 기간 동안 공모가격이 평가에 사용됩니다. 이 기간 내 해당 주식은 ① 금융위원회가 정한 기준에 따라 결정된 공모가격과 ② 상장주식의 통상적 평가방법(평가기준일 전후 각 2개월간 거래소 최종 시세가액 평균액)에 따른 가액 중 더 큰 금액으로 평가하게 됩니다(제57조제1항). 증여세가 부과되는 경우에는 유가증권 신고 직전 3개월부터 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기간(신고 직전 6개월, 증여 3개월~최초 상장 전)과 공모가격과 법 제63조 제1항 제1호 가목 가액 중 큰 금액 평가라는 핵심을 모두 지지한다. 제2호 가액을 '전후 2개월 평균'으로 설명한 부분은 부수적 서술에 그치며 결론에 영향이 없다.

누락 사항 제2호 가액 설명의 세부 부정확 가능성

원본: cm-020 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가에서는 **증여세 부과 여부에 따라 다릅니다**.

증여세가 부과되는 경우: 3개월
상속세가 부과되는 경우: 6개월

제57조 제1항과 제2항에서 "대통령령으로 정하는 기간"을 정의할 때, 기본 원칙은 6개월이지만 괄호 안에 "(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다)"는 명시적 예외규정이 있습니다. 따라서 상속세 관점에서는 6개월, 증여세 관점에서는 3개월을 적용하면 됩니다.

이 기간은 유가증권 신고(또는 상장신청·등록신청) 직전부터 거래소 상장(또는 협회 등록) 전까지의 기간을 의미하며, 해당 주식은 공모가격과 순자산가치 중 **큰 가액으로 평가**합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(증여세는 3개월, 상속세는 6개월, 괄호 규정)을 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-021 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음 요건을 모두 충족할 때 성립한다: ① 최대주주등의 특수관계인이 주식등을 증여받거나 취득하고, ② 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 그 주식등이 증권시장에 상장되어 가액이 증가하며, ③ 당초 증여세 과세가액(또는 취득가액)을 초과하여 이익을 얻어야 한다.

요건의 세부사항:

(1) 주체: 경영 등에 관하여 공개되지 아니한 정보를 이용할 수 있는 지위의 최대주주등(①최대주주·최대출자자 또는 ②발행주식총수·출자총액의 25% 이상 소유자)의 특수관계인

(2) 주식등 취득 경로: ① 최대주주등으로부터 직접 증여받거나 유상취득, 또는 ② 증여받은 재산으로 3년 이내에 제3자로부터 취득

(3) 상장 조건: 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 증권시장에 상장

(4) 이익 발생: 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하는 이익 발생(기준금액 이상)

(5) 이익 계산 기준: 상장일부터 3개월이 되는 날을 정산기준일로 하여 계산(단, 그 이전에 사망·증여·양도시 그 날을 기준)

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 최대주주등 특수관계인의 증여·취득, 5년 내 상장, 초과이익, 기준금액 미만 제외, 상장일 3개월 정산기준일 등 기준답변의 모든 핵심 요건을 정확히 포함한다. 추가 세부사항도 법령과 부합한다.

원본: cm-023 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금

액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 제31조의3 제3항에 따라 다음 두 금액 중 적은 금액으로 산정합니다.

1) (증여일 현재의 1주당 증여세 과세가액 + 1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익) × 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수 × 30%

2) 3억원

즉, 위 두 금액을 비교하여 더 작은 금액이 기준금액이 됩니다. 이 기준금액 이상인 경우에만 특별한 과세 규정이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 (1주당 취득가액/증여세 과세가액 + 기업가치 실질증가 이익)×주식수의 30%와 3억원 중 적은 금액이라는 기준답변의 핵심 산식을 정확히 제시했다. 기준답변의 제2호 금액(3억원)도 명시했다. 취득일 현재 취득가액 언급이 다소 약하나 실질적 오류는 아니다.

누락 사항 유상취득 시 '취득일 현재 1주당 취득가액' 표현 생략

원본: cm-024 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 이미 과세된 저가분이 조정되는지에 대한 내용이 없습니다. 주식등의 상장 등에 따른 이익 계산 공식(정산기준일 현재 평가가액에서 취득시 과세가액과 기업가치 실질적 증가분을 차감)에서 저가분의 조정 여부는 명시되어 있지 않습니다. 이에 대해서는 상속세 및 증여세법 본법 제41조의3 및 관련 세부 해석 규정(세법통칙, 국세청 예규 등)을 확인해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 이미 과세된 부분에 대한 명시적 조정규정이 확인되지 않는다는 점이며, 시스템 답변도 계산식(평가가액 - 취득 과세가액 - 기업가치 실질증가분)을 제시하고 조정 규정이 명시되지 않았다고 동일하게 결론지었다. 추가 확인 필요 언급은 모순이 아니다.

원본: cm-025 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

유상증자로 배정받은 신주도 포함됩니다. 제41조의3 제7항에서 "주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다"고 명시하고 있습니다.

이는 최대주주등의 특수관계인이 원래 증여받거나 취득한 주식등에 대해 주식등의 상장에 따른 이익이 발생했을 때, 그 이후 유상증자를 통해 추가로 배정받은 신주도 제41조의3의 규정이 적용되는 주식등에 포함된다는 의미입니다. 따라서 유상증자로 배정받은 신주가 5년 이내에 증권시장에 상장되어 이익이 발생하면, 그 이익도 증여재산가액으로 과세될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제41조의3 제7항에 따라 신주 인수·배정 포함)를 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-026 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은 다음과 같습니다.

벤처기업 임원 또는 종업원이 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사함으로써 얻은 이익 중 **연간 2억원 이내의 금액에 대해 소득세를 과세하지 않습니다.** 다만 벤처기업별 총 누적 비과세 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다(한도 초과분은 과세).

이 특례가 적용되는 주식매수선택권은 다음 두 가지로 한정됩니다: (1)「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권, (2)「상법」제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우만 해당). 또한 퇴직 후 행사하는 경우도 포함되며, 신주인수권도 주식에 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(2027.12.31 이전 부여, 연 2억원 비과세, 누적 5억원 한도, 적용대상 두 유형)을 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-027 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권의 요건은 다음과 같습니다: (1) 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것, (2) 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 해당 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하일 것입니다.

효과는 다음과 같습니다: 벤처기업 임직원이 2027년 12월 31일 이전에 적격주식매수선택권을 행사하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 신청하면, 행사시점의 소득세를 과세하지 아니할 수 있습니다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액(시가 이하 발행이익)에 대해서는 행사시 소득세를 과세합니다.

또한 적격주식매수선택권 행사로 취득한 주식을 양도할 때는 양도소득세가 과세되며, 양도소득금액은 (양도가액 - 행사 당시 실제 매수가액과 부여 당시 시가 중 큰 금액)으로 계산합니다.

다만 다음의 경우 과세특례가 적용되지 않고 행사이익 전체에 소득세가 과세됩니다: (1) 취득 주식을 증여하거나 행사일부터 1년 이내에 처분하는 경우(부득이한 사유 제외), (2) 전체 행사가액이 5억원을 초과하는 경우, (3) 전용계좌를 통해 주식매수선택권 행사로 취득한 주식 외의 주식을 거래한 경우입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

요건 2가지(벤처기업법 제16조의3 및 대통령령 요건, 2년 역산 5억원 한도)와 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세, 저가매수 차액 행사 시 과세)를 모두 정확히 제시했다. 추가된 예외 및 계산식 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-028 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가입니다.

【근거】 소득세법 시행령 제163조 제13항에서 "주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 때에는 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 소득세법 제97조제1항제1호의 규정에 의한 취득가액으로 한다"고 명시하고 있습니다.

따라서 주식매수선택권의 행사로 취득한 주식의 양도 시 필요경비로 인정되는 취득가액은 선택권 행사 시점의 시가(market price at the time of exercise)이며, 실제 현금 지출액이나 선택권의 행사가격이 아닙니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 시행령 제163조 제13항에 따라 행사 당시 시가를 취득가액으로 한다는 기준답변 명제를 정확히 지지한다. 조문 인용과 결론 모두 일치한다.

원본: cm-029 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

IPO 단계에서 거래소 규정상 요구되는 재무서류는 다음과 같습니다.

국내기업: (1) 반기재무제표 및 감사인 검토보고서(반기 종료 후 45일 경과 시), (2) 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인 감사보고서(결산 승인 주주총회 개최 시)

외국기업: (1) 분기 또는 반기재무제표 및 감사인 검토보고서(분기/반기 종료 후 45일 경과 시, 다만 거래소 판단 시 감사보고서 가능), (2) 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인 감사보고서(결산 승인 주주총회 개최 시)

세부 근거:

코스닥 상장규정 제5조는 상장예비심사 신청 이후 상장 전까지 신고해야 할 사항을 규정하는데, 이 중 재무서류 제출이 요구되는 경우는:

- **제4호**(국내기업): 해당 사업연도 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표와 감사인 검토보고서
- **제5호**(외국기업): 해당 사업연도 분기 또는 반기 종료 후 45일 경과 시 분기 또는 반기재무제표와 감사인 검토보고서(거래소 판단에 따라 감사보고서 대체 가능)
- **제6호**(국내·외국기업): 최근 사업연도 결산 승인을 위한 주주총회(이사회) 개최 시 최근 사업연도 재무제표와 감사인 감사보고서

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제4호 국내기업 반기 종료 후 45일, 반기재무제표+검토보고서; 분기 의무는 제5호 외국기업 한정)을 정확히 지지한다. 추가로 제6호 감사보고서 의무를 설명한 것은 모순되지 않는 보충이다.

원본: cm-031 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서 및 분기보고서의 제출기한 45일과 60일은 **연결재무제표 기준 작성 여부와 적용 사업연도**에 따라 구분됩니다.

45일 기한(원칙): 반기보고서와 분기보고서는 각 기간 경과 후 45일 이내에 제출해야 합니다.

60일 기한(예외): 다음 두 조건을 모두 충족하는 경우에만 60일 이내 제출이 가능합니다.
- 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 **연결재무제표를 기준으로 기재**하여 작성해야 하고
- **최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여** 적용됩니다.

즉, 60일은 연결재무제표 기준으로 보고서를 작성하는 법인이 처음 2개 사업연도에만 이용할 수 있는 유예 기한이며, 그 이후는 모두 45일 기한을 적용받습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

원칙 45일, 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도에 한해 60일이라는 기준답변의 핵심 명제를 모두 정확히 지지한다. 수치와 요건에 오류가 없다.

원본: cm-032 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

네, 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일입니다.

제160조 제1항에서 "사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 그 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있다"고 규정하고 있습니다.

여기서 '그 최초의 사업연도'는 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 사업연도를 의미하므로, 이 경우 통상적인 45일 기한 대신 60일의 연장된 기한이 적용됩니다. 이 특례는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 2년간만 인정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(문언상 '최초'가 연결기준 최초 작성·제출을 수식하므로 60일 적용으로 읽힘)를 지지하고, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 2년 한정이라는 요건도 정확히 제시했다. 유권해석 권고 언급이 없는 점은 부수적 유보사항으로 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인, 유권해석 필요성 언급 부재

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(문언상 60일 특례 해당, 최초 사업연도와 다음 사업연도 한정)를 시스템 답변이 지지한다. 유권해석 권고는 부가적 조언으로, 결론과 모순되지 않는다. 수치(60일, 2년)도 정확하다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인, 유권해석 권고 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(문언상 '최초'가 연결기준 작성 제출에 걸리므로 60일 적용으로 읽힘)을 지지하고, 최초 및 그 다음 사업연도 2년 한정이라는 요건도 정확히 설명했다. 유권해석 권고는 빠졌으나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 하위규정·감독지침 부재로 유권해석 필요성 언급 없음 / 단정적 표현으로 해석 불확실성 미고지

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-033 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출해야 합니다. 제출기한은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내이며, 다만 그 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 반기·분기보고서의 제출기한으로 합니다. 다만, 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 이를 제출하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 5일 이내 기한, 제출기간 중 해당 시 그 제출기한까지, 증권신고서 공시 시 면제 예외를 모두 정확히 서술했다. 수치·요건 오류가 없다.

원본: cm-034 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도 구축의무와 면제 기준은 다음과 같습니다.

구축의무: 회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직(내부회계관리제도)을 갖추어야 합니다.

면제 기준: 다음 회사는 내부회계관리제도 구축의무가 면제됩니다.

1. **주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 회사**

2. **대통령령으로 정하는 회사** (시행령 제9조제1항):
 - 유한회사
 -「법인세법」제51조의2제1항 각 호 또는「조세특례제한법」제104조의31제1항에 해당하는 회사
 - 직전 사업연도 말의 자산총액이 5천억원 미만인 회사(단, 다음은 제외)
 • 주권상장법인
 • 직전 사업연도 말 기준 공시대상기업집단에 속하는 국내 회사
 • 직전 사업연도 말 기준 사업보고서 제출대상법인
 • 금융회사
 - 회사의 특성을 고려할 때 운영이 어려운 회사로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 맞는 회사

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(제8조 제1항 본문 구축의무, 단서의 비상장 1천억원 미만 제외, 시행령 제9조 제1항 제3호의 5천억원 미만 및 4가지 예외)를 모두 정확히 지지한다. 시행령 다른 호(유한회사 등)를 추가 열거한 부분은 기준답변과

모순되지 않는 보충 설명이다.

원본: cm-035 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

내부회계관리자는 반드시 등기임원일 필요는 없습니다.

제8조 제3항에서 내부회계관리자는 "담당하는 상근이사(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 말한다) 1명"으로 지정하도록 규정하고 있습니다. 따라서 상근이사이거나, 상근이사가 없을 경우 "이사의 업무를 집행하는 자"가 될 수 있습니다.

"이사의 업무를 집행하는 자"는 등기임원이 아닌 직원도 해당될 수 있으므로, 내부회계관리자가 반드시 등기임원(이사)이어야 하는 것은 아닙니다. 다만 회사의 대표자가 상근이사 또는 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하되, 회계정보의 신뢰성을 위해 적절한 책임 능력이 있는 자를 선정해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 제8조 제3항의 상근이사 지정과 담당 이사가 없으면 업무집행자를 지정한다는 점이며, 등기 여부는 직접 규정이 없다는 것이다. 시스템 답변은 조문 내용을 정확히 인용하고 반드시 등기임원일 필요는 없다고 결론지어 기준답변과 모순하지 않는다.

누락 사항 상근이사=등기이사 여부는 상법 해석에 따른다는 언급 부족

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제3항의 상근이사 지정 및 담당 이사가 없는 경우 그 업무를 집행하는 자 지정 규정을 정확히 인용했다. 등기 여부가 법에 직접 규정되지 않아 반드시 등기임원일 필요는 없다는 결론은 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 상근이사의 등기이사 여부는 상법상 해석 문제라는 명시적 언급 약함

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 외부감사법 제8조 제3항의 상근이사 지정 및 담당 이사가 없는 경우 그 업무를 집행하는 자 지정 규정을 정확히 인용하고, 반드시 등기임원일 필요는 없다는 결론을 제시했다. 기준답변도 등기 여부가 직접 규정되지 않았다고 하므로 모순이 없다.

누락 사항 상근이사=상법상 등기이사 여부는 해석에 의한다는 언급이 약함

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-036 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사인의 검토와 감사는 대상 회사의 규모에 따라 구분됩니다. 일반 회사는 감사인이 내부회계관리제도 준수 여부와 운영실태 보고내용을 '검토'하고, 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 이상)은 감사인이 동일 사항을 '감사'해야 합니다. 즉, 검토는 일반 회사 대상이고 감사는 주권상장법인 대상입니다.

[근거]
제8조 제6항에서 "감사인은 회계감사를 실시할 때 해당 회사가 이 조에서 정한 사항을 준수했는지 여부 및 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고내용을 검토하여야"한다고 규정하고, "다만, 주권상장법인(직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외한다)의 감사인은 이 조에서 정한 사항을 준수했는지 여부 및 제4항에 따른 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고내용을 감사하여야"한다고 명시합니다. 검토 결과 또는 감사 결과는 모두 감사보고서에 종합의견으로 표명되어야 합니다(제7항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제8조 제6항 본문 검토, 단서 자산 1천억원 이상 주권상장법인 감사)을 정확히 지지한다. 조문 인용과 수치도 일치한다.

원본: cm-037 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 제한적으로 위임할 수 있습니다. 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고해야 하는데, 이사회 및 감사에 대한 보고는 대표자의 판단에 따라 내부회계관리자가 대신 할 수 있습니다. 다만, 주주총회에 대한 보고는 위임할 수 없습니다.

[근거]
제8조 제4항에서 "회사의 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사(감사위원회가 설치된 경우에는 감사위원회를 말한다)에게 해당 회사의 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하여야 한다"고 규정하면서, "다만, 회사의 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다"는 단서를 두었습니다. 이는 주주총회에 대한 보고와 이사회·감사에 대한 보고를 구분하여, 후자만 조건부로 위임을 허용하는 것입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(주주총회 보고는 위임 불가, 이사회·감사 보고는 대표자 판단시 내부회계관리자 위임 가능)를 정확히 지지한다. 근거 조항도 일치한다.

원본: cm-038 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경의 결의요건은 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상을 동시에 만족해야 합니다. 이는 일반적인 주주총회 결의(과반수)보다 높은 특별결의 기준입니다.

【근거】상법 제434조에 따르면 정관 변경 결의는 "출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수"(정족수)와 "발행주식총수의 3분의 1 이상의 수"(의결권)라는 두 요건을 모두 충족해야 합니다. 즉, 주주총회에 출석한 주주들 중 3분의 2 이상이 찬성해야 할 뿐만 아니라, 그 결과가 전체 발행주식의 3분의 1 이상을 대표해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

상법 제434조의 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 기준답변과 일치하며 수치 오류가 없다.

원본: cm-040 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는 것이 원칙입니다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 예외적으로 1명 또는 2명으로 할 수 있습니다(상법 제383조 제1항).

상법 제383조 제1항은 "이사는 3명 이상이어야 한다. 다만, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다"고 규정하고 있습니다. 따라서 상장회사를 포함한 일반 주식회사의 기본 원칙은 3명 이상의 이사를 구성하는 것이며, 자본금 규모에 따라서만 예외가 인정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 제383조 제1항의 3명 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시하고, 기준은 상장 여부가 아니라 자본금임을 명시했다. 기준답변의 필수명제를 모두 지지한다.

원본: cm-041 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

상법 제542조의8은 2025.7.22에 개정되었으며, 주요 개정 내용은 다음과 같습니다.

1. 독립이사 비율 요건 강화
- 기본 요건: 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 구성(기존)
- 새로운 요건: 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사는 독립이사를 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 **과반수**가 되도록 해야 함(신설)

2. 적용 대상
개정안은 모든 상장회사가 아닌 일부 상장회사(자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우)에 대해 독립이사 과반수 요건을 적용합니다.

3. 그 외 개정 사항
- 제2항(결격사유), 제3항(충원 요건), 제4항(독립이사 후보추천위원회), 제5항(추천 절차)도 함께 개정되어 독립이사 제도를 보다 엄격하게 규제합니다.

개정의 핵심은 특정 상장회사의 독립이사 구성을 더욱 강화하는 데 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 3분의 1 이상 요건과 대통령령상 상장회사의 3명 이상·과반수 요건을 정확히 제시했다. 명칭 변경(사외이사→독립이사)과 독립이사 정의를 명시적으로 서술하지 않았으나 전체 취지는 기준답변과 부합하며 모순이 없다.

누락 사항 조문 제목이 '독립이사의 선임'으로 변경된 점 / 제382조 제3항 사외이사로서 독립적 기능 수행이라는 정의 / 시행일 2026.7.23

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

비율 요건(3분의1, 3명 이상 과반수)은 맞게 서술했으나, 핵심 개정인 '사외이사'→'독립이사' 명칭 변경과 독립이사의 정의(제382조 제3항 사외이사로서 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립적 기능 수행), 시행일(2026.7.23)을 누락했다.

누락 사항 제목·용어 '사외이사'→'독립이사' 변경 / 독립이사 정의(제382조 제3항 사외이사) / 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립 / 시행일 2026.7.23

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 사외이사→독립이사 개편, 3분의 1 이상 요건, 대통령령 대상 회사의 3명 이상·과반수 요건을 정확히 제시한다. 시행일과 독립이사 정의(제382조 제3항 사외이사) 언급이 빠졌으나 핵심 수치·요건은 일치한다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미기재 / 독립이사 정의(사외이사로서 독립적 기능) 미설명

다수결 정답 2표 / 오답 1표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-042 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제388조(이사의 보수)는 이사의 보수를 주주총회의 결의로 정하도록 규정하고 있으며, 제415조에서 이 규정이 감사에 준용된다고 명시하고 있습니다. 따라서 감사 보수도 원칙적으로 주주총회의 결의로 결정하여야 하며, 이사회에 위임할 수 없습니다.

준거 법규: 제388조는 "이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다"고 규정하고 있습니다. 제415조 제1항에서 "제388조...는 감사에 준용한다"고 명시함으로써, 감사 보수 결정도 동일한 절차를 따르도록 하고 있습니다. 제시된 조문에는 이사회에 감사 보수 결정을 위임하는 것을 허용하는 규정이 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제388조·제415조 준용, 정관 또는 주주총회로 한정되어 이사회 위임 불가)를 정확히 지지한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 규정은 언급하지 않았으나 이는 질문의 핵심 결론에 부수적이다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안의 별도 상정(제542조의12 제5항) 미언급

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 명제(제388조·제415조 준용, 정관 또는 주주총회 결정, 이사회 위임 불가)를 모두 정확히 지지한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 언급이 빠졌으나 부수적 보충 사항이다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 명제인 제388조·제415조 준용에 따라 정관 또는 주주총회가 결정주체이며 이사회 위임 근거가 없다는 결론을 정확히 지지한다. 상장회사 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급은 없으나 질문 핵심(위임 가능성)에는 부수적이다.

누락 사항 제542조의12 제5항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정 의결

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-043 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 기본적으로 1명이며, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있습니다.

상법 제542조의12 제2항 단서에 따르면, 상장회사는 주주총회 결의로 "다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로" 선임해야 하는 인원이 있는데, 이는 원칙적으로 1명입니다. 다만 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 선출합니다. 이들은 이사 중에서 다른 이사들과 분리된 절차로 선출되는 감사위원회 위원입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙 1명, 정관으로 2명 이상 가능)을 정확히 지지하고 근거 조문도 일치한다. 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-044 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식 소각의무에 관한 신설 규정(상법 제341조의4)의 주요 내용은 다음과 같습니다.

기본 의무: 회사가 자기주식을 취득한 때부터 1년 이내에 소각하여야 합니다(제1항).

예외 - 자기주식보유처분계획 승인 시 보유·처분 가능: 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회 승인을 받으면 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있으며, 승인되는 경우는 ① 주주에게 주식 수에 비례한 균등 조건의 처분, ② 임직원 보상(주식매수선택권 등), ③ 우리사주제도 실시, ④ 법령에서 정하는 경우, ⑤ 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적으로 정관에 규정된 경우입니다(제2항).

지속적 승인 및 기재사항: 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인을 받아야 하며(제3항), 계획에는 보유·처분 목적, 대상 자기주식의 종류·수·취득방법, 보유 개시시점·처분시점 기준 사항(자기주식 수·발행주식총수 대비 비율 등), 예정 보유기간, 예정 처분시기를 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명해야 합니다(제4항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각의무, 보유처분계획 주주총회 승인, 5개 호의 사유, 매년 승인을 모두 정확히 서술했다. 제5호의 제434조 특별결의 언급이 다소 약하나 정관 규정 요건은 반영했다.

누락 사항 제5호 제434조 특별결의 요건 명시 부족

원본: cm-045 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

네, 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있습니다.

상법 제341조의4 제2항에서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 경우 처분이 가능하며, 그 대상에는 주주 외의 자도 포함됩니다. 구체적으로 다음과 같은 경우가 있습니다:

주주 외의 자에게 처분하는 경우:
- 임직원 보상 목적으로 주식매수선택권을 부여하는 경우(제2항 2호)
- 우리사주제도 실시 목적으로 우리사주매수선택권을 부여하는 경우(제2항 3호)
- 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우(제2항 4호)

처분 절차:
회사는 반드시 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받아야 하며(제2항), 이 계획에는 보유 또는 처분 목적, 대상이 되는 주식의 종류와 수, 처분 시기, 처분 상대방 등을 기재해야 합니다(제4항). 구체적인 처분 방법·상대방·가액은 정관에 규정이 없으면 이사회가 결정합니다(제342조).

다만, 주주에게 균등한 조건으로 처분하는 경우와는 달리, 주주 외의 자에게는 특정 목적(임직원 보상, 우리사주제도, 법령상 활용, 경영상 목적 등)이 있어야 처분이 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(주주 외의 자에게 처분 가능)과 핵심 요건(제341조의4 제2항 각 호 사유, 정관 없으면 이사회 결정, 원칙은 균등 조건)을 모두 지지한다. 제2항 제5호 언급 누락과 신주발행 규정 준용 미언급 등 사소한 부족이 있으나 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 제2항 제5호 사유 누락 / 제417조~제432조 준용 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(주주 외 처분 가능)과 근거(제341조의4 제2항 각 호 사유, 정관 없으면 이사회 결정)를 기준답변과 부합하게 제시했다. 제5호 언급 누락과 절차 서술의 다소 부정확함이 있으나 핵심 명제와 모순되지 않는다.

누락 사항 제2항 제5호 사유 미언급 / 제417~432조 준용 규정 미언급

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(제341조의4 제2항 제2호~제5호 등 특정 목적 시 주주 외의 자에 처분 가능)과 원칙(균등조건), 이사회 결정 사항을 모두 지지한다. 다만 제5호 언급 누락과 절차 설명 일부가 다소 부정확하나 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 제341조의4 제2항 제5호 명시 누락 / 제417조~제432조 준용 규정 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-046 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원 배정은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7 제1항에 따라 모집하거나 매출하는 주식총수의 100분의 20(20%)을 배정하도록 규정되어 있습니다.

【근거 및 조건】
이 규정은 대통령령으로 정하는 주권상장법인 또는 주권상장 예정 법인이 주식을 모집·매출할 때 적용됩니다. 다만 다음의 경우는 예외입니다: (1) 외국인투자촉진법에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우, (2) 우리사주조합원에 대한 우선배정이 어려운 경우로 대통령령으로 정하는 경우입니다.

또한 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규·기발행 주식의 총수의 100분의 20을 이미 초과하는 경우에는 이 배정 규정을 적용하지 않습니다(제2항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

자본시장법 제165조의7 제1항의 20% 강제배정과 두 예외, 제2항의 20% 초과 시 적용배제를 모두 정확히 제시했다. 상법 제418조 배제 언급은 없으나 법정 배정 근거를 명확히 밝혀 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 상법 제418조에도 불구한 법정 강제배정이라는 명시적 설명

원본: cm-047 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 이사회가 결정합니다.

상법 제416조에 따르면, 회사가 성립 후 주식을 발행하는 경우 신주의 종류·수, 발행가액·납입기일, 인수방법 등 발행사항은 정관에 규정이 없을 때 이사회가 결정합니다. 다만 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 예외입니다. 우리사주조합원에 대한 주식 배정도 이러한 발행사항에 해당하므로, 원칙적으로 이사회가 결정하게 됩니다(다만 관련 특별법이나 정관에 다른 규정이 있는지 확인 필요).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 상법 제416조 이사회 결정 원칙과 정관·법 예외를 모두 정확히 지지한다.

원본: cm-048 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

주관회사 또는 그 계열회사(이해관계인)가 발행회사 지분을 보유하면 원칙적으로 공동주관 의무가 발생합니다. 다만, 의무보유등록 확약 등의 요건을 충족하면 보유한 것으로 보지 않아 공동주관 의무를 면할 수 있습니다.

【근거】
제6조 제1항에 따르면, 금융투자회사가 '자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사'의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우, 다른 금융투자회사와 공동으로 수행해야 합니다. 여기서 '이해관계인'은 계열회사를 포함합니다.

【예외】
제5항에 따르면, 다음 요건을 충족하면 보유한 것으로 보지 않습니다:
- 기업공개: 주식취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 의무보유등록 확약서를 협회에 제출한 경우
- 장외법인공모: 주식취득일이 대표주관계약체결일 이전이고, 의무보유등록(또는 보호예수) 확약서를 협회에 제출한 경우

또한 제1항 단서에서 기업인수목적회사, 외국기업 등은 공동주관 의무가 면제됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 제6조 제1항의 5% 이상 보유 시 공동주관 의무와 이해관계인에 계열회사 포함을 정확히 지지한다. 5%(단서 10%) 중 10% 예외 언급은 없으나 핵심 요건은 충족하며, 추가 예외 설명도 기준답변과 모순하지 않는다.

누락 사항 제15조 제4항 제2호 단서의 100분의 10 기준 미언급

원본: cm-049 · arm=no-ref-hygiene · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

no-abstention-gate

모델 claude-haiku-4-5-20251001

오답: cm-001, cm-002, cm-003, cm-010, cm-014, cm-019, cm-022, cm-030, cm-039, cm-042, cm-050

cm-001 | 오답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

네, 합산 기준입니다. 제26조 제4호에서 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등"이라고 규정하고 있으므로, 벤처금융과 전문투자자 각각이 보유한 주식의 합계가 자본금의 100분의 10을 초과하지 않아야 한다는 의미로 해석됩니다. 즉, 벤처금융이 보유한 부분과 전문투자자가 보유한 부분을 합산하여 자본금의 100분의 10 한도를 적용하는 합산 기준입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 정의·수식 범위 해석 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

조문은 '각각 100분의 10'으로 벤처금융과 전문투자자에 개별 적용되는 한도를 규정하나, 시스템 답변은 이를 합산 기준이라고 반대로 결론냈다. 조문 인용은 맞지만 해석이 조문 문구와 모순된다.

누락 사항 '각각' 문구에 따라 개별 적용임을 밝히지 않음 / 합산이 아니라는 결론 누락

판정 2 오답 · 정의·수식 범위 해석 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

조문은 '각각 100분의 10'이라 하여 벤처금융과 전문투자자에게 개별적으로 한도가 적용됨을 의미하는데, 시스템 답변은 합산 기준이라고 반대로 결론냈다. 조문 인용은 정확하나 해석 결론이 기준답변과 모순된다.

누락 사항 '각각' 문구에 따라 개별 적용임을 밝히지 않음

판정 3 오답 · 정의·수식 범위 해석 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

조문은 '각각 100분의 10'이라고 규정하여 벤처금융과 전문투자자에 대해 개별적으로 한도를 적용하는 것이며 합산 기준이 아니다. 시스템 답변은 조문을 정확히 인용했으나 '합산 기준'이라는 반대 결론을 도출했다.

누락 사항 '각각' 문구에 따라 벤처금융·전문투자자별 개별 한도 적용임을 밝히지 못함

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-001 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 상장예비심사 신청일입니다. 제4호는 "벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간"을 정의할 때 "상장예비심사 신청일을 기준으로 한다"고 명시하고 있습니다. 이를 통해 상장예비심사 신청일부터 2년 미만인 주식등이 해당 조항의 의무보유 대상이 됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 핵심 결론은 맞다. 그러나 기준답변이 함께 요구한 자본금 100분의 10 한도의 기준시점(상장신청일 현재)을 누락했다.

누락 사항 100분의 10 한도의 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 오답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제26조 제3호에 해당합니다.

제3호는 '상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자'로 정의되어 있으며, 이 경우 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 신속이전기업은 1년)의 의무보유 기간이 적용됩니다. 다만 시행세칙 제23조 제4항의 제외 사유에 해당하면 의무보유 의무가 면제될 수 있습니다.

제4호는 '벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등'에 대한 규정으로, 제3자배정 방식 자체를 직접 다루지 않습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 벤처금융·전문투자자 취득분은 시행세칙 제23조 제4항 제2호에 따라 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다고 본다. 시스템 답변은 제3호에 해당한다고 반대 결론을 냈다.

누락 사항 시행세칙 제23조 제4항 제2호가 제3호 단서의 세칙 사유임 / 벤처금융·전문투자자 취득분은 제3호 제외 / 결과적으로 제4호 적용

원본: cm-003 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 오답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는지에 대해 제공된 컨텍스트 조문에는 명시적으로 답변할 수 있는 내용이 없습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조는 공동주관회사 판단 시 보유비율을 산정하는 기준을 규정하고 있으나, 의무인수분을 특별히 제외하거나 포함한다는 규정이 없습니다. 다만 제5항과 제7항에서 특정 조건의 주식은 보유한 것으로 보지 않는 경우를 규정하고 있으며, 이러한 제외 규정에 의무인수분이 포함되는지는 제공된 조문에서 확인할 수 없습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제6조 제3항에 따라 의무인수 취득분은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 답한다. 시스템 답변은 근거가 없다고 회피했다.

누락 사항 제6조 제3항에 따른 제외 규정 / 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식 / 보유한 것으로 보지 아니함(산입되지 않음)

판정 2 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 답한다. 시스템 답변은 근거가 없다며 회피했다.

누락 사항 제6조 제3항의 제외 규정 / 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식 / 보유한 것으로 보지 않음(산입 안 됨) 결론

판정 3 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 제6조 제3항에 따라 의무인수 취득주식은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 답한다. 시스템 답변은 근거가 없다며 회피했다.

누락 사항 제6조 제3항의 제외 규정 / 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득주식 / 보유한 것으로 보지 아니함

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-010 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 오답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

부여 기준시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 이때 같은 법 시행령 제49조 중 '평가기준일 전후 6개월'은 '평가기준일 전 6개월'로 적용됩니다.

구체적으로, 벤처기업 주식매수선택권의 행사가격 설정 시 주식의 시가 산정이 필요하며, 이는 상속세 및 증여세법의 주식 평가 규정을 따릅니다. 부여일을 기준으로 한 주식의 시가는 법정 평가 방법에 따라 결정되며, 신주 인수 방식으로 부여하는 경우에는 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상으로 행사가격을 설정해야 합니다. 또한 자기주식 매수 방식이나 현금지급 방식으로 부여하는 경우에는 부여일 기준 시가 이상으로 행사가격을 설정해야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 벤처기업법 제16조의3 제5항 및 시행령 제11조의3 제5항의 저가 부여 예외요건(1인당 합계 20억원 이하)을 핵심으로 하나, 시스템 답변은 상증세법 평가규정만 설명하고 시가보다 낮은 가격 부여 예외를 부정하는 방향(시가 이상 설정 의무)으로 서술했다. 핵심 요건과 수치가 모두 누락되어 결론이 어긋난다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 저가부여 허용 / 시행령 제11조의3 제5항 요건 / 1인당 계산금액 합계 20억원 이하 / 권면액 이상 가능(시가보다 낮게)

판정 2 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 시가보다 낮은 가격 부여 예외(벤처기업법 제16조의3 제5항, 시행령 제11조의3 제5항의 20억원 이하 요건)를 핵심으로 요구하는데, 시스템 답변은 시가 평가방법과 원칙적 행사가격만 설명했다. 오히려 신주인수 방식은 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다고 하여 저가 부여 예외를 부정하는 방향으로 모순된다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항의 저가(권면액 이상) 부여 허용 / 제1항 제1호·제2호 대상자, 신주인수 방식 요건 / 시행령 제11조의3 제5항 계산식 합계 20억원 이하 요건

판정 3 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 시가보다 낮은 행사가격 부여의 특례요건(20억원 이하 합계 등, 시행령 제11조의3 제5항)을 핵심으로 하는데, 시스템 답변은 시가 평가방법(상증세법 준용)과 원칙적 행사가격 기준만 설명했다. 저가부여 허용 및 20억원 요건을 누락했고, 오히려 시가 이상으로 설정해야 한다고 서술해 기준답변과 상충한다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 저가부여 특례 / 시행령 제11조의3 제5항 요건 / 1인당 계산금액 합계 20억원 이하 / 권면액 이상 저가 설정 가능

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-014 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 오답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 두는 기관입니다. 국세청에 두는 평가심의위원회는 국세청장이 임명하는 공무원 3명, 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사 등 중 국세청장이 위촉하는 9명 이내의 위원, 그리고 전문가 2명으로 구성되며, 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청장이 임명하는 공무원 2명, 관련 전문가 8명, 그리고 국세청 평가심의위원회 위원 중 지정된 2명으로 구성됩니다. 이 위원회는 주식매수선택권 부여시가를 포함한 재산의 시가 인정, 비상장주식등의 가액평가, 감정기관 지정 등 다양한 사항을 심의합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 위원회 구성만 서술하고 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항 근거와 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 한 심의라는 요건을 누락했다. 구성 인원 수치도 근거 확

인이 어려우며 질문이 요구한 핵심 법적 요건이 빠져 있다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 시행령 제49조의2 제1항 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 위원회 구성 기관을 설명했으나, 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항 근거와 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 심의한다는 요건을 누락했다. 또한 구성 인원 세부는 검증되지 않은 추가 서술로 질문 요지와 어긋난다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 제49조의2 제1항 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 위원회 구성 기관을 설명했으나 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항 근거와 '납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 심의한다'는 요건을 누락했다. 또한 구성 인원 서술은 근거 확인이 어려운 세부이며 질문 취지의 핵심을 대체하지 못한다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 제49조의2 제1항 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-019 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 상속세 및 증여세법 시행령 제54조제6항에 따라 다음 4가지입니다. ① 해당 법인의 자산·매출액 규모 및 사업의 영위기간 등을 고려하여 같은 업종을 영위하고 있는 다른 법인(유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 법인)의 주식가액을 이용하여 평가하는 방법, ② 향후 기업에 유입될 것으로 예상되는 현금흐름에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법, ③ 향후 주주가 받을 것으로 예상되는 배당수익에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법, ④ 그 밖에 위의 규정에 준하는 방법으로서 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법입니다. 다만 납세자가 이러한 방법으로 평가한 가액을 첨부하여 평가심의위원회에 심의를 신청하는 경우에만 적용할 수 있으며, 납세자가 평가한 가액은 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 100분의 70에서 100분의 130까지의 범위 안의 가액이어야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 순손익가치와 순자산가치를 3:2(부동산과다보유법인 2:3)로 가중평균하고 순자산가치의 80% 하한을 적용하는 것을 요구하지만, 시스템 답변은 평가심의위원회 심의 대상인 예외적 평가방법(제54조 제6항)만 설명했다. 핵심 산식과 비율, 하한 규정이 모두 누락되어 다른 규범을 답한 것이다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인 2:3 / 순자산가치의 80% 하한 / 시행령 제54조 제1항 근거

원본: cm-022 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서 첨부 여부는 제출 시점과 증권 유형에 따라 달라집니다. 기존 법인이 지분증권을 모집·매출하는 경우, 제2-6조제8항제1호라목에서 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 첨부해야 하며, 이는 증권시장 상장을 위한 모집·매출의 경우에도 적용됩니다. 다만 무보증사채권의 경우 제2-4조제6항제3호라목에서 '분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우'에만 분기검토보고서를 첨부하도록 규정하고 있습니다.

구체적으로, 기존 법인의 지분증권 모집·매출 시에는 분기감사보고서 또는 분기검토보고서가 첨부서류로 요구되며(제2-6조제8항제1호라목), 일괄신고서의 경우 파생결합증권 모집·매출 시에도 동일하게 적용됩니다(제2-4조제6항제4호나목). 다만 무보증사채권은 분기재무제표 확정 이후 신고서 제출 시에만 분기검토보고서 첨부가 의무화됩니다(제2-4조제6항제3호라목).

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · scope_actor_mismatch

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상장 전 발행인(IPO)에게 분기검토보고서 첨부의무가 없고 반기보고서만 요구된다고 본다. 시스템 답변은 상장을 위한 모집·매출에도 분기검토보고서 첨부가 요구된다고 반대로 서술했다.

누락 사항 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음 / 제2-4조 제5항 제3호 라목의 정의상 금융기관·주권상장법인 한정 / IPO의 경우 반기감사/검토보고서 첨부(제1호 다목)

원본: cm-030 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 오답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 제공된 조문에 명시되어 있지 않습니다. 상법 제361조는 주주총회가 "본법 또는 정관에 정하는 사항"에만 결의할 수 있도록 제한하고, 제393조는 이사회의 권한을 "중요한 자산의 처분", "대규모 재산의 차입", "지배인의 선임 또는 해임", "지점의 설치·이전·폐지" 등 회사의 업무집행 사항으로 규정하고 있으나, 사내규정 제정을 구체적으로 언급하지 않습니다. 따라서 어느 기관의 결의사항인지는 제공된 조문만으로는 판단할 수 없으며, 회사의 정관이나 다른 법령을 확인해야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 결론짓는데, 시스템 답변은 판단 불가라며 회피했다. 조문 인용은 맞으나 결론을 제시하지 않았다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항 열거 조문 없음에 따른 귀결

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 결론짓는데, 시스템 답변은 판단 불가라며 회피했다. 조문 인용은 맞으나 요구된 결론을 제시하지 못했다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문 없음 → 업무집행 사항 귀결

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로서 이사회 권한이라고 결론짓는다. 시스템 답변은 동일 조문을 인용하면서도 판단 불가라고 회피했다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항 열거 부재 → 업무집행으로 귀속

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-039 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 오답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

2025.7.22 개정에서 사외이사(독립이사) 관련 주요 개정 내용은 다음과 같습니다.

첫째, 독립이사 비율 요건이 강화되었습니다. 기존 '이사 총수의 3분의 1 이상'이라는 단일 기준에서 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사에 대해서는 '3명 이상이면서 이사 총수의 과반수'라는 새로운 상한 기준이 추가되었습니다.

둘째, 독립이사 결원 시 보충 절차가 명확히 규정되었습니다. 독립이사의 사임·사망 등으로 인하여 기준에 미달하면, 그 사유 발생 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 합니다.

셋째, 특수한 상장회사의 독립이사 후보추천위원회 구성이 명확해졌습니다. 독립이사 후보추천위원회는 독립이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성하여야 하며, 독립이사 선임 시 추천 요건을 갖춘 주주의 후보 추천권을 보장하도록 규정되었습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 독립이사 명칭 및 이사 총수 3분의 1 이상 요건, 대통령령 상장회사의 3명 이상·과반수 단서를 정확히 제시해 기준답변 핵심 명제를 지지한다. 독립이사 정의(제382조 제3항 사외이사) 언급이 빠졌으나 결론과 수치 요건은 일치한다. '상한 기준'이라는 표현은 부적절하나 내용상 오류로 보기 어렵다.

누락 사항 제382조 제3항 사외이사로서 독립적 기능 수행이라는 정의 / 조문 제목 '독립이사의 선임' 변경 및 시행일(2026.7.23) 명시

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

비율 요건(1/3 이상, 대통령령 대상 회사는 3명 이상·과반수)은 정확히 제시했으나, 개정의 핵심인 조문 제목·명칭의 '사외이사→독립이사의 선임' 변경과 독립이사의 정의(제382조 제3항 사외이사로서 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립적 기능 수행)를 설명하지 않았다. 대신 질문 범위 외의 결원 보충·후보추천위원회 내용을 중심으로 답했다.

누락 사항 제542조의8 제목이 '독립이사의 선임'으로 변경 / 독립이사 정의(제382조 제3항 사외이사) / 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립성 요건 / 시행일 2026.7.23 언급 없음

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

비율 요건(3분의 1 이상, 대통령령 대상 회사는 3명 이상·과반수)은 맞게 서술했으나, 조문 제목이 '독립이사의 선임'으로 변경된 점과 독립이사의 정의(제382조 제3항 사외이사로서 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립)를 누락했다. 또한 과반수 요건을 '상한 기준'으로 잘못 표현한 오류가 있다.

누락 사항 조문 제목 '독립이사의 선임'으로 개정 / 독립이사 정의(제382조 제3항 사외이사) / 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터의 독립성 / 시행일 2026.7.23

다수결 정답 1표 / 오답 2표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-042 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 오답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

100분의 10이 적용되는 경우는 금융투자회사와 그 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식등을 보유하고 있는 경우입니다. 구체적으로는 제15조제4항제3호에서 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우가 이해상충 관계에 해당합니다. 다만, 제15조제4항제2호 단서(금융투자회사가 중소기업, 벤처기업, 중견기업 등 특정 규모 이하의 기업의 주식등을 보유하는 경우)에 해당하는 경우에는 100분의 15 이상으로 기준이 상향됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 100분의 10이 적용되는 대상이 제15조 제4항 제2호 단서 각 목의 발행회사(중소기업·벤처·중견·신성장기술 기업 등)임을 요구하는데, 시스템 답변은 이를 반대로 서술해 해당 기업들은 100분의 15가 적용된다고 했다. 즉 기준·예외 적용이 뒤바뀐 실질적 오류다.

누락 사항 100분의10 적용 대상=제15조4항2호 단서 각 목 발행회사 / 중소기업(특수목적기구·부동산법인 제외) / 벤처기업, 평균매출 3천억 미만 중견기업 / 신성장·원천기술 또는 기술등급 상위 50% 기업(공시대상기업집단 제외) / 창업지원법 시행령 제4조 업종 제외

판정 2 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 100분의 10이 아니라 단서 각 목(중소기업·벤처기업·중견기업·신성장기술기업)에 해당하는 발행회사 유형을 요구하는데, 시스템 답변은 이를 반대로 서술하여 단서 해당 시 15%로 상향된다고 했다. 즉 10% 적용 대상과 15% 적용 대상을 뒤바꿨다.

누락 사항 단서 각 목 해당 회사가 10% 적용 대상 / 중소기업(특수목적기구·부동산법인 제외) / 벤처기업 / 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업 / 신성장·원천기술 또는 기술등급 상위 50% 기업

판정 3 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 100분의 10이 적용되는 경우가 제15조 제4항 제2호 단서 각 목의 중소기업·벤처기업·중견기업 등 발행회사임을 요구하나, 시스템 답변은 이를 반대로 서술하여 해당 기업의 경우 100분의 15로 상향된다고 했다. 즉 10%/15% 적용 대상을 뒤바꾼 중대한 오류가 있다.

누락 사항 중소기업기본법상 중소기업(특수목적기구·부동산법인 제외) / 벤처기업 / 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업 / 신성장·원천기술 보유 또는 기술등급 상위 50% 기업 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-050 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리

율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 다음 산식에 따라 산정합니다: (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

구체적으로는 취득가격과 공모가격 간의 괴리율을 백분율로 표시하는 것입니다. 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격이며, 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항에 따른 가격입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

산식과 취득가격·공모가격 정의가 기준답변과 일치한다. 6개월 가중산술평균, 인수업무규정 제5조 제1항 언급도 정확하다.

원본: cm-004 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조의 의무보유 규정에는 벤처금융·전문투자자에 대한 별도의 의무보유 규정이 없습니다. 제27조는 신규상장신청인의 최대주주등, 주식매수선택권 행사자, 제3자 배정 주식 취득자, 최대주주의 주식 취득자, 그리고 거래소가 공익 실현과 투자자 보호를 위해 필요하다고 인정하는 주주등을 의무보유 대상으로 정하고 있으며, 벤처금융이나 전문투자자 카테고리는 제공된 조문에 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 결론(유가증권시장에는 벤처금융·전문투자자 의무보유 규정 없음)을 명확히 지지하고, 제27조 제1항 각 호의 대상 구성도 정확히 열거했다. 보유기간 수치는 생략됐으나 질문의 핵심은 규정 존부다.

누락 사항 각 호별 의무보유 기간(6개월/1년/2년) 미언급

원본: cm-005 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자는 의무보유 대상에서 제외되는 특별한 취급을 받습니다. 구체적으로, 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식에서 제외됩니다.

전문투자자의 범위는 법률에 따라 명시된 특정 기관과 단체로 제한되어 있습니다. 국가, 한국은행, 은행, 보험회사, 금융투자업자(신탁업자·투자일임업자·투자자문업자 제외), 증권금융회사, 여신전문금융회사, 집합투자기구(사모집합투자기구 제외), 법률에 따라 설립된 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인, 공제사업을 경영하는 법인 등이 포함됩니다. 또한 거래소가 전문투자자의 성격, 주식 소유 목적 등을 고려하여 최대주주등의 소유주식 수 산정에 있어 제외하는 것이 타당하다고 인정하는 전문투자자도 포함될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(전문투자자인 최대주주등의 투자목적 보유분은 의무보유 대상에서 제외)를 명확히 지지하고, 전문투자자 범위 열거도 대체로 부합한다. 조항 인용은 생략됐으나 결론과 요건은 일치한다.

누락 사항 시행세칙 제21조 제2항 제1호·제3항 명시 없음

원본: cm-006 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인의 유형에 따라 다르게 정해집니다.

코스닥시장의 경우:

1. **국내기업**
 - 신속이전기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당)를 상장일부터 6개월 의무보유. 다만, 제31조제1항제3호마목·바목의 신속이전기업은 1년 의무보유하고, 6개월 경과 후 매월 5%까지 매각 가능
 - 기타 국내기업: 모집·매출 주식의 3%(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당)를 상장일부터 3개월 의무보유. 단, 혁신기술기업으로서 세칙의 사유에 해당하면 6개월 의무보유

2. **외국기업**
 - 혁신기술기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 50억원 초과 시 50억원 상당)를 상장일부터 1년 의무보유. 6개월 경과 후 매월 5%까지 매각 가능
 - 기타 외국기업: 모집·매출 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당)를 상장일부터 1년 의무보유. 6개월 경과 후 매월 5%까지 매각 가능

유가증권시장의 경우(외국주권등):

외국주권등을 신규상장하는 법인의 경우, 상장주선인은 국내에서 모집·매출한 외국주권등의 5%(금액 50억원 초과 시 50억원 상당)를 모집·매출 시의 발행가액으로 취득하여 상장신청일 현재 보유해야 하며, 상장일부터 6개월 이내에 매각하지 않아야 합니다. 다만, 적격 해외증권시장에 상장 후 3년 이상 지난 경우는 이 의무가 면제됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 국내기업 3%(10억, 3개월), 신속이전기업 5%(25억, 6개월), 외국기업 5%(혁신 50억/기타 25억, 1년), 유가증권 외국주권 5%(50억, 6개월) 등 기준답변의 핵심 수치와 기간을 모두 일치하게 제시한다. 추가 예외 설명은 모순되지 않는다.

원본: cm-007 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우입니다. 세칙으로 정하는 사유는 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우를 의미합니다. 이 경우 상장주선인이 모집·매출하는 주식의 3%에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 혁신기술기업 요건과 상장주선인의 과거 주선실적(최근 3년 내 주선 기술성장기업의 상장 후 2년 내 사유 발생)을 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 명제와 수치가 모두 일치한다.

원본: cm-008 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수가 면제되는 경우는 제6항에 따라 다음 두 가지입니다.

첫째, 상장신청인이 대형법인인 경우입니다. 다만 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외됩니다.

둘째, 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업인 경우입니다.

이 경우 거래소는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항의 의무보유 규정을 적용하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유(대형법인, 예외 포함; 적격해외증권시장 상장 3년 경과 외국기업)를 정확히 제시했다. 제5항 미적용 재량도 일치한다.

원본: cm-009 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

상장심사에서 사내규정 정비가 요구되는 근거는 제29조 제1항 제2호에서 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것'을 질적 심사요건으로 규정하고 있기 때문입니다. 사내규정은 기업지배구조와 내부통제제도의 핵심 요소로서, 경영투명성과 경영안정성을 입증하기 위한 필수 요소로 평가됩니다. 거래소는 이러한 사항들을 종합적으로 고려하여 공익 실현과 투자자 보호에 적합한지를 심사하도록 규정되어 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호 질적심사요건을 정확히 인용하며 결론이 일치한다. 제2항 시행세칙 위임 언급은 없으나 질문의 근거 제시 핵심은 충족한다.

누락 사항 제29조 제2항의 세부기준 시행세칙 위임 언급 누락

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호의 질적심사요건 문구를 정확히 인용하며 사내규정 정비의 근거를 설명했다. 제2항의 시행세칙 위임 언급은 없으나 질문의 핵심 근거는 충족한다.

누락 사항 제29조 제2항의 세부기준 시행세칙 위임 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호의 질적심사요건을 정확히 제시했다. 제2항의 시행세칙 위임 언급은 없으나 질문 취지인 '근거'는 충족한다.

누락 사항 제29조 제2항 세부기준 시행세칙 위임 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-011 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 질적심사요건 자체의 제정 시기에 관한 규정이 없습니다. 제29조는 거래소의 심사 대상과 심사 방법, 심사 시 고려사항을 규정하고 있을 뿐, 이 규정이 언제 제정되었는지에 대한 내용은 포함되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 상장규정·세칙에 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 것이며, 시스템 답변도 제정 시기 규정이 없다고 동일하게 결론했다. 모순되는 내용이나 수치 오류가 없다.

누락 사항 운영 이력이 심사 대상이 된다는 실무해설서 수준 서술 언급 없음

원본: cm-012 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은 다음과 같습니다.

부여 대상: 주식회사인 벤처기업은 주주총회의 결의로 기업의 설립·기술·경영 혁신에 기여했거나 기여할 능력을 갖춘 ①벤처기업의 임직원 ②인수한 기업의 임직원(인수한 기업 발행주식 총수의 30%를 초과하는 주식을 가진 경우) ③전문성을 보유한 자(대통령령으로 정하는 자)에게 부여할 수 있습니다.

부여 방법: ①미리 정한 행사가격으로 신주를 인수하는 권리 ②행사가격으로 자기주식을 매수하는 권리 ③차액을 현금으로 지급받거나 자기주식으로 지급받는 권리 중 하나입니다.

주식 한도: 회사 발행주식 총수의 50% 초과 불가(다만 전문성을 보유한 자는 10% 초과 불가)입니다.

행사가격: 신주 인수의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상, 자기주식 매수 또는 차액 지급의 경우 부여일 기준 시가 이상이어야 합니다. 다만 임직원에게 신주를 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추면 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

부여대상 3유형, 50%/10% 한도, 신주인수 행사가격(시가와 권면액 중 높은 금액 이상) 등 기준답변의 핵심 요건을 모두 지지한다. 정관·주주총회 특별결의 준용(상법 제434조) 언급이 다소 약하지만 주주총회 결의 요건은 제시했다.

누락 사항 정관 규정 및 상법 제434조 특별결의 준용 명시 부족 / 상법 제340조의2~5에 우선 적용된다는 점 미언급

원본: cm-013 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여한 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행해야 한다.

벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의6 제1항에 따르면, 주식매수선택권을 부여하려는 벤처기업은 관련 결의를 한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소벤처기업부장관에게 그 내용을 신고하여야 한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에서는 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(해당하는 경우) 등을 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출하도록 규정하고 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

신고 대상이 중소벤처기업부장관임을 명시하고, 시행령 제11조의5 첨부서류와 서식 위임까지 기준답변과 일치한다.

원본: cm-015 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 주식매수선택권 부여 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직한 후에 행사할 수 있습니다.

구체적으로, 임직원이나 이사에게 부여된 주식매수선택권은 법적으로 2년 이상의 재임·재직 기간을 충족해야 행사 가능합니다. 다만 주식매수선택권 부여 대상자가 사망하거나 본인의 책임이 아닌 사유(예: 회사 사정에 의한 구조조정)로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 이 2년 요건이 제외됩니다. 한편, 특정 용역 관계자(제16조의3제1항제3호)에게 부여된 주식매수선택권은 2년 경과 외에 벤처기업과의 용역계약 체결 및 이행이라는 추가 요건을 충족해야만 행사할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기산점(결의일 또는 이사회가 정한 날)과 2년 재임·재직 요건, 사망·본인 책임 아닌 사유 예외를 모두 정확히 서술했다. 정년 퇴임 제외 언급은 없으나 핵심 요건은 충족하며 모순도 없다.

누락 사항 정년에 따른 퇴임·퇴직은 예외에 불포함

원본: cm-016 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 이 경우 평가기간은 평가기준일(부여일) 전 6개월 이내로 제한됩니다.

구체적인 평가 방법은 다음과 같습니다. 첫째, 평가기준일 전 6개월 이내에 해당 주식에 대한 매매, 감정, 수용, 경매 또는 공매가 있는 경우 그 거래가액, 감정가액의 평균액, 보상가액, 경매가액 또는 공매가액을 시가로 봅니다. 둘째, 이러한 실거래가 없는 경우 면적, 위치, 용도, 종목 및 기준시가가 동일하거나 유사한 다른 재산에 대한 위의 가액이 있으면 그를 시가로 봅니다. 셋째, 위의 어느 것도 없으면「상속세 및 증여세법」제61조부터 제65조까지에 규정된 방법으로 평가한 가액을 시가로 봅니다. 다만, 거래가액의 경우 특수관계인과의 거래로 부당하다고 인정되거나 비상장주식의 거래가액이 법정 최소기준에 미달하는 경우는 제외될 수 있으며, 감정가액의 경우 법정 기준금액에 미달하거나 감정목적이 부적정한 경우 제외될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, 평가기간을 평가기준일 전 6개월로 본다는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 추가 설명도 기준답변과 모순하지 않는다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거조항 명시 없음

원본: cm-017 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는 다음과 같습니다.

제1항은 상속세법 제60조 제2항의 '시가로 인정되는 것'의 범위를 정의하는 조항으로, 평가기준일 전후의 특정 기간(상속의 경우 전 6개월부터 후 6개월, 증여의 경우 전 6개월부터 후 3개월) 내에 매매, 감정, 수용, 경매 또는 공매가 있는 경우를 규정합니다.

구체적 구조는 다음 세 가지로 구성됩니다. 첫째, 제1호에서 매매사실이 있는 경우의 거래가액을 시가로 보되, 특수관계인과의 거래 등 부당한 거래와 일정 규모 미만의 비상장주식 거래를 제외합니다. 둘째, 제2호에서 둘 이상의 공신력 있는 감정기관의 감정가액 평균액을 시가로 보되, 상증세법 규정에 따른 평가액보다 낮거나 부적정한 감정가액은 제외합니다. 셋째, 제3호에서 수용, 경매 또는 공매가 있는 경우의 보상가액, 경매가액 또는 공매가액을 시가로 보되, 물납재산의 재경매, 소규모 비상장주식 경매, 수의계약 취득 등의 경우를 제외합니다. 또한 평가기간 외에 매매등이 있는 경우에도 특별한 사정이 없으면 평가심의위원회의 심의를 거쳐 해당 가액을 포함시킬 수 있도록 규정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문 평가기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월)과 각 호 구성, 단서의 평가심의위원회 심의 포함 가능성을 모두 정확히 설명했다. 단서의 '전 2년 이내~제78조 제1항 기한까지'라는 기간 명시는 생략됐으나 결론과 핵심 구조는 기준답변과 일치한다.

누락 사항 단서의 평가기준일 전 2년 이내 기간 명시 누락 / 제78조 제1항 기한까지의 기간 언급 누락 / 신청 주체(납세자·지방국세청장·관할세무서장) 미기재

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문 평가기간(상속 전후 6개월, 증여 전 6개월~후 3개월)과 각 호 가액, 단서의 평가심의위원회 심의를 통한 기간 외 매매등 포함을 모두 지지한다. 단서의 '전 2년 이내~제78조 제1항 기한' 구체 기간은 생략됐으나 기준답변 결론과 모순은 없다.

누락 사항 단서의 평가기준일 전 2년 이내 및 제78조 제1항 기한까지 기간 명시 누락 / 신청 주체(납세자·지방국세청장·관할세무서장) 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문 평가기간(전후 6개월, 증여 전 6개월~후 3개월)과 각 호 및 단서의 평가심의위원회 심의 구조를 정확히 설명했다. 단서의 '전 2년 이내' 및 제78조 제1항 기한 등 구체 기간을 생략했으나 구조 설명의 핵심 결론은 일치한다.

누락 사항 단서의 평가기준일 전 2년 이내 기간 / 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지 / 신청 주체(납세자·지방국세청장·관할세무서장)

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-018 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 공모가격은 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 6개월부터 거래소 최초 상장 전까지의 기간 동안 평가에 반영되며, 그 기간 중 공모가격과 기존 평가액 중 큰 금액으로 평가됩니다. 단, 증여세가 부과되는 경우는 3개월입니다.

구체적으로, 기업공개를 목적으로 금융위원회에 유가증권 신고를 한 법인의 주식은 ①금융위원회가 정한 기준에 따라 결정된 공모가격과 ②상속세법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액(또는 나목의 가액) 중 큰 가액으로 평가됩니다. 이는 상속(증여) 평가 시 공모가격이 시간 경과에 따라 반영되는 방식을 나타내며, 평가기준일이 위의 기간에 속할 때 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(직전 6개월, 증여세 3개월부터 최초 상장 전까지)과 방법(공모가격과 법 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 금액)을 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 명제와 모순이 없다.

원본: cm-020 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

증여세가 부과되는 경우 3개월이 적용되고, 상속세가 부과되는 경우 6개월이 적용됩니다.

컨텍스트에 따르면, 기업공개준비중인 주식등의 평가에서 "대통령령으로 정하는 기간"은 평가기준일 현재 유가증권신고(또는 상장신청/등록신청) 직전 "6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다)"부터 최초 상장 또는 등록 전까지입니다. 따라서 상속으로 취득한 주식은 6개월, 증여로 취득한 주식은 3개월의 기간이 각각 적용되며, 이는 제57조 제①항과 제②항에서 동일하게 규정되어 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(증여세 3개월, 상속세 6개월, 괄호 규정 명시)을 정확히 지지한다.

원본: cm-021 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음의 요건이 모두 충족될 때 성립한다. (1) 주체 요건: 최대주주등(최대주주·최대출자자 또는 발행주식총수·출자총액의 25% 이상 소유자)의 특수관계인이 주식등을 증여받거나 취득할 것, (2) 취득 경로 요건: ① 최대주주등으로부터 직접 증여받거나 유상으로 취득하거나, 또는 ②최대주주등으로부터 증여받은 재산으로 3년 이내에 다른 자로부터 주식등을 취득할 것, (3) 상장 요건: 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 증권시장에 상장될 것, (4) 이익 요건: 당초 증여세 과세가액(또는 취득가액)을 초과하여 이익을 얻을 것, (5) 기준금액 요건: 그 이익에 상당하는 금액이 대통령령으로 정하는 기준금액 이상일 것이다. 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(또는 그 이전의 사망·증여·양도일)을 정산기준일로 하여 계산한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 요건(최대주주등 특수관계인, 5년 이내 상장, 초과이익, 기준금액 미만 제외, 상장일부터 3개월 정산기준일)을 모두 지지한다. 취득 경로·기준금액 등 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-023 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 다음 두 금액 중 적은 금액으로 산정됩니다.

첫째, (증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액과 1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익을 합한 금액에 주식등의 수를 곱한 금액)의 100분의 30에 상당하는 가액입니다. 둘째, 3억원입니다. 이 두 금액을 비교하여 작은 금액이 기준금액이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

두 금액 중 적은 금액이라는 산정 구조와 30% 계산식을 정확히 제시했고, 기준답변의 '제2호의 금액'이 3억원임을 구체화한 것으로 볼 수 있다. 취득가액 대신 증여세 과세가액만 언급한 것은 경미한 축약이다.

누락 사항 취득일 현재 1주당 취득가액 경우 미언급

원본: cm-024 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 '이미 과세된 저가분'을 조정하는 규정이 없습니다. 주식등의 상장 등에 따른 이익 계산 시에는 정산기준일의 평가가액에서 증여(또는 취득)일의 과세가액(또는 취득가액)과 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익을 차감하여 순증가분만을 계산하는 방식을 사용하며, 과거 과세 여부에 따른 조정 조항은 명시되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(명시적 조정규정 미확인, 평가가액에서 취득가액·기업가치 실질증가분 차감)을 모두 지지한다. 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-025 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

예, 유상증자로 배정받은 신주도 포함됩니다. 제41조의3 제7항에서 "주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다"고 명시하고 있습니다. 따라서 원래 보유하던 주식에 대해 유상증자로 신주를 배정받은 경우, 그 신주도 제41조의3의 주식등 상장 이익 증여 규정이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 제41조의3 제7항 내용을 그대로 인용하며 신주 포함을 명확히 지지한다. 모순이나 수치 오류 없음.

원본: cm-026 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은 다음과 같습니다. 벤처기업 임원 또는 종업원이 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 얻은 이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 않습니다. 다만 벤처기업별 총 누적 비과세 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다.

이 특례가 적용되는 주식매수선택권은「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권 및「상법」제340조의2 또는 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)으로 한정됩니다. 퇴직 후 행사하는 경우도 포함되며, 특례 신청절차는 대통령령으로 정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(2027.12.31 이전 부여, 연간 2억원 비과세, 누적 5억원 한도, 적용대상 선택권 범위)을 모두 정확히 서술했다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-027 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다.

다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권의 요건은 다음과 같습니다. ①「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것, ② 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권의 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 해당 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하일 것입니다.

효과는 다음과 같습니다. 첫째, 벤처기업 임직원이 2027년 12월 31일 이전에 적격주식매수선택권을 행사하고 제2항을 적용받을 것을 신청한 경우, 주식매수선택권 행사이익에 대해 행사시에 소득세를 과세하지 않습니다. 다만, 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시의 시가보다 낮은 경우 그 차액(시가 이하 발행이익)에 대해서는 소득세를 과세합니다. 둘째, 행사시에 소득세를 과세하지 않은 경우, 적격주식매수선택권 행사로 취득한 주식을 양도하여 발생하는 소득에 대해서는 양도소득세를 과세합니다. 셋째, 벤처기업은 주식매수선택권 행사에 따라 발생하는 비용을 법인세 계산시 손금에 산입하지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

요건(벤처기업법 제16조의3 주식매수선택권+대통령령 요건, 2년 역산 전체 행사가액 5억원 이하)과 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세, 시가 미달 매수가액 차액 과세)를 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 필수명제를 모두 지지하며 모순이 없다. 손금 관련 부기는 결론에 영향을 주지 않는 부수 서술이다.

원본: cm-028 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가입니다. 이는 소득세법 시행령 제163조 제13항에 명시되어 있습니다. 따라서 양도소득금액 계산 시 취득가액으로는 권리행사 당시의 시가를 적용합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 행사 당시 시가를 취득가액으로 한다는 기준답변 핵심을 정확히 지지하고 근거 조항도 일치한다.

원본: cm-029 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

IPO 단계의 거래소 규정상 요구되는 재무서류는 다음과 같습니다.

국내기업의 경우, 반기 종료 후 45일이 경과할 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하고, 최근 사업연도 결산 승인 주주총회 개최 시 최근 사업연도의 재무제표와 감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다.

외국기업(국내소재외국지주회사 포함)의 경우, 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과할 때 분기 또는 반기 재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하되, 거래소가 필요하다고 인정하면 감사보고서를 제출해야 하며, 최근 사업연도 결산 승인을 위한 주주총회(또는 이사회) 개최 시 최근 사업연도의 재무제표와 감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다. 이 외에도 반기 또는 분기 재무제표 제출 시 감사인의 검토보고서를 함께 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

국내기업은 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표와 검토보고서 제출, 분기 제출은 외국기업에만 적용됨을 정확히 구분했다. 추가로 연간 감사보고서 제출 의무를 설명한 것은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-031 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기·분기보고서의 제출기한 45일과 60일은 연결재무제표 기준 작성 여부에 따라 구분됩니다.

45일 기한: 반기보고서와 분기보고서를 통상적인 방식(연결재무제표 기준이 아닌 경우)으로 작성하여 제출하는 경우, 각 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출해야 합니다.

60일 기한: 재무에 관한 사항과 그 부속명세 및 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다.

즉, 60일 기한은 연결재무제표 기준 작성의 특별한 경우에만 적용되며, 그것도 처음 2개 사업연도(최초 사업연도 및 그 다음 사업연도)에 한정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 원칙 45일, 연결기준 작성 시 최초 2개 사업연도에 한해 60일이라는 기준답변의 핵심을 정확히 지지한다. 수치와 요건 모두 일치한다.

원본: cm-032 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

네, 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일입니다. 연결재무제표를 기준으로 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우, "그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여" 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있으므로, 별도기준에서 처음 연결기준으로 전환하는 사업연도가 여기서 말하는 "최초의 사업연도"에 해당합니다. 따라서 60일의 연장된 제출기한이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(문언상 '최초'가 연결기준 작성 최초 사업연도를 수식하여 60일 적용)를 시스템 답변이 지지한다. 수치 60일과 최초 및 그 다음 사업연도 한정 요건도 정확하다. 유권해석 권고를 생략했으나 이는 부수적 유의사항이다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인, 유권해석 권고 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제는 문언상 '최초'가 연결기준 작성·제출을 수식하므로 전환 법인도 60일 적용으로 읽힌다는 것이며, 시스템 답변이 이를 동일하게 지지한다. 수치(60일, 최초 및 그 다음 사업연도)도 정확하다. 유권해석 권고가 없으나 결론과 핵심 요건에 모순은 없다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인으로 유권해석 권고 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 '최초'가 연결기준 작성·제출에 걸리는 구조로 보아 전환 법인도 60일 기한이 적용된다는 기준답변의 결론을 지지한다. 수치(60일, 최초 및 다음 사업연도)도 정확하다. 유권해석 권고만 빠졌으나 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인, 유권해석 권고 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-033 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 해당 법인은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출해야 합니다. 다만 제출기간 중에 제출대상법인이 된 경우에는 반기·분기보고서의 제출기한으로 기한이 연장됩니다.

또한 그 법인이 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 제출기한까지, 증권신고서 공시 시 면제 예외를 모두 정확히 지지한다. 수치와 예외 요건이 일치하며 모순이 없다.

원본: cm-034 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도 구축의무와 면제 기준은 다음과 같습니다.

【구축의무】회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추어야 합니다(법 제8조①). 내부회계관리규정에는 ①회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고 방법, ②회계정보의 오류 통제·수정 방법, ③내부검증 방법, ④회계정보 기록·보관 장부의 관리 및 위조·변조·훼손·파기 방지 통제 절차, ⑤임직원의 업무 분장과 책임, ⑥그 밖에 필요한 사항이 포함되어야 합니다.

【면제 기준】다만, 다음 회사는 내부회계관리제도 구축의무가 면제됩니다(법 제8조①단서, 시행령 제9조①):

1. 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 회사

2. 대통령령으로 정하는 다음 각 회사:
 - 유한회사
 - 법인세법 제51조의2제1항 각 호 또는 조세특례제한법 제104조의31제1항에 해당하는 회사
 - 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사(단, 주권상장법인, 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 사업보고서 제출대상법인, 금융회사는 제외)
 - 회사의 특성상 내부회계관리제도 운영이 어렵다고 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 맞는 회사

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(법 제8조1항 본문 의무, 단서의 비상장 1천억원 미만 제외, 시행령 제9조1항 3호의 5천억원 미만 및 4개 예외)을 모두 정확히 담고 있다. 추가로 열거한 시행령 다른 호들은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-035 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

네, 내부회계관리자는 등기임원이어야 합니다. 법률 제8조 제3항에서 "회사의 대표자는 내부회계관리제도의 관리·운영을 담당하는 상근이사(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 말한다) 1명을 내부회계관리자로 지정하여야 한다"고 규정하고 있습니다. 내부회계관리자는 기본적으로 상근이사여야 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에만 예외적으로 해당 이사의 업무를 집행하는 자가 될 수 있습니다. 따라서 원칙적으로 등기임원(이사)이어야 하고, 이사가 아닌 경우는 이사의 업무를 집행하는 자로 제한됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 제8조 제3항의 상근이사 지정 요건과 이사가 없는 경우 업무집행자 지정 예외를 정확히 제시했다. 다만 '등기임원이어야 한다'를 단정한 부분은 기준답변이 '직접 규정한 조문 없음, 해석에 의함'이라고 밝힌 점과 다소 차이가 있으나, 원칙/예외 구조를 설명해 결론과 모순하지 않는다.

누락 사항 상근이사=등기이사임을 직접 규정한 조문은 없고 해석 문제라는 점 미언급

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제8조 제3항 상근이사 1명 지정, 담당 이사 없으면 업무집행자 지정)을 정확히 담고 있다. '등기임원이어야 한다'고 단정한 점은 기준답변이 해석에 맡긴 부분보다 강하지만, 원칙/예외 구조를 설명해 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 상근이사=등기이사임을 직접 규정한 조문은 없고 상법 해석에 따른다는 점 미언급

판정 3 오답 · 근거 없는 추론

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 직접 규정이 없어 해석 문제라고 하는데, 시스템 답변은 '등기임원이어야 한다'고 단정했다. 조문 인용과 예외 설명은 정확하지만 핵심 결론(등기 요구는 명문 규정 아님)과 어긋난다.

누락 사항 상근이사=등기이사임을 정한 조문 없음 / 등기 여부는 상법상 이사 개념 해석에 따름

다수결 정답 2표 / 오답 1표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-036 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사인의 검토와 감사는 다음과 같이 구분됩니다.

검토(제6항 단, 전): 주권상장법인이 아닌 회사의 감사인이 수행하는 것으로, 회사가 내부회계관리제도 관련 사항을 준수했는지 여부 및 대표자의 내부회계관리제도 운영실태 보고내용을 검토하는 활동입니다.

감사(제6항 단, 후): 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 이상)의 감사인이 수행하는 것으로, 회사가 내부회계관리제도 관련 사항을 준수했는지 여부 및 대표자의 내부회계관리제도 운영실태 보고내용을 감사하는 활동입니다.

두 활동 모두 감사인은 검토 또는 감사 결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(원칙은 검토, 주권상장법인 중 자산총액 1천억원 이상은 감사)을 정확히 지지한다. 자산 기준 수치와 적용 대상도 일치한다. 종합의견 표명 언급은 모순되지 않는 부가설명이다.

원본: cm-037 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 제한적으로 위임할 수 있습니다. 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고해야 하는데, 다만 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다. 다만 주주총회에 대한 보고는 위임할 수 없으며, 이사회 및 감사에 대한 보고만 내부회계관리자에게 위임 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(주주총회 보고는 위임 불가, 이사회·감사 보고는 필요시 내부회계관리자에게 가능)을 정확히 지지한다.

원본: cm-038 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경의 결의요건은 주주총회의 특별결의로, 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 합니다. 이는 통상적인 주주총회 결의(과반수)보다 높은 수준의 의결권 요건을 요구합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 상법 제434조의 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 기준답변과 모순 없다.

원본: cm-040 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 합니다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 예외적으로 1명 또는 2명으로 할 수 있습니다.

상법 제383조 제1항에서 "이사는 3명 이상이어야 한다"고 규정하되, 단서에서 "자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다"고 정하고 있습니다. 따라서 일반적인 상장회사를 포함한 회사의 원칙은 이사 3명 이상이며, 소규모 회사에 한해서만 1~2명의 이사 구성이 허용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 상법 제383조 제1항의 원칙(3명 이상)과 자본금 10억원 미만 예외(1~2명)를 정확히 제시했다. 기준이 상장 여부가 아니라 자본금이라는 점도 실질적으로 반영됐다.

누락 사항 상장 여부 기준 조문이 없다는 명시적 언급 약함

원본: cm-041 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

아니다. 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정해야 하며, 이사회에 위임할 수 없다. 상법 제415조가 제388조(이사의 보수)를 감사에 준용하도록 규정하고 있는데, 제388조는 이사의 보수를 정관에 정하지 않은 경우 주주총회의 결의로 정하도록 명시하고 있기 때문이다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제415조·제388조를 근거로 감사 보수는 정관 또는 주주총회 결의로 정해야 하며 이사회 위임 불가라는 기준답변의 결론을 정확히 지지한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 규정은 언급하지 않았으나 핵심 결론과 근거는 일치한다.

누락 사항 상장회사의 감사 보수 의안 별도 상정 의무(제542조의12 제5항)

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 감사 보수는 정관 또는 주주총회 결의로 정해야 하며 이사회 위임이 불가하다는 기준답변의 핵심 명제를 정확히 지지한다. 제415조·제388조 근거도 일치한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 언급은 없으나 질문의 핵심 결론에는 영향이 없다.

누락 사항 상법 제542조의12 제5항 상장회사 별도 상정·의결 규정 미언급

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제415조가 제388조 준용, 정관 또는 주주총회로 한정되어 이사회 위임 불가)를 정확히 지지한다. 상장회사 별도 상정 규정(제542조의12 제5항)은 언급하지 않았으나 질문의 핵심 결론에는 영향이 없다.

누락 사항 제542조의12 제5항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정 의결

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-043 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 기본적으로 1명이며, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있습니다. 상법 제542조의12 제2항에 따르면, 상장회사는 주주총회에서 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임할 때 '1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다)은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다'고 규정하고 있습니다. 따라서 분리선출 인원의 최소 기준은 1명이고, 각 회사의 정관에서 이를 2명 이상으로 확대하여 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(1명 원칙, 정관으로 2명 이상 가능)을 정확히 지지하고 조문도 일치한다.

원본: cm-044 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식 소각의무에 관한 신설 규정(상법 제341조의4)의 내용은 다음과 같습니다.

회사가 자기주식을 취득한 때에는 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 하는 것이 원칙입니다. 다만 예외적으로 주주총회의 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있는데, 이는 ① 주주들에게 균등한 조건으로 처분하는 경우, ② 임직원 보상 목적(주식매수선택권 등), ③ 우리사주제도 실시 목적, ④ 법령에서 정한 경우, ⑤ 신기술 도입이나 재무구조 개선 등 경영상 목적으로 정관에 사유를 규정한 경우입니다.

자기주식보유처분계획은 매년 주주총회의 승인을 받아야 하며, 계획에는 보유·처분 목적, 대상 자기주식의 종류와 수·취득방법, 보유 개시시점 및 예정 처분시점 기준 사항(자기주식의 종류·수·취득방법, 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식의 종류·수, 자기주식 비율 변화), 예정된 보유 기간, 예정된 처분 시기 등을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각의무, 5개 예외사유, 매년 주주총회 승인 요건을 모두 정확히 지지한다. 제5호의 제434조 특별결의 언급이 생략되었으나 핵심 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 제5호의 제434조 특별결의 요건 명시 누락

원본: cm-045 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

예, 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있습니다. 단, 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받아야 하며, 승인된 계획에 따라서만 처분 가능합니다.

법적 근거는 다음과 같습니다. 상법 제341조의4 제1항은 원칙적으로 자기주식 취득 후 1년 이내에 소각하도록 의무화하고 있습니다. 그러나 제2항에서 예외를 인정하는데, 임직원 보상(제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권), 우리사주제도 실시, 법령에서 정하는 경우, 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위해 필요한 경우 등으로서 주주총회 승인을 받으면 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있습니다. 이 경우 주주 외의 자에게 처분하는 것이 명시적으로 허용됩니다.

처분 시 구체적 사항(처분할 주식의 종류·수, 처분가액·납입기일, 상대방 및 처분방법)은 정관에 규정이 없으면 이사회가 결정합니다(제342조). 또한 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 합니다(제341조의4 제3항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유 시 주주 외의 자에게 처분 가능, 정관에 없으면 이사회 결정)를 모두 지지한다. 원칙적 균등조건 처분과 제417조~432조 준용 언급은 없으나 질문의 핵심 결론과 요건은 충족한다.

누락 사항 원칙: 각 주주 보유주식 수에 따른 균등조건 처분 / 제417조~제432조 준용 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(주주 외의 자에게 처분 가능)과 근거(제341조의4 제2항 각 호 사유, 제342조 이사회 결정 사항)를 기준답변과 일치하게 제시했다. '제2호부터 제5호까지'라는 한정과 균등조건 원칙 언급이 다소 부실하고 매년 승인 등 세부는 다소 부정확할 수 있으나 핵심 결론과 요건을 지지한다.

누락 사항 제342조 제1항 균등조건 원칙 명시 부족 / 제2항이 제341조의4 제2항 제2호~제5호로 한정됨 / 제417조~제432조 준용(제4항) 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제342조 제2항에 따라 제341조의4 제2항 제2~5호 사유 시 주주 외의 자에게 처분 가능, 정관에 없는 사항은 이사회 결정)를 모두 지지한다. 신주발행 규정 준용 언급은 없으나 질문의 핵심 결론과 요건은 충족했다.

누락 사항 제417조~제432조 준용 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-046 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한

다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원 배정은 해당 법인이 모집하거나 매출하는 주식총수의 100분의 20(20%)을 우리사주조합원에게 배정하여야 한다는 법률 규정에 따라 이루어진다.

이는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 제1항에서 대통령령으로 정하는 주권상장법인 또는 증권시장 상장 예정 법인이 주식을 모집하거나 매출할 때 우리사주조합원(근로복지기본법에 따른)에 대하여 반드시 배정하도록 규정한 것을 근거로 한다.

다만 다음의 경우에는 이 배정 의무가 적용되지 않는다: ① 외국인투자 촉진법에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우, ② 우리사주조합원에 대한 우선배정이 어려운 대통령령으로 정하는 경우. 또한 우리사주조합원이 이미 소유한 주식수가 신규·기발행 주식 총수의 20%를 초과하는 경우에도 추가 배정 의무가 적용되지 않는다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

자본시장법 제165조의7 제1항 근거, 20% 강제배정, 예외 2호 및 제2항 20% 초과 예외를 모두 정확히 서술했다. 상법 제418조 배제 언급은 없으나 강제배정 취지는 전달되어 결론과 핵심 수치가 일치한다.

누락 사항 상법 제418조에도 불구한 법정 강제배정이라는 명시

원본: cm-047 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 이사회가 결정합니다. 다만, 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 주주총회가 결정합니다.

신주의 발행과 관련하여 이사회가 결정하는 사항은 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등 6가지 항목입니다. 이는 회사 성립 후 주식을 발행하는 경우에 정관에 규정이 없을 때 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

이사회 결정 원칙과 예외(법 규정·정관에 의한 주주총회 결정)를 모두 정확히 서술했다. 결정 항목도 기준답변과 일치한다.

원본: cm-048 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

네, 공동주관 의무가 발생합니다. 주관회사 또는 그 계열회사(이해관계인)가 발행회사 지분을 일정 비율 이상 보유하면 공동주관회사를 선임해야 합니다.

구체적으로, 금융투자회사가 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10 이상)의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우, 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 합니다. 다만, 기업인수목적회사 또는 외국기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 예외입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(5%/10% 기준, 이해관계인 합산, 공동주관 의무)을 정확히 지지한다. 추가로 예외(기업인수목적회사·외국기업)를 언급했으나 모순되지 않는다.

원본: cm-049 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 제14조제1항의 규정을 준용하여 산정합니다. 구체적으로는 주식등의 종류(주권, 신주인수권, 전환사채권, 신주인수권부사채권, 교환사채권, 파생결합증권, 증권예탁증권 등)에 따라 각각 정해진 방식으로 주식의 수를 계산하고, 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식 총수와 특별관계자가 보유한 주식등의 수를 합하여 총수를 산정한 후, 보유 주식등의 수를 총수로 나누어 계산합니다. 다만 제6조제3항, 제4항, 제5항의 예외 요건에 해당하는 주식등은 보유한 것으로 보지 않으며, 특정 조합과 집합투자기구의 경우 출자자 또는 수익자의 출자·투자 비율만큼만 보유한 것으로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용과 조합·환매금지형 사모집합투자기구의 출자·투자 비율만큼 보유 간주라는 핵심 명제를 모두 지지한다. 조합 명칭을 일반화했으나 내용상 모순 없다.

누락 사항 조합 유형 4가지 구체적 열거 생략

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심 명제와 조합·환매금지형 사모집합투자기구의 출자·투자 비율만큼 보유로 본다는 내용을 모두 지지한다. 조합 명칭을 열거하지 않았으나 실질적으로 동일하다.

누락 사항 구체적 조합 명칭(중소기업창업투자조합 등) 미열거

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용과 조합·환매금지형 사모집합투자기구의 출자·투자 비율만큼 보유로 본다는 핵심 명제를 모두 지지한다. 제4항 예외를 '보유한 것으로 보지 않는다'로 묶은 서술이 다소 부정확하나 뒤이어 비율만큼 보유로 본다고 정확히 밝혀 결론에 모순 없다.

누락 사항 제4항 대상 조합 명칭(중소기업창업투자조합 등) 구체 열거 미흡

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-051 · arm=no-abstention-gate · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

minimal-core

모델 claude-haiku-4-5-20251001

오답: cm-002, cm-003, cm-010, cm-014, cm-019, cm-022, cm-030, cm-039

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 상장예비심사 신청일입니다. 제26조 제1항 제4호에서 "벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등"이라고 명시하고 있으므로, 투자기간을 계산하는 기준일은 상장예비심사 신청일입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일(상장예비심사 신청일)은 정확히 지지했으나, 기준답변이 함께 요구한 100분의 10 한도 산정 기준 자본금이 '상장신청일 현재'라는 핵심 세부사항을 누락했다.

누락 사항 10% 한도 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 오답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제26조제1항제3호에 해당합니다.

제26조제1항제3호는 "상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자"에 대해 규정하고 있으며, 이러한 자들은 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 신속이전기업은 1년) 동안 의무보유해야 합니다. 다만 시행세칙 제23조제4호에 따라 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우 등 세칙으로 정하는 경우는 제외될 수 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제3호에서 제외되어 제4호가 적용된다고 결론하나, 시스템 답변은 제3호 해당이라고 반대 결론을 냈다. 세칙 예외를 언급하면서도 '제외될 수 있다'로 애매하게 처리하고 제4호 적용을 밝히지 않았다.

누락 사항 제3호 단서로 제외됨을 명확히 결론 / 제4호가 적용된다는 결론 / 시행세칙 제23조 제4항 제2호 근거

원본: cm-003 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 오답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

조문만으로는 명확하게 답할 수 없습니다. 제6조 제5항은 금융투자회사가 의무보유등록 확약을 제출한 주식등을 '금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니한다'고 규정하여, 의무인수분이 제6조 제1항의 공동주관회사 판단 시 보유비율 산정에서 제외될 수 있음을 시사합니다. 그러나 제13조 제5항의 상장주선인 의무인수분이 제6조의 공동주관회사 판단에 적용되는 상황에서 제6조 제5항 예외규정이 적용되는지 여부는 조문에 명시되어 있지 않습니다. 제6조 제5항이 '기업공개의 경우'와 '장외법인공모의 경우'로만 구분하고, 코스닥시장 상장의 경우를 다루고 있지 않기 때문입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 인수업무규정 제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 결론짓는다. 시스템 답변은 근거 조항을 제5항으로 잘못 인용하고 '조문만으로 명확히 답할 수 없다'며 회피했다. 결론 불일치.

누락 사항 제6조 제3항이 근거 조항 / 제13조 제5항 제1호 취득주식은 보유로 보지 않음 / 명확한 산입 배제 결론

판정 2 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 답한다. 시스템 답변은 근거 조항을 잘못 짚고(제6조 제5항) 결론을 회피하며 명확하지 않다고 했다.

누락 사항 증권 인수업무 규정 제6조 제3항 근거 / 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식 명시 / 보유비율 산입되지 않는다는 명확한 결론

판정 3 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 답한다. 시스템 답변은 근거 조항을 잘못 지목(제6조 제5항)하고 결론을 '명확히 답할 수 없다'며 회피했다.

누락 사항 증권 인수업무규정 제6조 제3항 근거 / 의무인수분은 보유한 것으로 보지 아니함(산입 안 됨) 명확한 결론

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-010 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 오답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업의 주식매수선택권 부여 기준시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다(벤처기업육성에 관한 특별법 시행령 제11조의3 제②항). 다만, 같은 법 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 "평가기준일 전 6개월"로 적용됩니다.

구체적으로, 행사가격 설정 시 필요한 주식의 시가와 주식매수선택권을 행사한 날을 기준으로 한 주식의 시가는 상속세 및 증여세법상의 평가방법을 적용합니다. 또한 법 제16조의3 제④항에 따라 부여일을 기준으로 한 주식의 시가를 사용하여 행사가격의 최저한을 결정합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 시가보다 낮은 행사가격 부여의 요건(시행령 제11조의3 제5항, 1인당 계산금액 합계 20억원 이하)을 핵심으로 하나, 시스템 답변은 시가 평가방법(상증세법 준용)만 설명하고 해당 요건을 전혀 언급하지 않았다. 핵심 수치·요건이 누락되어 다른 규범만 답한 셈이다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 저가 부여 허용(권면액 이상) / 시행령 제11조의3 제5항 요건 / 1인당 계산식 합계 20억원 이하 한도

판정 2 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제16조의3 제5항 및 시행령 제11조의3 제5항의 '시가보다 낮은 행사가격 부여 요건(1인당 계산식 합계 20억원 이하)'을 요구하나, 시스템 답변은 시가 평가방법(상증세법 준용)만 설명했다. 핵심 요건과 20억원 한도를 전혀 언급하지 않아 다른 규범만 답한 셈이다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 저가부여 허용 / 시행령 제11조의3 제5항 요건 / 1인당 계산식 합계 20억원 이하 / 권면액 이상 하한

판정 3 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제16조의3 제5항의 시가 미만 행사가격 허용 요건(1인당 계산금액 합계 20억원 이하)을 묻는데, 시스템 답변은 시가 평가방법(상증세법 준용)만 설명했다. 핵심 요건과 20억원 한도가 전혀 없다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 신주인수 방식 시가 미만 부여 근거 / 권면액 이상 조건 / 시행령 제11조의3 제5항 요건 / 1인당 계산식 합계 20억원 이하

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-014 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 오답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치되는 기관입니다. 국세청에 두는 평가심의위원회는 국세청장이 소속 공무원 중에서 임명하는 3명, 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사 등 중 국세청장이 위촉하는 9명 이내의 사람, 그리고 전문가 2명으로 구성됩니다. 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청장이 소속 공무원 중에서 임명하는 2명, 관련 자격자 중 지방국세청장이 위촉하는 8명, 그리고 국세청 평가심의위원회의 위원 중 국세청장이 지정하는 1명(공무원)과 1명(공무원이 아닌 사람)으로 구성됩니다. 이 위원회는 재산의 평가와 관련된 여러 사항들을 심의하는 기구입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 심의한다는 점을 핵심으로 한다. 시스템 답변은 위원회 구성만 나열하고 근거 조항과 신청 전제 요건을 전혀 언급하지 않았다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 제49조의2 제1항 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 위원회 구성만 설명하고, 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항 근거와 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 심의한다는 요건을 누락했다. 또한 구성 인원 서술의 정확성도 확인되지 않는다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 제49조의2 제1항 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 위원회의 설치·구성만 설명하고, 기준답변의 핵심인 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서·제49조의2 제1항 근거와 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제를 누락했다. 세부 구성 서술도 조문 근거 제시 없이 확인이 어렵다.

누락 사항 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 제49조의2 제1항 근거 / 심의는 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-019 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제6항에서 규정하고 있으며, 다음과 같습니다.

납세자가 평가심의위원회에 비상장주식등의 평가가액 및 평가방법에 대한 심의를 신청하는 경우, 다음의 방법으로 평가한 평가가액을 첨부할 수 있습니다:

1. 해당 법인의 자산·매출액 규모 및 사업의 영위기간 등을 고려하여 같은 업종을 영위하고 있는 다른 법인(유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 법인)의 주식가액을 이용하여 평가하는 방법

2. 향후 기업에 유입될 것으로 예상되는 현금흐름에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법

3. 향후 주주가 받을 것으로 예상되는 배당수익에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법

4. 그 밖에 위 방법들에 준하는 방법으로서 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법

다만, 납세자가 평가한 가액이 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 100분의 70에서 100분의 130까지의 범위 안의 가액인 경우로 한정됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 순손익가치와 순자산가치의 3:2(부동산과다보유법인 2:3) 가중평균 및 순자산가치 80% 하한을 묻는데, 시스템 답변은 평가심의위원회 심의 신청 시의 대체 평가방법만 설명했다. 핵심 계산식과 비율, 하한 규정을 전혀 제시하지 못했다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인 2:3 비율 / 순자산가치의 80% 하한 / 시행령 제54조 제1항 근거

원본: cm-022 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서의 첨부 의무는 다음과 같습니다.

기존 법인이 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우, 제2-6조 제8항 제1호 라목에 따라 "회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서"를 첨부하여야 합니다.

다만, 무보증사채권을 모집 또는 매출하는 경우에는 제2-4조 제6항 제3호 라목에서 "회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서(영 제170조제1항제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할 분기감사보고서 또는 분기검토보고서를 말한다)"를 첨부해야 하며, 이는 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 한합니다.

따라서 IPO 단계에서는 일반적으로 지분증권 모집 시 1분기 검토보고서(분기검토보고서)를 첨부하여야 하며, 그 시점은 분기재무제표가 확정된 이후입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · scope_actor_mismatch

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상장 전 발행인(IPO)에게 분기검토보고서 첨부의무가 없다고 결론하나, 시스템 답변은 IPO 단계에서 분기검토보고서를 첨부해야 한다고 반대로 결론했다. 또한 반기보고서 첨부 규정(다목) 언급도 없다.

누락 사항 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음 / 분기보고서는 금융기관·주권상장법인에 한정된 정의 / 상장 목적 모집·매출은 반기감사/검토보고서 첨부

원본: cm-030 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 오답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 상법상 명시적으로 주주총회 또는 이사회의 결의사항으로 규정되어 있지 않습니다. 상법 제361조는 주주총회는 '본법 또는 정관에 정하는 사항'에 한하여 결의할 수 있고, 제393조는 이사회는 '중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행'을 결의한다고 규정하고 있으나, 사내규정 제정이 이 중 어디에 해당하는지는 조문에 명확히 나타나지 않습니다. 따라서 제공된 조문만으로는 사내규정 제정이 주주총회 또는 이사회의 어느 것의 결의사항인지 확정할 수 없습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 결론짓는데, 시스템 답변은 확정할 수 없다며 판단을 회피했다. 결론 미도달로 오답이다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항 열거 조문 없음 → 업무집행 사항이라는 추론

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 결론짓는데, 시스템 답변은 확정할 수 없다며 판단을 회피했다. 결론 미지지로 오답이다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문이 없다는 논거

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한이라고 결론짓는데, 시스템 답변은 확정할 수 없다고 회피했다. 조문 인용은 맞으나 핵심 결론을 제시하지 않았다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문이 없다는 논거

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-039 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

아니오. 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 따르면, 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중 의무보유 대상은 '상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지'로 규정되어 있습니다. '각각'이라는 표현을 사용함으로써 벤처금융과 전문투자자의 100분의 10 한도를 개별 기준으로 정하고 있으므로, 합산 기준이 아닌 별도 기준입니다. 즉, 벤처금융이 자본금의 10%까지, 전문투자자도 각각 자본금의 10%까지 의무보유 대상이 될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 '각각 100분의 10' 한도라는 조문 문구이며, 시스템 답변은 이를 정확히 인용하고 합산이 아닌 개별 기준임을 설명했다. 수치와 기준(자본금, 상장신청일)도 일치한다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 조문상 '각각 100분의 10' 한도라는 점이며, 시스템 답변은 이를 정확히 인용하고 합산이 아닌 개별 기준임을 설명했다. 수치와 기준(상장신청일 현재 자본금)도 일치한다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

조문상 '각각 100분의 10' 문구를 정확히 인용하고 합산이 아닌 개별 기준임을 밝혀 기준답변과 일치한다. 수치와 기준(상장신청일 현재 자본금)도 정확하다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-001 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 다음의 산식에 따라 산정합니다:

취득가격과 공모가격 간 괴리율 = (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

여기서:
- 취득가격: 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격(전환사채 및 신주인수권부사채 등은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 계산)
- 공모가격: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항에 따른 가격

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변의 괴리율 산식과 취득가격·공모가격 정의가 기준답변과 일치한다. 6개월 취득 가중산술평균, 인수업무규정 제5조 제1항 근거도 정확하다.

원본: cm-004 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 명시되어 있지 않습니다. 제27조는 신규상장신청인의 최대주주등, 주식매수선택권 행사자, 제3자 배정 방식 주식 취득자, 최대주주 소유 주식 취득자, 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 주주등을 의무보유 대상으로 규정하고 있으나, 벤처금융이나 전문투자자를 특정하여 언급하는 조항이 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

질문 핵심은 유가증권시장 제27조에 벤처금융·전문투자자 의무보유 규정이 있는지이며, 시스템 답변은 없다고 정확히 답했다. 제27조 각 호의 대상도 기준답변과 일치하게 열거했다.

누락 사항 보유기간(6개월/1년/2년) 수치 미기재

원본: cm-005 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자는 의무보유 대상에서 제외되는 특별한 취급을 받습니다. 규정 제27조제1항제1호의 경우, 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식등에서 제외됩니다(시행세칙 제21조제2항제1호). 전문투자자의 범위는 국가, 한국은행, 은행, 보험회사, 금융투자업자(신탁업자 등 제외), 증권금융회사, 종합금융회사, 여신전문금융회사, 상호저축은행, 집합투자기구(사모집합투자기구 제외), 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금 및 그 관리·운용 법인, 공제사업 경영 법인, 그리고 거래소가 전문투자자의 성격과 주식 소유 목적 등을 고려하여 제외하는 것이 타당하다고 인정하는 자들입니다(시행세칙 제21조제3항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 전문투자자인 최대주주등의 투자목적 소유분을 의무보유 대상에서 제외한다는 기준답변의 핵심 명제와 근거 조항(시행세칙 제21조 제2항 제1호, 제3항)을 정확히 제시했다. 전문투자자 범위 열거도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-006 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인이 국내기업인지 외국기업인지, 그리고 기업의 특성에 따라 다음과 같이 규정됩니다.

【국내기업의 경우】
1) 신속이전기업(제31조제1항): 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 해당수량)
 - 기본: 상장일부터 6개월 의무보유
 - 예외: 제31조제1항제3호마목·바목 해당 신속이전기업은 상장일부터 1년 의무보유하며, 6개월 경과 후 매월 최초취득주식의 5%까지 매각 가능

2) 기타 국내기업: 모집·매출하는 주식의 3%(취득금액 10억원 초과 시 10억원 해당수량)
 - 기본: 상장일부터 3개월 의무보유
 - 예외: 혁신기술기업으로 세칙에 정하는 사유 해당 시 상장일부터 6개월 의무보유

【외국기업의 경우】
1) 혁신기술기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 50억원 초과 시 50억원 해당수량)
 - 상장일부터 1년 의무보유
 - 6개월 경과 후 매월 최초취득주식의 5%까지 매각 가능

2) 기타 외국기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 해당수량)
 - 상장일부터 1년 의무보유
 - 6개월 경과 후 매월 최초취득주식의 5%까지 매각 가능

단, 대형법인(외국기업과 특정 신속이전기업 제외) 및 적격 해외증권시장 상장 3년 경과 외국기업은 의무인수 규정 적용이 면제될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

국내기업 3%(10억 한도) 3개월, 신속이전기업 5%(25억) 6개월, 외국기업 5%(혁신 50억/그외 25억) 1년 등 기준답변의 핵심 수치·기간을 모두 정확히 제시했다. 유가증권시장 규정 언급이 빠졌으나 코스닥 중심 핵심 요건은 충족한다.

누락 사항 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항(외국주권등, 5%·50억 한도, 6개월) 미언급 / 취득가격이 모집·매출가격과 동일해야 한다는 요건 미언급

원본: cm-007 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업(신속이전기업 제외)의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우입니다. 세칙으로 정하는 사유는 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우를 말합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 혁신기술기업 요건과 상장주선인의 과거 주선실적 사유(최근 3년 내 주선 기술성장기업의 상장 후 2년 내 관리종목 지정 등)를 정확히 서술했다. 기준답변의 핵심 명제와 수치가 모두 일치한다.

원본: cm-008 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

의무인수가 면제되는 경우는 제6항에 따라 다음과 같습니다:

1. 대형법인인 경우 (단, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외)

2. 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업인 경우

거래소는 상장신청인이 위의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항의 의무인수(정확히는 의무보유) 규정을 적용하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유(대형법인, 예외 단서 포함; 적격해외증권시장 3년 경과 외국기업)를 정확히 제시했다. 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다는 재량 표현도 일치한다.

원본: cm-009 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호입니다. 동 조문에서 거래소는 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것'을 질적 심사요건으로 정하고 있으며, 사내규정 정비는 내부통제제도와 기업지배구조의 체계적인 구축을 통해 경영투명성 및 경영안정성을 입증하는 요소로 평가됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호와 그 문언을 정확히 제시했다. 시행세칙 위임 언급은 없으나 질문의 핵심 근거 조항은 충족한다.

누락 사항 제29조 제2항의 시행세칙 위임 언급 누락

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 근거인 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호와 그 문구를 정확히 제시했다. 시행세칙 위임(제2항) 언급은 없으나 질문의 핵심 근거 조항은 충족한다.

누락 사항 제29조 제2항의 시행세칙 위임 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 근거 조항(코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호)과 요건 문구를 정확히 제시했다. 시행세칙 위임(제2항) 언급은 없으나 핵심 근거는 충족한다.

누락 사항 제29조 제2항의 시행세칙 위임 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-011 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 제정 시기에 관한 규정이 없습니다. 제29조는 질적 심사요건의 내용과 심사 방법만을 규정하고 있으며, 이 규정이나 관련 사내규정의 제정 시기에 대해서는 명시되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 것이며, 시스템 답변도 동일하게 규정 없음을 명확히 밝혔다. 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-012 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은 다음과 같습니다.

【부여 대상】
주식회사인 벤처기업은 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 다음의 자에게 부여할 수 있습니다:
1. 벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자는 제외)
2. 벤처기업이 인수한 기업(발행주식 총수의 30% 초과 보유 시)의 임직원(대통령령으로 정하는 자는 제외)
3. 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자(대통령령으로 정하는 자)

【절차 요건】
- 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여(상법 제434조 준용)

【부여 방법】
1. 미리 정한 가격(행사가격)으로 신주를 인수할 수 있는 권리
2. 행사가격으로 자기주식을 매수할 수 있는 권리
3. 차액을 현금으로 지급받거나 자기주식으로 지급받을 수 있는 권리

【수량 제한】
- 일반적으로: 회사 발행주식 총수의 50% 이하
- 제3호 대상자: 회사 발행주식 총수의 10% 이하

【행사가격 기준】
- 제2항 제1호 방법: 부여일 기준 주식 시가와 권면액 중 높은 금액 이상
- 제2항 제2호, 제3호 방법: 부여일 기준 주식의 시가 이상
- 예외: 제1호, 제2호 대상자에게 제2항 제1호 방법으로 부여 시 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우, 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있음

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

주주총회 특별결의(상법 제434조 준용), 부여대상 3유형, 50%/10% 한도, 신주인수 방식 행사가격(시가와 권면액 중 높은 금액 이상) 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 상법 우선적용 언급은 없으나 결론에 모순되지 않는 부수 사항이다.

누락 사항 상법 제340조의2~제340조의5에 우선 적용된다는 점 미언급

원본: cm-013 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

주식매수선택권 부여 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행하는 것입니다. 벤처기업은 주식매수선택권을 부여하기로 결의한 경우 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 벤처기업의 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(해당하는 경우)을 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 중소벤처기업부장관에게 신고한다는 핵심 결론과 첨부서류(정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록), 부령 서식까지 기준답변과 일치한다. 조문 번호만 명시하지 않았을 뿐 내용상 오류가 없다.

누락 사항 조문 근거(벤처기업법 제16조의6, 시행령 제11조의5) 미인용

원본: cm-015 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 주식매수선택권 부여 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직한 후에 행사할 수 있습니다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 사망하거나 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 2년 재임·재직 요건이 면제됩니다. 또한 용역계약 성격의 주식매수선택권의 경우 부여 결의 또는 정한 날부터 2년 경과 후 용역계약 이행 요건을 충족해야 행사할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

2년 재임·재직 요건과 기산점(결의일 또는 이사회에서 정한 날), 사망·본인 책임 아닌 사유 예외를 모두 정확히 지지했다. 정년 퇴임 제외 언급은 없으나 핵심 요건은 충족했고 모순도 없다.

누락 사항 정년에 따른 퇴임·퇴직은 예외에 불포함

원본: cm-016 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 "평가기준일 전 6개월"로 적용됩니다.

구체적으로 시가 평가는 다음과 같이 이루어집니다:
1. 부여일 전후 6개월(단, 주식매수선택권의 경우 부여일 전 6개월) 이내에 매매, 감정, 수용, 경매 또는 공매가 있는 경우 그 거래가액, 감정가액의 평균액, 또는 보상·경매·공매가액을 적용합니다.
2. 상속세 및 증여세법 제61조부터 제65조까지에 규정된 방법으로 평가한 가액을 시가로 봅니다.
3. 면적, 위치, 용도, 종목 및 기준시가가 동일하거나 유사한 다른 재산에 대한 매매등의 가액이 있는 경우 해당 가액을 시가로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 상속세및증여세법 제60조·시행령 제49조 준용과 '평가기준일 전후 6개월'을 '전 6개월'로 보는 특례를 정확히 제시했다. 벤처기업법 시행령 조항 명시는 없으나 실질 내용은 일치한다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거 명시 누락

원본: cm-017 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는 다음과 같습니다:

기본 구조:
제49조 제1항은 상속세법 제60조 제2항의 "시가로 인정되는 것"의 범위를 규정하는 조항으로, 크게 3부분으로 구성되어 있습니다.

1. 평가기간의 정의
- 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 평가기준일 후 3개월까지)
- 이 기간 내의 매매, 감정, 수용, 경매 또는 공매가 있는 경우를 기본 요건으로 규정

2. 기본 규칙(각 호)
제1항은 다음 각 호로 구분되어 시가 인정 방법을 규정합니다:
- 제1호: 매매가액 기준
- 제2호: 감정가액의 평균액 기준
- 제3호: 수용·경매·공매가액 기준

3. 단서 조항
평가기간을 벗어나더라도 특정 요건(평가기준일 전 2년 이내 또는 제78조 제1항 기한까지의 기간 중 매매등이 있는 경우)을 충족하면, 평가심의위원회 심의를 거쳐 해당 가액을 시가에 포함시킬 수 있음을 규정합니다.

4. 각 호별 세부 예외 규정
제1호부터 제3호까지 각각에 대해 제외 사항들(다만 조항)을 상세히 규정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월)과 각 호 시가 인정, 단서의 전 2년 이내 및 제78조 제1항 기한까지 기간에 대한 평가심의위원회 심의를 모두 정확히 제시했다. 가격변동 특별한 사정 없음·납세자/세무서장 신청 요건은 명시하지 않았으나 결론과 핵심 구조는 기준답변과 일치한다.

누락 사항 가격변동의 특별한 사정이 없다는 요건 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월)과 각 호 시가 인정, 단서의 전 2년 이내·제78조 제1항 기한까지 및 평가심의위원회 심의를 모두 정확히 제시했다. 가격변동 특별한 사정 없음·신청 주체 언급이 다소 생략됐으나 결론과 핵심 수치는 일치한다.

누락 사항 가격변동의 특별한 사정이 없다는 요건 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 / 제49조의2 제1항 근거 명시

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

평가기간(전후 6개월, 증여 전6/후3), 각 호 시가 인정, 단서의 전 2년~제78조 제1항 기한 및 평가심의위원회 심의 요건을 모두 정확히 서술했다. 가격변동 특별사정·신청 주체 언급이 다소 축약됐으나 결론과 핵심 요건에 오류는 없다.

누락 사항 가격변동의 특별한 사정이 없다는 요건 명시 부재 / 신청 주체(납세자·지방국세청장·관할세무서장) 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-018 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가에서 공모가격이 반영되는 기간과 방법은 다음과 같습니다.

【기간】
평가기준일 현재 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간입니다.

【방법】
이 기간 내에 평가되는 주식등은 다음 중 큰 가액으로 평가합니다:
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회가 정하는 기준에 따라 결정된 공모가격
2. 법 제63조제1항제1호가목에 따라 평가한 해당 주식등의 가액(같은 목의 가액이 없는 경우에는 같은 호 나목의 가액)

따라서 공모가격은 이 기간 동안 적용되며, 거래소에 최초 상장되기 전까지만 평가에 반영됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(직전 6개월, 증여 3개월~최초 상장 전)과 큰 가액 평가 방법을 모두 정확히 제시했다. 기준답변과 모순 없다.

원본: cm-020 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가에 있어서 적용되는 기간은 **증여세가 부과되는 경우 3개월, 그 외의 경우 6개월** 입니다.

상속세 및 증여세법 시행령 제57조에 따르면:
- **증여세가 부과되는 주식등**: 3개월
- **상속세가 적용되는 주식등**: 6개월

구체적으로, 유가증권 신고(또는 상장신청/등록신청) 직전의 해당 기간부터 거래소 상장(또는 협회 등록) 전까지를 평가기준일의 "대통령령으로 정하는 기간"으로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(증여세 3개월, 그 외 상속세 6개월)을 정확히 지지한다. 조문 인용도 모순되지 않는다.

원본: cm-021 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음의 요건에서 성립합니다.

【주체 요건】
최대주주등의 특수관계인이어야 합니다. 최대주주등은 다음 중 하나에 해당합니다:
1) 제22조제2항에 따른 최대주주 또는 최대출자자
2) 내국법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 100분의 25 이상을 소유한 자로서 대통령령으로 정하는 자

【주식취득 방법 요건】
다음 중 하나에 해당하여야 합니다:
1) 최대주주등으로부터 해당 법인의 주식등을 증여받거나 유상으로 취득한 경우
2) 증여받은 재산(주식등을 유상으로 취득한 날부터 소급하여 3년 이내에 최대주주등으로부터 증여받은 재산)으로 최대주주등이 아닌 자로부터 해당 법인의 주식등을 취득한 경우

【상장 및 기간 요건】
주식등을 증여받거나 취득한 날부터 5년 이내에 증권시장(대통령령으로 정하는 증권시장)에 상장되어야 합니다.

【이익 요건】
주식등을 증여받거나 취득한 자가 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻어야 합니다. 다만, 그 이익에 상당하는 금액이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

주체·취득방법·5년 내 상장·기준금액 미만 제외 등 핵심 요건을 정확히 서술하여 기준답변 결론을 지지한다. 정산기준일(상장일부터 3개월)을 언급하지 않았으나 이는 이익 계산 시점으로 성립요건 질문의 부수 사항이다.

누락 사항 정산기준일(상장일부터 3개월) 기준 이익 계산

원본: cm-023 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 다음 각 호의 금액 중 적은 금액으로 산정된다(제31조의3 제③항):

1. 제1항 제2호 및 제3호의 가액의 합계액에 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액

2. 3억원

즉, 위 두 금액을 비교하여 더 작은 금액이 기준금액이 된다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제1항 2호·3호 합계액×주식수의 30%와 제2호 금액 중 적은 금액)을 정확히 지지하며, 제2호 금액이 3억원임을 구체적으로 밝혔다. 결론과 계산식이 일치한다.

원본: cm-024 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

조문에서 명시적으로 규정하고 있지 않습니다. 제31조의3 제1항은 이익을 '정산기준일 현재 1주당 평가가액'에서 '주식등을 증여받은 날 현재의 1주당 증여세 과세가액'과 '1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익'을 차감하여 계산하도록 규정하고 있으나, 이미 과세된 저가분에 대한 조정 여부는 별도로 언급되어 있지 않습니다. 따라서 조문만으로는 이미 과세된 저가분이 조정되는지 여부를 판단할 수 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행령 제31조의3 제1항의 차감 항목을 정확히 서술하고, 이미 과세된 저가분에 대한 명시적 조정규정이 없다는 기준답변 결론을 그대로 지지한다. 취득가액 언급이 다소 축약되었으나 실질적 오류는 없다.

누락 사항 취득가액 차감 항목 명시 부족

원본: cm-025 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

예, 유상증자로 배정받은 신주도 포함됩니다. 상속세 및 증여세법 제41조의3 제7항에서 "주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다"고 명시하고 있습니다. 따라서 유상증자로 배정받은 신주는 제41조의3의 주식등 상장에 따른 이익의 증여 규정이 적용되는 범위에 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제41조의3 제7항에 따라 신주 인수·배정도 포함)를 정확히 인용하여 지지한다. 오류나 누락이 없다.

원본: cm-026 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은 다음과 같습니다:

1. **비과세 범위**: 연간 2억원 이내의 주식매수선택권 행사이익에 대해 소득세를 과세하지 않습니다.

2. **누적 한도**: 소득세를 과세하지 않는 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다.

3. **부여 기한**: 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권에 한해 적용됩니다.

4. **대상**: 벤처기업 또는 벤처기업이 인수한 기업의 임원 또는 종업원이 행사하는 경우 적용되며, 퇴직 후 행사하는 경우도 포함됩니다.

5. **적용대상 주식매수선택권**:「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권 또는「상법」제340조의2나 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업 한정)이어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

연간 2억원 비과세, 벤처기업별 누적 5억원 한도, 2027.12.31 이전 부여, 적용대상 주식매수선택권(코넥스 한정) 등 기준답변의 핵심 요건을 모두 정확히 지지한다.

원본: cm-027 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권의 요건과 효과는 다음과 같습니다.

【요건】
1. 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것
2. 해당 벤처기업으로부터 부여받은 주식매수선택권의 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 해당 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하일 것
3. 주식매수선택권 행사로 취득한 주식만을 거래하는 전용계좌 개설(대통령령으로 정하는 바에 따라)

【효과】
1. 주식매수선택권 행사시 소득세 비과세: 적격주식매수선택권을 행사함으로써 발생한 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대해 제1항을 적용받을 것을 신청한 경우, 소득세법 제20조 또는 제21조에도 불구하고 주식매수선택권 행사시에 소득세를 과세하지 아니할 수 있음(다만, 시가 이하 발행이익은 소득세 과세)

2. 양도시 양도소득세 과세: 적격주식매수선택권 행사로 취득한 주식을 양도하여 발생하는 소득에 대해서는 소득세법 제94조제1항제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세함

3. 법인비용 불산입: 해당 주식매수선택권의 행사에 따라 발생하는 비용으로서 대통령령으로 정하는 금액을 법인세법 제19조, 제20조 및 제52조에도 불구하고 벤처기업의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하지 아니함

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

요건(벤처기업법 제16조의3 주식매수선택권+대통령령 요건, 2년 역산 5억원 이하)과 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세 과세, 시가 이하 매수 차액은 행사 시 과세)를 모두 정확히 서술했다. 전용계좌·손금불산입 추가 설명은 기준답변과 모순되지 않는 부가 정보다.

원본: cm-028 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제인 '행사 당시 시가를 취득가액으로 한다'를 정확히 지지한다. 조문 인용이 없을 뿐 내용상 모순이 없다.

누락 사항 소득세법 시행령 제163조 제13항 근거 미인용

원본: cm-029 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

거래소(코스닥) 규정상 IPO 단계에서 요구되는 재무서류는 다음과 같습니다:

1. **반기재무제표 및 검토보고서** - 국내기업의 경우, 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출해야 합니다.

2. **분기 또는 반기재무제표 및 검토보고서** - 외국기업의 경우, 해당 사업연도의 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과한 때 분기 또는 반기 재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출해야 합니다(필요시 감사보고서).

3. **최근 사업연도 재무제표 및 감사보고서** - 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회(또는 이사회) 개최 시 최근 사업연도의 재무제표와 감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

국내기업의 반기재무제표+검토보고서 45일 요건과 분기 의무가 외국기업에 한정된다는 핵심 명제를 모두 지지한다. 추가로 언급한 결산 재무제표·감사보고서는 기준답변과 모순되지 않는 부가 설명이다.

원본: cm-031 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서의 제출기한 45일과 60일은 다음과 같이 구분됩니다:

【45일 이내】
- 기본 원칙: 반기보고서는 기간 경과 후 45일 이내에 제출

【60일 이내】
- 예외 적용: 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 "연결재무제표를 기준으로" 기재하여 작성한 반기보고서를 제출하는 경우, "그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여" 60일 이내에 제출 가능

즉, 60일 기한은 연결재무제표 기준 작성이라는 조건과 최초·차년도라는 기간 제한이 있는 특례입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 45일 원칙과 연결재무제표 기준 작성 시 최초 및 다음 사업연도에 한해 60일 특례를 정확히 설명했다. 수치·요건 모두 일치한다.

원본: cm-032 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

네, 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일입니다. 법 제160조 제1항에 따르면, 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우, "그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여" 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 따라서 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 경우가 연결기준 기재의 최초 사업연도에 해당하므로, 60일의 연장된 제출기한이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제인 '최초'가 연결기준 작성·제출을 수식하므로 전환 법인도 60일이 적용된다는 문언해석을 시스템 답변이 동일하게 지지한다. 60일 기한과 최초 및 다음 사업연도 요건도 정확하다. 유권해석 권고를 언급하지 않았을 뿐 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 하위규정·감독지침 부재 및 유권해석 권고 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제인 '문언상 60일 적용 대상으로 읽힌다'를 시스템 답변이 지지하고, 근거 조문과 '최초의 사업연도와 그 다음 사업연도' 요건도 정확히 제시했다. 유권해석 권고를 언급하지 않은 점은 부수적 유보사항으로 결론과

모순되지 않는다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인 및 유권해석 권고 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(문언상 '최초'는 연결기준 작성 최초를 수식하므로 60일 적용)를 시스템 답변이 동일하게 지지하고 근거 조문·요건(최초 사업연도와 다음 사업연도)도 정확히 제시했다. 유권해석 권고가 없지만 이는 부수적 안전조치이며 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인 및 유권해석 권고 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-033 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출해야 합니다. 제출기한은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내입니다. 다만, 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한으로 제출하면 됩니다. 예외적으로 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 기한까지, 증권신고서 공시 시 면제 예외를 모두 정확히 담고 있다. 수치·요건·예외 오류 없음.

원본: cm-034 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도 구축의무와 면제 기준은 다음과 같습니다.

【구축의무】
회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직(내부회계관리제도)을 갖추어야 합니다.

【면제 기준】
다음 중 하나에 해당하는 회사는 내부회계관리제도 구축의무가 면제됩니다:

1. 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 회사

2. 대통령령으로 정하는 다음의 회사들:
 - 유한회사
 -「법인세법」제51조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하거나「조세특례제한법」제104조의31제1항에 해당하는 회사
 - 직전 사업연도 말의 자산총액이 5천억원 미만인 회사(다만, 주권상장법인, 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 사업보고서 제출대상법인, 금융회사는 제외)
 - 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 맞는 회사(회사의 특성상 내부회계관리제도 운영이 어려운 경우)

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(제8조 제1항 본문 구축의무, 단서 비상장·자산 1천억원 미만 제외, 시행령 제9조 제1항 제3호 자산 5천억원 미만 및 4개 예외)를 모두 정확히 지지한다. 추가로 나열한 유한회사 등 항목은 기준답변과 모순되지 않는 부가 설명 수준이다.

누락 사항 유한회사 등 일부 열거 항목은 근거 확인 필요

원본: cm-035 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도 관련 법령에서 내부회계관리자는 등기임원이어야 한다는 요건을 명시적으로 규정하고 있지 않습니다. 법률 제8조 제3항은 내부회계관리자를 '담당하는 상근이사(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자)'로 지정하도록 규정하고 있을 뿐, 등기임원 여부에 대한 조건을 두고 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 외부감사법 제8조 제3항의 '상근이사(없으면 업무집행자)' 지정 요건과 등기임원 명문 규정 부재를 정확히 지지한다. 기준답변의 핵심 명제와 모순이 없다.

누락 사항 등기 여부는 상법상 이사 개념 해석에 따른다는 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제8조 제3항의 상근이사 지정, 대체 규정, 등기 여부 명시 규정 없음)을 모두 지지한다. 결론과 모순 없음.

누락 사항 상법상 이사 개념에 따른 해석 필요성 언급 부족

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제3항의 상근이사(없으면 업무집행자) 지정 규정을 정확히 인용하고, 등기임원 요건이 명문으로 규정되지 않았다는 기준답변의 핵심 결론을 지지한다. 수치·요건 오류가 없다.

누락 사항 상법상 이사 개념에 따른 해석 필요성 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-036 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제8조 제6항에 따르면, 감사인의 업무는 회사 규모에 따라 구분됩니다.

【검토】
- 일반 회사의 감사인은 내부회계관리제도 준수 여부 및 운영실태 보고내용을 "검토"합니다.
- 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인의 감사인도 "검토"합니다.

【감사】
- 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 이상인 경우)의 감사인은 내부회계관리제도 준수 여부 및 운영실태 보고내용을 "감사"합니다.

즉, "검토"는 검증 수준이 낮은 절차이고, "감사"는 보다 엄격하고 심도 있는 절차입니다. 주권상장법인(대규모)은 감사 의무가 있고, 비상장 회사나 소규모 상장법인은 검토만 하면 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(원칙은 검토, 주권상장법인은 감사, 단 자산총액 1천억원 미만 상장법인은 제외)을 정확히 반영했다. 수치와 요건도 일치한다.

원본: cm-037 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 부분적으로 위임할 수 있습니다. 제8조 제4항 단서에 따르면, "회사의 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다." 다만, 주주총회에 대한 보고는 대표자가 직접 하여야 하며, 이사회 및 감사에 대한 보고만 내부회계관리자에게 위임할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(이사회·감사 보고는 내부회계관리자 위임 가능, 주주총회 보고는 제외)을 정확히 지지한다. 조문 근거도 일치한다.

원본: cm-038 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경의 결의요건은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 해야 합니다. 이는 특별결의로 분류됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 상법 제434조의 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 기준답변과 수치가 일치하고 모순이 없다.

원본: cm-040 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

상장회사를 포함한 일반 주식회사는 이사를 3명 이상 두어야 합니다. 다만, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 예외적으로 1명 또는 2명으로 할 수 있습니다(상법 제383조 제1항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시했다. 기준은 상장 여부가 아니라 자본금이라는 점도 실질적으로 반영됐다.

원본: cm-041 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

상법 제542조의8이 2025.7.22 개정되어 사외이사 관련 주요 내용은 다음과 같습니다:

1. 독립이사 비율 기준 강화: 상장회사는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 구성해야 하며, 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상으로 하되 이사 총수의 과반수가 되도록 변경되었습니다.

2. 독립이사의 자격요건: 사외이사 중에서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 독립이사로 정의하고, 미성년자, 파산자, 금고 이상의 형 선고받은 자(2년 미경과), 법률 위반으로 해임된 자(2년 미경과), 최대주주 및 특수관계인, 주요주주 및 그의 배우자·직계존속·비속, 기타 대통령령으로 정하는 자 등을 제외합니다.

3. 결원 시 보충: 독립이사의 사임·사망 등으로 구성요건에 미달하면 그 사유 발생 후 처음 소집되는 주주총회에서 요건에 맞게 선임해야 합니다.

4. 독립이사 후보추천위원회: 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사는 독립이사 후보추천위원회를 설치하여야 하며, 독립이사가 총위원의 과반수를 구성해야 합니다.

5. 주주 추천 독립이사 후보 포함: 후보추천위원회가 독립이사 후보를 추천할 때 일정 요건을 갖춘 주주가 주주총회일 6주 전에 추천한 독립이사 후보를 포함시켜야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

제목 변경(독립이사의 선임), 1/3 이상 독립이사, 독립이사 정의, 대통령령 상장회사는 3명 이상·과반수 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 결원 보충·후보추천위원회 등 추가 설명은 모순되지 않는다. 시행일 언급 누락은 경미하다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미언급 / 조문 제목 변경 명시 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(제목 변경 취지, 1/3 이상 독립이사, 독립이사 정의, 대통령령 대상 회사는 3명 이상·과반수)를 모두 지지한다. 결원 보충·후보추천위원회 등 추가 설명도 조문 내용과 부합한다. 시행일 언급이 없는 점은 경미하다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미언급 / 조문 제목이 '독립이사의 선임'으로 변경된 점 명시 부족

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제목 변경 취지, 1/3 이상 독립이사, 독립이사 정의, 대통령령 상장회사는 3명 이상·과반수)를 모두 지지한다. 추가로 결원 보충, 후보추천위원회 등을 설명하나 모순은 없다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-042 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 없습니다. 상법 제415조가 제388조를 감사에 준용하고 있으며, 제388조에서 이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정하도록 규정하고 있습니다. 따라서 감사의 보수도 정관에 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정해야 하므로, 이사회에 위임할 수 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

위임 불가라는 결론과 제415조·제388조 근거를 정확히 제시했다. 제542조의12 제5항 별도 상정 언급은 없으나 핵심 질문(위임 가능성) 답변에는 필수적이지 않다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항) 미언급

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제415조가 제388조 준용, 정관 또는 주주총회로 한정되어 이사회 위임 불가)를 정확히 지지한다. 상장회사 별도 상정 규정(제542조의12 제5항)은 언급되지 않았으나 질문의 핵심 결론에는 영향이 없다.

누락 사항 제542조의12 제5항 별도 상정·의결 규정 누락

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 명제(제415조가 제388조 준용, 정관 또는 주주총회 결의로만 결정, 이사회 위임 불가)를 모두 지지한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 언급이 없으나 질문의 핵심 결론에는 영향이 없다.

누락 사항 상장회사의 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-043 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 기본적으로 1명이며, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있습니다. 정관으로 2명 이상을 정한 경우에는 그 정관에서 정한 인원으로 분리선출됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(기본 1명, 정관으로 2명 이상 가능, 정관 정한 경우 그 인원)을 모두 정확히 지지한다. 수치나 조건 오류가 없다.

원본: cm-044 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식 소각의무에 관한 신설 규정(상법 제341조의4)의 주요 내용은 다음과 같습니다:

1. 기본 의무(제1항)
- 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 합니다.

2. 예외 - 자기주식보유처분계획 승인 시(제2항)
다음 각 호에 해당하고 주주총회의 승인을 받은 경우에는 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있습니다:
- 각 주주에게 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우
- 임직원 보상 목적으로 주식매수선택권 부여 등
- 우리사주제도 실시 목적으로 우리사주매수선택권 부여 등
- 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우
- 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성 필요 시(정관에 사유 규정)

3. 연간 승인 요건(제3항)
- 자기주식보유처분계획을 매년 주주총회에서 승인받아야 합니다.

4. 계획 기재 사항(제4항)
- 보유 또는 처분 목적
- 대상 자기주식의 종류, 수, 취득방법
- 보유 개시시점 및 예정 처분시점 기준의 주식 현황 및 비율
- 예정된 보유 기간 및 처분 시기
- 이사 전원의 기명날인 또는 서명

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

제1항 1년 내 소각의무, 제2항 각 호 예외와 주주총회 승인, 제3항 매년 승인 등 핵심 명제를 모두 지지한다. 제5호의 제434조 특별결의 명시는 없으나 정관 규정 요건은 언급했고 추가 제4항 설명도 모순이 없다.

누락 사항 제5호의 제434조 특별결의 근거 명시 누락

원본: cm-045 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

상법 제341조의4 제2항에 따르면, 회사가 주주총회의 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라 자기주식을 처분할 수 있습니다. 처분 대상자는 다음과 같습니다:

1) 각 주주에게 균등한 조건으로 처분하는 경우
2) 임직원 보상 목적(주식매수선택권 부여 등)
3) 우리사주제도 실시 목적(우리사주매수선택권 부여 등)
4) 법령에서 정하는 경우
5) 신기술 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적

따라서 자기주식을 주주 외의 자(임직원, 우리사주 매수자 등)에게 처분할 수 있으며, 이는 주주총회의 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라야 합니다. 구체적인 처분 대상자, 처분방법 등은 상법 제342조에 따라 이사회가 결정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 원칙적 균등조건 처분과 제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유(임직원 보상, 우리사주, 법령, 경영상 목적) 해당 시 주주 외의 자에게 처분 가능하다는 기준답변의 핵심 명제를 지지한다. 이사회 결정 사항도 언급했다. 신주발행 규정 준용 등 세부는 빠졌으나 질문 핵심에 영향 없다.

누락 사항 제417조~제432조 준용 언급 없음 / 처분가액·납입기일 등 이사회 결정사항 구체 열거 부족

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 원칙적으로 주주 균등조건 처분이지만 제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유(임직원 보상, 우리사주, 법령, 경영상 목적)에 해당하면 주주 외의 자에게 처분 가능하다는 결론을 지지한다. 처분 세부사항을 이사회가 결정한다는 점도 포함했다. 제417조 준용 언급 누락은 사소하다.

누락 사항 제417조~제432조 준용 언급 없음 / 정관에 규정 없는 사항에 한해 이사회 결정이라는 단서 미기재

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유(임직원 보상, 우리사주, 법령, 경영상 목적)에 해당하면 주주 외의 자에게 처분 가능하다는 기준답변의 핵심 결론과 요건을 지지한다. 이사회 결정 사항도 언급했다. 신주발행 규정 준용 언급 누락은 부수적이다.

누락 사항 제417~432조 준용 언급 없음 / 제342조 제1항 원칙(균등조건) 명시 미약

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-046 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한

다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원 배정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 제1항에 근거하여 이루어집니다. 해당 법인(주권상장법인 또는 주권을 정해진 증권시장에 상장하려는 법인)이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 해당 법인의 우리사주조합원에 대하여 모집하거나 매출하는 주식총수의 100분의 20(20%)을 배정하여야 합니다. 다만, 외국인투자 촉진법에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우와 우리사주조합원에 대한 우선배정이 어려운 경우로 대통령령으로 정하는 경우는 예외입니다. 또한 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규로 발행되는 주식과 이미 발행된 주식의 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 배정 의무가 적용되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 근거조항, 20% 강제배정, 예외 2호, 제2항 20% 초과 시 미적용을 모두 정확히 담았다. '주권상장법인'을 포함한 서술은 사소한 확장이나 결론에 영향이 없다.

누락 사항 제3자배정 요건 불필요(법정 강제배정) 명시 약함

원본: cm-047 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 이사회가 결정합니다. 다만, 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 주주총회에서 결정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제인 '이사회 결정, 단 법 규정 또는 정관상 주주총회 결정 예외'를 정확히 지지한다. 상법 제416조 조문 인용은 없으나 실질 내용은 일치한다.

원본: cm-048 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

주관회사 또는 그 계열회사(이해관계인)가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생합니다. 구체적으로 제6조 제1항에 따르면, 금융투자회사가 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우, 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 합니다. 다만, 기업인수목적회사 또는 외국기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 공동주관 의무가 면제됩니다. 또한 제6조 제5항에 따라 의무보유등록 확약 등 특정 요건을 충족하는 경우에는 해당 주식등을 보유한 것으로 보지 않아 공동주관 의무가 발생하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제6조 제1항의 5% 기준과 이해관계인(계열회사) 합산 보유 시 공동주관 의무를 정확히 지지한다. 예외 설명은 기준답변과 모순되지 않는 추가 정보다. 10% 단서 언급이 없으나 핵심 결론과 수치는 일치한다.

누락 사항 제15조 제4항 제2호 단서의 100분의 10 기준 미언급

원본: cm-049 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

100분의 10이 적용되는 경우는 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우입니다(제15조 제4항 제3호). 또한 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상 보유하고 있는 경우 중에서, 발행회사가 중소기업, 벤처기업, 중견기업(직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만), 또는 신성장·원천기술 보유 기업이나 기술등급이 상위 100분의 50에 해당하는 기업인 경우에는 100분의 10 이상을 보유하고 있는 경우를 말합니다(제15조 제4항 제2호 단서). 추가로, 제15조 제4항 제2호 단서의 경우 이해관계 기준이 100분의 15로 상향되는 예외가 있습니다(제15조 제4항 제3호).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제15조 제4항 제2호 단서 각 목(중소기업·벤처기업·평균매출 3천억원 미만 중견기업·신성장원천기술 또는 기술등급 상위 50%)에 해당하는 발행회사에 100분의 10 기준이 적용된다는 기준답변의 핵심 명제를 정확히 지지한다. 세부 제외 규정(창업지원법 시행령 제4조 업종, 공시대상기업집단 등)은 누락되었으나 핵심 요건 목록은 모두 맞다. 앞부분의 제3호 언급은 부수적 설명으로 결론과 모순하지 않는다.

누락 사항 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제15조 제4항 제2호 단서에 해당하는 발행회사(중소기업, 벤처기업, 평균 매출 3천억원 미만 중견기업, 신성장·원천기술 또는 기술등급 상위 50% 기업)의 경우 기준이 100분의 10으로 완화된다는 핵심 명제를 정확히 지

지한다. 세부 제외사유(창업지원법 시행령 업종, 공시대상기업집단 등)는 생략되었으나 핵심 요건은 충족한다.

누락 사항 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 특수목적기구·부동산 관련 법인 및 공시대상기업집단 소속 제외

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 100분의 10이 적용되는 대상으로 제15조 제4항 제2호 단서 각 목의 중소기업·벤처기업·평균매출 3천억원 미만 중견기업·신성장원천기술 또는 기술등급 상위 50% 기업을 정확히 제시해 기준답변 결론을 지지한다. 제외업종·특수목적기구·공시대상기업집단 등 제외 요건은 언급하지 않았으나 핵심 요건은 충족한다. 제3호 관련 서술은 부수적 설명으로 기준답변과 모순하지 않는다.

누락 사항 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-050 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 정답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」제14조제1항을 준용하여 산정합니다. 구체적으로는:

1) 주식등의 수 산정: 주권은 주식의 수, 신주인수권이 표시된 것은 신주인수권의 목적인 주식의 수, 전환사채권은 권면액을 발행가격으로 나눈 수, 신주인수권부사채권은 신주인수권의 목적인 주식의 수, 교환사채권·파생결합증권·증권예탁증권은 각각 정해진 기준에 따라 계산합니다.

2) 주식등의 총수 산정: 의결권 있는 발행주식 총수(자기주식 포함)와 매수 후 본인 및 특별관계자가 보유하는 주식등의 수를 합하여 계산합니다.

3) 예외: 기업공개의 경우 상장예비심사신청일 이전 취득 주식등으로 의무보유등록 확약서를 제출한 것, 장외법인공모의 경우 대표주관계약체결일 이전 취득 주식등으로 의무보유등록 확약서를 제출한 것은 보유한 것으로 보지 않습니다. 또한 일정 조합·집합투자기구의 경우 출자·투자 비율만큼만 보유한 것으로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용과 조합·집합투자기구의 출자·투자 비율만큼 보유 간주를 모두 지지한다. 조합 종류를 구체적으로 열거하지 않았으나 핵심 명제는 충족한다.

누락 사항 중소기업창업투자조합 등 4개 유형 구체 열거 누락

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용과 조합·집합투자기구의 출자·투자 비율만큼 보유 간주라는 핵심 명제를 모두 지지한다. 추가 설명은 기준답변과 모순하지 않는다.

누락 사항 조합 유형(중소기업창업투자조합 등) 구체적 열거 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용과 조합·집합투자기구의 출자·투자 비율만큼 보유 간주라는 핵심 명제를 모두 지지한다. 조합 유형을 구체적으로 열거하지 않았으나 실질 내용은 일치하고, 추가된 예외 설명도 모순되지 않는다.

누락 사항 중소기업창업투자조합 등 구체적 조합 유형 열거 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-051 · arm=minimal-core · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

coverage-first

모델 claude-haiku-4-5-20251001

오답: cm-002, cm-003, cm-010, cm-018, cm-022, cm-030, cm-033, cm-039, cm-042, cm-051

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 상장예비심사 신청일입니다. 제4호는 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 주식등의 투자기간을 판단할 때 '상장예비심사 신청일을 기준으로 한다'고 명시하고 있으며, 이 규정에 따라 투자기간이 2년 미만인 경우 상장일부터 1개월의 의무보유 기간이 적용됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 결론은 맞다. 그러나 기준답변이 함께 제시한 '100분의 10 한도 산정 자본금은 상장신청일 현재 기준'이라는 핵심 세부사항이 누락됐다.

누락 사항 자본금 10% 한도의 기준시점은 상장신청일 현재

원본: cm-002 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 오답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제26조 제3호에 해당합니다.

제26조 제3호는 "상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자"를 규정하고 있으며, 이 경우 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 신속이전기업은 1년) 동안 의무보유하여야 합니다. 다만 시행세칙 제23조 제4항에서 정하는 예외(우리사주조합 가입 종업원, 벤처금융·전문투자자, 외국투자가 등)에 해당하는 경우는 제외될 수 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 벤처금융·전문투자자 예외로 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다고 결론한다. 시스템 답변은 제3호에 해당한다고 단정하며 예외를 '제외될 수 있다'고만 언급해 결론이 반대다.

누락 사항 제3호 단서로 제외됨 / 제4호 적용 결론

원본: cm-003 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 오답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율 산정에 포함되는지 여부를 명시적으로 규정하지 않습니다.

공동주관회사 판단 기준인「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제1항은 금융투자회사와 이해관계인이 합하여 5% 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 경우 공동주관이 필요하다고 규정하며, 제2항에서 주식등의 보유비율 산정은 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다고 하고 있습니다. 다만 제5항에서 의무보유등록 확약을 한 주식등은 보유하지 않은 것으로 보는 예외를 명시하고 있을 뿐, 의무인수분 자체를 어떻게 취급할지는 규정하지 않습니다.

또한「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항은 상장주선인의 의무인수 및 보유 의무를 정하고 있지만, 이것이 공동주관회사 판단의 보유비율 산정에 포함되는지 여부는 별도로 명시하지 않습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 인수업무규정 제6조 제3항에 따라 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 답한다. 시스템 답변은 관련 규정이 없다며 회피하고 산입 여부를 미확정으로 남겼다.

누락 사항 인수업무규정 제6조 제3항 근거 누락 / 의무인수분은 보유한 것으로 보지 않음(제외)이라는 결론 누락

판정 2 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 규정 제6조 제3항에 따라 의무인수 취득 주식은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 답한다. 시스템 답변은 규정이 없다며 회피하고 결론을 제시하지 못했다.

누락 사항 제6조 제3항 근거 / 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득분은 보유로 보지 않음

판정 3 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 규정 제6조 제3항에 따라 의무인수 취득 주식은 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 답한다. 시스템 답변은 근거가 없다며 판단을 회피하여 반대 취지로 읽힌다.

누락 사항 증권 인수업무 규정 제6조 제3항 / 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식 제외 / 보유한 것으로 보지 않음

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-010 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 오답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

제1항은 "시가로 인정되는 것"의 정의와 판단기준을 규정합니다. 평가기준일 전후 일정 기간(상속의 경우 전후 6개월, 증여의 경우 전 6개월부터 후 3개월까지) 내에 매매·감정·수용·경매 또는 공매가 있는 경우를 대상으로, 다음 3가지 각호 중 하나에 따라 확인되는 가액을 시가로 봅니다: ① 해당 재산에 대한 매매사실이 있는 경우 거래가액, ② 둘 이상의 공신력 있는 감정기관이 평가한 감정가액의 평균액, ③ 수용·경매·공매사실이 있는 경우 보상가액·경매가액·공매가액. 각 호마다 제외 사유가 규정되어 있으며, 평가기간 이외에도 일정 조건 충족 시 해당 매매등 가액을 포함시킬 수 있습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간과 각 호 구조는 정확히 설명했으나, 기준답변의 핵심인 단서 요건(평가기준일 전 2년 이내 또는 제78조 제1항 기한까지, 가격변동 특별사정 부존재, 납세자·세무서장 신청, 평가심의위원회 심의)을 '일정 조건'으로만 뭉뚱그려 누락했다. 따라서 질문이 요구한 조항 구조의 핵심 세부가 빠졌다.

누락 사항 평가기준일 전 2년 이내 기간 / 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지 / 가격변동 특별사정 없음 요건 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 / 제49조의2 평가심의위원회 심의

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

본문 구조(평가기간, 각 호 가액)는 맞으나 단서의 핵심 요건(평가기준일 전 2년 이내 또는 제78조 제1항 기한까지, 가격변동 특별사정 없음, 납세자·지방국세청장·관할세무서장 신청, 평가심의위원회 심의)을 '일정 조건 충족 시'로만 뭉뚱그려 누락했다.

누락 사항 평가기준일 전 2년 이내 기간 / 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지 / 가격변동 특별사정 없음 요건 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장 신청 / 평가심의위원회 심의(제49조의2 제1항)

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

본문 구조(평가기간·각 호 가액)는 정확히 서술했으나, 단서의 핵심 요건인 평가기준일 전 2년 이내 또는 제78조 제1항 기한까지의 기간, 가격변동 특별사정 부재, 납세자·세무서장 신청, 평가심의위원회 심의를 '일정 조건'으로만 뭉뚱그려 누락했다. 구조를 묻는 질문에서 단서의 핵심 세부요건이 빠져 완전성 미달이다.

누락 사항 평가기준일 전 2년 이내 기간 / 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지 / 가격변동 특별한 사정 없음 요건 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 / 제49조의2 평가심의위원회 심의

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-018 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 제54조 제6항에 따라 다음 4가지입니다. (1) 같은 업종의 상장법인 주식가액을 이용하여 평가하는 방법, (2) 향후 기업에 유입될 예상 현금흐름에 할인율을 적용하는 방법, (3) 향후 주주가 받을 예상 배당수익에 할인율을 적용하는 방법, (4) 위 방법들에 준하는 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법입니다.

납세자가 이러한 보충적 평가방법으로 평가한 가액을 평가심의위원회에 신청하면, 표준평가방법(순손익가치와 순자산가치의 가중평균)에도 불구하고 심의위원회가 제시하는 평가가액에 의할 수 있습니다. 다만 납세자가 평가한 가액이 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 70%~130% 범위 내일 때에만 적용됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 순손익가치와 순자산가치를 3:2(부동산과다보유법인 2:3)로 가중평균하고 순자산가치의 80% 하한을 적용하는 제54조 제1항의 보충적 평가방법을 요구한다. 시스템 답변은 평가심의위원회 신청 시 사용되는 대체 평가방법(제54조 제6항)만 설명해 핵심 산식을 제시하지 않았다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인 2:3 비율 / 순자산가치×80% 하한 규정 / 시행령 제54조 제1항 근거

원본: cm-022 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 1분기 검토보고서를 증권신고서 제출 시 첨부하여야 한다는 규정이 없습니다. 다만 기존 법인이 지분증권을 모집·매출하는 경우 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 첨부하도록 규정되어 있으며, 무보증사채권을 모집·매출하는 경우에도 '분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 첨부하도록 규정하고 있습니다. 다만 '1분기'라는 특정 시점에 한정된 첨부 요구사항이나 예외조건은 제공된 조문에 명시되어 있지 않습니다. IPO 단계의 구체적인 시점별 첨부서류 요구사항에 대해서는 증권신고 추가지침이나 감독원의 구체적 고시가 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없고(제2-4조 제5항 제3호 라목의 한정), 대신 반기재무제표 확정 후 반기감사·검토보고서를 첨부해야 함을 명시한다. 시스템 답변은 근거 부족을 이유로 회피하며 상장 전 발행인 면제 근거와 반기보고서 첨부의무를 제시하지 못했다.

누락 사항 제2-4조 제5항 제3호 라목: 시행령 제170조 제1항 제2호 단서 금융기관·주권상장법인으로 한정 / 상장 전 발행인에게 분기보고서 첨부의무 없음 / 상장 목적 모집·매출은 반기재무제표 확정 후 반기감사/검토보고서 첨부

원본: cm-030 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 오답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

아니다. 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인의 반기·분기보고서 제출기한은 60일이 아니라 45일이다.

제160조 제1항에 따르면, 연결재무제표를 기준으로 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우 60일 이내 제출이 가능한 것은 '그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여'이다. 즉, 연결기준으로의 '전환 자체'가 아니라 특정 사업연도라는 기간의 제한이 있으며, 이는 업무 시행령 등에서 정하는 '최초로 연결재무제표를 기준으로 작성하는 경우'를 의미하는 것으로 해석된다. 제공된 조문만으로는 '종전 별도기준에서 연결기준으로 전환'하는 법인에 대한 명시적 기준이 없으므로, 이를 확인하려면 금융감독 규칙이나 금융위원회 고시 등 추가 자료가 필요하다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 문언상 60일 특례에 해당하는 것으로 읽히며 유권해석 권고이나, 시스템 답변은 '아니다, 45일'이라고 반대 결론을 단정했다. 이후 설명도 근거 부족을 이유로 모호하게 처리해 기준 명제를 지지하지 않는다.

누락 사항 '최초'가 연결기준 작성·제출을 수식한다는 문언 해석 / 문언상 60일 적용 가능하다는 결론 / 하위규정 부재로 유권해석 권고

판정 2 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 문언상 60일 적용 대상에 해당한다고 읽히며 유권해석 권고를 덧붙이는 반면, 시스템 답변은 '아니다, 45일'이라고 반대 결론을 냈다. 이후 설명도 혼란스럽고 명시적 기준이 없다며 회피한다.

누락 사항 "최초"가 연결기준 작성·제출을 수식한다는 해석 / 문언상 60일 적용 대상에 해당 / 하위규정 부재로 유권해석 권고

판정 3 오답 · other

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-033 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 오답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 상법에 명시된 주주총회 또는 이사회의 필수 결의사항이 아닙니다. 제공된 조문에서 주주총회의 권한(제361조)은 '법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여' 결의할 수 있도록 제한되어 있으며, 이사회의 권한(제393조)은 '중요한 자산 처분, 대규모 차입, 지배인 선임, 지점 설치 등 회사의 업무집행'으로 구체적으로 열거되어 있는데, 사내규정 제정은 이 어느 목록에도 포함되어 있지 않습니다. 따라서 사내규정 제정의 귀속 기관은 제공된 상법 조문만으로는 판단할 수 없으며, 정관의 규정이나 회사의 구체적인 상황(규정의 성격·중요도)을 고려해야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 명확히 결론짓는다. 시스템 답변은 판단 불가라고 회피하여 결론을 지지하지 않는다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문 없음 → 업무집행으로 이사회 귀속

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 결론지었으나, 시스템 답변은 판단 불가라며 회피했다. 결론을 명확히 지지하지 않았다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문이 없다는 점의 귀결(업무집행 사항)

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 결론짓는다. 시스템 답변은 판단 불가라며 결론을 회피했다.

누락 사항 업무집행 사항으로 이사회 결의사항이라는 결론 / 제361조상 주주총회 권한에 열거되지 않음 → 이사회 귀속 추론

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-039 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 오답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

상법 제542조의8이 2025.7.22 개정되어 사외이사(독립이사) 관련 요건이 변경되었습니다. 주요 개정 내용은 다음과 같습니다.

1. 독립이사 구성 요건 강화
기존의 '이사 총수의 3분의 1 이상'에서 특정 상장회사(자산 규모 등을 고려)는 '3명 이상이면서 이사 총수의 과반수'로 상향 조정되었습니다.

2. 독립성 요건 추가
제542조의8 제②항에서 독립이사의 결격사유가 확대되었으며, 특히 최대주주 및 그의 특수관계인, 주요주주(발행주식총수의 10% 이상 소유자) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속을 제외하는 요건이 강화되었습니다.

3. 독립이사 후보추천위원회 구성 강화
독립이사가 총위원의 과반수가 되도록 하는 요건이 추가되었으며, 주주추천권 있는 주주의 추천 후보를 포함시키도록 규정되었습니다.

4. 결원 충원 의무 명확화
독립이사 사임·사망 등으로 구성요건에 미달 시 처음 소집되는 주주총회에서 충원하도록 의무화되었습니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

단서상 '3명 이상+과반수' 요건은 맞게 언급했으나, 본문 원칙이 여전히 이사 총수 3분의 1 이상임을 '과반수로 상향 대체'된 것처럼 잘못 서술했다. 또한 조 제목이 '독립이사의 선임'으로 변경된 점과 독립이사의 정의(제382조 제3항 사외이사로서 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립적 기능 수행)를 누락했다.

누락 사항 조 제목 '독립이사의 선임'으로 변경 / 독립이사 정의(제382조 제3항 사외이사) / 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터의 독립성 / 원칙적 1/3 이상 요건 유지 / 시행일 2026.7.23

판정 2 오답 · 정의·수식 범위 해석 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

핵심 수치 요건(1/3 이상, 단서상 3명 이상·이사 총수 과반수)은 대체로 맞으나, 개정의 핵심인 조문 제목 변경('독립이사의 선임')과 독립이사 정의(제382조 제3항 사외이사로서 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립적 기능 수행)를 누락했다. 또한 1/3 요건이 폐지되고 상향된 것처럼 서술하고, 제2항 결격사유·후보추천위원회·결원충원 등 근거 불명확한 내용을 개정사항으로 제시했다.

누락 사항 조문 제목 '독립이사의 선임'으로 변경 / 독립이사 = 제382조 제3항 사외이사 / 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터의 독립성 요건 / 일반 상장회사는 여전히 1/3 이상 원칙 / 시행일 2026.7.23

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 개정 상법 제542조의8의 핵심인 이사 총수 3분의 1 이상 독립이사 원칙과 대통령령상 특정 상장회사의 '3명 이상 + 이사 총수 과반수' 요건을 정확히 제시했다. 명칭 변경('독립이사의 선임')과 사외이사(제382조 제3항) 기반 정의 설명은 빠졌으나 결론과 핵심 수치는 기준답변과 일치한다. 추가로 언급한 결격사유·후보추천위원회·결원충원 내용도 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 조문 제목 '독립이사의 선임'으로 변경 / 독립이사 = 제382조 제3항 사외이사라는 정의 / 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터의 독립적 기능 수행 요건

다수결 정답 1표 / 오답 2표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-042 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 오답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」제14조제1항을 준용하여 산정합니다.

구체적 산정 방법은 보유 주식등의 종류에 따라 다릅니다. 주권은 그 주식의 수, 신주인수권이 표시된 증권은 신주인수권의 목적인 주식의 수, 전환사채권은 권면액을 전환가격으로 나눈 수(1 미만의 단수는 계산하지 않음), 신주인수권부사채권은 신주인수권의 목적인 주식의 수로 계산합니다. 교환사채권, 파생결합증권, 증권예탁증권의 경우도 각각 정해진 방식에 따라 계산합니다.

보유비율의 분모가 되는 주식등의 총수는 의결권 있는 발행주식 총수에 본인과 이해관계인이 보유하는 주식등의 수를 합하여 계산합니다(주권·교환사채권의 교환대상 주권·파생결합증권의 기초자산 주권·증권예탁증권의 기초 주권은 제외). 다만 공동주관회사 선임의무의 맥락에서는 금융투자회사 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 보유하는 비율을 산정하게 됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심 결론은 맞게 제시했다. 그러나 기준답변의 제4항 특례(중소기업창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유한 것으로 간주)를 전혀 언급하지 않았다. 따라서 요구된 핵심 세부사항이 누락되었다.

누락 사항 제4항 조합·사모펀드 특례 누락 / 출자·투자 비율만큼 보유 간주 규정 누락

판정 2 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변이 명시한 제4항의 특례(중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유로 간주)를 전혀 언급하지 않았다.

누락 사항 제4항 조합·사모펀드 특례 누락 / 출자·투자 비율만큼 보유 간주 규정 누락

판정 3 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변이 명시한 제4항의 특례(중소기업창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유한 것으로 봄)를 누락했다.

누락 사항 제4항 조합·사모집합투자기구 특례 누락 / 출자·투자 비율만큼 보유 간주 규정 누락

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-051 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

제26조 제1항 제4호에서 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중 의무보유 대상은 '상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도'로 제한되며, 이는 벤처금융과 전문투자자 각각에 대해 별도로 적용되는 기준입니다. 따라서 합산 기준이 아니라 각각의 주체별 개별 기준입니다.

조문의 '각각 100분의 10'이라는 표현은 벤처금융이 취득한 주식과 전문투자자가 취득한 주식을 구분하여, 각 주체별로 자본금 대비 10% 한도를 적용한다는 의미입니다. 즉, 벤처금융은 최대 자본금의 10%까지, 전문투자자도 각각 최대 자본금의 10%까지 의무보유 대상이 될 수 있으며, 이 두 한도는 독립적으로 계산됩니다. 초과분은 의무보유 대상에서 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심은 '각각 100분의 10' 한도로 규정되어 합산이 아닌 개별 기준이라는 점이며, 시스템 답변이 이를 정확히 인용·설명했다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 조문 문구('각각 100분의 10')를 정확히 인용하고 합산이 아닌 각각 기준임을 명확히 지지한다. 수치와 기준(상장신청일 현재 자본금)도 일치한다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 '각각 100분의 10' 문구를 제시하며 합산이 아닌 개별 기준임을 함의하고, 시스템 답변도 동일하게 주체별 개별 10% 한도로 설명했다. 조문 인용과 결론이 일치한다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-001 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 다음의 산식에 따라 산정합니다: 취득가격과 공모가격 간 괴리율 = (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

여기서 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격(전환사채 및 신주인수권부사채 등은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 계산)이고, 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항에 따른 가격입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

괴리율 산식, 취득가격(6개월 가중산술평균), 공모가격 정의 모두 기준답변과 일치한다.

원본: cm-004 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 벤처금융·전문투자자에 대한 별도의 의무보유 규정이 없다. 제27조는 신규상장신청인의 최대주주등, 주식매수선택권 행사로 취득한 자, 제3자 배정 방식 주식 취득자, 최대주주 주식 취득자, 그리고 거래소가 공익 실현과 투자자 보호를 위해 인정하는 주주등을 의무보유 대상으로 규정하고 있을 뿐, 벤처금융이나 전문투자자를 특정한 의무보유 대상으로 명시하지 않는다. 다만 제5호의 '그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등'에 해당할 가능성은 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 결론(유가증권시장 제27조에 벤처금융·전문투자자 의무보유 규정 없음)을 명확히 지지하고, 제27조 각호 구성도 정확히 요약했다. 기간 세부는 언급이 적으나 질문의 핵심은 규정 존재 여부이며 모순은 없다.

누락 사항 각호별 의무보유 기간(6개월/1년/2년) 미기재

원본: cm-005 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같

은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자는 의무보유 대상 주식에서 제외되는 특별한 취급을 받습니다. 최대주주등이 전문투자자이면서 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식에서 제외됩니다.

전문투자자의 범위는 상당히 광범위하게 정의되어 있습니다. 국가, 한국은행, 법령상 은행(산업은행, 중소기업은행, 수출입은행 등), 보험회사, 금융투자업자(신탁업자·투자일임업자·투자자문업자 제외), 증권금융회사, 종합금융회사, 여신전문금융회사, 상호저축은행, 집합투자기구(사모펀드 제외), 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금과 그 운용 법인, 공제사업 법인이 해당합니다. 이 외에도 거래소가 전문투자자의 성격과 주식 소유 목적 등을 고려하여 제외가 타당하다고 인정하는 자가 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(전문투자자인 최대주주등이 투자 목적 소유 시 의무보유 대상에서 제외, 전문투자자 범위 열거)을 모두 지지한다. 열거된 범위도 세칙 취지와 부합한다.

원본: cm-006 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인이 국내기업인지 외국기업인지, 신속이전기업 여부, 혁신기술기업 여부에 따라 다릅니다.

국내기업의 경우:
- 신속이전기업(제31조제1항): 모집·매출하는 주식의 5% 수량(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당)을 상장일부터 6개월 보유. 다만 제31조제1항제3호마목·바목 해당 기업은 1년 보유하고, 6개월 경과 후 매월 5%씩 매각 가능
- 그 외 국내기업: 모집·매출하는 주식의 3% 수량(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당)을 상장일부터 3개월 보유. 혁신기술기업이고 세칙 요건 해당 시 6개월 보유

외국기업의 경우:
- 혁신기술기업: 모집·매출하는 주식의 5% 수량(취득금액 50억원 초과 시 50억원 상당)을 상장일부터 1년 보유. 6개월 경과 후 매월 5%씩 매각 가능
- 그 외 외국기업: 모집·매출하는 주식의 5% 수량(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당)을 상장일부터 1년 보유. 6개월 경과 후 매월 5%씩 매각 가능

다만, 대형법인(외국기업·신속이전기업 제외) 또는 적격 해외증권시장에 3년 이상 상장한 외국기업은 의무인수 대상에서 제외될 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

코스닥 국내기업 3%(10억 한도)·3개월, 신속이전 5%(25억)·6개월, 외국기업 5%(혁신 50억/그외 25억)·1년 등 기준답변의 핵심 수치와 기간이 모두 일치한다. 취득 시점 및 유가증권시장 규정 언급은 빠졌으나 질문이 요구한 수량·보유기간 핵심은 충족한다.

누락 사항 상장예비심사신청 후 신규상장신청일까지 모집·매출가격으로 취득 의무 / 유가증권시장 외국주권등 5%(50억)·6개월 매각제한

원본: cm-007 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우입니다.

제1항 제13조 제5항 제1호나목에서 국내기업(신속이전기업 제외)의 기본 의무보유기간은 3개월이나, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 6개월로 연장됩니다. 시행세칙 제15조 제5항에서 이 "세칙으로 정하는 사유"를 구체적으로 정의하고 있습니다. 모집·매출하는 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 혁신기술기업 요건과 상장주선인의 과거 주선실적(최근 3년 내 주선한 기술성장기업이 상장 후 2년 내 관리종목 지정 등) 사유를 정확히 제시했다. 근거 조항도 기준답변과 일치한다.

원본: cm-008 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

의무인수(의무보유)가 면제되는 경우는 제6항에 따라 다음 두 가지입니다. 첫째, 상장신청인이 대형법인인 경우(다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외)이고, 둘째, 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업인 경우입니다. 거래소는 이러한 요건에 해당하는 경우 상장주선인에 대하여 제5항의 의무보유 규정을 적용하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 기준답변의 두 면제 사유와 예외(외국기업·신속이전기업 제외), 3년 경과 요건을 정확히 제시했다. 모순이나 수치 오류가 없다.

원본: cm-009 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는 제29조 제1항 제2호입니다. 동 조항에서 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것'을 질적 심사요건으로 규정하고 있으며, 사내규정은 기업지배구조와 내부통제제도를 구현하는 핵심 도구로서 경영투명성 및 경영안정성을 평가하는 항목에 포함됩니다. 거래소는 세칙으로 정하는 질적심사기준에 따라 이를 구체적으로 심사합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호의 질적심사요건 문구를 정확히 인용했다. 세칙 위임(제2항) 취지도 언급했다. 모순되는 내용이 없다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호와 세칙 위임을 모두 정확히 언급했다. 조문 문구도 일치하며 모순이 없다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호 질적심사요건과 세칙 위임을 모두 지지한다. 내용상 모순이 없다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-011 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제29조 질적 심사요건 규정에는 제정 시기에 관한 명시적 규정이 없습니다. 제공된 조문은 질적 심사의 대상 항목, 심사 기준 적용 방식, 고려 사항 등을 규정하고 있으나, 사내규정이나 세칙을 언제까지 제정해야 하는지에 대한 기한이나 제정 시기 요건은 포함되어 있지 않습니다. 사내규정 정비의 제정 시기 요건을 확인하려면 상장규정의 총칙, 부칙 또는 운영세칙 등 추가 조문이 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 제정 시기를 특정한 명시 조문이 없다는 것이며, 시스템 답변도 명시적 규정 부재를 명확히 밝히고 있다. 추가 조문 확인 필요 언급도 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 운영 이력이 심사 대상이라는 실무해설 수준 언급 없음

원본: cm-012 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은 다음과 같습니다.

첫째, 주식회사인 벤처기업이 정관으로 정하고 주주총회의 결의로 부여해야 합니다. 둘째, 부여 대상은 ①벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외), ②인수한 기업의 임직원(벤처기업이 해당 기업 발행주식 총수의 30%를 초과하는 경우만 해당, 대통령령으로 정하는 자 제외), ③필요한 전문성을 보유한 자(대통령령으로 정하는 자)로서 설립·기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자여야 합니다.

셋째, 부여 방법은 ①미리 정한 가격으로 신주를 인수할 수 있는 권리, ②행사가격으로 자기주식을 매수할 수 있는 권리, ③차액을 현금 또는 자기주식으로 지급받을 수 있는 권리 중 하나입니다. 넷째, 부여 수량은 회사 발행주식 총수의 50%를 초과할 수 없으며, 전문성 보유자(③호)의 경우는 10%를 초과할 수 없습니다. 다섯째, 행사가격은 일반적으로 부여일 기준 주식 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 하나, 임직원에게 신주인수권으로 부여하는 경우 대통령령으로 정하는 요건을 갖추면 권면액 이상의 범위에서 시가보다 낮은 가격으로 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

정관·주주총회 결의, 부여대상 3유형, 50%/10% 한도, 행사가격(시가와 권면액 중 높은 금액 이상) 등 핵심 요건을 모두 정확히 담고 있다. 상법 제434조 준용과 상법 우선적용 언급이 없으나 결론과 핵심 수치에 오류가 없다.

누락 사항 주주총회 결의는 상법 제434조 준용(특별결의) / 상법 제340조의2~5에 우선 적용(제16조의6 제3항)

원본: cm-013 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 정답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업의 주식매수선택권 부여 기준시가는 다음과 같습니다.

결론: 부여일을 기준으로 한 주식의 시가이며, 평가방법은「상속세 및 증여세법」제60조 및 시행령 제49조를 준용합니다.

상세 기준:

1) **부여 방법별 기준시가**:
 - 신주인수권(제2항 제1호) 부여 시: 부여일을 기준으로 한 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액
 - 자기주식매수권 및 현금지급권(제2항 제2호, 3호) 부여 시: 부여일을 기준으로 한 주식의 시가

2) **시가 평가 기준**:「상속세 및 증여세법」제60조 및 시행령 제49조를 준용하되, "평가기준일 전후 6개월"은 "평가기준일 전 6개월"로 적용합니다(시행령 제11조의3 제2항).

3) **예외(낮은 가격 허용)**:
 - 임직원 및 인수기업 임직원에게만 적용 가능
 - 권면액 이상이어야 함
 - 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받은 주식매수선택권 1인당 합계 금액이 20억원 이하여야 함

행사 시점 기준시가: 주식매수선택권을 행사한 날을 기준으로 평가한 시가도 동일 방법으로 산정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 부여일 기준 시가 산정방법과 함께, 임직원 등에게 신주인수 방식으로 부여 시 권면액 이상 범위에서 시가보다 낮게 정할 수 있고 1인당 합계 20억원 이하 요건을 명시하여 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 수치(20억원)와 요건이 일치하고 모순되는 내용이 없다.

누락 사항 시행령 계산식 자체 및 2025.12.30 개정 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 부여일 기준 시가 산정방법과 함께 시가보다 낮은 가격 부여 예외(권면액 이상, 1인당 20억원 이하)를 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 요건인 20억원 한도와 대상자 범위가 일치한다.

누락 사항 시행령 제11조의3 제5항 계산식 자체의 구체적 설명은 생략

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 부여일 기준 시가 산정방법과 함께 저가부여 예외(권면액 이상, 1인당 20억원 이하 요건)를 정확히 제시해 기준답변의 핵심 명제를 지지한다. 조문 근거와 수치가 일치하며 모순되는 내용이 없다.

누락 사항 시행령 제11조의3 제5항 및 2025.12.30 개정 명시 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-014 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여한 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다.

법적 근거에 따르면, 주식매수선택권을 부여하려는 벤처기업은 관련 결의를 한 경우 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(해당하는 경우) 등의 서류를 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 합니다. 신고절차, 서식 및 방법의 세부사항은 중소벤처기업부령으로 정하도록 되어 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

중소벤처기업부장관에게 신고한다는 핵심 결론과 첨부서류(정관, 주주총회·이사회 의사록), 서식의 부령 위임까지 기준답변과 일치한다. 조문 번호 미명시는 실질적 흠결이 아니다.

누락 사항 조문 번호(제16조의6, 시행령 제11조의5) 명시 없음

원본: cm-015 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 원칙적으로 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 **2년 이상 재임하거나 재직한 후**에 행사할 수 있습니다. 다만 예외가 있습니다.

일반 임직원의 경우: 2년 이상 재임·재직 요건이 기본이며, 다만 사망하거나 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우에는 이 요건을 충족하지 않아도 행사 가능합니다. 다만 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않습니다.

용역계약자(제16조의3제1항제3호 해당자)의 경우: 결의일부터 2년 경과 후 별도로 벤처기업과 주식매수선택권 부여와 관련된 용역계약을 체결하고 이를 이행한 경우에만 행사할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(결의일 또는 이사회가 정한 날부터 2년 이상 재임·재직)와 예외(사망·본인 책임 아닌 사유, 정년 제외)를 모두 정확히 지지한다. 용역계약자 관련 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-016 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

주식매수선택권의 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 「상속세 및 증여세법」 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 이 경우 평가기간은 평가기준일 전 6개월 이내로 제한됩니다.

구체적으로 부여일 기준 주식의 시가는 다음 중 하나에 해당하는 가액으로 평가됩니다: (1) 평가기간 내 매매사실이 있으면 그 거래가액(특수관계인 거래 등 부당한 경우 제외), (2) 공신력 있는 감정기관 2개 이상의 감정가액이 있으면 그 평균액(감정가액이 기준금액 미만인 경우 제외), (3) 수용·경매·공매사실이 있으면 그 보상가액·경매가액 또는 공매가액입니다. 평가기간에 해당하지 않는 기간의 거래도 특별한 사정이 없다고 판단되는 경우 평가심의위원회 심의를 거쳐 포함될 수 있습니다.

또한 부여일 기준 주식의 시가보다 낮은 행사가격으로 부여되는 경우, 주식매수선택권을 부여받는 자 1인당 '(부여일 기준 주식의 시가 - 행사가격) × 행사 대상 주식 수'의 합계가 20억원 이하여야 하는 요건이 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, 평가기준일 전 6개월 기준을 정확히 제시했다. 벤처기업법 시행령 조항 명시는 없으나 핵심 명제와 모순 없다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거 조항 명시 없음

원본: cm-017 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 정답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 국세청과 지방국세청에 각각 설치된 기관입니다. 상속세 및 증여세법 시행령 제49조의2제1항에 따라 상속·증여재산의 평가와 관련된 여러 사항의 심의를 담당합니다.

구체적으로, 국세청에 두는 평가심의위원회는 국세청장이 임명하는 공무원 3명, 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사 등 전문가 중 국세청장이 위촉하는 9명 이내, 그리고 관련 업종 전문가 2명으로 구성됩니다. 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청장이 임명하는 공무원 2명, 전문가 중 위촉하는 8명, 그리고 국세청 평가심의위원회의 위원 중 각 회의별로 지정되는 2명으로 구성됩니다.

이 위원회는 주식매수선택권 부여시가를 포함한 재산평가 관련 사항, 비상장주식 평가, 시가불인정 감정기관 지정, 업종 변경 승인 등을 심의합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 평가심의위원회가 상증세법 시행령 제49조의2에 따른 국세청·지방국세청 소속 심의기관임을 정확히 지지한다. 신청 주체(납세자·지방국세청장·관할세무서장) 언급은 없으나 질문은 '어느 기관인가'를 물었고 핵심 결론은 부합한다.

누락 사항 심의는 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제 / 시행령 제49조 제1항 단서 근거 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 평가심의위원회가 상증세법 시행령 제49조의2 제1항에 따라 국세청·지방국세청에 설치된 재산평가심의기관임을 정확히 밝혀 기준답변의 핵심 결론을 지지한다. 구성·심의사항 설명도 모순이 없다. 다만 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 한다는 점은 언급하지 않았으나, 질문이 기관 식별을 묻는 취지여서 결론에 영향은 없다.

누락 사항 심의는 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제 / 시행령 제49조 제1항 단서 근거 언급 없음

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

상증세법 시행령 제49조의2에 따른 평가심의위원회라는 기관 식별은 맞으나, 기준답변이 명시한 '납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 심의한다'는 핵심 요건과 제49조 제1항 단서 근거를 누락했다. 따라서 결론은 맞지만 요구된 핵심 세부가 빠져 정답으로 볼 수 없다.

누락 사항 시행령 제49조 제1항 단서 근거 미언급 / 심의가 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 함 누락

다수결 정답 2표 / 오답 1표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-019 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 공모가격은 유가증권 신고(또는 상장신청) 직전 6개월부터 거래소 최초 상장 전까지의 기간에 반영되며, 이 기간의 평가액은 공모가격과 통상적 평가액(상장주식의 경우 전후 각 2개월 평균 시세) 중 더 큰 가액으로 결정됩니다.

구체적으로, 상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제1항에 따르면 기업공개 목적으로 유가증권 신고를 한 법인의 주식은 다음 두 가액 중 큰 가액으로 평가됩니다: (1) 금융위원회가 정한 기준에 따라 결정된 공모가격, (2) 상장주식 평가 기준에 따른 가액(전후 각 2개월의 거래소 최종 시세가액 평균액). 다만, 증여세 대상 주식의 경우 이 기간이 3개월로 단축됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 6개월(증여세 3개월)부터 최초 상장 전까지의 기간과 공모가격·법 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 가액이라는 핵심을 모두 지지한다. 근거 조문도 정확히 인용했다.

원본: cm-020 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

증여세가 부과되는 주식등인 경우 3개월이 적용되고, 그 외의 경우 6개월이 적용됩니다.

상속세 및 증여세법 시행령 제57조 제①항 및 제②항에서 기업공개준비중인 주식등의 평가 기준 기간을 정할 때, '유가증권 신고(또는 상장신청/등록신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다)'로 규정하고 있습니다. 따라서 상속에 따른 평가는 6개월, 증여에 따른 평가는 3개월의 기간이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(증여세 3개월, 그 외 상속 6개월, 괄호 규정)을 정확히 지지한다. 근거 조문도 부합한다.

원본: cm-021 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음 요건들이 모두 충족될 때 성립합니다: (1) 최대주주등의 특수관계인이 주식등을 증여받거나 취득, (2) 최대주주등으로부터 직접 증여받거나 유상취득하거나, 또는 증여받은 재산으로 3년 이내에 다른 자로부터 취득, (3) 취득일부터 5년 이내에 증권시장에 상장, (4) 당초 과세가액 또는 취득가액을 초과하는 이익 발생, (5) 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 이상이어야 합니다.

구체적 요건은 다음과 같습니다. 첫째, 주체는 "최대주주등"(제22조제2항의 최대주주·최대출자자 또는 발행주식총수·출자총액의 25% 이상 소유자)의 특수관계인이어야 합니다. 둘째, 주식등 취득 경로는 ①최대주주등으로부터 증여받거나 유상취득, 또는 ②증여받은 재산(최대주주등으로부터 상장일부터 소급 3년 이내 증여받은 재산)으로 다른 자로부터 취득의 둘 중 하나여야 합니다. 셋째, 상장 기한은 취득일부터 5년 이내입니다. 넷째, 이익 계산은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 하며, 그 사이에 사망·증여·양도 시 해당 날짜를 기준으로 합니다. 다섯째, 이익에 상당하는 금액이 대통령령으로 정하는 기준금액 이상이어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

5년 이내 상장, 기준금액 이상, 정산기준일(상장일부터 3개월) 등 핵심 요건을 모두 정확히 지지한다. 취득경로 설명이 다소 부연되었으나 기준답변과 모순하지 않는다.

원본: cm-023 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

주식등의 상장 등에 따른 이익의 기준금액은 다음 두 금액 중 적은 금액으로 산정됩니다.

첫째, 증여일(또는 취득일) 현재의 1주당 증여세 과세가액과 1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익의 합계액에 주식등의 수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액입니다. 둘째, 3억원입니다.

따라서 기준금액 = min{(제2호 및 제3호 가액의 합계 × 주식수) × 30%, 3억원}으로 계산됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

두 금액 중 적은 금액이라는 구조와 30% 계산식을 정확히 제시했고, 제2호 금액이 3억원임을 구체화했다. 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 취득가액 표현 일부 축약

원본: cm-024 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 없다. 상속세 및 증여세법 시행령 제31조의3은 주식등의 상장 등에 따른 이익 계산 방법을 규정하고 있으나, 이미 과세된 저가분이 조정되는지 여부는 명시되어 있지 않다. 이 질문에 답하기 위해서는 관련 법령(상속세 및 증여세법 제41조의3 본조항)이나 과세 실무 지침, 국세청 해석례 등 추가 자료가 필요하다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 이미 과세된 부분을 차감하는 명시적 조정규정이 시행령 제31조의3에서 확인되지 않는다는 점이다. 시스템 답변도 동일하게 해당 조문에 조정 규정이 명시되지 않았다고 결론지었다. 계산 구조 설명은 다소 빈약하나 결론과 모순은 없다.

누락 사항 평가가액에서 취득가액·기업가치 실질증가분을 차감하는 계산구조 언급 없음

원본: cm-025 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

예, 유상증자로 배정받은 신주도 포함됩니다. 상속세 및 증여세법 제41조의3 제7항에서 "주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다"고 명시하고 있습니다. 따라서 최대주주등의 특수관계인이 유상증자로 신주를 배정받은 경우, 그 신주가 5년 이내에 증권시장에 상장되어 가액이 증가하면 그 이익에 상당하는 금액이 증여재산가액에 포함되어 증여세 과세 대상이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 제41조의3 제7항 근거와 신주 인수·배정 포함 결론을 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-026 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 임원 또는 종업원이 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 얻은 이익에 대해 연간 2억원 이내의 금액은 소득세를 과세하지 않습니다. 다만 벤처기업별로 누적된 비과세 금액은 5억원을 초과할 수 없습니다.

이 특례는「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권 또는「상법」제340조의2나 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우만 해당)에만 적용됩니다. 주식매수선택권 행사이익은 행사 당시의 시가와 실제 매수가액의 차액을 의미하며, 퇴직 후 행사하는 경우도 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(2027.12.31 이전 부여, 연 2억원 비과세, 기업별 누적 5억원 한도, 적용대상 벤처기업법 제16조의3 및 상법 제340조의2·제542조의3 코넥스 한정)을 모두 정확히 담고 있다. 추가 설명도 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-027 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권은 다음 두 가지 요건을 모두 충족해야 하며, 충족 시 행사이익에 대해 소득세를 과세하지 않는 특례가 적용됩니다(다만 시가 이하 발행이익은 제외).

【요건】
1.「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것
2. 해당 주식매수선택권의 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하일 것

【효과】
① 주식매수선택권 행사시 소득세를 과세하지 않음 (다만, 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우의 차액인 시가 이하 발행이익에 대해서는 소득세 과세)
② 행사로 취득한 주식을 양도할 때 양도소득세를 과세함
③ 전용계좌 개설 의무
④ 제1항의 과세특례를 적용받으려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 특례 신청 필요

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

요건(벤처기업법 제16조의3 + 대통령령 요건, 2년 역산 5억원 이하)과 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세, 시가 이하 차액 과세, 신청 요건)를 모두 기준답변과 일치하게 제시했다. 전용계좌 언급은 추가 설명으로 모순되지 않는다.

원본: cm-028 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때, 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가(時價)입니다.

이는 소득세법 시행령 제163조 제13항에서 명시하고 있으며, 일반적인 양도자산의 취득가액 계산 방식과는 별도로 특별히 규정하고 있습니다. 따라서 주식매수선택권 행사 당시의 주식 시장가격이 곧 양도소득세 계산의 기준이 되는 취득가액으로 인정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 기준답변과 동일하게 행사 당시 시가를 취득가액으로 본다고 명시하고 근거 조항도 일치한다. 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-029 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

거래소 규정상 IPO 단계에서 요구되는 재무서류는 다음과 같습니다.

국내기업의 경우: (1) 반기 종료 후 45일이 경과했을 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서, (2) 최근 사업연도 결산 승인을 위한 주주총회 개최 시 재무제표와 감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다.

외국기업의 경우: (1) 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과했을 때 분기 또는 반기 재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하되, 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 감사보고서를 제출, (2) 최근 사업연도 결산 승인을 위한 주주총회 개최 시 재무제표와 감사인의 감사보고서를 제출해야 합니다.

모든 경우 투자설명서(예비투자설명서 포함)와 그 기재내용의 정정사항도 함께 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 국내기업의 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표와 검토보고서 제출, 분기 의무는 외국기업에만 적용됨을 정확히 지지한다. 추가로 설명한 감사보고서·투자설명서 관련 사항은 기준답변과 모순하지 않는다.

누락 사항 코스닥 상장규정 제5조 제4호·제5호 조문 명시 없음

원본: cm-031 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서와 분기보고서의 제출기한 45일과 60일은 **연결재무제표 기준 작성 여부와 해당 사업연도**로 구분됩니다.

45일 기한: 기본 원칙으로, 반기보고서와 분기보고서는 각 기간 경과 후 45일 이내에 제출해야 합니다.

60일 기한: 다음 두 조건을 모두 충족하는 경우에만 적용됩니다. ① 재무에 관한 사항과 부속명세 등을 **연결재무제표를 기준으로 기재**하여 반기보고서와 분기보고서를 작성하고, ② 해당 보고서를 **최초 사업연도 또는 그 다음 사업연도**에 제출하는 경우에 한해 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다.

따라서 60일은 연결재무제표 기준 작성에 따른 유예 기한으로, 최초 2개 사업연도에만 인정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

45일 원칙과 연결기준 작성 시 최초 2개 사업연도에 한해 60일 특례가 적용된다는 핵심 명제를 모두 정확히 지지한다. 수치·요건 오류가 없다.

원본: cm-032 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출해야 합니다. 제출기한은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내이며, 단 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당 지위를 획득한 경우에는 그 제출기한까지 제출하면 됩니다. 다만 해당 법인이 증권신고서 등을 통해 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출의무가 면제됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 5일 이내 기한, 제출기간 중 예외, 증권신고서 공시 시 면제를 모두 정확히 담고 있다. 수치·조건 오류 없음.

원본: cm-034 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도 구축의무와 면제 기준은 다음과 같습니다.

구축의무: 회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추어야 합니다.

면제 기준: 다음 중 하나에 해당하면 구축의무가 면제됩니다.
1. 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 회사
2. 다음에 해당하는 회사(대통령령으로 정한 회사):
 - 유한회사
 -「법인세법」제51조의2제1항 각 호 또는「조세특례제한법」제104조의31제1항에 해당하는 회사
 - 직전 사업연도 말의 자산총액이 5천억원 미만인 회사(단, 주권상장법인, 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 사업보고서 제출대상법인, 금융회사는 제외)
 - 금융위원회가 정하는 기준에 맞는 회사(회사의 특성상 운영이 어려운 회사)

구축 시 포함 사항: 회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고 방법, 오류 통제 및 수정 방법, 정기적 점검·조정 등 내부검증, 장부 관리 및 위조·변조·훼손·파기 방지 통제, 임직원의 업무 분장과 책임 등 6가지 주요 사항을 포함해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제1항 본문의 구축의무와 단서의 1천억원 미만 비상장회사 제외, 시행령상 5천억원 미만 회사 및 그 4개 예외(상장법인·공시대상기업집단·사업보고서 제출대상·금융회사)를 정확히 제시했다. 추가로 열거한 유한회사 등은 시행령 다른 호 내용으로 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-035 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도는 상근이사(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자) 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 규정하고 있으므로, 내부회계관리자는 원칙적으로 상근이사여야 합니다. 다만 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자가 지정될 수 있습니다.

법조문에서 '상근이사'를 전제로 하고 있으나, 제공된 조문에는 내부회계관리자가 '등기임원'이어야 한다는 명시적 요건이 없습니다. 상근이사는 일반적으로 등기임원을 의미하지만, 법조문에 명확히 기재되지 않았으므로 등기 여부에 대해서는 제공된 조문만으로는 확실히 답할 수 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상근이사 1명 지정 및 담당 이사 부재 시 업무집행자 지정이라는 핵심 요건을 정확히 제시했다. 등기임원 여부를 직접 규정한 조문이 없어 해석에 의한다는 기준답변의 결론과도 일치한다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상근이사 1명 지정 및 담당 이사가 없는 경우 업무집행자 지정이라는 핵심 요건을 정확히 제시했다. 등기임원 요건이 조문에 명시되지 않아 해석에 달렸다는 기준답변의 결론과도 일치한다.

누락 사항 외부감사법 제8조 제3항 조문 번호 미언급

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상근이사 1명 지정, 담당 이사 없을 경우 업무 집행자 지정, 등기임원 요건의 명문 규정 없음이라는 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 결론과 모순되는 내용이 없다.

누락 사항 외부감사법 제8조 제3항 조문 번호 명시 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-036 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사인의 검토와 감사는 다음과 같이 구분됩니다.

검토(Review)는 일반 회사의 감사인이 수행하는 것으로, 회사가 제8조의 사항을 준수했는지 여부와 내부회계관리제도의 운영실태 보고내용을 검토하는 것입니다. **감사(Audit)**는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액 1천억원 이상인 경우)의 감사인이 수행하는 것으로, 동일한 사항에 대해 더 강화된 수준의 감사를 실시하는 것입니다.

구체적으로, 제6항에서 일반 회사의 감사인은 내부회계관리제도 준수 여부와 운영실태 보고내용을 "검토"하여야 하고, 주권상장법인(자산총액 1천억원 이상)의 감사인은 동일 사항을 "감사"하여야 한다고 규정하고 있습니다. 두 경우 모두 감사인은 그 결과에 대한 종합의견을 감사보고서에 표명해야 합니다(제7항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(본문=검토, 단서=자산 1천억원 이상 주권상장법인은 감사)을 정확히 지지한다. 자산 기준 수치와 적용 대상도 일치한다. 종합의견 표명 언급은 모순되지 않는 추가 설명이다.

원본: cm-037 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록

할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 부분적으로 위임할 수 있습니다. 대표자는 주주총회에 대한 보고는 반드시 직접 해야 하지만, 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다.

제8조 제4항에서 "회사의 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 해당 회사의 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하여야 한다"고 규정하면서, "다만, 회사의 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다"는 예외를 두고 있습니다. 따라서 주주총회에 대한 보고의무는 대표자가 직접 수행해야 하며, 이사회 및 감사에 대한 보고만 내부회계관리자에게 위임 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(주주총회 보고는 위임 불가, 이사회·감사 보고는 내부회계관리자 위임 가능)을 정확히 지지한다. 조문 인용도 일치한다.

원본: cm-038 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경의 결의요건은 주주총회에서 다음 두 요건을 모두 충족해야 합니다: ① 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상, ② 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성이 필요합니다.

이는 통상적인 주주총회 결의(과반수)보다 높은 수준의 특별결의 요건입니다. 정관 변경은 회사의 기본적인 운영 원칙을 변경하는 중요한 사항이기 때문에 강화된 요건이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제434조의 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 조문 번호 명시가 없지만 핵심 수치가 일치한다.

누락 사항 상법 제434조 조문 명시 없음

원본: cm-040 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 합니다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 예외적으로 1명 또는 2명으로 할 수 있습니다.

상법 제383조 제1항은 "이사는 3명 이상이어야 한다"고 규정하고 있으며, 단서에서 자본금이 10억원 미만인 경우만 1명 또는 2명으로 할 수 있는 예외를 인정하고 있습니다. 상장회사는 일반적으로 10억원 이상의 자본금을 가지므로 3명 이상의 이사를 두어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제383조 제1항의 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시했다. 기준은 상장 여부가 아니라 자본금이라는 점도 예외 설명으로 실질적으로 반영되어 있다.

누락 사항 상장 여부를 기준으로 하는 조문이 없다는 명시적 언급이 약함

원본: cm-041 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 없습니다. 제415조가 제388조를 감사에 준용하므로, 감사의 보수는 정관에 정하지 않은 경우 주주총회의 결의로 정해야 합니다.

제388조는 '이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다'고 규정하고 있습니다. 제415조 제1항은 제388조를 감사에 준용하도록 명시하고 있으므로, 감사의 보수도 동일한 절차를 따라야 합니다. 따라서 감사 보수의 결정 권한은 주주총회에 있으며, 이를 이사회에 위임할 수 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제388조·제415조 준용, 정관 또는 주주총회로 한정, 이사회 위임 불가)를 모두 지지한다. 제542조의12 제5항의 별도 상정 규정은 언급하지 않았으나 질문의 핵심(위임 가능성)에 대한 결론과 근거는 정확하다.

누락 사항 상법 제542조의12 제5항 상장회사 별도 상정·의결 규정 미언급

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 명제(제415조가 제388조를 준용, 정관 또는 주주총회로 한정, 이사회 위임 불가)를 정확히 지지한다. 상장회사 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급이 빠졌으나 질문 핵심인 위임 가능성 판단에는 부수적이다.

누락 사항 제542조의12 제5항 상장회사 별도 의안 상정 의결

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제388조·제415조 준용, 정관 또는 주주총회로 한정, 이사회 위임 불가)를 모두 지지한다. 제542조의12 제5항의 별도 상정 규정은 언급되지 않았으나 부수적 추가 설명에 해당한다.

누락 사항 상장회사의 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-043 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 기본적으로 1명이며, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있습니다.

상법 제542조의12 제2항 단서에 따르면, 상장회사는 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 "1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다)"을 선임하여야 합니다. 이는 독립적 감시 기능을 강화하기 위해 분리선출되는 감사위원의 인원을 정한 규정입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(상법 제542조의12 제2항 단서, 1명, 정관으로 2명 이상 가능)을 정확히 지지한다. 수치와 조문도 일치한다.

원본: cm-044 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식 소각의무에 관한 신설 규정(상법 제341조의4)의 주요 내용은 다음과 같습니다.

기본 원칙: 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 합니다.

예외 - 자기주식보유처분계획 승인 시: 주주총회의 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있습니다. 인정되는 경우는 ① 주주에게 균등한 조건으로 처분하는 경우, ② 임직원 보상 목적(주식매수선택권 부여 등), ③ 우리사주제도 실시 목적, ④ 법령에서 정하는 경우, ⑤ 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적으로 필요하면서 정관에 규정된 경우입니다.

계획의 승인 및 구성: 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 하며, 보유·처분 목적, 대상 주식의 종류와 수, 보유 개시시점·예정 처분시점, 보유 기간, 처분 시기 등의 사항을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각 원칙, 보유처분계획 주주총회 승인 및 매년 승인, 5개 호 사유를 모두 정확히 제시했다. 제5호의 제434조 특별결의 언급이 다소 약하나 정관 규정 요건은 밝혔다.

누락 사항 제5호 정관 규정 시 제434조 특별결의 요건 명시 부족

원본: cm-045 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

네, 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있습니다.

상법 제341조의4 제2항에서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 경우, 승인된 계획에 따라 자기주식을 처분할 수 있도록 규정하고 있습니다. 주주 외의 자에게 처분하는 경우는 다음과 같습니다:

첫째, 제2항 제2호에 따라 '임직원 보상의 목적'으로 주식매수선택권을 부여하는 경우에 해당합니다. 둘째, 제2항 제3호에 따라 '우리사주제도 실시의 목적'으로 우리사주매수선택권을 부여하는 경우에 해당합니다. 셋째, 제2항 제5호에 따라 '회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우'로서 주주총회의 결의로 정관에 그 사유를 규정한 경우에 해당합니다.

다만 원칙적으로 회사가 자기주식을 취득한 때에는 1년 이내에 소각하여야 하므로, 위 경우들에 해당할 때만 매년 주주총회의 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라 처분이 가능합니다. 처분의 구체적 방법(처분 상대방, 처분 가액, 납입기일 등)은 상법 제342조에 따라 정관에 규정이 없는 한 이사회가 결정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

주주 외 처분이 제341조의4 제2항 제2호~제5호 사유에 해당할 때 가능하고, 세부사항은 정관에 규정이 없으면 이사회가 결정한다는 핵심 명제를 모두 지지한다. 제4호 언급 누락과 신주발행 규정 준용 언급 누락은 사소하다.

누락 사항 제2항 제4호 사유 미언급 / 제417조~제432조 준용(제342조 제4항) 미언급

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(주주 외 자에게 처분 가능)과 근거 조항(제342조 제2항, 제341조의4 제2항 제2호~제5호), 이사회 결정 사항까지 기준답변과 일치한다. 제4호 설명 누락과 소각의무 부수 설명이 있으나 핵심 명제와 모순하지 않는다.

누락 사항 제341조의4 제2항 제4호 사유 설명 누락 / 제417조~제432조 준용 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

주주 외의 자에게 처분 가능하다는 결론과 제341조의4 제2항 제2~5호 요건, 이사회 결정(제342조 제3항)을 정확히 지지한다. 제4호를 명시적으로 열거하지 않고 제417조 이하 준용을 언급하지 않은 정도의 소소한 누락은 있으나 핵심 명제는 충족한다.

누락 사항 제2항 제4호 사유 누락 / 제417조~제432조 준용 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-046 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

우리사주조합원에 대한 주식 배정은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7에 근거하며, 주권상장법인 또는 주권상장 예정 법인이 주식을 모집·매출하는 경우 모집·매출 주식총수의 100분의 20(20%)을 우리사주조합원에게 배정하도록 규정하고 있습니다.

배정의 근거와 예외 조건은 다음과 같습니다. 첫째, 배정 대상은「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원이며, 배정 비율은 모집·매출 주식총수의 20%입니다. 둘째, 다음 두 가지 경우에는 배정 의무가 면제됩니다: (1)「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우, (2) 우리사주조합원에 대한 우선배정이 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우입니다. 셋째, 우리사주조합원이 이미 소유하는 주식수가 신규·기존 주식 총수의 20%를 초과하는 경우에는 추가 배정 의무가 적용되지 않습니다(제2항). 넷째, 금융위원회는 배정과 주식 처분 등에 필요한 기준을 정하여 고시할 수 있습니다(제4항).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 자본시장법 제165조의7에 따른 20% 법정 강제배정과 두 예외, 제2항의 20% 초과 시 미적용을 모두 정확히 제시했다. '상법 제418조에도 불구하고'라는 언급이 없으나 결론과 핵심 요건·수치는 일치한다.

누락 사항 상법 제418조 배제(제3자배정 요건 불요) 명시 누락

원본: cm-047 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 이사회가 결정합니다. 다만 법률에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하도록 정한 경우에는 주주총회가 결정합니다.

상법 제416조에 따르면, 회사가 성립 후 주식을 발행할 때 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등 발행사항 중 정관에 규정이 없는 것은 원칙적으로 이사회가 결정합니다. 다만 법률에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 그 예외가 적용됩니다. 우리사주조합원에 대한 주식 배정도 이러한 발행사항에 해당하므로, 별도의 법적 규정이나 정관 규정이 없는 한 이사회의 결정에 따릅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

상법 제416조에 따라 이사회 결정 원칙과 예외(법률 다른 규정·정관상 주주총회 결정)를 정확히 제시했다. 기준답변의 필수명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

원본: cm-048 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

주관회사가 발행회사 지분을 보유하면 원칙적으로 공동주관 의무가 발생합니다. 다만 특정 요건을 충족하면 이 의무를 면할 수 있습니다.

제6조 제1항에 따르면, 금융투자회사가 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 5% 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우, 다른 금융투자회사와 공동으로 수행하여야 합니다. 다만 기업인수목적회사나 외국기업의 기업공개는 예외입니다.

또한 제5항에 따르면, 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록 또는 보호예수하겠다는 확약서를 협회에 제출한 경우, 해당 주식등은 보유한 것으로 보지 않으므로 공동주관 의무가 발생하지 않습니다. 이 경우 취득일이 상장예비심사신청일(기업공개) 또는 대표주관계약체결일(장외법인공모) 이전이어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제6조 제1항의 5% 기준과 이해관계인 합산, 공동주관 의무를 정확히 지지한다. 계열회사가 이해관계인에 포함된다는 명시는 약하지만 결론과 모순되지 않고 예외 설명은 추가 정보다.

누락 사항 이해관계인 정의(제2조 제9호 라목 계열회사) 명시 부족 / 제15조 제4항 제2호 단서의 10% 기준 미언급

원본: cm-049 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

100분의 10이 적용되는 경우는 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우입니다. 다만, 중소기업, 벤처기업, 중견기업(직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만), 신성장·원천기술 보유 기업, 기술등급이 상위 100분의 50에 해당하는 기업 등 특정 대상 기업의 경우에는 금융투자회사가 발행회사의 주식 등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우를 이해상충 관계로 봅니다.

구체적으로, 제15조 제4항 제2호 단서에서 발행회사가 중소기업기본법상 중소기업, 벤처기업법상 벤처기업, 중견기업 성장촉진법상 중견기업(직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만), 또는 신성장·원천기술 보유 기업이나 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 제외)에 해당하는 경우, 통상적인 100분의 5 기준이 아니라 100분의 10 이상의 보유를 이해상충 관계로 규정합니다. 또한 제15조 제4항 제3호에서는 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10 이상 보유하는 경우도 이해상충 관계에 해당합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제15조 제4항 제2호 단서의 네 유형(중소기업, 벤처기업, 매출 3천억원 미만 중견기업, 신성장·원천기술 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업, 공시대상기업집단 제외)을 정확히 열거하여 기준답변 결론을 지지한다. 특수목적기구·부동산법인 및 창업지원법 시행령 제4조 업종 제외 단서를 언급하지 않은 것은 부수적 누락이다. 100분

의 10 기준이라는 핵심 수치와 요건은 일치한다.

누락 사항 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제15조 제4항 제2호 단서 각 목(중소기업, 벤처기업, 매출 3천억원 미만 중견기업, 신성장·원천기술 또는 기술등급 상위 50% 기업, 공시대상기업집단 제외)을 정확히 열거하여 100분의 10 적용 대상을 지지한다. 중소기업창업지원법 시행령 제4조 업종 제외 언급은 빠졌으나 핵심 요건은 충족한다. 제3호 관련 부가 설명은 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 중소기업 중 특수목적기구·부동산 법인 제외

판정 3 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

100분의 10이 적용되는 발행회사 유형(중소기업, 벤처, 매출 3천억 미만 중견, 신성장·원천기술/기술등급 상위 50%)은 정확히 제시했으나, 기준답변이 명시한 제외 요건(특수목적기구·부동산 관련 법인 제외, 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외)을 누락했다. 또한 제3호의 이해관계인 합산 100분의 10 기준을 혼입해 초점을 흐렸다.

누락 사항 특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호 업종 제외

다수결 정답 2표 / 오답 1표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-050 · arm=coverage-first · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

evidence-checklist

모델 claude-haiku-4-5-20251001

오답: cm-002, cm-003, cm-011, cm-019, cm-022, cm-030, cm-036, cm-039, cm-051

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 상장예비심사 신청일입니다. 제4호는 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간을 정의하면서 '상장예비심사 신청일을 기준으로 한다'고 명시하고 있으며, 이를 통해 투자기간이 2년 미만인 주식등의 범위를 판단합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 결론은 맞다. 그러나 기준답변이 함께 요구한 '100분의 10 한도의 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준'이라는 핵심 세부사항이 누락되었다.

누락 사항 10% 한도 산정 자본금은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 오답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호에 해당합니다. 제26조 제1항 제3호는 '상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자'를 규정하고 있으며, 이는 재무적투자자를 포함한 일반적인 제3자배정 취득자를 대상으로 합니다. 다만 제3호의 단서에서 세칙으로 정하는 경우(예: 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우 등)는 제외될 수 있습니다. 제4호는 '벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식등'으로서, 제3자배정 방식의 취득과는 별개의 요건입니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 벤처금융·전문투자자가 취득한 경우 제3호에서 제외되어 제4호가 적용된다고 결론한다. 시스템 답변은 제3호에 해당한다고 주장하며 단서를 부수적 가능성으로만 언급해 결론이 반대다.

누락 사항 시행세칙 제23조 제4항 제2호에 따라 제3호 제외 / 최종 적용 조항은 제4호

원본: cm-003 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 오답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 없다. 코스닥시장 상장규정 제29조는 질적 심사요건으로 기업의 계속성, 경영투명성 및 경영안정성, 투자자 보호 등을 규정하고 있으나, 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 구체적 근거나 명시적 요건은 제시되지 않는다. 사내규정 정비의 요구 근거를 확인하려면 동 규정의 세칙(질적심사기준), 상장심사업무 관련 지침, 또는 거래소의 심사 실무 기준 등 추가 자료가 필요하다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제29조 제1항 제2호(경영투명성·경영안정성)와 제2항의 시행세칙 위임을 근거로 제시하는데, 시스템 답변은 근거가 없다며 회피했다. 제29조의 항목을 언급하기는 했으나 근거로 인정하지 않고 추가 자료가 필요하다고 결론했다.

누락 사항 제29조 제1항 제2호가 근거임을 명시 / 내부통제제도·공시체제 등 심사요소 / 제2항의 시행세칙 위임

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 제29조 제1항 제2호와 제2항의 시행세칙 위임을 근거로 제시하는데, 시스템 답변은 근거가 없다고 회피했다. 회피형 답변은 오답으로 처리한다.

누락 사항 제29조 제1항 제2호 경영투명성·경영안정성 요건 / 기업지배구조·내부통제·공시체제 등 열거 / 제29조 제2항의 시행세칙 위임

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 근거가 없다고 회피하며, 제29조 제1항 제2호의 경영투명성 요건과 제2항의 시행세칙 위임을 근거로 제시하지 못했다. 기준답변의 핵심 명제를 지지하지 않는다.

누락 사항 제29조 제1항 제2호 경영투명성·경영안정성 요건 / 내부통제제도·공시체제 등 심사항목 명시 / 제29조 제2항의 시행세칙 위임

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-011 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 오답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 상속세 및 증여세법 시행령 제49조의2에 따라 국세청과 지방국세청에 각각 설치된 기관입니다. 주식매수선택권 부여시가의 평가와 관련하여, 이 위원회는 재산평가의 공정성을 확보하기 위해 재산의 시가 인정, 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법 등을 심의하는 역할을 합니다.

구체적으로 국세청에 두는 평가심의위원회는 국세청장이 임명하는 공무원 3명, 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사·기업인수합병 전문가 중 위촉된 9명 이내의 위원, 그리고 전문가 2명으로 구성되며, 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청장이 임명하는 공무원 2명, 관련 전문가 중 위촉된 8명, 그리고 국세청 위원 2명(공무원 1명, 비공무원 1명)으로 구성됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 평가심의위원회가 상증세법 시행령 제49조의2에 따른 국세청·지방국세청 소속 기관임을 맞게 설명했으나, 기준답변의 핵심인 '심의가 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다'는 요건과 제49조 제1항 단서 근거를 누락했다. 대신 위원 구성 등 질문이 요구하지 않은 세부만 제시했다.

누락 사항 제49조 제1항 단서 근거 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상증세법 시행령 제49조의2에 따른 평가심의위원회로 정확히 특정하고 시가 인정·비상장주식 평가 심의 기능을 설명했다. 신청 주체(납세자·지방국세청장·관할세무서장) 언급은 없으나 기관 식별이라는 질문의 핵심에는 부합한다.

누락 사항 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제 언급 없음 / 제49조 제1항 단서 근거 미언급

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시행령 제49조의2 평가심의위원회라는 결론은 맞으나, 기준답변 핵심인 제49조 제1항 단서 및 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 심의한다는 요건이 누락됐다. 대신 위원 구성 등 질문이 요구하지 않은 내용만 상세히 기술했다.

누락 사항 시행령 제49조 제1항 단서 근거 / 심의는 신청을 전제로 함 / 신청권자: 납세자, 지방국세청장, 관할세무서장

다수결 정답 1표 / 오답 2표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-019 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 납세자가 평가심의위원회에 심의를 신청하는 경우 적용되는 방법으로, 다음 4가지입니다.

첫째, 같은 업종을 영위하고 있는 다른 법인(유가증권시장과 코스닥시장 상장 법인)의 주식가액을 이용하여 평가하는 방법입니다. 이때 해당 법인의 자산·매출액 규모 및 사업의 영위기간 등을 고려합니다.

둘째, 향후 기업에 유입될 것으로 예상되는 현금흐름에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법입니다.

셋째, 향후 주주가 받을 것으로 예상되는 배당수익에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법입니다.

넷째, 위 세 방법에 준하는 방법으로서 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법입니다.

이러한 보충적 평가방법으로 평가한 평가가액은 기본적 평가방법(순손익가치와 순자산가치의 가중평균)에 따른 주식평가액의 100분의 70 이상 100분의 130 이하의 범위 내에 있어야 적용 가능합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 순손익가치와 순자산가치를 3:2(부동산과다보유법인 2:3)로 가중평균하고 순자산가치 80% 하한을 적용하는 시행령 제54조 제1항을 요구한다. 시스템 답변은 평가심의위원회 심의 신청 시 적용되는 별도 평가방법만 설명해 다른 규범을 답했다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인 2:3 / 순자산가치의 80% 하한 / 상증세법 시행령 제54조 제1항

원본: cm-022 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서의 첨부 의무는 제공된 조문에만으로는 명확하게 판단할 수 없습니다. 제2-6조 제8항제1호 다목에서 '회계감사인의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서'의 첨부를 규정하고 있으나, 1분기에 한정되는지, 또는 모든 분기에 적용되는지, 그리고 IPO 단계에서의 구체적 적용 조건(결산기 이후 경과 기간, 재무제표 확정 시점 등)을 확인할 수 있는 추가 자료가 필요합니다. 특히 영 제170조 등 시행령의 구체적 규정과 금융감독원의 고시 사항을 확인해야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없고 반기보고서만 필요하다고 명확히 결론짓는다. 시스템 답변은 판단 불가라고 회피했다.

누락 사항 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음 / 제2-4조 제5항 제3호 라목의 정의(금융기관·주권상장법인 한정) / 상장을 위한 모집·매출은 반기감사/검토보고서 첨부

원본: cm-030 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 오답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

내부회계관리자는 등기임원이어야 한다. 법률 제8조 제3항에서 내부회계관리자는 '상근이사'(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자)로 지정되어야 하며, 상근이사는 등기임원이어야 하기 때문이다. 다만, 담당하는 이사가 없는 경우 해당 이사의 업무를 집행하는 자가 내부회계관리자로 지정될 수 있다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 근거 없는 추론

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상근이사가 등기이사임을 직접 규정한 조문이 없어 상법상 해석에 맡겨진다고 하는데, 시스템 답변은 '등기임원이어야 한다'고 단정했다. 조문 인용은 정확하나 핵심 결론(명문 규정 부재·해석 문제)을 놓쳤다.

누락 사항 상근이사=등기이사를 직접 규정한 조문 없음 / 등기 여부는 상법상 이사 개념 해석에 따름

판정 2 오답 · 근거 없는 추론

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상근이사가 등기이사를 의미한다는 명문 규정이 없어 상법상 해석에 맡겨진다고 보나, 시스템 답변은 등기임원이어야 한다고 단정했다. 이는 기준답변의 핵심 취지(명문 근거 부재·해석 문제)와 어긋난다.

누락 사항 상근이사=등기이사라는 명문 규정 없음 / 등기 여부는 상법상 이사 개념 해석에 따름

판정 3 오답 · 근거 없는 추론

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상근이사가 등기이사를 의미한다고 직접 규정한 조문이 없어 상법상 해석에 맡겨진다고 본다. 시스템 답변은 '등기임원이어야 한다'고 단정하여 근거 없는 확정적 결론을 제시했다.

누락 사항 등기 요건을 직접 규정한 조문 부재 / 등기 여부는 상법상 이사 개념 해석 문제임

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-036 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 오답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는

폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

사내규정 제정은 제공된 상법 조문에 명시되지 않습니다. 상법 제361조는 주주총회가 '법률 또는 정관에 정하는 사항'에 한하여 결의할 수 있도록 제한하고 있으며, 제393조는 이사회가 '중요한 자산 처분, 대규모 재산 차입, 지배인 선임, 지점 설치 등 회사의 업무집행'을 결의하도록 규정하고 있습니다. 다만 사내규정의 법적 성격, 내용, 중요도에 따라 주주총회 권한(정관 변경 필요 시)이나 이사회 권한(업무집행 관련 규정)으로 분류될 수 있으나, 이에 대한 명확한 판단은 개별 정관 규정과 사내규정의 구체적 내용을 검토해야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 주주총회 열거사항이 아니므로 이사회 권한이라고 명확히 결론짓는다. 시스템 답변은 조문을 인용하나 결론을 회피하고 주주총회 권한일 수도 있다고 양립적으로 서술했다.

누락 사항 사내규정 제정은 주주총회 결의사항으로 열거되지 않음 / 따라서 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다는 결론

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한이라고 명확히 결론짓는다. 시스템 답변은 조문을 인용하나 결론을 유보하고 주주총회 권한일 수도 있다며 회피했다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 명확한 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문이 없다는 논리

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 명확히 결론짓는다. 시스템 답변은 조문을 인용하면서도 결론을 회피하고 주주총회 권한일 수도 있다고 애매하게 서술했다.

누락 사항 사내규정 제정은 주주총회 결의사항으로 열거된 조문이 없음 / 따라서 이사회 권한에 속한다는 명확한 결론

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-039 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 오답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

보유비율은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 제14조제1항 및 제2항에 따라 산정됩니다.

산정 방법:

1. **주식등의 수 계산(제14조제1항)**: 주권은 그 주식의 수, 신주인수권·전환사채권·신주인수권부사채권 등은 각각 정해진 공식으로 주식 수로 환산합니다. 예를 들어 전환사채권은 권면액을 전환에 의하여 발행할 주식의 발행가격으로 나누어 얻은 수(1 미만의 단수는 제외)로 계산됩니다.

2. **주식등의 총수 계산(제14조제2항)**: 의결권 있는 발행주식 총수(자기주식 포함)에 매수 후 본인과 특별관계자가 보유하는 주식등[주권, 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권, 증권예탁증권의 기초가 되는 주권은 제외]의 수를 합하여 계산합니다.

3. **주식매수선택권 포함(제14조제3항)**: 주식매수선택권을 부여받은 경우 해당 행사에 따라 매수할 의결권 있는 주식을 위의 계산에 더합니다. 다만 자기주식을 대상으로 하는 주식매수선택권은 제외합니다.

공동주관회사 선임의무와 관련하여, 금융투자회사와 이해관계인이 합하여 보유하는 주식등의 비율이 100분의 5 이상(또는 일부 경우 100분의 10 이상)이면 공동주관 의무가 발생합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변이 명시한 제4항의 특례(중소기업창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유한 것으로 간주)를 전혀 언급하지 않았다. 질문이 산정방법의 요건·예외를 묻는 만큼 이 예외 누락은 핵심 세부사항 결락이다.

누락 사항 제6조 제4항 간주규정 누락 / 중소기업창업투자조합 등 4개 기구 출자·투자비율만큼 보유 간주

판정 2 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변이 명시한 제4항 특례(중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유한 것으로 간주)를 전혀 언급하지 않았다. 요건·예외의 핵심 세부사항 누락으로 완전성이 부족하다.

누락 사항 제4항 특례: 각 조합·사모집합투자기구의 출자·투자 비율만큼 보유 간주

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시행규칙 제14조 준용이라는 핵심은 맞췄으나, 기준답변이 명시한 제4항 특례(중소기업창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유 간주)를 전혀 언급하지 않았다. 산정 방법을 직접 묻는 질문이므로 이 특례 누락은 핵심 세부사항 결락이다.

누락 사항 제4항 조합·기구 출자·투자 비율만큼 보유 간주 규정 누락 / 해당 4개 유형(중창투조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구) 미언급

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-051 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-001 | 정답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

아니오. 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 따르면, 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중 "상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도"라고 규정하고 있습니다. '각각'이라는 표현은 벤처금융과 전문투자자의 한도를 개별적으로 적용하는 것을 의미하므로, 벤처금융의 100분의 10과 전문투자자의 100분의 10은 각각 별도로 계산되며 합산 기준이 아닙니다. 즉, 벤처금융이 보유할 수 있는 한도와 전문투자자가 보유할 수 있는 한도는 각각 자본금의 100분의 10까지 가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 '각각 100분의 10' 한도 규정이며, 시스템 답변은 이를 정확히 인용하고 합산이 아닌 개별 적용임을 설명했다. 수치와 기준(상장신청일 자본금)도 일치한다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 '각각 100분의 10 한도' 조문을 정확히 인용하고 합산이 아닌 개별 적용임을 설명했다. 수치와 기준(상장신청일 현재 자본금)도 일치한다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 조문 문구('각각 100분의 10 한도')를 정확히 인용하고 각각 별도 적용이라는 결론을 제시했다. 조문 해석상 합산이 아니라는 결론은 '각각'이라는 문구와 일관된다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-001 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

제5호의 괴리율은 다음 산식에 따라 산정합니다: 괴리율 = (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

구체적으로 취득가격과 공모가격은 다음과 같이 정의됩니다. 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인의 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격이며, 전환사채 및 신주인수권부사채 등 주식에 해당하지 않는 증권은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사가격 등을 고려하여 계산합니다(취득가격 산정일을 기준). 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항에 따른 가격입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 괴리율 산식, 취득가격(6개월 가중산술평균), 공모가격(인수업무규정 제5조 제1항)을 모두 기준답변과 일치하게 설명했다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-004 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

유가증권시장 상장규정 제27조에는 벤처금융·전문투자자에 대한 특별한 의무보유 규정이 없습니다. 제27조는 신규상장신청인의 최대주주등, 주식매수선택권 행사자, 제3자 배정 방식 취득자, 최대주주등 소유주식 취득자, 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 주주등에 대해서만 의무보유를 규정하고 있으며, 벤처금융이나 전문투자자라는 용어나 분류는 이 조항에 포함되어 있지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 결론(유가증권시장 규정에 벤처금융·전문투자자 의무보유 규정 없음)을 명확히 지지하고, 제27조 각 호의 대상 구성도 정확히 열거했다. 기간 세부는 생략되었으나 질문의 핵심은 존재 여부이므로 문제되지 않는다.

누락 사항 각 호별 보유기간(6개월/1년/2년) 미기재

원본: cm-005 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자는 의무보유 대상에서 특별히 취급된다. 구체적으로, 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식에서 제외된다.

제2항제1호에 따르면, 규정 제27조제1항제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외한다. 여기서 "전문투자자"란 국가, 한국은행, 은행, 보험회사, 금융투자업자(신탁업자·투자일임업자·투자자문업자 제외), 증권금융회사, 종합금융회사, 여신전문금융회사, 상호저축은행, 산림조합중앙회, 새마을금고연합회, 신용협동조합중앙회, 한국주택금융공사, 공모집합투자기구, 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금 및 관리·운용 법인, 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인, 또는 거래소가 인정하는 그 밖의 전문투자자를 의미한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(시행세칙 제21조 제2항 제1호에 따라 전문투자자인 최대주주등이 투자 목적으로 소유한 수량은 의무보유 대상에서 제외)을 정확히 지지하고, 전문투자자 범위 열거까지 제시했다. 세부 열거 항목의 정확성은 확인 어려우나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

원본: cm-006 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장신청인이 국내기업인지 외국기업인지, 그리고 신속이전기업 등 특수 분류에 따라 차등적으로 정해집니다.

국내기업의 경우:
1) 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당)를 상장일부터 6개월 보유. 다만 제31조제1항제3호마목·바목 해당 기업은 1년 보유하되, 6개월 경과 후 매달 5%까지 매각 가능
2) 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 3%(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당)를 상장일부터 3개월 보유. 다만 혁신기술기업이고 세칙의 사유에 해당하면 6개월 보유

외국기업의 경우:
1) 혁신기술기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 50억원 초과 시 50억원 상당)를 상장일부터 1년 보유하되, 6개월 경과 후 매달 5%까지 매각 가능
2) 가목 이외의 외국기업: 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당)를 상장일부터 1년 보유하되, 6개월 경과 후 매달 5%까지 매각 가능

다만 거래소는 대형법인(외국기업·신속이전기업 제외) 또는 적격 해외증권시장 상장 3년 이상 외국기업의 경우 의무인수 의무를 면제할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

코스닥 국내기업 3%·10억·3개월, 신속이전 5%·25억·6개월, 외국기업 5%(혁신 50억/그외 25억)·1년 등 핵심 수치와 기간이 기준답변과 일치한다. 유가증권시장 외국주권 관련 조항 언급은 빠졌으나 질문의 핵심 요건은 충족한다.

누락 사항 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항(외국주권 5%·50억·6개월) 미언급 / 취득가격이 모집·매출가격과 같아야 한다는 요건 미언급

원본: cm-007 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는 상장주선인이 혁신기술기업이고 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우입니다.

구체적으로, 제31조제1항에 따른 신속이전기업이 아닌 국내기업(가목 이외의 국내기업)의 경우 기본적으로 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 상장일부터 3개월 동안 의무보유해야 하나, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 합니다.

시행세칙 제15조제5항에서 "세칙으로 정하는 사유"는 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우를 의미합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 혁신기술기업 요건과 상장주선인의 세칙상 사유(최근 3년 내 주선한 기술성장기업이 상장 후 2년 내 관리종목·환기종목 지정 또는 상장폐지사유 발생)를 정확히 제시했다. 첫 문장에서 '상장주선인이 혁신기술기업'이라는 표현 오류가 있으나 이어지는 설명에서 '상장신청인이 혁신기술기업'으로 바르게 정정되어 실질적 오류로 보기 어렵다.

원본: cm-008 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수(의무보유)가 면제되는 경우는 다음과 같습니다.

거래소는 상장신청인이 다음 중 하나에 해당하는 경우 상장주선인에 대하여 제13조 제5항의 의무보유 규정을 적용하지 않을 수 있습니다. (1) 대형법인의 경우(다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외), (2) 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우입니다.

즉, 국내 대형법인(신속이전기업 제외)이거나 해외 우량시장에 3년 이상 상장된 외국기업이 상장주선인의 의무인수 면제 대상입니다. 이 경우 거래소의 판단에 따라 상장주선인이 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여 일정 기간 보유하는 의무를 이행하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 두 면제 사유(대형법인, 단 외국기업·신속이전기업 제외; 적격해외증권시장 상장 3년 경과 외국기업)를 정확히 제시했다. 조항 인용도 일치한다.

원본: cm-009 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 정답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에 따르면, 의무인수분은 공동주관회사 판단의 보유비율 산정에서 제외됩니다. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제5항에서 금융투자회사가 보유한 주식 중 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서를 협회에 제출한 경우 "금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니한다"고 명시하고 있으며, 이는 보유비율 산정에 포함되지 않음을 의미합니다. 따라서 상장주선인이 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 취득하고 의무보유하는 주식은 제6조 제1항의 공동주관회사 판단을 위한 보유비율(자신과 이해관계인이 합하여 5% 이상)에 산입되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

결론이 기준답변과 동일하게 의무인수분은 보유비율 산정에서 제외된다고 명시했다. 근거 항 번호를 제3항 대신 제5항으로 인용한 오류가 있으나 규정 및 코스닥 상장규정 제13조 제5항 취득 주식 제외라는 핵심 내용은 일치한다.

누락 사항 정확한 근거 조항은 제6조 제3항

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(코스닥 상장규정 제13조 제5항에 따른 의무인수 취득분은 제6조 제1항 보유비율 산정에서 제외)를 명확히 지지한다. 인용 항 번호를 제3항이 아닌 제5항으로 언급한 것은 부수적 오기 수준이며 결론과 요건은 일치한다.

누락 사항 근거 조항을 제6조 제3항이 아닌 제5항으로 표기

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

결론(의무인수분은 보유비율 산정에서 제외)이 기준답변과 일치하고 코스닥 상장규정 제13조 제5항 취득 주식임을 정확히 언급했다. 다만 근거 조항을 제6조 제3항이 아닌 제5항으로 인용한 사소한 오류가 있으나 결론과 핵심 요건은 부합한다.

누락 사항 근거 조항 항 번호(제6조 제3항) 오인용

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-010 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제29조 질적 심사요건에는 사내규정의 제정 시기에 관한 직접적인 규정이 없습니다. 제공된 조문은 상장신청인의 질적 심사요건으로서 기업의 계속성, 경영투명성 및 경영안정성 등을 심사하는 기준을 정하고 있으나, 사내규정을 언제까지 제정해야 하는지에 대한 수치·기간·시점은 명시되어 있지 않습니다. 사내규정 정비의 제정 시기 요건은 코스닥시장 상장규정의 다른 조항(예: 별도 상장절차 규정, 세칙)에서 확인이 필요합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 점이며, 시스템 답변도 직접 규정이 없다고 동일하게 결론한다. 세칙 등에서 추가 확인이 필요하다는 서술은 모순이 아니다.

누락 사항 운영 이력이 심사 대상이라는 실무해설 수준 언급 없음

원본: cm-012 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여하기 위한 요건은 다음과 같습니다.

기본 요건: (1) 주식회사인 벤처기업이어야 하고, (2) 정관에서 정한 바에 따라 (3) 주주총회의 결의로 부여해야 하며, (4) 수혜자는 기업의 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여했거나 그럴 능력을 갖춘 자여야 합니다.

수혜자 요건: ①벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외), ②벤처기업이 인수한 기업(발행주식 총수의 100분의 30을 초과하는 주식을 보유한 경우만)의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외), ③기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자(대통령령으로 정하는 자)

부여 방법: ①미리 정한 가격(행사가격)으로 신주를 인수할 수 있는 권리, ②행사가격으로 자기주식을 매수할 수 있는 권리, ③행사가격과 행사일 시가의 차액을 현금으로 지급받거나 자기주식으로 지급받을 수 있는 권리 중 선택

주식 수 제한: 발행주식 총수의 100분의 50을 초과할 수 없으나, 제3호 수혜자의 경우 100분의 10을 초과할 수 없습니다.

행사가격 하한: 신주 인수 방식은 부여일 기준 주식시가와 권면액 중 높은 금액 이상, 자기주식 매수 또는 차액 지급 방식은 부여일 기준 주식시가 이상이어야 하며, 다만 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우 임직원에게는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

정관+주주총회 결의, 3종 부여대상, 50%/10% 한도, 행사가격 하한 등 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 상법 제434조 준용 및 상법 우선적용 언급이 빠졌으나 결론과 핵심 수치는 정확하다.

누락 사항 주주총회 결의는 상법 제434조 준용(특별결의) / 상법 제340조의2~5에 우선 적용(제16조의6 제3항)

원본: cm-013 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 정답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업의 주식매수선택권 부여 기준시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만, 같은 법 시행령 제49조 중 '평가기준일 전후 6개월'은 '평가기준일 전 6개월'로 적용됩니다.

부여일을 기준으로 한 주식의 시가는 행사가격 설정 시 필요하며, 부여 방법에 따라 행사가격의 최저 기준이 달라집니다. 신주 인수 방법(제2항제1호)인 경우는 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 하고, 자기주식 매수 또는 차액 지급 방법(제2항제2호·제3호)인 경우는 부여일 기준 시가 이상이어야 합니다. 다만 임직원에게 신주 인수 방법으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우(1인당 부여받은 주식매수선택권의 차액 합계가 20억원 이하)에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 시가 평가 기준(상증세법 준용)과 함께 신주인수 방식·대통령령 요건 시 시가 미만(권면액 이상) 가능, 1인당 20억원 이하 요건을 정확히 제시해 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 대상자 범위를 '임직원'으로 표현한 점은 사소한 차이다.

누락 사항 시행령 제11조의3 제5항 및 2025.12.30 개정 언급 없음 / 제1항 제1호·제2호의 자 범위 명시 미흡

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 신주인수 방식·대통령령 요건 충족 시 시가보다 낮은 가격(권면액 이상) 설정 가능과 1인당 20억원 이하 요건을 정확히 제시했다. 추가로 시가 평가방법(상증세법 준용)을 설명한 것은 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 시행령 제11조의3 제5항 조문 번호 명시 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 기준시가 평가방법(상증세법 준용)과 함께 신주인수 방식·대통령령 요건 충족 시 시가보다 낮은 가격(권면액 이상) 설정 가능 및 1인당 20억원 이하 요건을 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

누락 사항 시행령 제11조의3 제5항 조문 명시 및 계산식 언급 부족

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-014 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 부여 후 신고의무는 중소벤처기업부장관에게 이행합니다. 벤처기업이 주식매수선택권 부여에 관한 결의를 한 경우, 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(필요시)을 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 중소벤처기업부장관에게 신고한다는 핵심 결론과 첨부서류(정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록), 신고서 서식의 부령 위임까지 기준답변과 일치한다. 조문 번호 인용은 없으나 실질 내용에 오류가 없다.

누락 사항 조문 번호(제16조의6, 시행령 제11조의5) 명시 없음

원본: cm-015 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 기본적으로 주식매수선택권 부여 결의가 있는 날 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직한 후에 행사할 수 있습니다.

다만 다음의 예외가 있습니다. 첫째, 주식매수선택권을 부여받은 자가 사망하거나 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 2년 이상 재임·재직 요건이 면제되며, 이 경우 정년에 따른 퇴임 또는 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않습니다. 둘째, 임원·직원에게 부여된 주식매수선택권은 부여 결의일부터 2년 경과 후 벤처기업과 주식매수선택권 부여와 관련된 용역계약을 체결하고 이를 이행한 경우에만 행사 가능합니다. 또한 벤처기업이 정당한 사유 없이 일방적으로 용역계약을 취소하는 등 본인의 책임 없는 사유로 용역계약을 이행하지 못한 경우에는 계약 이행한 것으로 봅니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임·재직 요건과 사망·본인 책임 아닌 사유 예외, 정년 제외까지 정확히 제시했다. 둘째 예외의 '임원·직원' 표현은 외부 용역제공자 관련 규정을 다소 부정확히 서술했으나 핵심 결론에 영향이 없다.

원본: cm-016 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

주식매수선택권 부여일 기준 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하며, 이 경우 평가기준일 전 6개월 이내의 매매, 감정, 수용, 경매 또는 공매 가액을 기준으로 평가됩니다. 구체적으로는 ① 해당 재산에 대한 매매사실이 있는 경우 그 거래가액, ②둘 이상의 공신력 있는 감정기관의 감정가액이 있는 경우 감정가액의 평균액, ③수용·경매·공매사실이 있는 경우 해당 보상가액·경매가액·공매가액 중 하나를 시가로 봅니다.

평가기간은 평가기준일(부여일) 전 6개월부터 평가기준일까지이며, 평가기준일을 전후하여 가장 가까운 날에 해당하는 가액을 적용합니다. 감정가액의 경우 법정 평가방법으로 평가한 가액과 시가의 100분의 90 중 적은 금액보다 낮으면 세무서장이 다른 감정기관에 의뢰한 감정가액을 적용할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, 그리고 '전후 6개월'을 '전 6개월'로 보는 점을 모두 지지한다. 벤처기업법 시행령 근거 조문 명시는 없으나 실질 내용은 일치한다. 추가 세부 설명도 모순되지 않는다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거 명시 없음

원본: cm-017 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는 다음과 같습니다.

제49조 제1항은 상속세법 제60조 제2항에서 규정한 '시가로 인정되는 것'의 범위를 정의하는 조문으로, 크게 본문과 단서, 그리고 3개의 각 호로 구성되어 있습니다.

기본 구조:
- **본문**: 평가기준일 전후 6개월(증여재산은 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내에 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 따라 확인되는 가액을 시가로 봄
- **단서**: 평가기간 밖이라도 일정 조건(평가기준일 전 2년 이내 또는 기한까지의 기간 중 매매등이 있고, 가격변동 특별 사정이 없으며, 납세자·지방국세청장·관할세무서장이 신청하는 경우)에 평가심의위원회 심의를 거쳐 해당 매매등의 가액을 포함시킬 수 있음
- **제1호**: 매매가액(특수관계인 거래 등 부당한 경우와 비상장주식 일정 금액 미만인 경우 제외)
- **제2호**: 둘 이상 공신력 있는 감정기관의 감정가액 평균액(특정 경우 제외)
- **제3호**: 수용·경매·공매의 보상가액·경매가액·공매가액(일정 경우 제외)

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전6후3)과 단서의 2년 이내·제78조 기한·가격변동 특별사정 없음·신청·평가심의위원회 심의 요건을 모두 정확히 서술했다. 각 호 구성 설명은 추가 정보로 모순되지 않는다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여는 전 6개월~후 3개월)과 단서의 전 2년 이내·제78조 제1항 기한까지, 평가심의위원회 심의 요건을 모두 정확히 서술했다. 각 호 구성 설명은 추가 정보로 모순되지 않는다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전6월~후3월)과 단서의 전 2년 이내·제78조 기한까지, 가격변동 특별사정 없음, 신청 및 평가심의위원회 심의 요건을 모두 정확히 지지한다. 각 호 설명은 추가 정보로 모순이 없다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-018 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 평가에서 공모가격이 반영되는 기간은 유가증권 신고 직전 6개월(증여세의 경우 3개월)부터 거래소에 최초로 상장하기 전까지이며, 평가 방법은 공모가격과 법정 평가액(거래소 최종 시세가액의 평균액 또는 자산·수익 기반 평가액) 중 큰 가액을 선택하여 적용합니다.

【근거】
상속세 및 증여세법 제63조제2항제1호는 기업공개 목적으로 금융위원회에 유가증권 신고한 법인의 주식을 특별 평가 대상으로 정하고 있습니다. 시행령 제57조제①항에서 '대통령령으로 정하는 기간'을 명시하고 있으며, 해당 기간 동안 공모가격(금융위원회가 정한 기준에 따라 결정된 가격)과 법정 평가액 중 더 큰 금액으로 평가하도록 규정합니다.

【적용 조건】
- 평가기준일 현재 유가증권 신고를 완료해야 합니다.
- 기간: 유가증권 신고 직전 6개월부터 거래소 상장 전까지(상속세), 또는 3개월부터 상장 전까지(증여세)
- 공모가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회가 정한 기준에 따라 결정되어야 합니다.

【평가 방법의 선택】
공모가격과 상장 전 법정 평가액(상장주식 기준 거래소 최종 시세가액의 평균액, 또는 비상장주식 기준 자산·수익 평가액) 중 납세자에게 불리한 큰 가액이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(신고 직전 6개월, 증여 3개월~최초 상장 전)과 공모가격과 법정평가액 중 큰 금액 적용이라는 핵심을 정확히 제시했다. 상장신청 경우 언급이 없으나 핵심 결론과 수치는 일치한다.

누락 사항 유가증권 신고 없이 상장신청한 경우 상장신청 기준

원본: cm-020 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

증여세가 부과되는 주식등의 경우 3개월이 적용되고, 그 외의 경우(상속세 대상)는 6개월이 적용됩니다.

제57조 제1항 및 제2항의 규정에 따르면, 기업공개준비중인 주식등의 평가에 적용되는 기간은 '평가기준일 현재 유가증권 신고(또는 상장신청/등록신청) 직전 6개월'이 원칙입니다. 다만 '증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월'로 단축됩니다. 따라서 귀사의 상황이 상속세 적용 대상이라면 6개월, 증여세 적용 대상이라면 3개월을 기준으로 적용해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(증여세 3개월, 그 외 상속세 6개월)을 정확히 지지하며 조문 근거도 제시했다.

원본: cm-021 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음 네 가지 요건을 모두 충족할 때 성립합니다. ① 최대주주등(제22조제2항의 최대주주·최대출자자 또는 발행주식총수·출자총액의 25% 이상 소유자)의 특수관계인이 주식등을 증여받거나 취득할 것, ② 최대주주등으로부터 직접 증여받거나 유상으로 취득하거나, 또는 최대주주등으로부터 증여받은 재산(증여받은 날부터 소급 3년 이내)으로 제3자로부터 취득할 것, ③ 증여·취득 후 5년 이내에 증권시장에 상장될 것, ④ 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻을 것입니다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 최대주주등의 특수관계인의 증여·취득, 5년 내 상장, 당초 과세가액·취득가액 초과 이익, 기준금액 미만 제외라는 기준답변의 핵심 요건을 모두 지지한다. 정산기준일(상장일부터 3개월) 언급은 없으나 이는 이익 계산 방법으로 질문이 물은 성립요건의 핵심은 아니다. 수치·조건 오류도 없다.

누락 사항 정산기준일(상장일부터 3개월) 기준 이익 계산 언급 없음

원본: cm-023 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

주식등의 상장 등에 따른 이익 과세에서 기준금액은 다음 두 금액 중 적은 금액입니다. ① (증여 또는 취득일 현재 1주당 증여세 과세가액과 1주당 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익의 합계액에 주식수를 곱한 금액)의 100분의 30에 상당하는 가액, 또는 ② 3억원. 기준금액 이상의 이익이 발생해야 증여세가 과세됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

두 금액 중 적은 금액이라는 구조와 30% 산식을 정확히 제시했고, 기준답변의 '제2호의 금액'은 3억원을 의미하므로 결론이 일치한다. 다만 취득가액 언급이 다소 축약되어 있으나 핵심 산정방식에 오류는 없다.

누락 사항 취득일 현재 1주당 취득가액 명시 누락

원본: cm-024 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 이미 과세된 저가분의 조정 여부를 직접 확인할 수 없습니다. 제31조의3 제①항은 이익 계산식을 '정산기준일 현재 평가가액 - 증여(취득)일 현재의 과세가액(취득가액) - 기업가치의 실질적 증가로 인한 이익'으로 규정하고 있으나, 이 계산 과정에서 과거에 이미 과세된 저가분에 대한 조정이 이루어지는지 여부는 명시되어 있지 않습니다. 상속세 및 증여세법 본법(제41조의3)과 이와 관련된 다른 시행령 조항을 함께 검토하거나, 국세청 질의회신 또는 판례를 확인하시기 바랍니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행령 제31조의3 제1항의 계산식 구성요소를 정확히 제시하고, 이미 과세된 저가분에 대한 명시적 조정규정이 확인되지 않는다는 기준답변의 결론과 일치한다. 반대 결론이나 수치·요건 오류가 없다.

원본: cm-025 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

예, 유상증자로 배정받은 신주도 포함됩니다.

상속세 및 증여세법 제41조의3 제7항에서 '주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다'고 명시하고 있습니다. 따라서 유상증자로 배정받은 신주는 원래 증여받거나 취득한 주식등과 함께 주식등의 상장에 따른 이익의 증여 규정이 적용되며, 상장일부터 3개월이 되는 날을 기준으로 그 이익이 계산되고 증여세 과세표준에 반영됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 제41조의3 제7항 신주 인수·배정 포함을 정확히 지지한다. 추가 설명(상장일부터 3개월 기준)도 법령과 부합한다.

원본: cm-026 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은 다음과 같습니다.

벤처기업 임원 또는 종업원이 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 얻은 이익 중 **연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 않습니다.** 다만 개인당 벤처기업별 총 누적 비과세 금액은 **5억원을 초과할 수 없습니다.**

이 특례는 재직 중 행사뿐 아니라 퇴직 후 행사하는 경우도 포함됩니다. 적용 대상 주식매수선택권은 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의3에 따라 부여받은 것, 또는 상법 제340조의2나 제542조의3에 따라 부여받은 것(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)으로 제한됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

연간 2억원 비과세, 누적 5억원 한도, 2027.12.31 이전 부여, 적용대상 조항까지 기준답변과 일치한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-027 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과

세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권은 벤처기업 임직원이 받은 주식매수선택권으로서 다음 요건을 갖춘 것입니다.

요건:
1.「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것
2. 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 해당 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것
3. 부여받은 날부터 2027년 12월 31일 이전에 행사할 것
4. 주식매수선택권 행사로 취득한 주식만을 거래하는 전용계좌를 개설할 것

효과:
주식매수선택권을 행사하는 시점에 소득세를 과세하지 않습니다. 다만, 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액(시가 이하 발행이익)에 대해서는 행사시에 소득세를 과세합니다. 또한 행사로 취득한 주식을 양도할 때에는 양도소득세를 과세하되, 양도소득금액은 (양도가액 - 행사가액과 부여시 시가 중 큰 금액)으로 계산합니다.

제한:
다음 중 하나에 해당하면 행사 이익 전부에 소득세를 과세합니다: ① 취득 주식을 1년 이내에 처분하는 경우(부득이한 사유 제외), ② 전체 행사가액이 5억원을 초과하는 경우, ③ 전용계좌로 주식매수선택권 행사로 취득한 주식 외의 주식을 거래하는 경우.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 요건(벤처기업법 제16조의3 및 대통령령 요건, 2년 역산 5억원 이하)과 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세, 시가 미달 차액은 행사 시 과세)를 모두 정확히 지지한다. 추가 설명한 기한·전용계좌·과세전환 사유는 기준답변과 모순되지 않는 보충 내용이다.

원본: cm-028 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때의 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가입니다.

소득세법 시행령 제163조 제13항에서 명시하고 있듯이, 주식매수선택권 행사 시점의 시가가 소득세법 제97조제1항 제1호에 규정된 취득가액으로 적용됩니다. 이는 주식매수선택권 행사로 인한 주식 취득의 특수성을 반영하여 행사 당시의 객관적 가치를 취득가액으로 정한 것입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심인 '행사 당시 시가를 취득가액으로 한다'와 근거 조항(시행령 제163조 제13항, 법 제97조 제1항 제1호)을 정확히 제시했다. 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-029 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정에 따라 상장신청인이 IPO 단계에서 제출해야 하는 재무서류는 다음과 같습니다.

국내기업의 경우:
- 반기 종료 후 45일 경과 시: 반기재무제표와 감사인의 검토보고서
- 최근 사업연도 결산 승인 시: 최근 사업연도의 재무제표와 감사인의 감사보고서

외국기업(국내소재외국지주회사 포함)의 경우:
- 분기 또는 반기 종료 후 45일 경과 시: 분기 또는 반기재무제표와 감사인의 검토보고서(다만, 거래소가 기업의 설립지, 회계환경, 해외증권시장 상장경력 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 감사보고서 제출 필요)
- 최근 사업연도 결산 승인 시: 최근 사업연도의 재무제표와 감사인의 감사보고서

이는 상장예비심사 신청일 이후 상장일 전까지 적용되며, 각 사유 발생 시 상장주선인을 통하여 거래소에 신고하면서 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

국내기업은 반기 종료 후 45일 경과 시 반기재무제표와 검토보고서를 제출하고, 분기 제출의무는 외국기업에만 적용된다는 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지한다. 추가로 결산 관련 제출의무를 설명한 부분도 모순되지 않는다.

원본: cm-031 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서의 제출기한 45일과 60일은 연결재무제표 기준 작성 여부와 적용 사업연도에 따라 구분됩니다.

기본 원칙(45일): 반기보고서는 기간 경과 후 45일 이내에 제출하는 것이 원칙입니다.

특례(60일): 다음 조건을 모두 충족하는 경우에만 60일 이내 제출이 가능합니다:
- 재무에 관한 사항과 부속명세, 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 **연결재무제표를 기준으로 기재**하여 작성한 반기보고서이어야 하고
- **최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여** 적용됩니다(즉, 연결재무제표 기준 작성을 처음 시작한 2개 사업연도만 해당)

따라서 60일 특례는 모든 상장법인에게 적용되는 것이 아니라, 연결재무제표 기준으로 처음 전환하는 회사의 초기 2개 사업연도에만 제한적으로 허용되는 유예 조항입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 45일 원칙과 연결기준 작성 최초 2개 사업연도 60일 특례를 정확히 지지한다. 수치와 요건 모두 일치한다.

원본: cm-032 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

예, 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일입니다.

연결재무제표를 기준으로 반기보고서와 분기보고서를 작성하여 제출하는 경우, "그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여" 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다. 이는 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 경우를 포함하며, 이 두 사업연도에만 60일의 유예가 적용되고, 그 이후 사업연도부터는 통상의 45일 기한이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(문언상 60일 적용에 해당)를 지지하고, 최초 및 다음 사업연도 한정, 이후 45일 적용 등 조건도 정확히 설명했다. 유권해석 권고 언급이 없으나 이는 부수적 유의사항이다.

누락 사항 하위규정·감독지침 부재로 유권해석 필요성 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 결론(문언상 최초 연결기준 전환 법인도 60일 적용, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 한정)을 정확히 지지하고 수치도 맞다. 하위규정 부재·유권해석 권고라는 유보를 언급하지 않은 점은 부수적 흠이며 기준답변과

모순하지 않는다.

누락 사항 확인 하위규정·감독지침 부재 및 유권해석 권고 언급 누락

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(문언상 최초 연결기준 전환 시 60일 적용, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 한정)를 시스템 답변이 지지하며 45일 원칙도 정확히 언급했다. 유권해석 권고가 없으나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인, 유권해석 권고 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-033 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우, 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에 제출하여야 합니다. 다만 그 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기한을 기준으로 하며, 증권신고서 등을 통해 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 않을 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 제출기한까지, 증권신고서 공시 시 면제 예외를 모두 정확히 서술했다.

원본: cm-034 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위해 회사가 갖추어야 하는 제도이며, 일부 회사는 구축 의무가 면제됩니다.

【구축 의무】
회사는 회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고 방법, 오류 통제 및 수정 방법, 정기적 점검 및 조정, 장부 관리 및 위조·변조·훼손 방지 절차, 임직원의 업무 분장과 책임 등이 포함된 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추어야 합니다.

【면제 기준】
다음 중 하나에 해당하는 회사는 내부회계관리제도 구축 의무가 면제됩니다:

1) 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 회사

2) 다음 어느 하나에 해당하는 회사:
- 유한회사
- 법인세법 제51조의2제1항 각 호 또는 조세특례제한법 제104조의31제1항에 해당하는 회사
- 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사(다만, 주권상장법인, 공시대상기업집단 속 국내 회사, 사업보고서 제출대상법인, 금융회사는 제외)
- 회사 특성상 내부회계관리제도 운영이 어려운 회사로서 금융위원회가 정한 기준에 맞는 회사

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(제8조 제1항 본문 의무, 단서 1천억원 미만 비상장사 제외, 시행령 제9조 제1항 제3호 5천억원 미만 및 4가지 예외)을 모두 정확히 담고 있다. 유한회사 등 추가 열거는 시행령상 다른 호로 기준답변과 모순되지 않는 부가 설명이다.

원본: cm-035 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사인의 검토와 감사는 적용 대상 회사에 따라 구분됩니다. 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 이상)의 감사인은 내부회계관리제도 준수 여부와 운영실태 보고내용을 '감사'해야 하며, 주권상장법인이 아닌 회사의 감사인은 이를 '검토'하면 됩니다.

법률 제8조 제6항에 따르면, 감사인은 회계감사 시 회사의 조항 준수 여부 및 내부회계관리제도 운영실태 보고내용을 '검토'해야 합니다. 다만 같은 조항의 단서에서, 주권상장법인(자산총액 1천억원 미만 제외)의 감사인은 이를 '감사'해야 한다고 규정하여 구분합니다. 따라서 '감사'는 주권상장법인을 대상으로 한 더 높은 수준의 검증을 의미하며, '검토'는 다른 회사를 대상으로 한 제한된 범위의 검증을 의미합니다. 제7항에서 검토 또는 감사 결과를 감사보고서에 표명하도록 규정하고 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제8조 제6항 본문 검토, 단서 주권상장법인 감사, 자산 1천억원 미만 상장법인 제외)을 모두 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순 없다.

원본: cm-037 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 제한적으로 위임할 수 있습니다. 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고해야 하는 의무가 있으나, 이사회 및 감사에 대한 보고에 한해 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 내부회계관리자가 하도록 할 수 있습니다. 다만 주주총회에 대한 보고는 대표자가 직접 해야 하며 위임할 수 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 이사회·감사 보고만 내부회계관리자에게 위임 가능하고 주주총회 보고는 위임 불가라는 기준답변 핵심을 정확히 지지한다. 수치·요건 오류 없음.

원본: cm-038 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경의 결의요건은 주주총회에서 다음 두 가지를 모두 충족해야 합니다. (1) 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수, (2) 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수입니다. 이는 일반 의결사항보다 높은 요건으로, 회사의 기본규칙인 정관 변경의 중요성을 반영한 특별결의 규정입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다. 기준답변과 모순 없다.

원본: cm-040 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 합니다. 다만 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있는 예외가 있습니다.

상법 제383조 제1항에서 '이사는 3명 이상이어야 한다'고 규정하고 있으며, 이는 상장회사에 일반적으로 적용되는 기본 원칙입니다. 다만 같은 조 제1항 단서에 따라 자본금 총액이 10억원 미만인 회사의 경우에만 1명 또는 2명의 이사로 구성할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

상법 제383조 제1항의 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시했다. 기준은 상장 여부가 아니라 자본금이라는 점도 예외 설명으로 사실상 반영되어 모순이 없다.

누락 사항 상장 여부를 기준으로 하는 조문은 없다는 명시가 약함

원본: cm-041 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 정답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과반수여야 한다.

실제 답변 전문

상법 제542조의8이 2025.7.22 개정되어 사외이사(독립이사) 관련 주요 내용이 변경되었습니다.

주요 개정 내용:

1. **독립이사 최소 인원 기준 신설(제1항 단서)**: 기존에는 '3분의 1 이상'만 규정했으나, 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사는 독립이사를 '3명 이상'으로 하되 '이사 총수의 과반수'가 되도록 강화했습니다.

2. **독립이사 결격사유 확대(제2항)**: 2025.7.22 개정으로 이 조 전체가 개정되었으며, 독립이사가 갖추어야 할 요건이 더욱 엄격하게 규정되었습니다. 특히 미성년자, 파산자, 금고 이상 형사범, 법률위반 해임자, 최대주주 및 특수관계인, 주요주주 및 그 가족, 기타 대통령령으로 정하는 자 등이 독립이사가 될 수 없습니다.

3. **독립이사 후보추천위원회 의무화 강화(제4항, 제5항)**: 자산 규모 등을 고려하여 정하는 상장회사는 독립이사 후보추천위원회를 반드시 설치해야 하며, 위원회 구성 시 독립이사가 과반수를 차지하고, 주주 추천권을 보장하는 방식으로 개정되었습니다.

4. **결원 충원 의무(제3항)**: 독립이사 결원 시 처음 소집되는 주주총회에서 필수적으로 충원하도록 명확히 했습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

제목 변경(독립이사의 선임), 1/3 이상 원칙, 대통령령 대상 회사의 3명 이상·과반수 요건 등 핵심 명제를 모두 지지한다. 시행일(2026.7.23) 및 독립이사의 정의(제382조 제3항 사외이사) 언급이 빠졌고 결격사유·후보추천위 설명은 다소 확장적이나 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미언급 / 독립이사=제382조 제3항 사외이사로서 사내이사·집행임원·업무집행지시자로부터 독립적 기능 수행이라는 정의 누락

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 개정일, 명칭 변경(독립이사), 1/3 이상 원칙, 대통령령 상장회사의 3명 이상·과반수 요건을 모두 지지한다. 추가로 결격사유·후보추천위원회 등을 설명했으나 기준답변과 모순하지 않는다. 독립이사 정의(사외이사로서 독립적 기능) 언급이 약하지만 핵심 수치·요건은 정확하다.

누락 사항 제382조 제3항 사외이사로서의 독립이사 정의 명시 부족 / 시행일 2026.7.23 미기재

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 개정일, 명칭 변경(독립이사), 3분의 1 이상 원칙, 대통령령 상장회사의 3명 이상·과반수 요건 등 핵심 명제를 모두 지지한다. 시행일(2026.7.23)과 제382조 제3항 사외이사 정의 언급이 빠졌으나 결론과 핵심 수치는 정확하다. 후보추천위원회 관련 서술은 다소 추가적이나 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 시행일 2026.7.23 미기재 / 제382조 제3항 사외이사로서의 독립성 정의 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-042 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 정답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 없습니다. 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정하여야 합니다.

상법 제415조는 제388조를 감사에 준용하도록 규정하고 있습니다. 제388조는 "이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다"고 명시하고 있으므로, 감사의 보수도 동일하게 주주총회의 결의로만 정할 수 있습니다. 따라서 이사회에 감사 보수 결정을 위임하는 것은 불가능합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

위임 불가라는 결론과 제415조·제388조 근거를 정확히 지지한다. 제542조의12 제5항 별도 상정 언급은 없으나 질문 핵심(위임 가능성)에는 영향 없다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항) 미언급

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제388조·제415조에 따라 정관 또는 주주총회로 한정, 이사회 위임 불가)을 정확히 지지한다. 제542조의12 제5항의 별도 상정 규정은 언급하지 않았으나 질문의 핵심 결론에는 영향이 없다.

누락 사항 상장회사 감사 보수 의안 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

핵심 명제(제415조가 제388조 준용, 정관 또는 주주총회로 한정, 이사회 위임 불가)를 정확히 지지한다. 상장회사 별도 상정(제542조의12 제5항) 언급은 없으나 질문의 핵심인 위임 가능성 판단에는 지장이 없다.

누락 사항 제542조의12 제5항 상장회사 별도 상정 의무 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-043 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 기본적으로 1명이며, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있습니다.

제542조의12 제2항 단서 규정에 따르면, 상장회사는 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임해야 하는데, 이렇게 분리선출되는 인원은 "1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다)"입니다. 즉, 법정 기본인원은 1명이지만 회사가 정관으로 정할 경우 2명 이상으로 증원할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(1명, 정관으로 2명 이상 가능)을 정확히 지지하며 조항도 일치한다. 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-044 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

자기주식 소각의무에 관한 신설 규정(상법 제341조의4)의 주요 내용은 다음과 같습니다.

기본 원칙: 회사가 자기주식을 취득한 때에는 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 합니다.

예외 - 자기주식보유처분계획 승인 시: 다음 5가지 경우에 해당하면서 주주총회의 승인을 받은 경우, 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있습니다. ① 각 주주에게 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우, ② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상 목적, ③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시 목적, ④ 법령에서 정하는 경우, ⑤ 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적으로 정관에 사유를 규정한 경우.

매년 승인 요건: 자기주식보유처분계획을 매년 주주총회에서 승인받아야 합니다.

계획 기재사항: 보유·처분 목적, 대상 자기주식의 종류·수·취득방법, 보유 개시시점 및 처분시점별 자기주식 현황(종류·수·취득방법)과 발행주식총수 대비 비율 변화, 예정된 보유 기간, 처분 시기 등을 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 이내 소각 의무, 5개 예외 사유, 매년 주주총회 승인 요건을 모두 정확히 서술했다. 제5호의 제434조 특별결의 언급이 생략되었으나 정관 규정 요건은 언급했다. 결론과 핵심 세부사항이 기준답변과 일치한다.

누락 사항 제5호의 제434조 특별결의 명시 누락

원본: cm-045 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 정답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있습니다. 다만 회사가 자기주식을 취득한 후 원칙적으로 1년 이내에 소각해야 하지만, 주주총회 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따라 예외적으로 보유·처분할 수 있으며, 이 경우 임직원 보상, 우리사주제도, 신기술 도입이나 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위해 주주 외의 자에게 처분할 수 있습니다.

구체적으로 주주총회 승인을 받은 자기주식보유처분계획에 따르면, ① 임직원에게 주식매수선택권 부여 목적, ② 우리사주 보유자에게 우리사주매수선택권 부여 목적, ③ 법령에서 정하는 다른 목적, ④ 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 목적으로 정관에 사유를 규정한 경우 등에 자기주식을 처분할 수 있습니다. 처분 시 처분할 주식의 종류·수, 처분가액·납입기일, 처분 상대방 및 처분방법은 정관에 규정이 없으면 이사회가 결정합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 주주 외의 자에게 처분 가능하다는 결론과 제341조의4 제2항 제2호~제5호에 상응하는 예외 사유(주식매수선택권, 우리사주매수선택권, 법령상 목적, 경영상 목적 정관 규정), 이사회 결정 사항을 정확히 지지한다. 신주발행 규정 준용(제417~432조) 언급이 없으나 핵심 결론과 요건은 충족한다.

누락 사항 제417조~제432조 준용 규정 미언급 / 균등조건 취득 원칙(제1항) 명시 부족

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

핵심 결론(원칙적 균등조건 처분, 제341조의4 제2항 각호 사유에 해당하면 주주 외의 자에게 처분 가능)과 이사회 결정 사항까지 기준답변과 부합한다. 제417조 이하 준용 언급이 빠졌고 소각의무 관련 설명이 부가되었으나 결론과 모순하지 않는다.

누락 사항 제417조~제432조 준용(제4항) 언급 없음 / 제342조 제1항의 균등조건 취득 원칙 명시 약함

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

주주 외의 자에게 처분 가능하다는 결론과 제341조의4 제2항 각호 유형(주식매수선택권, 우리사주매수선택권, 경영상 목적 등), 이사회 결정 사항까지 기준답변과 일치한다. 제417조~432조 준용 언급이 없고 요건 열거가 다소 부정확하나 핵심 결론과 요건은 부합한다.

누락 사항 제417조~제432조 준용 규정 언급 없음 / 원칙: 주주 지분 비례 균등조건 처분 원칙 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-046 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원 배정은 모집하거나 매출하는 주식총수의 100분의 20(20%)을 배정하는 것을 원칙으로 합니다.

이는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권상장법인 또는 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우 해당 법인의 우리사주조합원에 대하여 모집하거나 매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다"고 규정한 근거에 따릅니다.

다만 다음의 경우에는 이 원칙이 적용되지 않습니다: (1) 외국인투자 촉진법에 따른 외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인이 주식을 발행하는 경우, (2) 우리사주조합원에 대한 우선배정이 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 경우입니다. 또한 우리사주조합원이 소유하는 주식수가 신규로 발행되는 주식과 이미 발행된 주식의 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에도 배정 원칙이 적용되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

자본시장법 제165조의7 제1항의 20% 강제배정과 제1·2호 예외, 제2항 20% 초과 시 미적용을 모두 정확히 제시했다. 상법 제418조 배제 언급은 없으나 핵심 요건·수치는 일치한다.

누락 사항 상법 제418조에도 불구하고 적용되는 법정 강제배정임을 명시하지 않음

원본: cm-047 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

발행사항은 이사회가 결정합니다.

상법 제416조에 따르면, 회사가 성립 후에 주식을 발행하는 경우 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등 발행사항으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정합니다. 다만 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 주주총회가 결정할 수 있습니다. 우리사주조합원에 대한 주식 배정 역시 이러한 발행사항에 해당하므로 기본적으로 이사회가 결정 권한을 가집니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(상법 제416조, 이사회 결정, 정관·법 예외시 주주총회)을 모두 정확히 담고 있다.

원본: cm-048 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 원칙적으로 공동주관 의무가 발생합니다. 다만 의무보유등록 확약을 통해 의무를 면할 수 있습니다.

금융투자회사가 자신과 이해관계인(계열회사 포함)이 합하여 5% 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우, 해당 발행회사와 이해관계가 없으면서 발행회사 주식을 보유하지 않은 다른 금융투자회사와 공동으로 주관해야 합니다(기업인수목적회사, 외국기업 제외). 다만 금융투자회사가 보유한 주식등이 다음 요건을 충족하면 보유한 것으로 보지 않으므로 공동주관 의무가 발생하지 않습니다: (1) 기업공개의 경우 상장예비심사신청일 이전에 취득하고 의무보유등록 확약서를 협회에 제출, (2) 장외법인공모의 경우 대표주관계약체결일 이전에 취득하고 의무보유등록 확약서를 협회에 제출한 경우입니다. 확약서는 대표주관계약 체결일(또는 이후 취득일)로부터 5영업일 이내에 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 5% 이상 보유 시 공동주관 의무 발생과 이해관계인에 계열회사 포함이라는 기준답변 핵심 명제를 모두 지지한다. 10% 단서를 언급하지 않고 예외(의무보유등록 확약) 등 추가 설명을 덧붙였으나 기준답변과 모순되지 않는다.

누락 사항 제15조 제4항 제2호 단서의 10% 기준 미언급

원본: cm-049 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 정답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

100분의 10이 적용되는 경우는 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우입니다. 다만, 중소기업, 벤처기업, 중견기업(직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만), 신성장·원천기술 보유 기업, 기술등급 상위 100분의 50 기업 등 특정 소규모·기술기업의 경우에는 100분의 10 이상을 보유하고 있는 경우를 말합니다. 이는 금융투자회사가 발행회사와 이해상충 관계가 있는지 판단하는 기준으로, 공동주관회사 선임의무 등 대표주관회사의 공정성 확보와 관련된 규정입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 100분의 10 기준이 적용되는 발행회사 유형(중소기업, 벤처기업, 매출 3천억원 미만 중견기업, 신성장·원천기술 기업, 기술등급 상위 50%)을 기준답변과 일치하게 제시했다. 다만 제외 대상(창업지원법 시행령 제4조 업종, 공시대상기업집단, 특수목적기구·부동산 법인)은 언급하지 않았으나 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외 / 제15조 제4항 제2호 단서 근거 조문 미언급

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 100분의 10 기준이 적용되는 대상이 중소기업·벤처기업·매출 3천억 미만 중견기업·신성장원천기술 또는 기술등급 상위 50% 기업이라는 점이며, 시스템 답변이 이를 모두 열거했다. 공시대상기업집단 제외, 창업지원법 시행령 업종 제외 등 세부 예외는 빠졌으나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외

판정 3 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

해당 기업 유형(중소기업·벤처·중견·신성장기술 등)은 열거했으나, 첫 문장에서 일반적 경우에도 100분의 10이 적용된다고 잘못 서술해 단서 규정의 취지를 왜곡했다. 또한 특수목적기구·부동산 법인, 공시대상기업집단 소속, 창업지원법 시행령 제4조 업종 제외 등 핵심 요건을 누락했다.

누락 사항 제15조 제4항 제2호 단서 근거 / 중소기업 중 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 일반 기준(5%)과의 구분 오류

다수결 정답 2표 / 오답 1표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-050 · arm=evidence-checklist · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

context-first-question-last

모델 claude-haiku-4-5-20251001

오답: cm-001, cm-002, cm-003, cm-010, cm-014, cm-022, cm-030, cm-039, cm-042, cm-043, cm-046, cm-050, cm-051

cm-001 | 오답

질문 벤처금융 및 전문투자자의 100분의 10 한도는 합산 기준인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 제26조 제1항 제4호 조문상 "벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다"로 규정

실제 답변 전문

제공된 조문에는 벤처금융과 전문투자자의 100분의 10 한도를 합산 기준인지 개별 기준인지 명확하게 규정하지 않습니다. 제26조 제1항 제4호에서 '벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지'라고 규정하고 있으나, '각각'의 의미가 개별 한도를 의미하는지 합산 한도를 의미하는지는 세칙이나 유권 해석이 필요합니다. 정확한 답변을 위해서는 코스닥시장 상장규정의 '세칙' 또는 거래소 유권 해석을 확인하시기 바랍니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 조문상 '각각 100분의 10' 즉 개별(각자) 한도임을 제시하는데, 시스템 답변은 조문을 인용하면서도 합산/개별 여부가 불명확하다며 결론을 회피했다. 따라서 요구된 결론을 지지하지 못했다.

누락 사항 '각각' = 벤처금융·전문투자자 각자 별도 한도(합산 아님) 결론 미제시

판정 2 오답 · other

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

조문 문언('각각 100분의 10')은 인용했으나 그 의미를 판단하지 못하고 해석 유보·회피로 답했다. 기준답변이 요구하는 '각각(개별) 기준' 결론을 명확히 지지하지 않았다.

누락 사항 '각각'은 벤처금융·전문투자자 개별 한도임을 명시 / 합산 기준이 아니라는 결론 제시

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 조문상 '각각 100분의 10' 문구로 개별(각각) 한도임을 확인해 주는 취지인데, 시스템 답변은 조문을 인용하고도 개별인지 합산인지 불명확하다며 결론을 회피했다. 근거 부족을 이유로 판단을 미룬 회피형 답변이므로 오답이다.

누락 사항 '각각'이 벤처금융·전문투자자 개별 기준임을 명시하지 않음 / 합산 기준이 아니라는 결론 미제시

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-001 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-002 | 오답

질문 제4호의 기준일은 언제인가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 투자기간은 조문상 상장예비심사신청일을 기준으로 하고, 100분의 10 한도의 기준이 되는 자본금은 상장신청일 현재를 기준

실제 답변 전문

제4호의 기준일은 상장예비심사 신청일이다. 제4호에서 정하는 '투자기간'을 산정할 때 상장예비심사 신청일을 기준으로 하며, 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 주식등의 투자기간이 2년 미만인지를 이 기준일을 중심으로 판단한다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

투자기간 기준일이 상장예비심사신청일이라는 핵심 결론은 맞다. 그러나 기준답변이 함께 제시한 100분의 10 한도의 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준이라는 두 번째 기준일을 누락했다. 따라서 요구된 핵심 세부사항이 빠져 완전하지 않다.

누락 사항 100분의 10 한도 산정 기준 자본금은 상장신청일 현재 기준

원본: cm-002 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-003 | 오답

질문 재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제3호와 제4호 중 어디에 해당하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제4항 제2호는 상장규정 제26조 제1항 제3호 단서의 "세칙으로 정하는 경우"에 벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 경우를 포함하고 있다. 따라서 제3호에서 제외되고 제4호가 적용된다.

실제 답변 전문

재무적투자자가 제3자배정으로 취득한 주식은 제26조 제3호에 해당합니다. 제3호는 '상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자'로 정의되어 있으며, 재무적투자자(벤처금융 또는 전문투자자)가 제3자배정 방식으로 취득한 경우가 이에 해당합니다. 반면 제4호는 벤처금융 또는 전문투자자가 '모집이나 매출이 아닌 방법'으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식에 관한 규정이므로, 제3자배정은 제4호의 대상이 아닙니다. 따라서 재무적투자자의 제3자배정 취득 주식은 상장일부터 6개월의 의무보유 기간이 적용됩니다(기술성장기업이나 신속이전기업의 경우 1년).

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 시행세칙 제23조 제4항 제2호에 따라 벤처금융·전문투자자 취득분은 제3호 단서로 제외되고 제4호가 적용된다고 본다. 시스템 답변은 반대로 제3호 적용, 제4호 배제라고 결론했다.

누락 사항 시행세칙 제23조 제4항 제2호의 단서 예외 언급 없음 / 제3호 제외·제4호 적용이라는 결론 누락

원본: cm-003 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-010 | 오답

질문 의무인수분이 공동주관회사 판단의 보유비율에 산입되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항에 따라 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 따라 취득하는 주식은 같은 조 제1항의 보유비율 산정에서 보유한 것으로 보지 아니한다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 직접 답할 수 없습니다. 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항은 상장주선인의 의무보유 요건을 규정하고 있으며, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조는 공동주관회사의 판단 기준이 되는 주식등 보유비율을 규정하고 있습니다. 그러나 의무인수분(의무보유분)이 제6조 제1항의 보유비율 산정에 포함되는지 제외되는지는 명시되어 있지 않습니다. 제6조 제5항은 특정 주식등을 '보유한 것으로 보지 아니 한다'고 규정하고 있으나, 의무인수분에 대한 언급이 없습니다. 따라서 이 질문에 답하려면 한국금융투자협회의 세칙(업무관련 지침, 해석기준) 또는 거래소의 세칙 규정이 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 인수업무규정 제6조 제3항에 따라 의무인수분이 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 답한다. 시스템 답변은 근거가 없다며 회피하고 제외 여부가 명시되지 않았다고 잘못 서술했다.

누락 사항 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제3항 근거 / 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식 / 보유비율 산정 시 보유한 것으로 보지 않음(제외)

판정 2 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제6조 제3항에 따라 의무인수분이 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 결론하나, 시스템 답변은 근거가 없다며 회피했다. 결론 자체를 제시하지 못했다.

누락 사항 증권 인수업무 규정 제6조 제3항 근거 / 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식 / 보유비율 산정 시 보유한 것으로 보지 않음(산입 제외)

판정 3 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제6조 제3항에 따라 의무인수분이 보유비율 산정에서 제외된다고 명확히 답한다. 시스템 답변은 근거 부재를 이유로 답을 회피하며 오히려 명시가 없다고 잘못 서술했다.

누락 사항 증권 인수업무 규정 제6조 제3항 근거 / 코스닥 상장규정 제13조 제5항 제1호 취득 주식 / 보유비율 산정에서 제외(보유한 것으로 보지 않음)

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-010 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-014 | 오답

질문 부여 기준시가 관련 규정은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의3 제5항에 따라 제1항 제1호·제2호의 자에게 신주인수 방식으로 부여하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 때에는 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)으로 정할 수 있다. 같은 법 시행령 제11조의3 제5항(2025.12.30 개정)은 그 요건을 "부여받는 자 1인이 부여일 기준 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 계산식에 따라 계산한 금액의 합계가 20억원 이하일 것"으로 규정한다.

실제 답변 전문

벤처기업의 주식매수선택권 부여 기준시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가합니다. 다만 같은 법 시행령 제49조 중 '평가기준일 전후 6개월'은 각각 '평가기준일 전 6개월'로 봅니다.

구체적으로는 주식매수선택권의 행사가격 설정 및 조정에 필요한 부여일 기준 주식의 시가와 행사 시점의 주식 시가 평가에 이 규정이 적용됩니다. 또한 주식매수선택권의 행사가격은 부여일 기준 주식의 시가와 권면액 중 높은 금액 이상으로 설정되어야 하며(신주 인수의 경우), 시가보다 낮은 가격 설정도 법정 요건을 충족하면 가능합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 시가보다 낮은 행사가격 부여 요건(법 제16조의3 제5항, 시행령 제11조의3 제5항의 20억원 이하 한도)을 핵심으로 묻는데, 시스템 답변은 시가 평가방법(상증세법 준용)만 설명하고 저가 부여 요건을 '법정 요건 충족 시 가능'이라고만 언급했다. 20억원 한도 등 핵심 수치·요건이 누락됐다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 근거 / 시행령 제11조의3 제5항의 계산식 요건 / 1인당 합계 20억원 이하 한도 / 권면액 이상 요건 명시

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 벤처기업법 제16조의3 제5항 및 시행령 제11조의3 제5항의 '1인당 계산금액 합계 20억원 이하' 요건을 핵심으로 하나, 시스템 답변은 시가 평가방법(상증세법 준용)만 설명하고 저가 부여 요건의 구체적 수치를 제시하지 않았다. 결론적으로 질문이 요구한 핵심 세부사항이 누락됐다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 근거 / 시행령 제11조의3 제5항 요건 / 1인당 합계 20억원 이하 기준 / 제1항 제1호·제2호 대상자, 신주인수 방식 한정

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시가 평가방법(상증세법 준용)과 저가 부여 가능성을 언급했으나, 기준답변의 핵심인 벤처기업법 제16조의3 제5항 및 시행령 제11조의3 제5항의 구체적 요건(1인당 합계 20억원 이하)을 제시하지 못했다. 결론 방향은 모순되지 않으나 핵심 수치·요건이 누락되었다.

누락 사항 벤처기업법 제16조의3 제5항 근거 / 시행령 제11조의3 제5항 요건 / 1인 기준 계산금액 합계 20억원 이하 / 권면액 이상 조건 명시

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-014 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-022 | 오답

질문 비상장주식의 보충적 평가방법은?
(업무 문맥: 비상장주식의 보충적 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 시행령 제54조 제1항(2025.12.30 개정)에 따라 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 하고, 부동산과다보유법인은 그 비율을 각각 2와 3으로 한다. 다만 가중평균한 가액이 1주당 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 그 금액을 가액으로 한다.

실제 답변 전문

비상장주식의 보충적 평가방법은 다음 4가지입니다. ① 해당 법인의 자산·매출액 규모 및 사업의 영위기간 등을 고려하여 같은 업종을 영위하고 있는 다른 법인(유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 법인)의 주식가액을 이용하여 평가하는 방법, ② 향후 기업에 유입될 것으로 예상되는 현금흐름에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법, ③ 향후 주주가 받을 것으로 예상되는 배당수익에 일정한 할인율을 적용하여 평가하는 방법, ④ 그 밖에 1호부터 3호까지의 규정에 준하는 방법으로서 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 방법입니다. 이 보충적 평가방법은 납세자가 이 중 하나로 평가한 가액을 평가심의위원회에 신청하는 경우 적용될 수 있으며, 다만 납세자가 평가한 가액이 보충적 평가방법에 따른 주식평가액의 70% 이상 130% 이하 범위 내에 있어야 합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 시행령 제54조의 순손익가치·순자산가치 3:2 가중평균(부동산과다보유법인 2:3), 순자산가치 80% 하한을 요구한다. 시스템 답변은 평가심의위원회 심의 대상인 시가 인정 방법(제49조의2 등)을 설명하여 전혀 다른 규범을 답했다.

누락 사항 순손익가치:순자산가치 3:2 가중평균 / 부동산과다보유법인 2:3 / 순자산가치 80% 하한 규정

원본: cm-022 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-030 | 오답

질문 증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서를 첨부하여야 하는가?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-6조 제8항 제1호 라목의 분기감사보고서 또는 분기검토보고서는, 그 정의를 규정한 제2-4조 제5항 제3호 라목에서 "자본시장법 시행령 제170조 제1항 제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우에 첨부해야 할" 서류로 한정하고 있다. 따라서 상장 전 발행인에게는 첨부의무가 없다. 다만 같은 항 제1호 다목은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집 또는 매출의 경우 반기재무제표가 확정된 이후에는 반기감사보고서 또는 반기검토보고서를 첨부하도록 규정한다.

실제 답변 전문

증권신고서 제출 시 1분기 검토보고서 첨부 여부는 제공된 조문만으로는 명확히 답할 수 없습니다. 제공된 조문에서는 '분기감사보고서 또는 분기검토보고서'를 첨부해야 하는 경우를 규정하고 있으나, 이는 특정 조건(영 제170조제1항제2호 단서에 따른 금융기관·주권상장법인이 분기재무제표가 확정된 이후에 신고서를 제출하는 경우)을 충족할 때만 적용된다고 명시하고 있습니다. 따라서 IPO 단계의 구체적인 재무서류 제출 시점과 대상 법인의 지위(금융기관 여부, 주권상장 여부)를 확인할 수 있는 추가 자료가 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 상장 전 발행인에게 분기검토보고서 첨부의무가 없고 반기보고서만 요구된다고 명확히 결론짓는다. 시스템 답변은 조건 조문을 인용했으나 결론을 내리지 않고 회피했고 반기 관련 의무도 언급하지 않았다.

누락 사항 상장 전 발행인은 분기검토보고서 첨부의무 없음이라는 결론 / 제2-6조 제8항 제1호 다목의 반기감사·검토보고서 첨부의무 언급

원본: cm-030 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-039 | 오답

질문 사내규정 제정은 주주총회 결의사항인가, 이사회 결의사항인가?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제361조는 주주총회가 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다고 규정하고, 제393조 제1항은 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치·이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행을 이사회의 결의로 하도록 규정한다. 사내규정 제정을 주주총회 결의사항으로 열거한 조문은 없으므로 업무집행에 관한 사항으로서 이사회 권한에 속한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 없다. 상법 제361조는 주주총회의 권한을 '본법 또는 정관에 정하는 사항'으로만 규정하고 있고, 제393조는 이사회의 권한을 '중요한 자산의 처분', '대규모 재산의 차입', '지배인의 선임' 등 구체적 사항으로 나열하고 있으나, 사내규정 제정이 어느 기관의 권한에 속하는지 명시되어 있지 않다. 정관이나 회사의 구체적 사내규정 구조를 확인해야 한다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한이라고 결론짓는데, 시스템 답변은 판단 불가라며 회피했다. 조문 인용은 맞으나 요구된 결론을 제시하지 못했다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문 없음 / 업무집행 사항은 이사회 권한(제393조 제1항)

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한이라고 결론짓는다. 시스템 답변은 동일 조문을 인용하면서도 결론을 내리지 않고 근거 부족으로 회피했다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항으로 열거된 조문 없음(제361조 제한적 열거) / 업무집행 사항은 제393조 제1항에 따라 이사회 권한

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 사내규정 제정이 업무집행 사항으로 이사회 권한에 속한다고 결론짓는다. 시스템 답변은 조문에 명시가 없다며 결론을 회피했다.

누락 사항 사내규정 제정은 이사회 결의사항이라는 결론 / 주주총회 결의사항 열거 조문 부재 / 업무집행 사항은 제393조에 따라 이사회 권한

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-039 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-042 | 오답

질문 사외이사 관련 개정 내용은?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제542조의8(2025.7.22 개정, 시행일 2026.7.23)은 제목이 "독립이사의 선임"으로 변경되었고, 제1항은 상장회사가 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 하여야 한다고 규정한다. 독립이사는 제382조 제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 단서에 따라 대통령령으로 정하는 상장회사의 독립이사는 3명 이상이면서 이사 총수의 과

반수여야 한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 사외이사 관련 직접적인 개정 내용이 명시되어 있지 않습니다. 제542조의8은 독립이사의 선임에 관한 규정이며, 독립이사를 '제382조제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사'로 정의하고 있을 뿐, 사외이사 자체의 개정 내용은 포함하고 있지 않습니다. 사외이사 관련 개정 내용을 확인하려면 제382조제3항 및 관련 개정 기록을 확인하는 것이 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 제542조의8이 '독립이사의 선임'으로 개정되어 이사 총수 1/3 이상, 대통령령 대상 회사는 3명 이상이며 과반수라는 내용을 요구한다. 시스템 답변은 개정 내용이 없다며 회피하고 정족수 요건을 전혀 제시하지 않았다.

누락 사항 2025.7.22 개정, 2026.7.23 시행 / 제목이 '독립이사의 선임'으로 변경 / 이사 총수 3분의 1 이상 독립이사 / 대통령령 상장회사는 3명 이상 및 과반수

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제542조의8이 '독립이사의 선임'으로 개정되어 1/3 이상, 단서상 3명 이상·과반수 요건을 규정함을 요구하는데, 시스템 답변은 개정 내용이 없다며 회피했다. 핵심 수치·요건과 개정 시점이 모두 누락됐다.

누락 사항 2025.7.22 개정, 2026.7.23 시행 / 제목 '독립이사의 선임'으로 변경 / 이사 총수 1/3 이상 독립이사 / 단서: 3명 이상 및 이사 총수 과반수

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제542조의8이 '독립이사의 선임'으로 개정되어 1/3 이상, 대통령령 대상 회사는 3명 이상 및 총수 과반수라는 요건을 제시하는데, 시스템 답변은 개정 내용이 없다고 회피했다. 핵심 수치 요건이 모두 누락됐다.

누락 사항 제목 변경: 독립이사의 선임 / 이사 총수 1/3 이상 독립이사 / 대통령령 대상 회사: 3명 이상 및 총수 과반수 / 2025.7.22 개정, 2026.7.23 시행

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-042 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-043 | 오답

질문 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제388조는 이사의 보수를 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 정하도록 하고, 제415조는 제388조를 감사에 준용한다. 결정주체를 정관 또는 주주총회로 한정하고 있으므로 이사회 위임의 근거가 되는 조문은 없다. 나아가 제542조의12 제5항은 상장회사가 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우 이사의 선임 또는 이사의 보수결정 의안과 별도로 상정하여 의결하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 감사 보수의 결정을 이사회에 위임할 수 있는지 여부를 직접 답할 수 없습니다. 상법 제388조는 이사의 보수를 '정관에 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다'고 규정하며, 제415조는 이 조항이 감사에 준용된다고 명시합니다. 따라서 감사 보수는 정관에서 정하거나 주주총회의 결의로 결정해야 하나, 이사회 위임의 가능 여부에 관한 명시적 규정이 조문에 없어 추가 자료(예: 관련 판례, 감사위원회 규정, 정관 작성 지침)가 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 결정주체가 정관·주주총회로 한정되어 이사회 위임 근거가 없다는 결론을 명확히 제시하는데, 시스템 답변은 조문을 인용하면서도 '답할 수 없다'며 회피했다. 또한 제542조의12 제5항의 별도 상정 의결 요건도 누락했다.

누락 사항 이사회 위임 불가(근거 조문 없음)라는 명확한 결론 / 제542조의12 제5항 상장회사 별도 상정·의결 요건

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제388조·제415조 준용은 맞게 인용했으나, 이사회 위임 불가라는 결론을 내리지 않고 판단 불가라며 회피했다. 또한 상장회사의 제542조의12 제5항 별도 상정 의결 요건도 누락했다.

누락 사항 이사회 위임 근거 조문 없음 = 위임 불가 결론 / 제542조의12 제5항 감사 보수 의안 별도 상정·의결

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제388조·제415조 준용을 정확히 언급했으나 위임 불가라는 결론을 내리지 않고 판단 회피했다. 또한 제542조의12 제5항의 별도 상정·의결 요건도 누락했다.

누락 사항 이사회 위임 근거 조문 없음(위임 불가) 결론 / 제542조의12 제5항 감사 보수 의안 별도 상정·의결

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-043 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-046 | 오답

질문 자기주식을 주주 외의 자에게 처분할 수 있는가?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제342조(2026.3.6 전문개정) 제1항은 원칙적으로 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하게 하도록 하고, 제2항은 제341조의4 제2항 제2호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 처분할 수 있도록 한다. 제3항에 따라 처분할 주식의 종류와 수, 처분가액과 납입기일, 상대방 및 처분방법 중 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정하며, 제4항에 따라 제417조부터 제432조까지의 규정이 성질에 반하지 아니하는 범위에서 준용된다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 명확히 답할 수 없습니다. 상법 제341조의4는 자기주식을 '보유 또는 처분'할 수 있는 경우를 제한적으로 규정하고 있으며, 제1항 각 호의 사유 중 일부(예: 임직원 보상, 우리사주제도)는 특정 대상자에게의 처분을 전제하고 있습니다. 그러나 '주주 외의 자'에게의 처분이 전면 금지되는지, 아니면 특정 조건 하에서 허용되는지는 제341조의4와 제342조만으로는 판단하기 어렵습니다. 자본감소, 경영상 목적 달성 등에 관한 다른 조항(제360조의2, 제360조의15, 제523조 등)이나 판례·해석례가 필요합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 적용 규범 선택 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 제342조 제2항에 따라 특정 사유(제341조의4 제2항 2~5호)에 해당하면 주주 외의 자에게 처분 가능하다고 명확히 답한다. 시스템 답변은 판단 불가라고 회피했다.

누락 사항 제342조 제2항: 주주 외의 자에게 처분 가능 / 제341조의4 제2항 2~5호 해당 요건 / 제3항 이사회 결정 사항 / 제4항 제417~432조 준용

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 제342조 제2항에 따라 특정 사유(제341조의4 제2항 제2~5호)에서 주주 외의 자에게 처분 가능하다고 명확히 결론짓는다. 시스템 답변은 판단 불가라며 회피했다.

누락 사항 제342조 제2항: 주주 외의 자 처분 허용 / 해당 사유는 제341조의4 제2항 2~5호 / 원칙은 주주 균등 조건 취득(제1항) / 정관에 없으면 이사회 결정(제3항) / 제417~432조 준용(제4항)

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 제342조 제2항에 따라 특정 사유(제341조의4 제2항 제2호~제5호)에 해당하면 주주 외의 자에게 처분 가능하다고 명확히 답한다. 시스템 답변은 판단 불가라고 회피했다.

누락 사항 제342조 제2항: 주주 외의 자 처분 허용 / 원칙: 주식 수에 따른 균등 조건 취득 / 이사회의 처분사항 결정(제3항) / 제417조~제432조 준용(제4항)

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-046 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-050 | 오답

질문 100분의 10이 적용되는 경우는?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제15조 제4항 제2호 단서 각 목에 해당하는 발행회사로서, 가목 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인 제외), 나목 벤처기업, 다목 직전 3개 회계연도 평균 매출액 3천억원 미만 중견기업, 라목 신성장·원천기술 보유기업 또는 기술등급 상위 100분의 50 기업(공시대상기업집단 소속 기업 제외)이다. 다만 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 각 호의 업종은 제외된다.

실제 답변 전문

제4항제2호 본문에 따라 금융투자회사가 발행회사의 주식 등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우가 기본 기준입니다. 다만 제4항제2호 단서에서는 발행회사가 중소기업, 벤처기업, 직전 3개 회계연도 평균 매출액이 3천억 원 미만인 중견기업, 또는 신성장·원천기술 보유 기업 등 특정 요건을 충족하는 경우 100분의 10 이상 보유를 이해관계에 해당한다고 규정합니다. 또한 제3호에서는 금융투자회사와 그 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10 이상 보유하고 있는 경우이고, 제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 15 이상 보유하고 있는 경우가 이해관계에 해당합니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 수치·시점 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변은 100분의 10이 적용되는 대상이 제15조 제4항 제2호 '단서 각 목'의 발행회사(중소기업·벤처·중견·신성장 기술기업)임을 요구하나, 시스템 답변은 본문 기준도 100분의 10이라고 잘못 서술해 단서의 구별 취지를 흐렸다. 또한 공시대상기업집단·특수목적기구·중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 등 요건도 누락했다.

누락 사항 본문과 단서의 지분율 차이 오설명(본문도 10%로 기재) / 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 / 기술등급 상위 100분의 50 기업 언급 미비 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외

판정 2 오답 · 조건·예외 처리 오류

결론 정확: 아니오 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 예

기준답변은 100분의 10이 적용되는 대상이 제15조 제4항 제2호 단서 각 목의 발행회사(중소기업·벤처·중견·신성장기술 기업 등)임을 밝히는데, 시스템 답변은 100분의 10을 본문 기준으로 제시하고 단서에는 15% 기준을 혼재시켜 적

용관계를 뒤섞었다. 기술등급 상위 50% 기업, 공시대상기업집단 제외, 창업지원법 시행령 제4조 업종 제외 등 핵심요건도 누락했다.

누락 사항 단서 각 목이 100분의 10 적용 대상임을 명확히 하지 못함 / 기술등급 상위 100분의 50 기업 누락 / 공시대상기업집단 소속 기업 제외 누락 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 누락 / 특수목적기구·부동산 법인 제외 누락

판정 3 오답 · 수치·시점 오류

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

핵심 대상(중소기업·벤처·중견·신성장기술 기업 등 단서 각 목)은 언급했으나, 본문 기준도 100분의 10이라고 잘못 서술하고 단서를 15%로도 말해 내부 모순·수치 오류가 있다. 또한 공시대상기업집단 제외, 창업지원법 시행령 제4조 업종 제외 등 요건을 누락했다.

누락 사항 본문 기준 지분율을 10%로 오기(단서만 10% 적용) / 단서에 15% 적용이라는 모순 서술 / 공시대상기업집단 소속기업 제외 / 중소기업창업 지원법 시행령 제4조 업종 제외 / 특수목적기구·부동산 관련 법인 제외

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-050 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-051 | 오답

질문 보유비율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 제6조 제2항에 따라 자본시장법 시행규칙 제14조 제1항을 준용한다. 제4항에 따라 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 환매금지형 사모집합투자기구의 경우 출자 또는 투자한 비율만큼 보유한 것으로 본다.

실제 답변 전문

공동주관회사 선임의무 관련 보유비율은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙」제14조제1항을 준용하여 산정합니다. 구체적으로, 주권은 그 주식의 수로, 신주인수권·전환사채권·신주인수권부사채권·교환사채권·파생결합증권·증권예탁증권 등은 각각 해당 규정에서 정하는 방식으로 계산한 수를 의결권 있는 발행주식 총수(자기주식 포함)에 더한 금액으로 나누어 산정됩니다. 또한 금융투자회사와 그 이해관계인이 보유한 주식등을 합하여 계산하며, 제14조제1항을 준용하는 부분에서는 주권, 교환사채권의 교환대상 주권, 파생결합증권의 기초자산 주권, 증권예탁증권의 기초 주권은 제외됩니다.

당시 판정과 틀린 이유

판정 1 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심 결론은 맞다. 그러나 창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구의 출자·투자비율만큼 보유로 보는 제4항 특례를 누락했다. 또한 일부 제외 항목 서술은 근거가 불확실하다.

누락 사항 제4항 조합·기구 관련 특례 누락 / 출자·투자 비율만큼 보유 간주 규정 누락

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심 결론은 맞지만, 제4항의 창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구의 출자·투자 비율만큼 보유 간주 규정이 누락됐다.

누락 사항 제4항 특례: 출자·투자 비율만큼 보유 간주 / 해당 조합·기구 4종 열거

판정 3 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시행규칙 제14조 제1항 준용이라는 핵심 결론은 맞으나, 기준답변의 제4항(중소기업창업투자조합·신기술사업투자조합·한국벤처투자조합·환매금지형 사모집합투자기구는 출자·투자 비율만큼 보유한 것으로 간주) 내용을 누락했다. 또한 주권·교환대상 주권 등을 '제외한다'는 설명은 근거가 불명확한 오류로 보인다.

누락 사항 제4항 조합·기구의 출자·투자 비율 간주 규정 누락

다수결 정답 0표 / 오답 3표

원본: cm-051 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-004 | 정답

질문 제5호의 괴리율은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 코스닥시장 상장규정 제26조)

당시 기준답변 시행세칙 제23조 제6항에 따라, 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사신청일 전 6개월 동안 취득한 주식등의 취득수량 가중산술평균가격, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 따른 가격이며, 괴리율은 (공모가격에서 취득가격을 뺀 금액)을 취득가격으로 나누어 100을 곱한 비율이다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조제6항제3호에 따르면, 취득가격과 공모가격 간의 괴리율은 다음 산식으로 산정합니다: 괴리율 = (공모가격 – 취득가격) ÷ 취득가격 × 100

여기서 취득가격은 상장주선인이 상장예비심사 신청일 전 6개월 동안 취득한 신규상장신청인 주식등에 대하여 주식 취득수량을 가중치로 하여 가중 산술평균한 주식 취득가격이며, 공모가격은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조제1항에 따른 가격입니다. 전환사채 및 신주인수권부사채 등 주식에 해당하지 않는 증권은 전환이나 상장될 경우의 주식 수와 권리행사 가격 등을 고려하여 계산할 수 있습니다(취득가격 산정일을 기준으로 함).

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 괴리율 산식과 취득가격·공모가격 정의를 기준답변과 동일하게 제시했다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

원본: cm-004 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-005 | 정답

질문 유가증권시장에도 벤처금융·전문투자자에 대한 의무보유 규정이 있는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 없다. 유가증권시장 상장규정 및 그 시행세칙 전문에서 "벤처금융"은 검색되지 않는다. 제27조 제1항은 제1호(최대주주등, 상장일부터 6개월. 다만 최대주주가 자본시장법 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구인 경우 1년), 제2호(상장 후 주식매수선택권 행사로 주식을 취득한 최대주주등, 상장일부터 6개월, 최대주주가 사모집합투자기구이면 1년), 제3호(상장예비심사신청일 전 1년 이내 제3자배정 발행주식등 취득자, 발행일부터 1년. 다만 그 날이 상장일부터 6개월 이내이면 상장일부터 6개월이 되는 날까지 연장), 제4호(같은 기간 내 최대주주등의 주식등 취득자, 상장일부터 6개월), 제5호(거래소가 인정하는 주주등, 2년 이내)로 구성된다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 없다. 유가증권시장 상장규정 제27조는 신규상장 의무보유 대상을 최대주주등, 주식매수선택권 행사자, 제3자 배정 주식 취득자, 최대주주등 주식 취득자, 그 밖에 거래소가 필요하다고 인정하는 주주등으로 정하고 있으며, 벤처금융·전문투자자에 대한 별도의 의무보유 규정은 명시되어 있지 않다. 코스닥시장 상장규정 등 다른 규정을 확인해야 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 결론(유가증권시장 제27조에는 벤처금융·전문투자자 의무보유 규정 없음)을 명확히 지지한다. 제27조 각 호의 구성도 정확히 열거했다.

누락 사항 각 호별 보유기간(6개월/1년/2년) 수치 미기재

원본: cm-005 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-006 | 정답

질문 유가증권시장에서 전문투자자는 어떻게 취급되는가?
(업무 문맥: 신규상장 의무보유 - 유가증권시장 상장규정 제27조)

당시 기준답변 시행세칙 제21조 제2항 제1호는 상장규정 제27조 제1항 제1호의 경우 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 경우 그 수량을 의무보유 대상 주식등에서 제외하도록 규정한다. 해당 전문투자자의 범위는 같은 조 제3항 각 호에서 열거하고 있다.

실제 답변 전문

유가증권시장에서 전문투자자인 최대주주등이 투자를 목적으로 소유한 주식은 의무보유 대상 주식에서 제외됩니다. 제공된 조문에서 정의하는 전문투자자는 국가, 한국은행, 은행, 보험회사, 금융투자업자(신탁업자·투자일임업자·투자자문업자 제외), 증권금융회사, 집합투자기구(사모펀드 제외), 신용보증기금, 기술보증기금, 법률에 따라 설립된 기금 및 그 관리·운용 법인, 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인, 그리고 거래소가 전문투자자 성격과 주식 소유 목적 등을 고려하여 인정하는 기타 전문투자자 등 총 24개 범주입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

핵심 명제(전문투자자 최대주주등의 투자목적 소유 주식은 의무보유 대상 제외)와 전문투자자 범위 열거를 모두 지지한다. '총 24개 범주' 등 숫자는 검증 불가하나 결론에 영향을 주지 않는다.

누락 사항 시행세칙 제21조 제2항 제1호 조문 명시 없음

원본: cm-006 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-007 | 정답

질문 상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 어떻게 되는가?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 모집·매출가격과 같은 가격으로 주식을 취득하여야 한다. 국내기업의 경우 제1호 나목에 따라 모집·매출 주식의 100분의 3(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당 수량)을 상장일부터 3개월 보유하고, 신속이전기업은 제1호 가목에 따라 100분의 5(25억원 한도)를 6개월 보유한다. 외국기업은 제2호에 따라 100분의 5(혁신기술기업 50억원, 그 외 25억원 한도)를 1년 보유한다. 유가증권시장 상장규정 제13조 제3항의 의무인수는 외국주권등 신규상장에 한정되며, 국내 모집·매출분의 100분의 5(50억원 한도)를 상장일부터 6개월 매각 제한한다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수 수량과 보유기간은 상장시장(코스닥 vs 유가증권)과 상장신청인의 성격(국내기업 vs 외국기업, 신속이전기업 여부 등)에 따라 다릅니다.

코스닥시장의 경우:

국내기업의 경우, 신속이전기업이면 모집·매출하는 주식의 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당)를 상장일부터 6개월간 의무보유하며, 6개월 경과 후 매달 5%씩 매각 가능합니다. 다만 제31조 제1항 제3호 마목·바목의 신속이전기업은 1년간 의무보유해야 합니다. 신속이전기업이 아닌 국내기업은 3%(취득금액 10억원 초과 시 10억원 상당)를 3개월간 의무보유하며, 혁신기술기업인 경우 세칙의 정한 사유가 있으면 6개월간 의무보유합니다.

외국기업의 경우, 혁신기술기업이면 5%(취득금액 50억원 초과 시 50억원 상당)를 1년간 의무보유하고 6개월 경과 후 매달 5%씩 매각 가능하며, 혁신기술기업이 아니면 5%(취득금액 25억원 초과 시 25억원 상당)를 1년간 의무보유하고 6개월 경과 후 매달 5%씩 매각 가능합니다.

다만 대형법인(외국기업 및 제31조 제1항 제3호 마목·바목 신속이전기업 제외), 적격 해외증권시장에 3년 이상 상장한 외국기업은 이 의무가 적용되지 않을 수 있습니다.

유가증권시장의 외국주권등 상장의 경우:

상장예비심사 신청 후 국내에서 모집·매출한 외국주권등의 5%(금액 50억원 초과 시 50억원 상당)를 모집·매출 시의 발행가액으로 취득하여 상장신청일 현재 보유해야 하며, 상장일부터 6개월 이내에 매각하지 않아야 합니다. 다만 적격 해외증권시장에 3년 이상 상장한 경우는 이 의무가 적용되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

코스닥 국내기업 3%/3개월, 신속이전 5%(25억)/6개월, 외국기업 5%(혁신 50억, 그 외 25억)/1년, 유가증권 외국주권 5%(50억)/6개월 등 핵심 수치·기간을 모두 기준답변과 일치하게 제시했다. 추가 매각 허용·예외 설명은 모순되지 않는 부가 정보다.

누락 사항 취득가격이 모집·매출가격과 동일해야 한다는 점 명시는 코스닥 부분에서 약함

원본: cm-007 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-008 | 정답

질문 국내 일반기업의 3개월 보유기간이 6개월로 연장되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목 단서에 따라 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 시행세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우이다. 시행세칙 제15조 제5항(2023.12.28 신설)은 그 사유를 "상장주선인이 상장예비심사신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장 이후 2년 이내에 투자주의환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지사유가 발생한 경우"로 규정한다. 즉 상장신청인의 유형만으로 자동 연장되는 것이 아니라 상장주선인의 과거 주선실적이 요건이다.

실제 답변 전문

국내 일반기업(제31조제1항에 따른 신속이전기업 제외)의 의무보유 기간이 3개월에서 6개월로 연장되는 경우는, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우입니다.

제13조제5항제1호나목 본문에서 국내 일반기업은 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 상장일부터 3개월 동안 의무보유하도록 규정하고 있으나, 단서에서 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하도록 예외를 두고 있습니다.

시행세칙 제15조제5항에 따르면 이 사유는 상장주선인이 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 3년 이내에 상장을 주선한 기술성장기업이 상장한 이후 2년 이내에 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되거나 형식적 상장폐지 사유 또는 상장적격성 실질심사에 따른 상장폐지 사유가 발생한 경우를 말합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(혁신기술기업 + 상장주선인의 세칙상 사유)와 세칙 제15조 제5항의 구체 요건(최근 3년 이내 주선한 기술성장기업이 상장 후 2년 이내 투자주의환기종목·관리종목 지정 또는 상장폐지사유 발생)을 모두 정확히 제시했다. 조문 인용과 기간 수치도 일치한다.

원본: cm-008 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-009 | 정답

질문 의무인수가 면제되는 경우는?
(업무 문맥: 상장주선인의 의무인수 및 보유)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제13조 제6항에 따라 대형법인(다만 외국기업이나 제31조 제1항 제3호 마목·바목에 따른 신속이전기업은 제외), 적격해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업의 경우 거래소가 제5항을 적용하지 않을 수 있다.

실제 답변 전문

상장주선인의 의무인수(의무보유)가 면제되는 경우는 다음과 같습니다. 거래소는 상장신청인이 ① 대형법인(다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외)이거나, ② 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업인 경우에는 제5항의 의무보유 규정을 적용하지 않을 수 있습니다. 이는 제6조에서 규정하고 있으며, 거래소의 판단에 따라 적용 여부가 결정됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

두 면제 사유(대형법인, 제외 단서 포함 및 적격해외증권시장 3년 경과 외국기업)를 정확히 제시했다. 조문 인용이 '제6조'로 다소 부정확하나 실질 내용은 일치한다.

원본: cm-009 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-011 | 정답

질문 사내규정 정비가 상장심사에서 요구되는 근거는?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제29조 제1항 제2호는 "기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것"을 질적심사요건으로 규정하고, 같은 조 제2항은 세부 심사기준을 시행세칙으로 정하도록 위임한다.

실제 답변 전문

제29조 제1항 제2호에서 상장심사 시 '기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제, 이해관계자와의 거래, 상장 전 주식거래 등에 비추어 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것'을 질적 심사요건으로 규정하고 있습니다. 사내규정 정비는 이러한 기업지배구조, 내부통제제도, 공시체제 등을 구성하는 요소로서 경영투명성과 경영안정성을 입증하기 위해 요구됩니다. 거래소는 이 기준에 따라 영업상황, 재무상황, 기술성, 성장성 및 경영안정성 등을 심사할 때 세칙으로 정하는 질적심사기준을 적용합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호의 질적심사요건 문구를 정확히 인용하고, 세칙 위임(제2항 취지)도 언급했다. 기준답변의 핵심 명제와 일치하며 모순이 없다.

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변이 제29조 제1항 제2호의 질적심사요건 문구를 정확히 인용하고, 세칙 위임(제2항 취지)도 언급했다. 기준답변의 핵심 명제를 모두 지지하며 모순이 없다.

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 코스닥 상장규정 제29조 제1항 제2호의 질적심사요건 문구를 정확히 인용하고, 세칙 위임(제2항 취지)도 언급했다. 사내규정 정비가 그 구성요소로 요구된다는 결론도 기준답변과 일치한다.

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-011 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-012 | 정답

질문 제정 시기에 관한 규정이 있는가?
(업무 문맥: 질적심사요건과 사내규정 정비)

당시 기준답변 상장규정 및 시행세칙에 제정 시기를 특정한 조문은 없다. 명시적 근거 미확인 사항이며, 운영 이력이 심사 대상이 된다는 점은 실무해설서 수준의 서술에 해당된다.

실제 답변 전문

제29조에는 질적 심사요건 자체에 관한 규정만 있으며, 이 제정 시기에 관한 규정은 제공된 조문에 없다. 관련 규정의 제정 또는 시행 시기를 확인하려면 코스닥시장 상장규정의 부칙이나 개정 이력을 참조하여야 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 제정 시기를 특정한 조문이 없다는 점이며, 시스템 답변도 해당 규정이 없다고 동일하게 결론지었다. 부칙·개정이력 참조 안내는 모순되지 않는 부가 설명이다.

누락 사항 운영 이력 심사 관련은 실무해설서 수준 서술이라는 언급 없음

원본: cm-012 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-013 | 정답

질문 벤처기업이 주식매수선택권을 부여할 때의 요건은?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업육성에관한특별법 제16조의3 제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의로 부여하며, 이 경우 주주총회 결의는 상법 제434조를 준용한다. 부여대상은 같은 항 제1호(임직원), 제2호(인수기업 임직원), 제3호(전문성 보유자)이다. 같은 조 제3항에 따라 부여 주식은 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없고, 제1항 제3호에 해당하는 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없다. 같은 조 제4항에 따라 행사가격은 신주인수 방식의 경우 부여일 기준 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 한다. 상법 제340조의2부터 제340조의5까지에 우선하여 이 법이 적용된다(제16조의6 제3항).

실제 답변 전문

벤처기업이 주식매수선택권을 부여하기 위한 요건은 다음과 같습니다.

주식회사 형태의 벤처기업이 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 결의(상법 제434조 준용)를 거쳐야 합니다. 주식매수선택권은 해당 기업의 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자에게만 부여할 수 있습니다.

부여 대상자는 ① 벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외), ② 벤처기업이 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하여 인수한 기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자 제외), ③ 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자(대통령령으로 정하는 자)로 제한됩니다.

부여 규모는 회사 발행주식 총수의 100분의 50을 초과할 수 없으나, ③번 대상자의 경우에는 100분의 10을 초과할 수 없습니다. 행사가격은 신주 인수 방식일 때 부여일 기준 주식 시가와 권면액 중 높은 금액 이상이어야 하고, 자기주식 매수나 현금지급 방식일 때는 부여일 기준 시가 이상이어야 합니다. 다만 ①, ②번 대상자에게 신주 인수 방식으로 부여하고 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우, 시가보다 낮은 가격(권면액 이상)을 정할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

주주총회 특별결의(상법 제434조 준용), 부여대상 3유형, 50%/10% 한도, 행사가격 기준을 모두 기준답변과 일치하게 설명했다. 상법 우선적용 언급이 없으나 핵심 요건은 모두 충족한다.

누락 사항 상법 제340조의2~5에 대한 특별법 우선적용 언급 없음

원본: cm-013 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-015 | 정답

질문 부여 후 신고의무는 어디에 이행하는가?
(업무 문맥: 벤처기업 주식매수선택권의 부여요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의6 제1항에 따라 중소벤처기업부장관에게 신고한다. 같은 법 시행령 제11조의5 제1항에 따라 부여 신고 시 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록(제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정하는 경우)을 첨부하며, 신고서 서식은 중소벤처기업부령에 위임되어 있다.

실제 답변 전문

벤처기업은 주식매수선택권을 부여하기로 결의한 후 그 내용을 중소벤처기업부장관에게 신고해야 합니다. 신고는 중소벤처기업부령으로 정하는 신고서에 벤처기업의 정관, 주주총회 의사록, 그리고 이사회에서 부여 사항을 정한 경우 이사회 의사록을 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출하는 방식으로 이행합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

중소벤처기업부장관에게 신고한다는 결론과 첨부서류(정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록), 부령 서식까지 기준답변과 일치한다. 조문 번호 인용이 없으나 실질 내용은 모두 포함됐다.

원본: cm-015 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-016 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권은 언제부터 행사할 수 있는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권의 행사요건)

당시 기준답변 벤처기업법 제16조의5 제1항에 따라 제16조의3 제1항에 따른 결의가 있는 날 또는 제16조의4 제3항에 따라 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 행사할 수 있다. 기산점은 부여일이 아니라 결의일 또는 이사회에서 정한 날이다. 시행령 제11조의4 제1항에 따라 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 예외이나, 정년에 따른 퇴임·퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않는다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권은 원칙적으로 부여 결의일 또는 이사회에서 정한 날부터 2년 이상 재임하거나 재직한 후에 행사할 수 있다. 다만 사망하거나 본인 책임이 아닌 사유로 퇴임·퇴직한 경우는 2년 요건을 충족하지 않아도 행사 가능하며, 제16조의3제1항제3호 해당자가 부여받은 주식매수선택권은 2년 경과 후 벤처기업과 용역계약을 체결하고 이를 이행한 경우에만 행사할 수 있다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

2년 재임·재직 요건과 기산점(결의일 또는 이사회가 정한 날), 사망·본인 책임 아닌 사유 예외를 모두 정확히 제시했다. 정년 퇴임 제외 언급은 없으나 핵심 요건은 충족하며 모순도 없다.

누락 사항 정년에 따른 퇴임·퇴직은 예외에 미포함이라는 점 누락

원본: cm-016 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-017 | 정답

질문 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 시가는 어떻게 평가하는가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항(2024.7.2 개정)에 따라 상속세 및 증여세법 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가하되, 시행령 제49조 중 "평가기준일 전후 6개월"은 각각 "평가기준일 전 6개월"로 본다.

실제 답변 전문

벤처기업 주식매수선택권의 행사가격 설정에 필요한 부여일 기준 주식의 시가는「상속세 및 증여세법」제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가한다. 이 경우 제49조 중 '평가기준일 전후 6개월'은 '평가기준일 전 6개월'로 적용된다.

상속세 및 증여세법 시행령 제49조에 따르면, 부여일 기준 주식의 시가는 부여일 전 6개월 이내의 기간 중 매매, 감정, 수용, 경매 또는 공매가 있는 경우 그 거래가액, 감정가액의 평균액, 또는 보상·경매·공매가액 중 하나로 확인된 가액을 말한다. 매매사실이 있는 경우에는 그 거래가액(특수관계인과의 부당거래 등 제외)을, 공신력 있는 감정기관의 감정가액이 있는 경우에는 그 감정가액의 평균액을 시가로 본다. 평가기간 내에 이러한 거래가 없는 경우에는 상속세 및 증여세법 제61조부터 제65조까지의 규정에 따라 평가한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(상증세법 제60조 및 시행령 제49조 준용, '전후 6개월'을 '전 6개월'로 봄)을 정확히 지지한다. 추가 설명도 모순되지 않는다.

누락 사항 벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항 근거조문 명시 없음

원본: cm-017 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-018 | 정답

질문 상증세법 시행령 제49조 제1항의 구조는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 본문은 평가기준일 전후 6개월(증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 이내의 매매·감정·수용·경매·공매가 있는 경우 각 호에 따라 확인되는 가액을 시가로 인정한다. 단서는 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중 또는 평가기간 경과 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도, 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 납세자·지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 포함시킬 수 있도록 한다.

실제 답변 전문

상증세법 시행령 제49조 제1항은 시가로 인정되는 재산의 평가 기준을 정하는 규정으로, 다음과 같은 구조로 되어 있습니다.

제1항은 '평가기간(평가기준일 전후 6개월, 증여재산의 경우 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지)' 내에 '매매·감정·수용·경매·공매(매매등)'가 있는 경우의 평가 대상과 방법을 규정합니다. 또한 평가기간을 벗어난 기간(평가기준일 전 2년 이내 또는 평가기간 경과 후 기한까지)에 매매등이 있는 경우, 평가심의위원회 심의를 거쳐 해당 가액을 포함시킬 수 있는 예외를 두고 있습니다.

구체적으로는 다음 3가지 경우로 시가를 확인하도록 규정합니다: (1) 해당 재산에 대한 매매사실이 있는 경우 거래가액(특수관계인 거래 제외 등), (2) 공신력 있는 감정기관 2개 이상의 감정가액이 있는 경우 그 평균액(일정한 예외 제외), (3) 수용·경매·공매사실이 있는 경우 보상가액·경매가액·공매가액(일정한 예외 제외)입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문(평가기간 내 매매등 각 호 가액 인정)과 단서(전 2년 내 또는 평가기간 경과 후 제78조 제1항 기한까지, 평가심의위원회 심의로 포함)를 모두 정확히 설명했다. 가격변동 특별사정 부재·신청 주체 언급이 생략되었으나 핵심 구조는 일치한다.

누락 사항 가격변동 특별사정 없음 요건 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 / 제78조 제1항 기한 명시

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전6후3)과 각 호 가액 인정, 단서의 평가기간 외(전 2년 이내, 기한까지) 매매등에 대한 평가심의위원회 심의를 통한 포함 가능성을 모두 정확히 서술했다. 가격변동 특별한 사정 없음·신청 주체 등 세부는 생략되었으나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 가격변동의 특별한 사정이 없다는 요건 / 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 / 제78조 제1항 기한 명시

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

본문의 평가기간(전후 6개월, 증여 전 6개월~후 3개월)과 각 호 가액 인정, 단서의 전 2년 이내 및 평가기간 경과 후 기한까지 매매등에 대한 평가심의위원회 심의 예외를 모두 정확히 서술했다. 신청주체(납세자·지방국세청장·세무서장)와 제78조 제1항 기한 언급이 다소 생략됐으나 결론과 핵심 요건에 어긋나지 않는다.

누락 사항 가격변동의 특별한 사정 부재 요건 명시 부족 / 신청주체(납세자·지방국세청장·관할세무서장) 미언급 / 제78조 제1항 기한 근거 미언급

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-018 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-019 | 정답

질문 평가심의위원회는 어느 기관인가?
(업무 문맥: 주식매수선택권 부여시가의 평가)

당시 기준답변 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회이며, 심의는 납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 한다.

실제 답변 전문

평가심의위원회는 제49조제1항의 단서 규정에 따른 매매등의 가액 시가인정, 비상장주식등의 가액평가 및 평가방법, 업종 변경 승인, 건물 등의 가치 산정 자문 등을 심의하기 위하여 국세청과 지방국세청에 각각 설치된 위원회입니다. 국세청에 두는 평가심의위원회는 국세청장이 임명하는 공무원 3명, 변호사·공인회계사·세무사·감정평가사 등 중 국세청장이 위촉하는 9명 이내, 전문가 2명으로 구성되며, 지방국세청에 두는 평가심의위원회는 지방국세청장이 임명하는 공무원 2명, 관련 전문가 8명, 국세청 위원 2명으로 구성됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2에 따른 평가심의위원회임을 명확히 지지하며 설치 기관·구성까지 설명한다. 다만 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 한다는 점은 언급하지 않았으나, 질문이 '어느 기관인가'를 묻는 것이므로 핵심 결론은 충족된다.

누락 사항 심의는 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 전제

판정 2 오답 · 필수 쟁점 누락

결론 정확: 예 / 내용 완전: 아니오 / 중대 오류 없음: 아니오

시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2에 따른 평가심의위원회라는 점은 대체로 맞으나, 기준답변의 핵심인 '납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장의 신청을 전제로 심의한다'는 요건이 누락되었다. 또한 위원 구성 수치는 확인되지 않은 서술로 보인다.

누락 사항 심의는 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청 필요 / 제49조의2 제1항 명시

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 상증세법 시행령 제49조 제1항 단서 및 제49조의2에 따른 평가심의위원회(국세청·지방국세청 소속)라는 기준답변의 핵심을 지지한다. 신청 주체(납세자, 지방국세청장 또는 관할세무서장) 언급이 빠졌으나 질문은 '어느 기관인가'를 물어 기관 특정이 핵심이므로 결론과 모순은 없다.

누락 사항 심의는 납세자·지방국세청장·관할세무서장의 신청을 전제로 함

다수결 정답 2표 / 오답 1표 · 채점 의견 불일치

원본: cm-019 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-020 | 정답

질문 공모가격이 평가액에 반영되는 기간과 방법은?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제63조 제2항 제1호·제2호에 해당하는 주식등에 대하여, 같은 법 시행령 제57조 제1항은 "평가기준일 현재 유가증권 신고(유가증권 신고를 하지 아니하고 상장신청을 한 경우에는 상장신청) 직전 6개월(증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월)부터 거래소에 최초로 주식등을 상장하기 전까지의 기간"으로 규정하고, 해당 주식등은 제1호의 공모가격과 제2호의 가액(법 제63조 제1항 제1호 가목에 따라 평가한 가액) 중 큰 가액으로 평가하도록 한다.

실제 답변 전문

기업공개 준비 중인 주식의 공모가격은 다음과 같이 평가에 반영됩니다.

기간: 유가증권 신고(상장신청) 직전 6개월부터 거래소에 최초로 주식을 상장하기 전까지입니다(증여세 부과 주식의 경우는 3개월).

방법: 해당 주식은 공모가격과 통상적 상장주식 평가액(평가기준일 전후 각 2개월 최종시세 평균액) 중 **큰 가액**으로 평가합니다. 공모가격이 없는 경우, 금융위원회 기준에 따른 공모예정가격이 적용됩니다.

이는 상장 전 공모가격이 시장 공시 시세보다 높을 가능성을 감안하여 납세자에게 유리한 방법을 선택하도록 규정한 것입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기간(신고·상장신청 직전 6개월, 증여세는 3개월~최초 상장 전)과 방법(공모가격과 법 제63조 제1항 제1호 가목 평가액 중 큰 가액)을 모두 정확히 제시했다. 마지막 문장의 '납세자에게 유리한'이라는 취지 설명은 부적절하나 결론과 핵심 요건에는 영향이 없다.

누락 사항 큰 가액 선택 취지 설명 오류(납세자 유리 아님)

원본: cm-020 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-021 | 정답

질문 6개월과 3개월 중 어느 것이 적용되는가?
(업무 문맥: 기업공개 준비 중인 주식의 평가)

당시 기준답변 증여세가 부과되는 주식등은 3개월, 그 외(상속세)는 6개월이다. 조문상 괄호 규정으로 명시되어 있다.

실제 답변 전문

증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월이 적용되고, 상속세가 부과되는 주식등의 경우에는 6개월이 적용됩니다. 제57조 제1항과 제2항 모두에서 "증여세가 부과되는 주식등의 경우에는 3개월로 한다"고 명시하고 있으며, 그 외의 경우는 6개월입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(증여세 3개월, 상속세 6개월)을 정확히 지지한다. 조문 괄호 규정 언급도 일치한다.

원본: cm-021 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-023 | 정답

질문 상장차익 증여의제는 어떤 요건에서 성립하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 상속세 및 증여세법 제41조의3 제1항에 따라 최대주주등의 특수관계인이 제2항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 경우, 그 날부터 5년 이내에 상장됨에 따라 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액 또는 취득가액을 초과하여 이익을 얻은 경우 그 이익을 증여재산가액으로 한다. 다만 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 미만인 경우는 제외한다. 제3항에 따라 이익은 상장일부터 3개월이 되는 날(정산기준일)을 기준으로 계산한다.

실제 답변 전문

상장차익 증여의제는 다음 요건을 모두 충족할 때 성립합니다.

첫째, 주체 요건으로 최대주주등(제22조제2항의 최대주주·최대출자자 또는 발행주식총수·출자총액의 25% 이상 소유자)의 특수관계인이어야 합니다.

둘째, 취득 요건으로 ① 최대주주등으로부터 직접 주식등을 증여받거나 유상취득하거나, ② 최대주주등으로부터 증여받은 재산(소급 3년 이내)으로 다른 자로부터 주식등을 취득해야 합니다.

셋째, 상장 요건으로 증여·취득일부터 5년 이내에 주식등이 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장되어야 합니다.

넷째, 이익 요건으로 상장으로 인해 주식등의 가액이 증가하여 당초 증여세 과세가액(또는 취득가액)을 초과하는 이익을 얻어야 합니다.

다섯째, 기준금액 요건으로 그 이익이 대통령령으로 정하는 기준금액 이상이어야 합니다.

여섯째, 정산기준일(상장일부터 3개월이 되는 날, 또는 사망·증여·양도일)을 기준으로 이익을 계산해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 요건(최대주주등 특수관계인, 5년 내 상장, 초과이익, 기준금액 미만 제외, 정산기준일 3개월)을 모두 지지한다. 최대주주 지분 요건 비율 등 세부는 다소 부정확할 수 있으나 결론과 핵심 수치는 일치한다.

원본: cm-023 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-024 | 정답

질문 기준금액은 어떻게 산정하는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제3항 제1호에 따라 같은 조 제1항 제2호(취득일 현재 1주당 취득가액 또는 증여 당시 1주당 증여세 과세가액) 및 제3호(1주당 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액에 주식수를 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액과, 제2호의 금액 중 적은 금액이다.

실제 답변 전문

기준금액은 다음 두 가지 금액 중 적은 금액으로 산정합니다.

첫째, 증여받거나 유상으로 취득한 주식등의 수에 (증여세 과세가액 또는 취득가액과 기업가치의 실질적인 증가로 인한 이익)의 합계액을 곱한 금액의 100분의 30에 상당하는 가액입니다. 둘째, 3억원입니다. 이 두 금액 중 작은 것이 기준금액이 됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 '제2호의 금액'은 3억원으로, 시스템 답변이 30% 상당액과 3억원 중 적은 금액이라고 정확히 설명했다. 산정 구성요소도 일치한다.

원본: cm-024 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-025 | 정답

질문 이익 계산 시 이미 과세된 저가분이 조정되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 시행령 제31조의3 제1항은 정산기준일 현재 1주당 평가가액에서 취득가액(또는 증여세 과세가액)과 기업가치 실질증가분을 차감하도록 규정할 뿐, 제35조·제39조에 따라 이미 과세된 부분을 별도로 차감하는 규정은 확인되지 않는다. 명시적 조정규정 미확인 사항이다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 이익 계산 시 이미 과세된 저가분의 조정 여부에 관한 내용이 없습니다. 상장 등에 따른 이익 계산은 정산기준일의 1주당 평가가액에서 증여·취득일의 1주당 가액과 기업가치 실질적 증가로 인한 이익을 차감하는 방식으로 규정되어 있으나, 과거 저가평가로 인한 과세분의 조정에 관해서는 이 시행령 조문만으로는 판단할 수 없습니다. 상속세 및 증여세법 본법이나 관련 고시, 과세 선례를 확인할 필요가 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심은 명시적 조정규정이 확인되지 않는다는 점이며, 시스템 답변도 계산 구조(정산기준일 평가가액 - 취득/증여가액 - 실질증가분)를 정확히 제시하고 이미 과세된 저가분 조정규정은 없다고 동일하게 결론했다. 모순이나 수치 오류 없음.

원본: cm-025 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-026 | 정답

질문 유상증자로 배정받은 신주도 포함되는가?
(업무 문맥: 주식등의 상장 등에 따른 이익의 증여)

당시 기준답변 제41조의3 제7항에 따라 주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다.

실제 답변 전문

네, 유상증자로 배정받은 신주도 포함됩니다. 제41조의3 제7항에서 "주식등을 증여받거나 취득한 후 그 법인이 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함에 따라 신주를 인수하거나 배정받은 경우를 포함한다"고 명시하고 있습니다. 따라서 최대주주등으로부터 증여받은 주식등을 보유한 특수관계인이 유상증자 시 신주를 배정받은 경우, 이 신주도 제41조의3의 주식등의 상장에 따른 이익 계산 대상에 포함됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(제41조의3 제7항에 따라 증여·취득 후 유상증자 신주 인수·배정 포함)를 그대로 지지한다. 조문 인용과 결론이 일치하며 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-026 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-027 | 정답

질문 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 세제 혜택은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조세특례제한법 제16조의2 제1항에 따라 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권 행사이익 중 연간 2억원 이내의 금액에 대해서는 소득세를 과세하지 아니하되, 벤처기업별 총 누적 금액은 5억원을 초과하지 못한다. 같은 조 제2항에 따라 적용대상은 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권 및 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우로 한정)이다.

실제 답변 전문

벤처기업 임원 등이 2027년 12월 31일 이전에 부여받은 주식매수선택권을 행사하여 얻은 이익에 대해, 연간 2억원 이내 금액은 소득세를 과세하지 않습니다. 다만 벤처기업별로 누적된 비과세 금액은 총 5억원을 초과할 수 없습니다.

비과세 대상 주식매수선택권은「벤처기업육성에 관한 특별법」제16조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권, 또는「상법」제340조의2나 제542조의3에 따라 부여받은 주식매수선택권(코넥스상장기업으로부터 부여받은 경우만 해당)으로 한정됩니다. 이는 퇴직 후 행사하는 경우도 포함합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(2027.12.31 이전 부여, 연 2억원 비과세, 기업별 누적 5억원 한도, 적용대상 조문)을 모두 정확히 지지한다. 수치와 요건 오류가 없다.

원본: cm-027 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-028 | 정답

질문 적격주식매수선택권의 요건과 효과는?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사이익의 과세특례)

당시 기준답변 조특법 제16조의4 제1항 각 호에 따라 벤처기업법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고(제1호), 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 행사일이 속하는 과세기간까지의 전체 행사가액 합계가 5억원 이하일 것(제2호)을 요구한다. 신청한 경우 행사 시 소득세를 과세하지 아니하고, 같은 조 제2항에 따라 취득주식 양도 시 소득세법 제94조 제1항 제3호에도 불구하고 양도소득세를 과세한다. 다만 행사 당시 실제 매수가액이 부여 당시 시가보다 낮은 경우 그 차액은 행사 시 과세한다.

실제 답변 전문

적격주식매수선택권의 요건은 두 가지입니다. ① 벤처기업육성에 관한 특별법 제16조의3에 따른 주식매수선택권으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것, ② 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 해당 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하일 것입니다.

효과는 벤처기업 임직원이 2027년 12월 31일 이전에 적격주식매수선택권을 행사하여 발생하는 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대해 소득세를 과세하지 아니할 수 있다는 것입니다(단, 시가 이하 발행이익은 제외). 다만 적격주식매수선택권 행사로 취득한 주식을 양도할 때는 양도소득세가 과세되며, 행사 후 1년 이내 처분하거나 전체 행사가액이 5억원을 초과하거나 전용계좌 외 거래 시 모든 이익에 대해 소득세가 과세됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

요건 2가지(벤처기업법 제16조의3 및 대통령령 요건, 2년 역산 5억원 이하)와 효과(행사 시 비과세, 양도 시 양도소득세 과세, 시가 미달 차액 제외)를 모두 정확히 제시했다. 추가로 언급한 기한·사후관리 요건은 기준답변과 모순되지 않는 부가설명이다.

원본: cm-028 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-029 | 정답

질문 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은?
(업무 문맥: 주식매수선택권 행사주식의 양도 시 취득가액)

당시 기준답변 소득세법 시행령 제163조 제13항에 따라 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 법 제97조 제1항 제1호에 따른 취득가액으로 한다.

실제 답변 전문

주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도할 때 취득가액은 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가입니다.

제163조 제13항에 따르면, 주식매수선택권을 행사하여 취득한 주식을 양도하는 때에는 주식매수선택권을 행사하는 당시의 시가를 소득세법 제97조제1항제1호의 규정에 의한 취득가액으로 봅니다. 따라서 실제 매입가격이나 다른 기준이 아니라, 주식매수선택권 행사 시점의 시장가격이 양도소득 계산 시 취득가액으로 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 시행령 제163조 제13항에 따라 행사 당시 시가를 법 제97조 제1항 제1호의 취득가액으로 본다는 기준답변과 일치한다.

원본: cm-029 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-031 | 정답

질문 거래소 규정상 요구되는 재무서류는?
(업무 문맥: IPO 단계의 재무서류 제출범위)

당시 기준답변 코스닥시장 상장규정 제5조 제4호에 따라 국내기업인 상장신청인은 해당 사업연도의 반기 종료 후 45일이 경과한 때 반기재무제표와 감사인의 검토보고서를 제출하여야 한다. 분기 기준 제출의무는 제5호에 따라 외국기업에 대해서만 규정되어 있다.

실제 답변 전문

코스닥시장 상장규정 제5조에 따르면, 상장예비심사 신청 후 상장일 전까지 상장신청인이 제출해야 하는 재무서류는 다음과 같습니다.

국내기업(국내소재외국지주회사 제외)의 경우:
- 반기 종료 후 45일이 경과했을 때: 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서
- 최근 사업연도 결산 승인 주주총회(또는 이사회) 개최 시: 최근 사업연도의 재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서

외국기업(국내소재외국지주회사 포함)의 경우:
- 분기 또는 반기 종료 후 45일이 경과했을 때: 분기 또는 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서(거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 감사보고서)
- 최근 사업연도 결산 승인 주주총회(또는 이사회) 개최 시: 최근 사업연도의 재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서

또한 모집 또는 매출 신고 시에는 투자설명서(예비투자설명서 포함)와 그 기재내용의 정정사항도 함께 제출해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

국내기업은 반기 종료 45일 후 반기재무제표+검토보고서, 분기 의무는 외국기업에만 적용된다는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 추가로 결산 관련 제출 등 세부 사항을 설명해도 기준답변과 모순하지 않는다.

원본: cm-031 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-032 | 정답

질문 반기보고서 제출기한 45일과 60일은 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제1항(2025.1.21 개정)에 따라 원칙은 기간 경과 후 45일 이내이나, 재무에 관한 사항과 그 부속명세 등을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 60일 이내에 제출할 수 있다. 60일 특례의 기준은 최초제출대상법인 여부가 아니라 연결기준 작성의 최초 2개 사업연도이다.

실제 답변 전문

반기보고서의 제출기한은 다음과 같이 구분됩니다.

기본 원칙: 45일 이내
사업보고서 제출대상법인은 사업연도 개시일부터 6개월간의 반기보고서를 그 기간 경과 후 45일 이내에 제출해야 합니다.

예외: 60일 이내
다만 반기보고서를 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성하는 경우, 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다.

따라서 45일과 60일의 구분은 연결재무제표 기준 작성 여부와 해당 연도(최초 및 그 다음 연도)에 따른 것입니다. 연결재무제표 기준으로 작성하지 않거나, 그 이후의 사업연도에는 45일 기한이 적용되고, 연결재무제표 기준으로 작성하는 최초 2개 사업연도에만 60일로 연장 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 원칙 45일, 연결재무제표 기준 작성의 최초 및 그 다음 사업연도에 한해 60일이라는 기준답변의 핵심 명제를 모두 정확히 지지한다. 수치와 요건 모두 일치하며 오류가 없다.

원본: cm-032 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-033 | 정답

질문 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일인가?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 조문의 "최초"는 연결재무제표를 기준으로 작성하여 제출하는 것을 수식하는 구조이므로 문언상 해당하는 것으로 읽힌다. 다만 이를 확인하는 하위규정이나 감독지침은 확인되지 않으므로 유권해석을 받는 것이 안전하다.

실제 답변 전문

예, 종전 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 법인도 60일의 제출기한이 적용됩니다. 제160조 제1항에서 연결재무제표를 기준으로 반기보고서와 분기보고서를 제출하는 경우 '그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여' 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있도록 규정하고 있습니다. 따라서 별도기준에서 연결기준으로 처음 전환하는 사업연도와 그 다음 사업연도의 두 해는 60일이 적용되며, 그 이후부터는 통상적인 45일 기한이 적용됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 결론(문언상 최초 연결기준 전환 법인도 60일 적용)을 시스템 답변이 지지하며, 최초 사업연도와 다음 사업연도 한정·이후 45일이라는 요건도 정확하다. 다만 하위규정 미확인·유권해석 권고라는 유보는 언급하지 않았으나 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 하위규정·감독지침 부재 및 유권해석 필요성 언급 없음

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심 명제(문언상 최초 연결기준 전환 법인도 60일 적용)를 지지하고, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 2년간 적용·이후 45일이라는 세부요건도 정확히 설명했다. 다만 하위규정 부재로 유권해석 권고라는 유보는 언급하지 않았으나 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인, 유권해석 권고 언급 없음

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

기준답변의 핵심(문언상 연결기준 최초 전환 법인도 60일 적용)을 지지하고, 최초 사업연도와 그 다음 사업연도 한정 및 원칙 45일이라는 세부까지 맞게 설명했다. 유권해석 권고를 언급하지 않았으나 결론과 모순되지 않는다.

누락 사항 하위규정·감독지침 미확인 및 유권해석 권고 언급 없음

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-033 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-034 | 정답

질문 최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 경우의 직전 보고서 제출의무는?
(업무 문맥: 반기·분기보고서의 제출기한)

당시 기준답변 자본시장법 제160조 제2항(2025.1.21 신설)에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내(제1항 전단에 따른 반기보고서 또는 분기보고서의 제출기간 중에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한까지) 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 제출하여야 한다. 다만 증권신고서 등을 통하여 이미 그에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 아니할 수 있다.

실제 답변 전문

최초로 사업보고서 제출대상법인이 된 법인은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에 직전 반기보고서 또는 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출해야 합니다. 다만 그 법인이 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 반기보고서 또는 분기보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 제출하지 않을 수 있습니다.

제출기한 5일은 제1항의 반기보고서 또는 분기보고서 제출기간 중에 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는 그 제출기한(45일 또는 60일 이내)으로 단축됩니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

시스템 답변은 5일 이내 제출, 제출기간 중 해당 시 그 제출기한까지, 증권신고서 공시 시 면제라는 핵심 명제를 모두 지지한다. '단축'이라는 표현과 45일/60일 언급은 부수적 설명으로 결론에 영향이 없다.

원본: cm-034 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-035 | 정답

질문 내부회계관리제도 구축의무와 그 면제 기준은?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제1항 본문은 모든 회사에 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 갖추도록 하고, 같은 항 단서는 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 회사와 대통령령으로 정하는 회사를 제외한다. 같은 법 시행령 제9조 제1항 제3호는 대통령령으로 정하는 회사에 직전 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만인 회사를 포함시키되, 가목 주권상장법인, 나목 공시대상기업집단 소속 국내 회사, 다목 사업보고서 제출대상법인, 라목 금융회사는 제외한다.

실제 답변 전문

회사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직(내부회계관리제도)을 갖추어야 합니다. 다만 다음 회사는 구축의무가 면제됩니다: ① 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 회사, ② 유한회사, ③ 법인세법 제51조의2제1항 각 호나 조세특례제한법 제104조의31제1항에 해당하는 회사, ④ 직전 사업연도 말의 자산총액이 5천억원 미만인 회사(다만 주권상장법인, 공시대상기업집단 속 국내 회사, 사업보고서 제출대상법인, 금융회사는 제외), ⑤ 회사의 특성을 고려할 때 내부회계관리제도 운영이 어려운 회사로서 금융위원회가 정하는 기준에 맞는 회사.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심 명제(모든 회사 구축의무, 비상장 1천억원 미만 제외, 시행령상 5천억원 미만 제외 및 4개 예외)를 모두 정확히 지지한다. 추가로 유한회사 등 다른 시행령 항목을 열거했으나 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-035 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-036 | 정답

질문 내부회계관리자는 등기임원이어야 하는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제3항은 회사의 대표자가 내부회계관리제도를 담당하는 상근이사 1명을 내부회계관리자로 지정하도록 하며, 담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 지정하도록 규정한다. 상근이사가 상법상 등기이사를 의미한다는 점을 직접 규정한 조문은 없으므로, 등기 여부는 상법상 이사 개념에 따른 해석에 의한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 내부회계관리자가 등기임원이어야 한다는 요건이 없다. 제8조 제3항은 내부회계관리자를 '상근이사(담당하는 이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자를 말한다) 1명'으로 지정하도록 규정하고 있으며, 등기임원 여부에 대한 명시적 규정은 제시되어 있지 않다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(제8조 제3항의 상근이사 1명 지정, 담당 이사 없으면 업무집행자, 등기 요건 명시 조문 없음)을 모두 지지한다. 상법 해석에 맡겨진다는 부연이 없으나 결론과 핵심 요건은 일치한다.

누락 사항 등기 여부는 상법상 이사 개념 해석에 따름이라는 언급 부재

판정 2 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제3항의 상근이사 1명 지정(담당 이사 없으면 업무집행자) 요건을 정확히 언급하고, 등기임원 요건에 관한 명시적 규정이 없다는 기준답변의 결론을 지지한다. 모순이나 수치·요건 오류가 없다.

누락 사항 상법상 이사 개념에 따른 해석 필요성 언급 부족

판정 3 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 제8조 제3항의 상근이사 1명 지정(담당 이사 없으면 업무 집행자) 요건을 정확히 제시하고, 등기임원 요건이 법에 명시되지 않았다는 기준답변의 결론을 지지한다. 상법상 해석 문제 언급은 다소 약하지만 핵심 명제와 모순이 없다.

누락 사항 상근이사의 등기이사 해당 여부는 상법상 이사 개념 해석에 따른다는 설명

다수결 정답 3표 / 오답 0표

원본: cm-036 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-037 | 정답

질문 감사인의 검토와 감사는 어떻게 구분되는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제6항(2023.1.17 개정) 본문은 감사인이 검토하도록 하고, 단서는 주권상장법인(직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만인 주권상장법인은 제외)의 감사인은 감사하도록 규정한다.

실제 답변 전문

제공된 조문에는 감사인의 검토와 감사를 구분하는 명확한 기준이 명시되어 있지 않습니다. 다만 제6항에서 적용 대상을 달리하고 있습니다: 일반적으로 '검토'는 주권상장법인이 아닌 회사에 감사인이 수행하는 업무이고, '감사'는 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 이상인 주권상장법인에 감사인이 수행하는 업무입니다. 두 업무 모두 내부회계관리제도의 준수 여부와 운영실태 보고내용을 대상으로 하며, 그 결과를 감사보고서에 표명하여야 한다는 점에서 최종 산출물은 동일하지만, 업무의 강도나 절차의 차이에 대한 구체적인 내용은 제공된 조문에는 없습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 원칙적으로 검토 대상, 주권상장법인(자산 1천억원 이상)은 감사 대상이라는 기준답변의 핵심 구분을 정확히 지지한다. 조문상 강도 차이가 명시되지 않았다는 부연은 기준답변과 모순되지 않는다.

원본: cm-037 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-038 | 정답

질문 대표자의 보고의무는 위임할 수 있는가?
(업무 문맥: 내부회계관리제도)

당시 기준답변 외부감사법 제8조 제4항 본문은 대표자가 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 운영실태를 보고하도록 하고, 단서는 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 이사회 및 감사에 대한 보고는 내부회계관리자가 하도록 할 수 있다고 규정한다. 주주총회 보고는 단서 대상이 아니다.

실제 답변 전문

대표자의 보고의무는 부분적으로만 위임 가능합니다. 제4항에 따르면 대표자는 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하여야 하는데, 주주총회에 대한 보고는 대표자가 직접 해야 하고, 이사회 및 감사에 대한 보고만 대표자가 필요하다고 판단하는 경우 내부회계관리자에게 위임할 수 있습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(주주총회 보고는 위임 불가, 이사회·감사 보고는 대표자 판단 시 내부회계관리자에게 위임 가능)을 정확히 지지한다.

원본: cm-038 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-040 | 정답

질문 정관 변경의 결의요건은?
(업무 문맥: 주주총회와 이사회의 권한 배분)

당시 기준답변 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 한다.

실제 답변 전문

정관 변경의 결의요건은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 하는 특별결의이다.

이는 상법 제434조에 규정된 정관변경의 특별결의 요건으로서, 일반 주주총회 결의보다 더 높은 의결권 비율(3분의 2 이상)과 발행주식 비율(3분의 1 이상) 모두를 동시에 충족해야 한다. 따라서 주주총회에서 정관을 변경하려면 이 두 요건을 모두 만족하는 의결을 얻어야 한다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

상법 제434조의 특별결의 요건(출석 의결권 2/3 이상, 발행주식총수 1/3 이상)을 정확히 제시했다.

원본: cm-040 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-041 | 정답

질문 상장회사는 이사를 3명 이상 두어야 하는가?
(업무 문맥: 이사 및 독립이사의 구성요건)

당시 기준답변 상법 제383조 제1항은 이사는 3명 이상이어야 한다고 규정하되, 자본금 총액이 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다고 규정한다. 상장 여부를 기준으로 이사 수를 규율하는 조문은 없으며, 기준은 자본금 총액이다.

실제 답변 전문

제공된 조문만으로는 상장회사의 이사 수 요건을 명확히 답할 수 없습니다. 상법 제383조는 일반적인 주식회사의 이사 최소 인원을 규정하고 있으며, 자본금 10억원 미만인 회사는 1명 또는 2명으로 할 수 있다는 예외만 두고 있습니다. 그러나 상장회사에 대한 별도의 특수 규정(예: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 증권거래소 상장규칙 등)이 있을 수 있으므로, 상장회사의 이사 구성요건을 정확히 확인하려면 해당 법규와 상장규칙을 확인해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 상법 제383조의 이사 3명 이상 원칙과 자본금 10억원 미만 예외를 정확히 제시했다. 상장 여부가 아닌 자본금 기준이라는 취지도 사실상 지지한다. 다만 별도 상장 규정 확인 필요성을 언급한 것은 모순이 아니다.

누락 사항 상장 여부 기준 조문 부재를 명확히 단정하지 않음

원본: cm-041 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-044 | 정답

질문 감사위원 분리선출 인원은 몇 명인가?
(업무 문맥: 감사의 보수와 감사위원회 구성)

당시 기준답변 상법 제542조의12 제2항 단서(2020.12.29 개정)는 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원)을 다른 이사들과 분리하여 선임하도록 규정한다. 자산규모에 따라 2명을 강제하는 문언은 확인되지 않는다.

실제 답변 전문

감사위원 분리선출 인원은 기본적으로 1명이며, 정관에서 2명 이상으로 정할 수 있습니다. 정관으로 2명 이상으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 분리선출하면 됩니다. 이는 제542조의12 제2항 단서에서 규정하고 있으며, 분리선출되는 감사위원은 다른 이사들과 분리하여 주주총회 결의로 감사위원회위원이 되는 이사로 선임되어야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

기준답변의 핵심(1명, 정관으로 2명 이상 가능, 상법 제542조의12 제2항 단서)을 모두 정확히 지지한다. 모순되는 내용이 없다.

원본: cm-044 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-045 | 정답

질문 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정의 내용은?
(업무 문맥: 자기주식의 소각의무와 처분)

당시 기준답변 상법 제341조의4(2026.3.6 신설) 제1항은 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하도록 규정한다. 제2항은 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받은 때에는 그 계획에 따라 보유 또는 처분할 수 있도록 하며, 제3항에 따라 그 계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 한다. 각 호는 균등조건 처분(제1호), 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적(제2호), 우리사주제도 실시 목적(제3호), 법령에 따른 활용(제4호), 신기술의 도입·재무구조의 개선 등 경영상 목적으로서 제434조에 따른 주주총회 결의로 정관에 사유를 규정한 경우(제5호)이다.

실제 답변 전문

상법 제341조의4는 자기주식 소각의무에 관한 신설 규정으로, 회사가 자기주식을 취득한 때에는 그 취득한 날부터 1년 이내에 소각하여야 한다는 의무를 규정하고 있습니다. 다만 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 받으면 이 소각의무를 면할 수 있습니다.

예외적으로 승인 가능한 경우는 5가지입니다. 첫째, 모든 주주에게 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우, 둘째 주식매수선택권 부여 등 임직원 보상 목적으로 활용하는 경우, 셋째 우리사주선택권 부여 등 우리사주제도 실시 목적인 경우, 넷째 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우, 다섯째 신기술 도입·재무구조 개선 등 경영상 필요 시 정관에 사유를 규정한 경우입니다. 승인된 계획에 따른 자기주식보유처분계획은 매년 주주총회에서 승인받아야 하며, 계획에는 보유·처분 목적, 대상 주식의 종류와 수, 보유 개시시점·예정 처분시점, 보유 기간 및 처분 시기를 기재하고 이사 전원이 기명날인 또는 서명해야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 아니오

1년 내 소각의무, 주주총회 승인 계획에 따른 보유·처분 예외 5개 호, 매년 승인 요건을 모두 정확히 제시했다. 제5호에서 제434조 특별결의 언급이 생략되었으나 정관 규정 요건은 포함해 핵심은 일치한다.

누락 사항 제434조 특별결의로 정관에 사유 규정하는 점 명시 누락

원본: cm-045 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-047 | 정답

질문 공모 시 우리사주조합원 배정은 어떤 근거로 이루어지는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 자본시장법 제165조의7 제1항에 따라 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집·매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 한다. 즉 정관상 제3자배정 근거나 경영상 목적 요건을 거치지 않는 법정 강제배정이다. 다만 같은 항 제1호(외국인투자기업 중 대통령령으로 정하는 법인), 제2호(대통령령으로 정하는 경우)는 예외이고, 같은 조 제2항에 따라 우리사주조합원 소유주식수가 총수의 100분의 20을 초과하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

실제 답변 전문

공모 시 우리사주조합원 배정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 제1항을 근거로 이루어집니다. 주권상장법인 또는 주권을 대통령령으로 정하는 증권시장에 상장하려는 법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우, 상법 제418조에도 불구하고 우리사주조합원에 대하여 모집하거나 매출하는 주식총수의 100분의 20을 배정하여야 합니다. 다만 외국인투자기업 등 일정 경우나 우리사주조합원이 이미 발행된 주식과 신규 발행 주식 총수의 100분의 20을 초과하여 소유하는 경우 등은 예외적으로 적용되지 않습니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 자본시장법 제165조의7 제1항, 상법 제418조 배제, 20% 강제배정 및 외국인투자기업·20% 초과 소유 예외를 모두 정확히 제시했다. 기준답변의 핵심 명제와 모순이 없다.

누락 사항 법정 강제배정(제3자배정 요건 불요)이라는 성격 명시 약함

원본: cm-047 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-048 | 정답

질문 발행사항은 어느 기관이 결정하는가?
(업무 문맥: 우리사주조합원에 대한 주식 배정)

당시 기준답변 상법 제416조에 따라 신주의 종류와 수, 발행가액과 납입기일, 인수방법 등으로서 정관에 규정이 없는 것은 이사회가 결정한다. 다만 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 그러하지 아니하다.

실제 답변 전문

회사가 성립 후 주식을 발행할 때, 정관에 규정이 없는 발행사항은 이사회가 결정합니다. 다만 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우는 예외입니다. 발행사항의 주요 내용은 신주의 종류·수·발행가액·납입기일·인수방법 등입니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 정관 규정이 없는 발행사항을 이사회가 결정한다는 결론과 예외(법에 다른 규정, 정관상 주주총회 결정)를 모두 제시했다. 발행사항의 항목도 기준답변과 일치한다. 조문 번호 미언급은 실질적 결함이 아니다.

원본: cm-048 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

cm-049 | 정답

질문 주관회사 또는 그 계열회사가 발행회사 지분을 보유하면 공동주관 의무가 발생하는가?
(업무 문맥: 공동주관회사 선임의무)

당시 기준답변 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조 제1항에 따라 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조 제4항 제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 한다. 이해관계인은 같은 규정 제2조 제9호에 정의되어 있고, 라목에 공정거래법 제2조 제3호의 계열회사 및 그 임원이 포함된다.

실제 답변 전문

네, 금융투자회사가 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 공동주관 의무가 발생합니다.

다만, 다음의 예외가 있습니다. (1) 기업인수목적회사의 기업공개, (2) 외국기업의 기업공개의 경우에는 공동주관 의무가 없습니다. 또한 제5항의 요건을 충족하여 의무보유등록 확약서를 제출한 주식등은 보유비율 산정에서 제외되므로, 이를 통해 공동주관 의무를 회피할 수 있습니다. 공동주관을 함께하는 금융투자회사는 발행회사와 이해관계인에 해당하지 않으면서 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 회사여야 합니다.

당시 정답 판정 근거

판정 1 정답 · 오류 없음

결론 정확: 예 / 내용 완전: 예 / 중대 오류 없음: 예

시스템 답변은 5% 이상 보유 시 공동주관 의무 발생이라는 핵심 명제를 정확히 지지한다. 계열회사가 이해관계인에 포함된다는 명시적 언급은 없으나 '이해관계인 합산' 기준을 제시해 결론과 모순하지 않고, 추가 예외 설명도 정합적이다.

누락 사항 이해관계인 정의(제2조 제9호 라목: 계열회사) 명시 누락 / 단서의 100분의 10 기준 미언급

원본: cm-049 · arm=context-first-question-last · 실험 폴더의 질문별 Markdown 및 artifacts JSON

원본 경로

04_EXPERIMENTS/LEGACY_ADR/ADR-0058-haiku-prompt-atom-ablation-51

질문별 상세 프롬프트·입력 조문·중간 호출은 위 폴더의 실험/질문-NNN-cm-NNN.md, 실행 기록은 artifacts/에 있습니다. 상대 경로의 기준은 /home/jin/8-AGENT입니다.